חֵלֶק א - דִּינֵי נִדָּה---------- 7
שער ---------- 7
פֶּתַח-דָּבָר ---------- 8
הַקְדָּמָה ---------- 8
הַקְדָּמָה לְמַהֲדוּרַת תשס'ז---------- 10
מִדְרָשִׁים ---------- 11
פרק א מַהִי נִדָּה ---------- 14
הַקְדָּמָה ---------- 14
נִדָּה וְזָבָה ---------- 15
בְּדִיקַת רוֹפֵא ---------- 17
פֶּרֶק ב - כְּתָמִים---------- 18
הַקְדָּמָה ---------- 18
בֶּגֶד בָּדוּק---------- 20
בֶּגֶד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק---------- 20
בֶּגֶד מְלֻכְלָךְ---------- 20
בֶּגֶד מְכֻבָּס ---------- 20
מַה צִּבְעוֹ שֶׁל הַכֶּתֶם? ---------- 22
נִמְצָא עַל בְּגָדִים צִבְעוֹנִיִּים---------- 23
מֶה הָיָה הַמָּקוֹם בּוֹ נִמְצָא הַכֶּתֶם? ---------- 23
כְּתָמִים בְּגוּפָהּ וּבִבְגָדֶיהָ ---------- 24
כֶּתֶם בִּבְגָדֶיהָ בִּלְבַד ---------- 24
כֶּתֶם בִּמְקוֹמוֹת אֲחֵרִים ---------- 24
הַאִם יָכוֹל לִהְיוֹת מָקוֹר אַחֵר לַכֶּתֶם?---------- 24
דִּינֵי מַרְאוֹת בִּבְדִיקָה פְּנִימִית ---------- 25
פֶּרֶק ג - דִּינֵי צְבָעִים ---------- 28
הַצְּבָעִים הַטְּמֵאִים ---------- 28
פֶּרֶק ד - דָּמִים טְהוֹרִים ---------- 30
רְאִיָּה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ ---------- 30
דָּם יָבֵשׁ ---------- 30
בְּדִיקַת דַּם יָבֵשׁ ---------- 30

דַּם פֶּצַע ---------- 31
דָּם בְּמֵי-רַגְלַיִם ---------- 32
פֶּרֶק ה - דְּבָרִים הָאֲסוּרִים בִּימֵי נִדָּתָהּ ---------- 32
מַהוּת הָרִחוּק ---------- 32
הַקָּלַת רֹאשׁ ---------- 35
אֲכִילָה עַל שֻׁלְחָן אֶחָד ---------- 37
אֲכִילַת שְׁיָרֵי מַאֲכָל שֶׁל אִשְׁתּוֹ ---------- 37
צַלַּחַת מֶרְכָּזִית ---------- 38
יְשִׁיבָה וּשְׁכִיבָה עַל מִטָּתָהּ ---------- 38
יְשִׁיבָה עַל סַפְסָל אֶחָד ---------- 39
שֵׁנָה בְּמִטָּה אַחַת ---------- 40
דִּינֵי עֶרְוָה בְּאִשְׁתּוֹ ---------- 41
מְזִיגַת הַכּוֹס וְהַגָּשַׁת אֹכֶל ---------- 42
הַצָּעַת הַמִּטָּה ---------- 43
פֶּרֶק ו - פְּרִישָׁה סָמוּךְ לַוֶּסֶת ---------- 46
הַקְדָּמָה ---------- 46
זְמַנֵּי הַפְּרִישָׁה ---------- 47
צוּרַת הַפְּרִישָׁה ---------- 48
פֶּרֶק ז - דִּינֵי וְסָתוֹת ---------- 49
הַקְדָּמָה ---------- 49
סוּגֵי הַוְּסָתוֹת ---------- 50
וֶסֶת גּוּף ---------- 50
וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ ---------- 51
וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ ---------- 52
הֶבְדֵּלִים בֵּין וֶסֶת קָבוּעַ לְשֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ ---------- 52
קְבִיעַת וֶסֶת ---------- 53
עֲקִירַת וֶסֶת ---------- 54
וֶסֶת הַהַפְלָגָה ---------- 54
עֲקִירַת וֶסֶת הַהַפְלָגָה ---------- 55
וֶסֶת הַחֹדֶשׁ ---------- 56

עֲקִירַת וֶסֶת הַחֹדֶשׁ ---------- 56
וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ ---------- 56
וֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ ---------- 57
וֶסֶת הַדִּלּוּג הַחוֹזֵר-חֹדֶשׁ ---------- 57
וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְּלָגָה ---------- 58
עֲקִירַת וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְּלָגָה ---------- 59
וֶסֶת הַכָּפוּל ---------- 60
וֶסְתוֹת הַגּוּף ---------- 60
וֶסֶת הַגּוּף-סִבָּה ---------- 60
עֲקִירַת וֶסֶת הַגּוּף-סִבָּה ---------- 61
וֶסֶת הַגּוּף-סִימָן ---------- 61
עֲקִירַת וֶסֶת הַגּוּף-סִימָן ---------- 62
מְעֻבֶּרֶת בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ ---------- 63
כַּדּוּרִים הַמְשַׁנִּים וֶסֶת ---------- 65
פֶּרֶק ח - בְּדִיקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו ---------- 66
הַקְדָּמָה ---------- 66
דֶּרֶךְ הַבְּדִיקוֹת ---------- 69
פֶּרֶק ט - אִשָּׁה שֶׁנִּטְמְאָה בְּאֶמְצַע תַּשְׁמִישׁ ---------- 69
רוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ ---------- 71
פֶּרֶק י - דִּינֵי כַלָּה ---------- 71
טָהֳרַת הַכַּלָּה ---------- 71
מִנְהָגִים שֶׁלִּפְנֵי הַחֻפָּה ---------- 72
חֻפַּת-נִדָּה ---------- 73
'חֲדַר יִחוּד' בְּחֻפַּת-נִדָּה ---------- 74
'חֲדַר יִחוּד' לְטוֹבֶלֶת בַּיּוֹם ---------- 74
יִחוּד אַחַר הַנִּשּׂוּאִין ---------- 75
בְּעִילַת-מִצְוָה ---------- 76
דַּם-בְּתוּלִים בְּבִיאוֹת נוֹסָפוֹת ---------- 77
בְּדִיקוֹת לְבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ ---------- 78
בְּעִילָה בְּשַׁבָּת ---------- 78

הִתְקַדְּשׁוּת לִפְנֵי הַבִּיאָה ---------- 78
פֶּרֶק יא - דִּינֵי יוֹלֶדֶת וּמַפֶּלֶת ---------- 79
תַּשְׁמִישׁ בְּהֵרָיוֹן ---------- 79
פְּרִישָׁה סָמוּךְ לַלֵּדָה---------- 80
הַמַּפֶּלֶת ---------- 83
בִּרְכַּת הַגּוֹמֵל ---------- 83
פֶּרֶק יב - נֶאֱמָנוּת הָאִשָּׁה ---------- 84
הַקְדָּמָה ---------- 84
אִשָּׁה שֶׁהִגִּיעַ זְמַנָּהּ ---------- 84
יְצִיאַת אִשָּׁה מֵחֶזְקַת טֻמְאָה ---------- 84
אֲמַתְלָא - תֵּרוּץ ---------- 84
אֲמַתְלָא לְאַחַר מַעֲשֶׂה ---------- 85
אֲמִירָה---------- 85
בְּעָיוֹת בַּנֶּאֱמָנוּת ---------- 86
נֶאֱמָנוּתָהּ כְּשֶׁשָּׁאֲלָה חָכָם ---------- 87
שְׁאֵלַת חָכָם ---------- 87
חֵלֶק ב - דִּינֵי טָהֳרַת נִדָּה---------- 88
פֶּרֶק יג - הֶפְסֵק טָהֳרָה ---------- 88
הַקְדָּמָה ---------- 88
רְחִיצָה וַהֲכָנָה ---------- 88
דֶּרֶךְ הַבְּדִיקָה ---------- 89
בֶּגֶד הַבְּדִיקָה ---------- 91
זְמַן הַבְּדִיקָה---------- 93
הֶפְסֵק טָהֳרָה בְּשַׁבָּת אוֹ בְּיוֹם-טוֹב ---------- 94
הֶפְסֵק טָהֳרָה בִּזְמַנִּים מְיֻחָדִים ---------- 94
פֶּרֶק יד - שִׁבְעָה נְקִיִּים ---------- 95
הַקְדָּמָה ---------- 95
כְּתָמִים בְּשִׁבְעָה נְקִיִּים ---------- 97
פֶּרֶק טו - חֲפִיפָה ---------- 100
הַקְדָּמָה ---------- 100

חֲפִיפַת הַשֵּׂעָר ---------- 100
רְחִיצַת הַגּוּף ---------- 101
זְמַן הַחֲפִיפָה ---------- 101
טְבִילָה בְּמוֹצָאֵי-שַׁבָּת ---------- 102
טְבִילָה בְּמוֹצָאֵי-שַׁבַּת-קֹדֶשׁ שֶׁהוּא לֵיל-יוֹם-טוֹב ---------- 102
טְבִילָה בְּלֵיל-שַׁבָּת שֶׁאַחַר רֹאשׁ-הַשָּׁנָה ---------- 102
הַרְחָקַת הַטְּבִילָה מֵהַחֲפִיפָה ---------- 102
בֵּין הַחֲפִיפָה לַטְּבִילָה ---------- 102
טְבִילָה לְלֹא חֲפִיפָה ---------- 103
טְבִילָה לְלֹא בְּדִיקָה ---------- 103
טְבִילָה לְלֹא רַחֲצָה ---------- 104
סָפֵק בַּחֲפִיפָה אוֹ בַּבְּדִיקָה ---------- 104
פֶּרֶק טז - דְּבָרִים הַחוֹצְצִים ---------- 105
כְּלָלִי ---------- 105
פֶּה וְשִׁנַּיִם ---------- 108
סוּגֵי לִכְלוּךְ בָּעוֹר ---------- 109
פְּצָעִים ---------- 110
תַּחְבּוֹשׁוֹת ---------- 111
שְׂרִיטָה ---------- 111
קוֹץ אוֹ רְסִיס ---------- 111
יוֹד ---------- 111
גֶּבֶס ---------- 111
נְפִיחוּת בַּבָּשָׂר ---------- 112
שְׂעָרוֹת שֶׁבַּמַּכָּה ---------- 112
יַבֶּלֶת ---------- 112
עוֹר קָשֶׁה ---------- 112
דְּבָרִים מְדֻלְדָּלִים ---------- 112
כְּוִיּוֹת שֶׁמֶשׁ ---------- 112
תְּפָרִים ---------- 112
בֵּית-הַשָּׁחִי ---------- 113

יָדַיִם וְצִפָּרְנַיִם ---------- 113
רַגְלַיִם ---------- 115
פֶּרֶק יז - זְמַן הַטְּבִילָה ---------- 116
כְּלָלִי ---------- 116
זְמַנֵּי טְבִילָה ---------- 116
טְבִילָה בְּשַׁבָּת ---------- 117
טְבִילָה בִּזְמַנִּים מְיֻחָדִים ---------- 119
פֶּרֶק יח - הַטְּבִילָה דֶּרֶךְ הַטְּבִילָה ---------- 119
צוּרַת הַטְּבִילָה ---------- 120
דְּבָרִים הַמְעַכְּבִים בַּטְּבִילָה ---------- 121
צְנִיעוּת בַּטְּבִילָה ---------- 121
דִּינֵי הַמִּקְוֶה ---------- 122
חֵלֶק ג - הִלְכוֹת צְנִיעוּת ---------- 122
פֶּרֶק יט - הַקְדָּמָה לְהִלְכוֹת צְנִיעוּת ---------- 122
כְּלָלִי ---------- 122
מִצְוַת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה ---------- 126
פֶּרֶק כ - הֲכָנוֹת לְתַשְׁמִישׁ ---------- 127
כִּוּוּן הַמִּטָּה ---------- 130
פֶּרֶק כא - בְּנֵי תֵשַׁע מִדּוֹת ---------- 131
פֶּרֶק כב - דִּינֵי הַתַּשְׁמִישׁ ---------- 133
דֶּרֶךְ הַתַּשְׁמִישׁ ---------- 133
זְמַן הַתַּשְׁמִישׁ ---------- 134
תַּשְׁמִישׁ בָּאוֹר ---------- 137
הִתְכַּסּוּת בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ ---------- 138
כִּסּוּי סִפְרֵי קֹדֶשׁ ---------- 139
פֶּרֶק כג - דְּבָרִים הַמּוֹנְעִים תַּשְׁמִישׁ ---------- 141
חֹסֶר צְנִיעוּת ---------- 141
אוֹרְחִים ---------- 141
אַחַר בֵּית הַכִּסֵּא ---------- 142
בְּעֵת חֻלְשָׁה ---------- 142

פֶּרֶק כד - אַחַר הַתַּשְׁמִישׁ ---------- 143
קִימָה ---------- 143
נְטִילַת יָדַיִם ---------- 144
רְחִיצָה ---------- 144
קְרִיאַת שְׁמַע ---------- 144
הֲנָקָה ---------- 144
טְבִילָה ---------- 145

חֵלֶק א – דִּינֵי נִדָּה

שער

עַל הִלְכוֹת נִדָּה וְטָהֳרָה (לְכָל עֲדוֹת יִשְׂרָאֵל)

נֶאֱסַף וְנִקְבַּץ מֵרִאשׁוֹנִים וְאַחֲרוֹנִים

לְמַעַן דַּעַת אֶת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יֵלְכוּ בָהּ

וְהַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשׂוּ

עֲרוּכִים ע"י מָרְדְּכַי אֵלִיָּהוּ הָרִאשׁוֹן לְצִיּוֹן

הָרַב הָרָאשִׁי לְיִשְׂרָאֵל בֶּן הָרַב הַגָּאוֹן ציס"ע חק"ו

הַמְּקֻבָּל הָאֱלֹהִי ח"ר סַלְמַאן אֵלִיָּהוּ זצוק"ל זיע"א

מְחַבֵּר סֵפֶר כֶּרֶם שְׁלֹמֹה עַל עֵץ הַחַיִּים ו' חֲלָקִים וְעוֹד

יָצָא לָאוֹר בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה

עַל יְדֵי תַּלְמוּד תּוֹרָה "סֶכֶת דָּוִד" - יְרוּשָׁלַיִם תשד"ם

הוֹצָאָה מֻרְחֶבֶת וּמְתֻקֶּנֶת - תשמ"ו

מַהֲדוּרָה מְתֻקֶּנֶת וּמְשֻׁפֶּרֶת - תשס"ז

שאלות והערות בכל עניני הספר

נא לשלוח לת.ד. 342 מצפה רמון 80600

או לדוא"ל zivko@bezeqint.net

פְּתַח–דָּבָר

לַמַּהֲדוּרָה הָרִאשׁוֹנָה

בְּשֶׁבַח וְהוֹדָאָה לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁזִּכָּנוּ לְהוֹצִיא אֶת "סֵפֶר הַהֲלָכָה" א' וּב', וְכָעֵת מְזַכֵּנוּ לְהוֹצִיא אֶת סֵפֶר "דַּרְכֵי טָהֳרָה" שֶׁל הָרִאשׁוֹן לְצִיּוֹן וְהָרַב הָרָאשִׁי לְיִשְׂרָאֵל הָרַב מָרְדְּכַי אֵלִיָּהוּ שְׁלִיטָ"א.

בְּסִפְרֵי הַהֲלָכָה נֶעֱזַרְנוּ בְּלִמּוּד הַתַּלְמִידִים בְּתַלְמוּדֵי-הַתּוֹרָה שֶׁבְּמוֹסְדוֹתֵינוּ, וְנֶעֱזְרוּ בָּהֶם בְּעוֹד מוֹסָדוֹת בָּאָרֶץ וּמִחוּצָה לָהּ. אָנוּ תְּפִלָּה לַה' יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּזַכֵּנוּ לְהוֹצִיא אֶת שְׁאָר חֶלְקֵי הַסֵּפֶר.

בְּהִזְדַּמְּנוּת זוֹ הִנְנוּ מוֹדִים לְהָרַב שְׁלִיטָ"א עַל עֶזְרָתוֹ הַבְּרוּכָה מִיּוֹם פְּתִיחַת הַתַּלְמוּד-תּוֹרָה וְעַד הַיּוֹם. תְּהֵא מַשְׂכֻּרְתּוֹ שְׁלֵמָה מֵעִם ה'.

מוֹסְדוֹת סֶכֶת דָּוִד בְּיִשְׂרָאֵל

מְנַחֵם בַּצְרִי

מְנַהֵל

אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אַשְׁרֵיכֶם יִשְׂרָאֵל! לִפְנֵי מִי אַתֶּם מִטַּהֲרִים וּמִי מְטַהֵר אֶתְכֶם? אֲבִיכֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: "וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים, וּטְהַרְתֶּם"; וְאוֹמֵר: "מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל ה'", מַה מִּקְוֶה מְטַהֵר אֶת הַטְּמֵאִים אַף הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מְטַהֵר אֶת יִשְׂרָאֵל. (משנה סוף מסכת יומא)

הַקְדָּמָה

הִלְכוֹת נִדָּה הֵן מֵהַהֲלָכוֹת הַקָּשׁוֹת. וְאַף עַל פִּי שֶׁהֵן שְׁכִיחוֹת וּתְדִירוֹת, הַיֵּדַע בָּהֶן דַּל. וְכַמָּה סִבּוֹת לַדָּבָר: לְעִתִּים, מִפְּנֵי שֶׁהָאִשָּׁה סוֹמֶכֶת עַל בַּעֲלָהּ, וְהוּא מִתְרַשֵּׁל לִלְמֹד אֶת הַהֲלָכוֹת עַל בֶּרְיָן וְסוֹמֵךְ עַל מַה שֶּׁלָּמַד אוֹ שָׁמַע בְּאַקְרַאי בְּנוֹשֵׂא זֶה, וּמִכָּאן נַעֲשָׂה לְמֵבִין גָּדוֹל וּלְפוֹסֵק וּמוֹרֵה הוֹרָאָה; לְעִתִּים סוֹמֵךְ הָאִישׁ עַל אִשְׁתּוֹ שֶׁלָּמְדָה אֶת הַהֲלָכוֹת, אַךְ הִיא יוֹדַעַת אֶת הַהֲלָכוֹת רַק מִתּוֹךְ מַה שֶּׁשָּׁמְעָה מֵאִמָּהּ אוֹ מֵחֲבֵרָתָהּ, וּלְעִתִּים, בַּעֲצַת הַיֶּצֶר, מְקַבֶּלֶת הִיא עֹז וּפוֹסֶקֶת בִּדְבָרִים הָעוֹמְדִים בְּרוּמוֹ שֶׁל עוֹלָם.

תָּמִיד תָּמַהְתִּי עַל הַהֲלָכָה שֶׁמָּתָּר לְתַלְמִיד-חָכָם לְהוֹרוֹת לְאִשְׁתּוֹ, וּלְמַעֲשֶׂה לְעַצְמוֹ, בְּהִלְכוֹת נִדָּה. כֵּיצַד הִתִּירוּ חֲז"ל לַבַּעַל שֶׁהוּא נוֹגֵעַ בַּדָּבָר, לִפְסֹק הֲלָכָה, הֲרֵי יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ שֶׁלִּבּוֹ יַטֶּנּוּ לְהַתִּיר אֶת הָאָסוּר אִסּוּר כָּרֵת? וְאֶפְשָׁר שֶׁיָּדְעוּ חֲז"ל שֶׁחֻמְרַת הֲלָכוֹת אֵלּוּ, שֶׁהִיא רַבָּה מְאֹד, יְדוּעָה לְתַלְמִידֵי-חֲכָמִים, וּלְכָךְ אֵין לַחְשֹׁשׁ שֶׁיַּתִּירוּ אַף חֲשַׁשׁ אִסּוּרֵי כָּרֵת, וְסָמְכוּ עַל כָּךְ שֶׁלֹּא יָקֵל אָדָם לְעַצְמוֹ אִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ הַהֲלָכָה עַל בֶּרְיָהּ. וּמִי לָנוּ גָּדוֹל מֵרַב נַחְמָן שֶׁאִשְׁתּוֹ לֹא בָּאָה אֵלָיו בִּשְׁאֵלוֹת וּבְמַרְאוֹת דָּמִים, כֵּיוָן שֶׁהָיְתָה חוֹשֶׁשֶׁת שֶׁמָּא יַחְמִיר עַל עַצְמוֹ וְלֹא יִסְמֹךְ עַל חָכְמָתוֹ וְיִפְרֹשׁ[1]תוס' נדה כ' ע"ב וע"ש עוד טעמים.. וּמִי הָיְתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל רַב נַחְמָן? יֶלְתָּא, הַמְפָרְסֶמֶת בְּחָכְמָתָהּ, בִּתְקִיפוּתָהּ וּבְסֵדֶר הַנְהָגַת הַצִּבּוּר שֶׁלָּהּ[2]עי' קידושין ע' ע"א..

וְאֶפְשָׁר עוֹד שֶׁסָּמְכוּ חֲז"ל עַל כָּךְ, שֶׁכְּשֶׁאָדָם לוֹמֵד הֲלָכוֹת אֵלּוּ וְנוֹתֵן דַּעְתּוֹ עֲלֵיהֶן וְעוֹסֵק "בְּדַם שָׁפִיר וְשִׁלְיָא", אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ.

מִצְוַת לִמּוּד הִלְכוֹת נִדָּה הִיא לְפָחוֹת אַחַת לְחֹדֶשׁ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּשֵׁל בְּאִסּוּרֵי כָּרֵת, וְיֵדַע אֶת הָאָסוּר וְהַמֻּתָּר, וְאֶת הַדְּבָרִים שֶׁצְּרִיכִים לִשְׁאֹל בָּהֶם שְׁאֵלַת חָכָם. הַלּוֹמֵד בְּצוּרָה זוֹ, זְכוּת הַלִּמּוּד תַּעֲמֹד לוֹ, שֶׁלֹּא יִכָּשֵׁל בָּהֶן. בִּמְיֻחָד חָשׁוּב הַדָּבָר לְחָתָן וְכַלָּה, שֶׁבִּשְׁנַת נִשּׂוּאֵיהֶם הָרִאשׁוֹנָה יִלְמְדוּ הֲלָכוֹת אֵלּוּ בְּצַוְּתָא, וִישַׁנְּנוּ לְעַצְמָם וְיַרְבּוּ בִּשְׁאֵלוֹת לְחָכָם עַד שֶׁיֵּדְעוּ וְיָבִינוּ בַּהֲלָכוֹת אֵלּוּ.

מוּבָא בְּסֵפֶר "טָהֳרַת יִשְׂרָאֵל", שֶׁהָיוּ נָשִׁים שֶׁאֲבוֹתֵיהֶן וּבַעֲלֵיהֶן הָיוּ תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים גְּמוּרִים, יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים, וּבְכָל זֹאת טָעוּ בַּהֲלָכוֹת: סָפְרוּ אֶת יוֹם "הֶפְסֵק טָהֳרָה" כַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לְשִׁבְעָה נְקִיִּים, וְהִשְׁלִימוּ עָלָיו עוֹד שִׁשָּׁה יָמִים. "אוֹי לָאָזְנַיִם שֶׁכָּךְ שׁוֹמְעוֹת!".

וְהוֹסִיף עוֹד בַּעַל "טָהֳרַת יִשְׂרָאֵל" שֶׁהָיוּ נָשִׁים שֶׁלֹּא הָיוּ יוֹדְעוֹת שֶׁצָּרִיךְ בְּדִיקָה יְסוֹדִית בְּעֵת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" וְכַדּוֹמֶה[3]עי' בהקדמה לספר "טהרת ישראל".. וּמִתּוֹךְ נִסְיוֹנֵנוּ אָנוּ, יָכוֹלְנוּ לְהוֹסִיף עֲבֵדוֹת נוֹסָפוֹת שֶׁל חֹסֶר יְדִיעָה בְּסִיסִית בְּהִלְכוֹת נִדָּה כָּהֵנָּה וְכָהֵנָּה. יֵשׁ שֶׁלֹּא יָדְעוּ דִּינֵי פְּרִישָׁה סָמוּךְ לַוֶּסֶת, וְיֵשׁ שֶׁלֹּא יָדְעוּ דִּינֵי הַרְגָּשָׁה. יֵשׁ שֶׁחָשְׁבוּ שֶׁאִם רוֹאָה טִפַּת דָּם בִּבְדִיקָה פְּנִימִית דַּיְּנָהּ כְּכֻלָּם, וְיֵשׁ שֶׁלֹּא חָשְׁשׁוּ כְּלָל לְדָם וְכֻלָּם שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ. וּכְמוֹ בְּהִלְכוֹת נִדָּה, גַּם בְּהִלְכוֹת טְבִילָה וַחֲצִיצָה גָּדוֹל חֹסֶר הַיְדִיעָה. וַהֲלָכוֹת אֵלּוּ הֲרֵי הֵן כְּסֵפֶר הֶחָתוּם בִּשְׁבִיל הַנָּשִׁים, שֶׁמִּתְבַּיְּשׁוֹת לִשְׁאֹל רַב אוֹ רַבָּנִית הַבְּקִיאִים בָּהֶן.

אִסּוּר נִדָּה כָּמוֹהוּ כְּאִסּוּר עֲרָיוֹת[4]עי' ב"י סוף סי' קצ"ה. שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן דִּין יֶהֱרֵג וְאַל יַעֲבֹר. וְחָמוּר אִסּוּר זֶה כַּמֶּזְכָּר בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ פָּרָשַׁת שְׁמוֹת[5]דף ג' ע"ב. שֶׁאָדָם מֵבִיא עַל עַצְמוֹ טֻמְאָה רְצוּצָה הַנִּדְבֶּקֶת בּוֹ. וְהַגְּמָרָא[6]שבועות י"ח ע"ב, נדה ס"ג ע"ב. לָמְדָה מֵהַפָּסוּק: "וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם"7, שֶׁמִּכָּאן אַזְהָרָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּפְרְשׁוּ מִנְּשׁוֹתֵיהֶם סָמוּךְ לְוֶסְתָּן, וְהִסְבִּירוּ חַכְמֵי הַמּוּסָר אֶת הֶמְשֵׁךְ הַפָּסוּק, "וְלֹא יָמֻתוּ בְּטֻמְאָתָם בְּטַמְּאָם אֶת מִשְׁכָּנִי אֲשֶׁר בְּתוֹכָם"[7]ויקרא ט"ו, ל"א., כִּי אִסּוּר נִדָּה מִיָּתָה יֵשׁ בָּהּ, כָּרֵת יֵשׁ בָּהּ, וְנוֹסַף לְכָךְ נִטְמָאִים הָאִישׁ וְהָאִשָּׁה, וּמִסְתַּלֶּקֶת מֵהֶם הַשְּׁכִינָה, וּמְטַמְּאִים כִּבְיָכוֹל אֶת הַשְּׁכִינָה שֶׁבְּתוֹכָם. וְכַמָּה צָרִיךְ אָדָם לְהֵחָרֵד וְלִפְחֹד שֶׁלֹּא יָבוֹא לִידֵי כָךְ.

וְאִם יֹאמַר אָדָם: 'אִם-כֵּן אֶפְרֹשׁ' - עַל זֶה בָּאָה הַתּוֹרָה וְאוֹמֶרֶת "וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים"[8]ויקרא י"א, מ"ד., דְּהַיְינוּ, הִתְקַדְּשׁוּ מִלְּמַטָּה וִיהֵא לָכֶם עֵזֶר מִלְּמַעְלָה לְהִתְקַדֵּשׁ[9]עי' רש"י שם. שבועות י"ח ע"א.. וְעַל כְּגוֹן זֶה נֶאֱמַר: "פִּתְחוּ לִי פֶּתַח כְּחֹדוֹ שֶׁל מַחַט וְאֶפְתַּח לָכֶם פֶּתַח כְּפִתְחוֹ שֶׁל אוּלָם", הָאָדָם יַתְחִיל לַחֲשֹׁב עַל הִתְקַדְּשׁוּת, יִלְמַד הִלְכוֹת נִדָּה עַל-מְנָת לְהִתְקַדֵּשׁ וּלְהִמָּנַע מִטֻּמְאָה, וְעַל-יְדֵי-זֶה יַעַזְרֵהוּ ה' וִיסַיְּעֵהוּ לְהִתְקַדֵּשׁ מִלְּמַעְלָה שֶׁלֹּא יָבוֹא לִידֵי חֵטְא.

רֵאשִׁיתוֹ שֶׁל סֵפֶר זֶה בְּשִׁעוּרִים לְנָשִׁים נִבְחָרוֹת, נְשֵׁי תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים, שֶׁחֵלֶק מֵהֶן הָיוּ מַדְרִיכוֹת לְנָשִׁים. וּבָעֵת שֶׁהֶחְלַטְנוּ לְלַמֵּד, עָלָה בְּדַעְתֵּנוּ שֶׁאֵלֶּה שֶׁתִּשְׁתַּתֵּפְנָה בַּשִּׁעוּר תִּתְחַלְּנָה לְלַמֵּד אֲחֵרוֹת, וּבִפְרָט כַּלּוֹת, בְּצוּרָה יְסוֹדִית.

מִסִּכּוּמֵי שִׁעוּרִים אֵלּוּ הֻדְּפְסוּ הַחוֹבְרוֹת, שֶׁמִּקִּבּוּצָן הֻדְּפַס סֵפֶר זֶה. וְיִתְבָּרְכוּ מִפִּי עֶלְיוֹן הָרַב נִסִּים אַחִיטוּב נר"ו וְהָרַב דָּוִד לֵוִי נר"ו, שֶׁעָסְקוּ וְטָרְחוּ בְּהַדְפָּסַת הַחוֹבְרוֹת וּבַהַפָּצָתָן.

סֵפֶר הִלְכוֹת נִדָּה מִיֻּעָד לְכָל חֶלְקֵי עַם יִשְׂרָאֵל, כִּי הוּא כּוֹלֵל פִּסְקֵי הֲלָכָה הֵן לְפִי הַשֻּׁלְחָן-עָרוּךְ וְהֵן לְפִי הָרְמָ"א, הֵן לַסְּפָרַדִּים וַעֲדוֹת-הַמִּזְרָח הַפּוֹסְקִים בְּדֶרֶךְ-כְּלָל כַּשֻּׁלְחָן-עָרוּךְ, וְהֵן לָאַשְׁכְּנַזִּים הַפּוֹסְקִים בְּדֶרֶךְ-כְּלָל כָּרְמָ"א. יֵשׁ בַּסֵּפֶר גַּם מִקְצָת מִנְהֲגֵי עֵדוֹת. אָמְנָם לֹא הֵבֵאנוּ אֶת הַמִּנְהָגִים שֶׁאֵין לָהֶם יְסוֹד וּבָסִיס הֲלָכָתִי.

כְּדֵי שֶׁלֹּא לְבַלְבֵּל אֶת הַקּוֹרֵא, הִשְׁתַּדַּלְנוּ כְּכָל הָאֶפְשָׁר לְמַעֵט בִּשְׁלִיחַת הַקּוֹרֵא לִשְׁאֵלַת חָכָם, אֲבָל בָּרוּר הוּא שֶׁבְּסֵפֶר כְּהִלְכוֹת נִדָּה נִזְקַק הַשּׁוֹאֵל לְחָכָם בְּדִינִים רַבִּים, וְאִי-אֶפְשָׁר לַעֲנוֹת עַל הַכֹּל בִּכְתָב, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ שִׁקּוּל דַּעַת לְגוּפוֹ שֶׁל הַנּוֹשֵׂא וְהַנָּשׂוּא, וּמִפְּנֵי שֶׁשּׁוֹנֶה הַדִּין בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ וּבֵין אִשָּׁה לְרֵעוּתָהּ.

בְּרֹב הַמְּקוֹמוֹת בַּסֵּפֶר הִשְׁתַּדַּלְנוּ לְהָבִיא הֲלָכָה פְּסוּקָה, אַךְ יֶשְׁנָם מְקוֹמוֹת שֶׁרֹּב הַפּוֹסְקִים אוֹסְרִים וְחֶלְקָם מַתִּירִים, וְכָתְבוּ הָאַחֲרוֹנִים שֶׁיֵּשׁ לִסְמֹךְ עֲלֵיהֶם בִּשְׁעַת הַדְּחַק, וּבְמִקְרִים אֵלּוּ, לְעִתִּים כָּתַבְנוּ סְבָרַת שְׁנֵיהֶם, וְלִפְעָמִים שָׁלַחְנוּ לִשְׁאֵלַת חָכָם, וְיֵשׁ מִקְרִים שֶׁהֵבֵאנוּ שְׁתֵּי דֵעוֹת וְלֹא פָּסַקְנוּ בֵּינֵיהֶן, כִּי הַפּוֹסְקִים הָאַחֲרוֹנִים חֲלוּקִים בְּדֵעוֹתֵיהֶם כֵּיצַד לִנְהֹג, וְלֹא רָצִינוּ לְהַכְנִיס רָאשֵׁנוּ בֵּין הָרִים גְּדוֹלִים.

וּמִצְוָה בַּחֲזֶרֶת, לְבָרֵךְ אֶת מַעֲלַת הַבֵּן יַקִּיר לִי, הֶחָכָם הַשָּׁלֵם הַמַּחְכִּים אֶת אֲבוֹתָיו, רַבִּי שְׁמוּאֵל נר"ו, שֶׁיָּגַע וּמָצָא דִּבְרֵי חֵפֶץ דָּבָר דָּבוּר עַל אָפְנָיו בְּטוּב טַעַם וָדַעַת וְיִרְאַת אֱלֹהִים, שֶׁטָּרַח בַּעֲרִיכַת הַחוֹבְרוֹת וְסֵפֶר זֶה. יְשַׁלֵּם לוֹ ה' שְׂכָרוֹ הַטּוֹב וּתְהִי מַשְׂכֻּרְתּוֹ שְׁלֵמָה וְיִתְבָּרַךְ הוּא וְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו שֶׁיִּחְיוּ בְּכָל מִידֵי דְּמֵיטַב בַּכֹּל מִכֹּל כֹּל, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן. וּבִכְלַל הַבְּרָכָה הָרַב זְאֵב נוֹיְמַן נ"י שֶׁסִּיַּע וְעָזַר בַּעֲרִיכָה וּבַהַגָּהָה.

וְאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן חָבִיב הוּא יְדִידִי הַנִּכְבָּד וְהַנַּעֲלֶה, רֹאשׁ וְרֹאשׁוֹן לְכָל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה, הוּא הַמּוֹצִיא וְהַמֵּבִיא הָעוֹשֶׂה וְהַמְעַשֶּׂה לְמַעַן הַתּוֹרָה וְלוֹמְדֶיהָ, וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח מִיַּלְדֵי יִשְׂרָאֵל הַקְּדוֹשִׁים, מִגֶּזַע אֶרְאֶלִּים וְתַרְשִׁישִׁים, יְדִיד נַפְשִׁי הָרַב מְנַחֵם בַּצְרִי שְׁלִיטָ"א, מְנַהֵל "סֶכֶת דָּוִד" יְרוּשָׁלַיִם. יְהִי רָצוֹן שֶׁיְּמַלֵּא ה' מִשְׁאֲלוֹת לִבּוֹ לְטוֹבָה וְלִבְרָכָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה, וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַשְׂכִּיל וְיַצְלִיחַ וִיהִי ה' עִמּוֹ, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

וִיהִי רָצוֹן שֶׁלֹּא תֵצֵא תַּקָּלָה מִתַּחַת יָדֵינוּ וְלֹא נִכָּשֵׁל בִּדְבַר הֲלָכָה. וּבִזְכוּת שְׁמִירַת טָהֳרַת הַמִּשְׁפָּחָה נִזְכֶּה לְהַשְׁרָאַת הַשְּׁכִינָה, "כִּי אֲנִי ה' מְקַדֵּשׁ אֶת יִשְׂרָאֵל בִּהְיוֹת מִקְדָּשִׁי בְּתוֹכָם לְעוֹלָם"[10]יחזקאל ל"ז, כ"ח..

מָרְדְּכַי אֵלִיָּהוּ

הָרִאשׁוֹן לְצִיּוֹן הָרַב הָרָאשִׁי לְיִשְׂרָאֵל

בֶּן הרה"ג צי"ע חק"ו הַמְּקֻבָּל הָאֱלֹהִי

ח"ר סַלְמַאן אֵלִיָּהוּ זצוק"ל

אֶת אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ. אָמְנָם עָמַלְנוּ עַל הַסֵּפֶר הַזֶּה זְמַן רַב, אַךְ לְאָדָם חֲסֵרוֹנוֹת וְיִתָּכֵן וְשָׁגִינוּ בַּהֲלָכָה, אוֹ טָעוּת דְּפוּס הִשְׁתַּרְבְּבָה. עַל-כֵּן נְבַקֵּשׁ מִכָּל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶעָרָה בַּהֲלָכָה, נָא - לְשׁוֹן בַּקָּשָׁה - לִכְתֹּב וּלְהָעִיר לָנוּ.

הַקְדָּמָה לְמַהֲדוּרַת תשס"ז

זִכָּנוּ הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא וְסֵפֶר זֶה נִתְקַבֵּל בְּאַהֲבָה וּבְהַעֲרָכָה אֵצֶל גְּדוֹלֵי יִשְׂרָאֵל וּבַצִּבּוּר הָרָחָב, וְזָכָה לִתְפוּצָה רַבָּה בָּאָרֶץ וּבָעוֹלָם.

מֵאָז יָצְאָה לָאוֹר הַמַּהֲדוּרָה הַקּוֹדֶמֶת הִתְבָּרְרוּ וְהִתְחַדְּשׁוּ כַּמָּה דְּבָרִים בְּעִנְיְנֵי רְפוּאָה וּבְעִנְיָנִים אֲחֵרִים, וְעַל-כֵּן בְּמַהֲדוּרָה זוֹ תֻּקְּנוּ וְנוֹסְפוּ כַּמָּה הֲלָכוֹת. כְּמוֹ כֵן לְשׁוֹנוֹ שֶׁל הַסֵּפֶר וְסִגְנוֹנוֹ תֻּקְּנוּ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת לְמַעַן יָרוּץ הַקּוֹרֵא בּוֹ.

יְבֹרְכוּ מִפִּי עֶלְיוֹן כָּל הַמִּשְׁתַּדְּלִים וְהַמְסַיְּעִים בְּהוֹצָאַת הַסֵּפֶר מֵחָדָשׁ, וְכָל שׁוֹלְחֵי הַהֶעָרוֹת וְהַשְּׁאֵלוֹת, שֶׁבִּזְכוּתָם הִתְלַבְּנוּ כַּמָּה עִנְיָנִים. לְכֻלָּם הַתּוֹדָה וְהַבְּרָכָה.

נְבַקֵּשׁ שׁוּב מִכָּל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶעָרָה בַּהֲלָכָה, נָא יִכְתֹּב וְיוֹדִיעֵנוּ.

וִיהִי רָצוֹן שֶׁלֹּא תֵצֵא תַּקָּלָה מִתַּחַת יָדֵינוּ וְלֹא נִכָּשֵׁל בִּדְבַר הֲלָכָה. וּבִזְכוּת שְׁמִירַת טָהֳרַת הַמִּשְׁפָּחָה נִזְכֶּה שֶׁיִּתְקַיֵּם בָּנוּ הַכָּתוּב: "וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם"[11]יחזקאל ל"ז, כ"ה., וְנִרְאֶה בְּהוֹפָעַת יְשׁוּעַת ה' עַל עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ, אָמֵן.

מָרְדְּכַי אֵלִיָּהוּ

הָרַאשׁוֹן לְצִיּוֹן, הָרַב הָרָאשִׁי לְיִשְׂרָאֵל לְשֶׁעָבַר

בֶּן הרה"ג צי"ע חק"ו הַמְּקֻבָּל הָאֱלֹהִי

ח"ר סַלְמַאן אֵלִיָּהוּ זצוק"ל

מִדְרָשִׁים

א. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן חִסְמָא אוֹמֵר: קִנִּין וּפִתְחֵי נִדָּה, הֵן הֵן גּוּפֵי הֲלָכוֹת [עִקַּר תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה - (ר"ע מברטנורא)][12]אבות ג', כ"ב..

ב. "שְׁחוֹרוֹת כָּעוֹרֶב" (שה"ש ה', י"א) - אֵלּוּ הֵן פָּרָשִׁיּוֹתֶיהָ שֶׁל תּוֹרָה, שֶׁאַף-עַל-פִּי שֶׁנִּרְאוֹת כְּאִלּוּ הֵן כְּעוּרוֹת וּשְׁחוֹרוֹת לְאָמְרָן בָּרַבִּים, כְּגוֹן הִלְכוֹת נִדָּה וְיוֹלֶדֶת, אָמַר הַקָּדוֹשׁ- בָּרוּךְ-הוּא: הֲרֵי הֵן עֲרֵבוֹת עָלַי[13]ויקרא רבה י"ט, ג'..

ג. תָּנָא דְּבֵי אֵלִיָּהוּ: מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד שֶׁשָּׁנָה הַרְבֵּה וְקָרָא הַרְבֵּה וְשִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים הַרְבֵּה, וּמֵת בַּחֲצִי יָמָיו. וְהָיְתָה אִשְׁתּוֹ נוֹטֶלֶת תְּפִלָּיו וּמְחַזַּרְתָּם בְּבָתֵּי-כְּנֵסִיּוֹת וּבְבָתֵּי-מִדְרָשׁוֹת, וְאָמְרָה לָהֶם: כְּתִיב בַּתּוֹרָה (דברים ל', כ'): "כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ". בַּעֲלִי, שֶׁשָּׁנָה הַרְבֵּה, וְקָרָא הַרְבֵּה, וְשִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים הַרְבֵּה, מִפְּנֵי מָה מֵת בַּחֲצִי יָמָיו? וְלֹא הָיָה אָדָם מַחֲזִירָהּ דָּבָר. פַּעַם אַחַת נִתְאָרַחְתִּי אֶצְלָהּ, וְהָיְתָה מְסִיחָה כָּל אוֹתוֹ מְאֹרָע. וְאָמַרְתִּי לָהּ: בִּתִּי, בִּימֵי נִדּוּתֵךְ מַהוּ אֶצְלֵךְ? אָמְרָה לִי: חַס וְשָׁלוֹם! אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה לֹא נָגַע בִּי. בִּימֵי לִבּוּנֵךְ [שִׁבְעָה נְקִיִּים] מַהוּ אֶצְלֵךְ? אָכַל עִמִּי וְשָׁתָה עִמִּי וְיָשֵׁן עִמִּי בְּקֵרוּב בָּשָׂר, וְלֹא עָלְתָה דַּעְתּוֹ עַל דָּבָר אַחֵר. וְאָמַרְתִּי לָהּ: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁהֲרָגוֹ! שֶׁלֹּא נָשָׂא פָנִים לַתּוֹרָה, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה (ויקרא י"ח, י"ט): "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב".

כִּי אָתָא רַב דִּימִי אָמַר: מִטָּה חֲדָא הֲוָאי. בְּמַעֲרָבָא אָמְרֵי: אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף: סִינָר מַפְסִיק בֵּינוֹ לְבֵינָהּ[14]שבת י"ג ע"א..

ד. "אַל תֵּרֶא יַיִן כִּי יִתְאַדָּם, כִּי יִתֵּן בַּכּוֹס עֵינוֹ, יִתְהַלֵּךְ בְּמֵישָׁרִים" (משלי כ"ג, ל"א) - אָמַר רַבִּי עֲזַרְיָה: אַל תֵּרֶא יַיִן כִּי יִתְאַדָּם - כִּי יִתְאַוֶּה לְדַם נִדָּה וּלְדַם זִיבָה וכו', סוֹף שֶׁאִשְׁתּוֹ אוֹמֶרֶת לוֹ: 'כְּשׁוֹשַׁנָּה אֲדָמָה רָאִיתִי', וְהוּא אֵינוֹ פּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה[15]אסתר רבה ה', א'..

ה. "אַל תִּתֵּן אֶת פִּיךָ לַחֲטִיא אֶת בְּשָׂרֶךָ" (קהלת ה', ה') - בְּלָשׁוֹן נְקֵיָּה דִּבְּרָה תּוֹרָה. אִם אָמְרָה לְךָ אִשְׁתְּךָ שֶׁהִיא נִדָּה - אַל תַּחֲטִיא אֶת גּוּפְךָ וְתִגַּע בָּהּ! וְאַל תֹּאמַר לִפְנֵי הַמַּלְאָךְ הַמְמֻנֶּה עַל צוּרַת הַוָּלָד: 'שׁוֹגֵג הָיִיתִי וְלֹא הָיִיתִי יוֹדֵעַ'[16]תנחומא מצורע, א'..

ו. יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּנוּ! מַהוּ שֶׁתִּישַׁן נִדָּה בִּבְגָדֶיהָ עִם בַּעֲלָהּ בְּמִטָּה אַחַת וְאַף בַּעֲלָהּ בִּבְגָדָיו, זֶה לְצַד זֶה וְזוֹ לְצַד אַחֵר? אָסוּר לִשְׁכַּב, אֲפִלּוּ זֶה בִּבְגָדָיו וְזוֹ בִּבְגָדֶיהָ! שֶׁאֵין נוֹתְנִים פִּרְצָה לִפְנֵי הַכָּשֵׁר בְּיוֹתֵר, שֶׁמָּשְׁלוּ חֲכָמִים אֶת הַדָּבָר כְּאֵשׁ בִּנְעוֹרֶת[17]תנחומא מצורע, ה'..

ז. "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב" (ויקרא י"ח, י"ט). יָכוֹל יְחַבְּקֶנָּה וִינַשְּׁקֶנָּה וִידַבֵּר עִמָּהּ דְּבָרִים בְּטֵלִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: "לֹא תִקְרַב"! יָכוֹל תִּישַׁן עִמּוֹ בִּבְגָדֶיהָ עַל הַמִּטָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר: "לֹא תִקְרַב"! יָכוֹל תִּרְחַץ אֶת פָּנֶיהָ וְתִכְחֹל אֶת עֵינֶיהָ וְיִטֹּל הֵימֶנָּה אֶת הַכּוֹס? תַּלְמוּד לוֹמַר: "וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ" (שם ט"ו, ל"ג), כָּל יָמִים שֶׁהִיא דָוָה תְּהֵא בְּנִדּוּי. מִכָּאן אָמְרוּ: כָּל הַמְנַבֶּלֶת עַצְמָהּ בִּימֵי נִדָּתָהּ - רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנָּה; כָּל הַמְקַשֶּׁטֶת עַצְמָהּ בִּימֵי נִדָּתָהּ - אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנָּה[18]במדבר רבה י', ח'..

ח. "וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ" (שם), זְקֵנִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ אוֹמְרִים: שֶׁלֹּא תִכְחֹל וְלֹא תִפְקֹס וְלֹא תִתְקַשֵּׁט בִּבְגָדִין צִבְעוֹנִים. עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִמֵּד: אִם כֵּן אַתָּה מְגַנָּהּ עַל בַּעֲלָהּ, וְנִמְצָא בַּעֲלָהּ מְגָרְשָׁהּ, אֶלָּא וכו'[19]שבת ס"ד ע"ב..

ט. מִפְּנֵי מָה הֵבִיא הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא עַל הַמִּצְרִים מַכַּת דָּם? מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה! לְפִי שֶׁלֹּא הָיוּ מַנִּיחִין לִבְנוֹת יִשְׂרָאֵל לִטְבֹּל מִטֻּמְאָתָן, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ פָּרִים וְרָבִים, לְפִיכָךְ לָקוּ הַמַּיִם בְּדָם[20]שמות רבה ט', י'..

י. נְטִיעָה מְקַטַּע רַגְלֵיהוֹן דְּקַצָּבָיָא וּדְבוֹעֲלֵי נִדּוֹת. נְטִיעַת עָרְלָה, שֶׁאָמְרָה תּוֹרָה לְהַמְתִּין שָׁלֹשׁ שָׁנִים מִלֶּאֱכֹל פֵּרוֹת, מְקַטַּע רַגְלֵי הַקַּצָּבִים הַמְמַהֲרִין לֶאֱכֹל קֹדֶם הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ וּפְעָמִים שֶׁנִּמְצֵאת טְרֵפָה; וְכֵן דְּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת, שֶׁמְּמַהֲרִין וְאֵינָם יְכוֹלִים לְהַמְתִּין עַד שֶׁתִּטְבֹּל[21]ביצה כ"ה ע"ב ורש"י שם..

יא. פַּעַם אַחַת הָיוּ יוֹשְׁבִים זְקֵנִים בַּשַּׁעַר וְעָבְרוּ לִפְנֵיהֶם שְׁנֵי תִינוֹקוֹת, אֶחָד כִּסָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶחָד גִּלָּה אֶת רֹאשׁוֹ. זֶה שֶׁגִּלָּה אֶת רֹאשׁוֹ, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מַמְזֵר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בֶּן הַנִּדָּה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מַמְזֵר וּבֶן הַנִּדָּה.

אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא: הֵיאַךְ מְלָאֲךָ לִבְּךָ לַעֲבֹר עַל דִּבְרֵי חֲבֵרֶיךָ? אָמַר לָהֶם: אֲנִי אֲקַיְּמֶנּוּ! הָלַךְ אֵצֶל אִמּוֹ שֶׁל תִּינוֹק וְרָאָה שֶׁהָיְתָה יוֹשֶׁבֶת וּמוֹכֶרֶת קִטְנִיּוֹת בַּשּׁוּק. אָמַר לָהּ: אִם אַתְּ אוֹמֶרֶת לִי דָּבָר שֶׁאֲנִי שׁוֹאֲלֵךְ, אֲנִי מְבִיאֵךְ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא. אָמְרָה לוֹ: הִשָּׁבַע לִי! הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא נִשְׁבַּע בִּשְׁפָתָיו וּמְבַטֵּל בְּלִבּוֹ. אָמַר לָהּ: בְּנֵךְ זֶה, מַה טִּיבוֹ? אָמְרָה לוֹ: כְּשֶׁנִּכְנַסְתִּי לַחֻפָּה נִדָּה הָיִיתִי, וּפֵרַשׁ מִמֶּנִּי בַּעֲלִי, וּבָא עָלַי שׁוֹשְׁבִינִי וְהָיָה בֵּן זֶה. נִמְצָא מַמְזֵר וּבֶן הַנִּדָּה. אָמְרוּ: גָּדוֹל הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהִכְחִישׁ אֶת רַבּוֹתָיו! בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: "בָּרוּךְ ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר גִּלָּה סוֹדוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא בֶּן יוֹסֵף"[22]מסכת כלה רבתי פ"ב..

יב. עַל שָׁלֹשׁ עֲבֵרוֹת נָשִׁים מֵתוֹת בִּשְׁעַת לֵדָתָן: עַל שֶׁאֵינָן זְהִירוֹת בְּנִדָּה, בְּחַלָּה וּבְהַדְלָקַת הַנֵּר[23]שבת ל"א ע"ב..

יג. אָמְרָה חַנָּה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא: שְׁלֹשָׁה בִּדְקֵי מִיתָה בָּרָאתָ בָּאִשָּׁה, וְאֵלּוּ הֵן: נִדָּה, וְחַלָּה, וְהַדְלָקַת הַנֵּר. כְּלוּם עָבַרְתִּי עַל אַחַת מֵהֶן?![24]ברכות ל"א ע"ב..

יד. "וְהָיָה הִיא [אֲבִיגַיִל] רֹכֶבֶת עַל הַחֲמוֹר, וְיֹרֶדֶת בְּסֵתֶר הָהָר" (ש"א כ"ה, כ') - נָטְלָה דָּם וְהֶרְאַתָּה לוֹ [לְדָוִד], אָמַר לָהּ: וְכִי מַרְאִין דָּם בַּלַּיְלָה?! אָמְרָה לוֹ: וְכִי דָּנִים דִּינֵי נְפָשׁוֹת בַּלַּיְלָה וכו'. אָמַר לָהּ: "וּבָרוּךְ טַעְמֵךְ וּבְרוּכָה

אָתִּ אֲשֶׁר כִּלִּתְנִי הַיּוֹם הַזֶּה מִבּוֹא בְדָמִים" (שם פסוק ל"ג) - 'דָּמִים' תַּרְתֵּי מַשְׁמַע: דַּם נִדָּה וְדַם שְׁפִיכוּת-דָּמִים[25]מגילה י"ד ע"א..

טו. "וְאֶת מַאֲמַר מָרְדְּכַי אֶסְתֵּר עֹשָׂה" (אסתר ד', כ'), שֶׁהָיְתָה מַרְאָה דַּם נִדָּה לַחֲכָמִים[26]מגילה י"ג ע"ב..

טז. אָמַר לֵיהּ הַהוּא מִינָא לְרַב כַּהֲנָא: אַמְרִיתוּ נִדָּה שְׁרִי לְיִחוּדֵי בַּהֲדֵי גַּבְרָא! אֶפְשָׁר אֵשׁ בִּנְעוֹרֶת וְאֵינָהּ מְהַבְהֶבֶת?! אָמַר לֵיהּ: הַתּוֹרָה הֵעִידָה עָלֵינוּ: "סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים" (שה"ש ז', ג') - שֶׁאֲפִלּוּ כְּסוּגָה שֶׁל שׁוֹשַׁנִּים לֹא יִפְרְצוּ בָּהֶן פְּרָצוֹת; גְּדוּרָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים, כְּלוֹמַר, בְּאַזְהָרָה קַלָּה וּבְהַבְדָּלָה מוּעֶטֶת הֵם נִפְרָשִׁים מִן הָעֲבֵרָה וְאֵין צָרִיךְ גֶּדֶר אֲבָנִים לְהַפְסִיקָם[27]סנהדרין ל"ז ע"א, ורש"י שם..

יז. אָמַר רַבִּי לֵוִי: בְּנֹהַג שֶׁבָּעוֹלָם אָדָם נוֹשֵׂא אִשָּׁה וכו', בָּא לִזָּקֵק לָהּ וְהִיא אוֹמֶרֶת לוֹ: 'כְּשׁוֹשַׁנָּה אֲדָמָה רָאִיתִי', וּפוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה מִיָּד! מִי גָּרַם לוֹ שֶׁלֹּא יִקְרַב לָהּ? אֵיזֶה כֹּתֶל בַּרְזֶל יֵשׁ בֵּינֵיהֶם, וְאֵיזֶה עַמּוּד בַּרְזֶל בֵּינֵיהֶם, אֵיזֶה נָחָשׁ נְשָׁכוֹ, אֵיזֶה עַקְרָב עֲקָצוֹ שֶׁלֹּא יִקְרַב לָהּ? דִּבְרֵי תוֹרָה שֶׁרַכִּין כְּשׁוֹשַׁנָּה[28]שיר השירים רבה ז', ב'..

יח. "לְדָוִד, שָׁמְרָה נַפְשִׁי כִּי חָסִיד אָנִי וכו'" (תהלים פ"ו, א'-ב') - כָּךְ אָמַר דָּוִד לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! לֹא חָסִיד אָנִי, שֶׁכָּל מַלְכֵי מִזְרָח וּמַעֲרָב יוֹשְׁבִים אֲגֻדּוֹת אֲגֻדּוֹת בִּכְבוֹדָם, וַאֲנִי, יָדַי מְלֻכְלָכוֹת בְּדַם שָׁפִיר וּבְדַם שִׁלְיָא כְּדֵי לְטַהֵר אִשָּׁה לְבַעֲלָהּ[29]ברכות ד' ע"א..

יט. גָּלָה יְכָנְיָה וְגָלְתָה סַנְהֶדְרֵי גְדוֹלָה עִמּוֹ וכו'. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה יָשְׁבָה סַנְהֶדְרֵי גְדוֹלָה עַל דַּעְתָּהּ, וְאָמְרוּ: בְּיָמֵינוּ מַלְכוּת בֵּית דָּוִד פּוֹסֶקֶת וכו' [כֵּיוָן שֶׁיְּכָנְיָה מֶלֶךְ יְהוּדָה הָיָה מֻשְׁלָךְ בְּבוֹר אֲסוּרִים כַּאֲסִיר עוֹלָם וְלֹא הָיוּ לוֹ בָּנִים]. מַה נַּעֲשֶׂה? נֵלֵךְ וּנְפַיֵּס לַגַּדְּלֶת [אוֹמֶנֶת] וְגַדְּלֶת לַמַּלְכָּה וּמַלְכָּה לַמֶּלֶךְ [נְבוּכַדְנֶאצַּר]. הָלְכוּ וּפִיְּסוּ לַגַּדְּלֶת, וְגַדְּלֶת לַמַּלְכָּה, וּמַלְכָּה לַמֶּלֶךְ וכו'. כֵּיוָן שֶׁבָּא נְבוּכַדְנֶאצַּר לְהִזָּקֵק לָהּ [לַמַּלְכָּה], אָמְרָה לוֹ: אַתָּה מֶלֶךְ וִיכָנְיָה אֵינוֹ מֶלֶךְ?! אַתָּה מְבַקֵּשׁ תַּפְקִידְךָ, וִיכָנְיָה אֵינוֹ מְבַקֵּשׁ תַּפְקִידוֹ?! מִיָּד גָּזַר וְנָתְנוּ לוֹ אִשְׁתּוֹ. וְכֵיצַד שִׁלְשְׁלוּהָ לוֹ [הֲרֵי לֹא הוֹצִיאוּהוּ מֵהַבּוֹר]? רַבִּי שַׁבְּתַי אָמַר: דֶּרֶךְ קַנְקָלִין [חַלּוֹנוֹת] שִׁלְשְׁלוּהָ לוֹ, וְרַבָּנָן אָמְרֵי: פָּתְחוּ הַמַּעֲזִיבָה וְשִׁלְשְׁלוּהָ לוֹ. כֵּיוָן שֶׁבָּא לְהִזָּקֵק לָהּ, אָמְרָה: כְּשׁוֹשַׁנָּה אֲדָמָה רָאִיתִי! פָּרַשׁ מִמֶּנָּה מִיָּד. הָלְכָה וְסָפְרָה וְטָהֲרָה וְטָבְלָה. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא: בִּירוּשָׁלַיִם לֹא קִיַּמְתֶּם מִצְוַת זִיבָה, וְעַתָּה אַתֶּם מְקַיְּמִין, שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה ט', י"א): "גַּם אַתְּ בְּדַם בְּרִיתֵךְ, שִׁלַּחְתִּי אֲסִירַיִךְ מִבּוֹר". נִזְכַּרְתֶּם אוֹתוֹ הַדָּם שֶׁבְּסִינַי, בִּשְׁבִיל כֵּן שִׁלַּחְתִּי אֲסִירַיִךְ. אָמַר רַבִּי שַׁבְּתַי: לֹא זָז מִשָּׁם עַד שֶׁמָּחַל לוֹ הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא עַל כָּל עֲוֹנוֹתָיו. עַל אוֹתָהּ שָׁעָה אָמַר (שה"ש ד', ז'): "כֻּלָּךְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּךְ". יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה לָהֶם (ירמיה ג', כ"ב): "שׁוּבוּ בָנִים שׁוֹבָבִים אֶרְפָּה מְשׁוּבֹתֵיכֶם"[30]ויקרא רבה סוף מצורע..

כ. "וְנֶגַע לֹא יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ" (תהלים צ"א, י') - שֶׁלֹּא תִּמְצָא אִשְׁתְּךָ סְפֵק נִדָּה בְּשָׁעָה שֶׁאַתָּה בָּא מִן הַדֶּרֶךְ[31]ברכות נ"ה ע"ב..

כא. "בָּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתֶךָ" (דברים כ"ח, ו') - שֶׁלֹּא תִּמְצָא אִשְׁתְּךָ סְפֵק נִדָּה בְּשָׁעָה שֶׁאַתָּה בָּא מִן הַדֶּרֶךְ[32]בבא מציעא ק"ז ע"א., וְכָל שֶׁכֵּן וַדַּאי נִדָּה (רש"י).

לוּלֵא פֶּה קָדוֹשׁ, נִרְאָה לְפָרֵשׁ דַּוְקָא סְפֵק נִדָּה, וּמִשּׁוּם שֶׁיִּצְרוֹ תּוֹקְפוֹ (חכמת שלמה).

כב. מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה נִדָּה לְשִׁבְעָה? מִפְּנֵי שֶׁרָגִיל בָּהּ וְקָקֵן בָּהּ. אָמְרָה תּוֹרָה: תִּהְיֶה טְמֵאָה שִׁבְעָה יָמִים, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא חֲבִיבָה עַל בַּעֲלָהּ כִּשְׁעַת כְּנִיסָתָהּ לַחֻפָּה[33]נדה ל"א ע"ב..

כג. אוֹמְרִים צְדוֹקִים: קוֹבְלִים אָנוּ עֲלֵיכֶם פְּרוּשִׁים, שֶׁאַתֶּם אוֹמְרִים: כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם, וְסִפְרֵי הוֹמֵרוֹס אֵינָם מְטַמְּאִים אֶת הַיָּדַיִם! אָמַר רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: וְכִי אֵין לָנוּ עַל הַפְּרוּשִׁים אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד? הֲרֵי הֵם אוֹמְרִים: עַצְמוֹת חֲמוֹר - טְהוֹרִים, וְעַצְמוֹת יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל - טְמֵאִים! אָמְרוּ לוֹ: לְפִי חִבָּתָן הִיא טֻמְאָתָן וכו'. אָמַר לָהֶם: אַף כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ לְפִי חִבָּתָן הִיא טֻמְאָתָן[34]ידיים ד', ו'..

כד. וְהִנֵּה הַהֶבְדֵּל שֶׁבּוֹ הוּרְמוּ עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִשְּׁאָר הַגּוֹיִם הוּא בְּאֶמְצָעוּת קַבָּלַת הַתּוֹרָה וכו'. כִּי עַל-יְדֵי שֶׁקִּבְּלוּ הַתּוֹרָה נַעֲשׂוּ עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דָּבָר שֶׁהָרוּחָנִים הַשְּׁפָלִים תְּאֵבִים לְהִדָּבֵק בָּהֶם וכו', כְּאָמְרָם ז"ל "יִשְׂרָאֵל מִטַּמְּאִים בְּאֹהֶל וְאֵין אֻמּוֹת הָעוֹלָם מִטַּמְּאִים בְּאֹהֶל".

מָשָׁל לִשְׁנֵי כֵלִים שֶׁהָיוּ אֵצֶל בַּעַל-הַבַּיִת, אַחַת מְלֵאָה דְבַשׁ וְאַחַת מְלֵאָה זֶבֶל, וְהוֹצִיא אוֹתָם מִחוּץ לַחֶדֶר. אוֹתָהּ שֶׁהָיְתָה מְלֵאָה דְבַשׁ, מִתְקַבְּצִים לָהּ כָּל הַזְּבוּבִים וְהָרְמָשִׂים; וְאוֹתָהּ שֶׁהָיְתָה מְלֵאָה זֶבֶל, הַגַּם שֶׁיִּכָּנְסוּ בָּהּ קְצָת מֵהָרְמָשִׂים, לֹא יִשְׁוֶה לְשֶׁל הַדְּבַשׁ[35]אור החיים במדבר י"ט, ב', על "וזאת חוקת התורה"..

כה. זַכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל דְּאַף-עַל-גַּב דַּהֲווֹ בְּגָלוּתָא דְמִצְרַיִם, אִסְתַּמַּרוּ [נִשְׁמְרוּ] מִכָּל הָנֵי תְּלָתָא: מִנִּדָּה, וּמִבַּת אֵל נֵכָר, וּמִקְּטוֹל זַרְעָא, וְאִשְׁתַּדְּלוּ בְּפַרְהֶסְיָא בִּפְרִיָּה וּרְבִיָּה. דְּאַף-עַל-גַּב דִּגְזֵרָה אִתְגַּזְרַת "כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ" (שמות א', כ"ב) לָא אִשְׁתַּכַּח בֵּינֵיהוֹן מַאן דְּקָטִיל עוּבָּרָא בְּמֵעָהָא דְאִתְּתָא, כָּל שֶׁכֵּן לְבָתַר [לֹא נִמְצָא בֵּינֵיהֶם, מִי שֶׁיַּהֲרֹג עֻבָּר בִּמְעֵי אִמּוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא הֵרָגוּם אַחֲרֵי לֵדָה]. וּבִזְכוּתָא דָא נָפְקֵי יִשְׂרָאֵל מִגָּלוּתָא. מִנִּדָּה - דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּא, מַאי דִּכְתִיב (שם ל"ח, ח') "וַיַּעַשׂ אֵת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת, וְאֵת כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת, בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת", מִכְּפִנֵּי מָה זָכוּ נָשִׁים לְהַאי? בְּגִין דְּאִסְתַּמַּרוּ גַּרְמַיְיהוּ [שָׁמְרוּ עַצְמָן] בְּגָלוּתָא דְמִצְרַיִם, דִּלְבָתַר דְּאִתְדַּכְּיָן [אַחַר שֶׁנִּטְהֲרוּ] הֲווֹ אָתְיָין מִתְקַשְּׁטָן וּמִסְתַּכְּלָן בַּמַּרְאָה בְּבַעֲלֵיהֶן, וּמְעוֹרְרָן לוֹן בִּפְרִיָּה וּרְבִיָּה וכו'[36]זוהר שמות דף ג' ע"ב, מובא בחק לישראל שמות יום ב'..

כו. "הַרְבָּה אַרְבֶּה" (בראשית ג', ט"ז) - אֵלּוּ שְׁנֵי טִפֵּי דָמִים: אַחַת דַּם נִדָּה, וְאַחַת דַּם בְּתוּלִים[37]עירובין ק' ע"ב..

כז. מִכְּפִנֵּי מָה נִתְּנָה לָהּ מִצְוַת נִדָּה? - עַל יְדֵי שֶׁשָּׁפְכָה דָמוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן[38]בראשית רבה י"ז, ח'..

כח. צַעַר גָּדוֹל נָתַן הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לָאִשָּׁה הַזֹּאת וכו'. הָאִשָּׁה הַזֹּאת, עַל-יְדֵי שֶׁפֵּרְשָׁה מִבֵּיתָהּ שְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים קוֹרֵא אוֹתָהּ "דָּוָה", אָנוּ שֶׁפֵּרַשְׁנוּ מִבֵּית-חַיֵּינוּ וּמִבֵּית-מִקְדָּשֵׁנוּ כַּמָּה יָמִים וְכַמָּה שָׁנִים, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁנִּקְרֵא "דְּוּוּין"[39]איכה רבה ה', י"ז..

כט. מְדַמֶּה הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא טֻמְאַת יִשְׂרָאֵל לְטֻמְאַת הַנִּדָּה: מַה נִּדָּה נִטְמֵאת וְנִטְהֶרֶת, אַף יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּטְמְאוּ עֲתִידִין לְהִטָּהֵר[40]תנחומא מצורע, ח'..

פרק א מַהִי נִדָּה

הַקְדָּמָה

א. אִשָּׁה שֶׁיָּצָא דָם מֵרַחְמָהּ, בֵּין בְּצוּרָה טִבְעִית וּבֵין עַל-יְדֵי גּוֹרֵם חִיצוֹנִי ("בְּאוֹנֶס", כְּגוֹן קְפִיצָה אוֹ בְּדִיקָה[41]באר הגולה סי' קפ"ג.) - טְמֵאָה טֻמְאַת נִדָּה[42]עי' שו"ע סי' קפ"ג.. גַּם אִם לֹא יָצָא הַדָּם מִחוּץ לְגוּפָהּ, אֶלָּא רַק יָצָא מֵהָרֶחֶם לַפְּרוֹזְדוֹר - הָאִשָּׁה טְמֵאָה נִדָּה[43]שו"ע סי' קפ"ג סעי' א', רמב"ם הל' איסורי

ביאה פרק ה' הלכה ב'.. וּטְמֵאָה הָאִשָּׁה בִּיצִיאָתוֹ בֵּין אִם יָצָא בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ. טָמְאָה זוֹ אֵינָהּ כַּטָּמְאָה שֶׁהָיְתָה בַּזְּמַן שֶׁבֵּית- הַמִּקְדָּשׁ הָיָה קַיָּם, אֶלָּא הֲרֵי הִיא אִסּוּר קִרְבָה שֶׁל בַּעֲלָהּ אֵלֶיהָ[44]כוזרי מאמר ג' מ"ט., בֵּין קִרְבָה גּוּפָנִית וּבֵין קִרְבָה שֶׁל בִּיאָה, כְּפִי שֶׁיְּבֹאַר לְקַמָּן בְּהִלְכוֹת הַרְחָקָה.

נִדָּה וְזָבָה

ב. מִדִּין תּוֹרָה יֶשְׁנָם שְׁנֵי סוּגֵי טֻמְאוֹת לָאִשָּׁה: נִדָּה וְזָבָה. וְיֵשׁ הַרְבֵּה הֶבְדֵּלִים בֵּינֵיהֶם, כְּגוֹן לְעִנְיַן קָרְבָּנוֹת בִּזְמַן שֶׁבֵּית-הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם, לְעִנְיַן שִׁבְעָה נְקִיִּים שֶׁ"זָּבָה גְּדוֹלָה" חַיָּבֶת לִסְפּוֹר וְעוֹד[45]רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"א ה"ג וה"ד.. אַךְ בְּנוֹת-יִשְׂרָאֵל הֶחְמִירוּ עַל עַצְמָן שֶׁעַל כָּל טִפַּת-דָּם קְטַנָּה כְּחַרְדָּל יוֹשְׁבוֹת הֵן שִׁבְעָה נְקִיִּים כְּמוֹ "זָבָה גְּדוֹלָה"[46]נדה ס"ו ע"א, רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ג ה"ד.. וְסִבּוֹת רַבּוֹת לְחֻמְרָה זֹאת, וְהַחֲשׁוּבָה שֶׁבָּהֶן הִיא כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה לְכָל הַנָּשִׁים סְפִירָה אֲחִידָה, וְלֹא תִּצְטָרֵךְ כָּל אַחַת וְאַחַת לְחַשֵּׁב לְעַצְמָהּ חֶשְׁבּוֹנוֹת מְסֻבָּכִים שֶׁלֹּא כֻּלָּן בְּקִיאוֹת בָּהֶם[47]ב"י סי' קפ"ג..

ג. דִּין זֶה, אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא חֻמְרָה, נִקְבַּע כַּהֲלָכָה שֶׁאֵין עָלֶיהָ עוֹרְרִין. וּכְשֶׁהַגְּמָרָא[48]ברכות ל"א ע"א. מַדְגִּימָה "הֲלָכָה פְּסוּקָה" לְגַבֵּי הַנָּאֲמַר בַּבָּרַיְתָא "אֵין עוֹמְדִין לְהִתְפַּלֵּל אֶלָּא מִתּוֹךְ הֲלָכָה פְּסוּקָה", מְבִיאָה הַגְּמָרָא הֲלָכָה זֹאת.

! כֶּתֶם וְדָם

ד. בִּרְאִיַּת הָאִשָּׁה יֶשְׁנָם שְׁנֵי סוּגֵי רְאִיּוֹת שֶׁדִּינֵיהֶם שׁוֹנִים: כֶּתֶם וְדָם.

דָּם - רְאִיַּת דָּם שֶׁהָאִשָּׁה טְמֵאָה בָּהּ מֵהַתּוֹרָה, וְהִיא רְאִיַּת דָּם שֶׁיְּצִיאָתוֹ הָיְתָה מְלֻוָּה בְּהַרְגָּשָׁה.

כֶּתֶם - רְאִיַּת דָּם שֶׁהָאִשָּׁה טְמֵאָה בָּהּ רַק מִדְּרַבָּנָן, וְרַק בְּמִקְרִים מְסֻיָּמִים שֶׁיְּפֹרְטוּ לְהַלָּן בְּדִינֵי כְּתָמִים.

'כֶּתֶם' נִקְרָא גַּם כְּשֶׁבָּרוּר לָאִשָּׁה שֶׁהַדָּם הַנִּמְצָא יָצָא מִמְּקוֹרָהּ (מֵרַחְמָהּ), אֶלָּא שֶׁלֹּא הִרְגִּישָׁה בִּיצִיאָתוֹ[49]שו"ע סי' קפ"ג סעי' א' וסי' ק"צ סעי' א'. ובסדרי טהרה סי' קפ"ג ס"ק ב' ובריש סי' ק"צ חולק על יסוד זה, אך אין הלכה כמותו. ועי' כו"פ וגליון מהרש"א. .

מַהִי הַרְגָּשָׁה

ה. יֵשׁ לְהַבְחִין בֵּין שְׁנֵי סוּגֵי הַרְגָּשׁוֹת יְסוֹדִיּוֹת:

הָאַחַת הִיא, הַרְגָּשָׁה שֶׁיֵּשׁ לָאִשָּׁה בְּיוֹם הַוֶּסֶת אוֹ לְפָנָיו, כְּגוֹן פִּהוּק, בְּחִילָה, כְּאֵב בֶּטֶן וְכֹל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. הַרְגָּשׁוֹת אֵלּוּ קְשׁוּרוֹת לִקְבִיעַת וְסָתוֹת וִידֵבַר בָּהֶן בְּהִלְכוֹת וְסָתוֹת, וְאֵין הֵן קְשׁוּרוֹת לְהִלְכוֹת כֶּתֶם וְדָם.

הַשְּׁנִיָּה הִיא, הַרְגָּשָׁה שֶׁהָאִשָּׁה מַרְגִּישָׁה בְּעֵת יְצִיאַת הַדָּם - הַרְגָּשָׁה שֶׁל יְצִיאַת דָּם. קָשֶׁה לְהַגְדִּיר הַרְגָּשָׁה זוֹ, וְכָל אִשָּׁה מַכִּירָה בְּעַצְמָהּ מַהִי הַרְגָּשָׁתָהּ בִּשְׁעַת יְצִיאַת הַדָּם. אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת מַהִי הַרְגָּשָׁתָהּ, תַּקְפִּיד לִבְדֹּק אֶת עַצְמָהּ עִם כָּל הַרְגָּשָׁה שֶׁיְּכוֹלָה לִהְיוֹת הַרְגָּשָׁה הָאוֹסֶרֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָהּ מַהִי הַרְגָּשָׁתָהּ. וַחֲשׁוּבָה יְדִיעָה זוֹ כְּדֵי שֶׁתֵּדַע הָאִשָּׁה מַהוּ מַהוּ כֶּתֶם וּמַהוּ דָּם[50]ערוה"ש אות קפ"ג באורך..

ו. בַּהֲלָכָה מוֹפִיעוֹת שָׁלֹשׁ הַגְּדָרוֹת לְגַבֵּי סוּג הַהַרְגָּשָׁה הַשְּׁנִיָּה:

א) " פִּתִיחַת מָקוֹר" - הַרְגָּשָׁה שֶׁנִּפְתַּח צַוַּאר הָרֶחֶם.

ב) " שֶׁמִּזְדַּעְזֵעַ גּוּפָהּ" - כְּמִין צְמַרְמֹרֶת.

ג) "זִיבַת דָּבָר לַח".

לְגַבֵּי הַהַגְדָּרָה הָאַחֲרוֹנָה יֵשׁ הַרְבֵּה הַסּוֹבְרִים שֶׁאֵין הִיא בִּכְלַל הַהַרְגָּשׁוֹת הַמְטַמְּאוֹת מֵהַתּוֹרָה, לָכֵן בְּכָל מִקְרֶה שֶׁיֵּשׁ הַרְגָּשָׁה כָּזוֹ בִּלְבַד, יֵשׁ לִשְׁאֹל שְׁאֵלַת חָכָם[51]פ"ת סי' קפ"ג ס"ק א'..

! רְאִיָּה בְּלִי הַרְגָּשָׁה בִּבְדִיקָה פְּנִימִית

ז. אָמְרוּ חֲכָמִים: "חֲזָקָה עַל דָּם שֶׁנִּמְצָא בְּתוֹךְ גּוּפָהּ שֶׁל אִשָּׁה שֶׁבָּא עִם הַרְגָּשָׁה". לָכֵן, אִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ בְּדִיקָה פְּנִימִית וּמָצְאָה דָם, יֵשׁ לְהַנִּיחַ שֶׁהִרְגִּישָׁה בְּעֵת הַבְּדִיקָה, אַךְ הַרְגָּשַׁת הַבְּדִיקָה הִקְהֲתָה אֶת הַהַרְגָּשָׁה שֶׁל יְצִיאַת הַדָּם, וְהָאִשָּׁה טְמֵאָה מִדְּאוֹרָיְתָא[52]רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ט ה"א, ועי' פ"ה ה"ה. ועי' כו"פ ס"ק א'.. וְכָל זֶה דַּוְקָא כְּשֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ בְּבֶגֶד בָּדוּק ('עֵד הַבָּדוּק' - בִּלְשׁוֹן חֲז"ל), אֲבָל אִם בָּדְקָה עַצְמָהּ בְּבֶגֶד מְלֻכְלָךְ אוֹ סָפֵק מְלֻכְלָךְ, אֵינָהּ טְמֵאָה מִדְּאוֹרַיְתָא, וְיֵשׁ מִקְרִים שֶׁטְּהוֹרָה אַף מִדְּרַבָּנָן (דִּינֵי בֶּגֶד מְלֻכְלָךְ יְפֹרְטוּ לְהַלָּן בְּהִלְכוֹת כְּתָמִים).

ח. כָּל זֶה מְדֻבָּר בִּבְדִיקָה פְּנִימִית שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁתַּקְהֶה אֶת הַרְגָּשַׁת יְצִיאַת הַדָּם, אֲבָל בְּקִנּוּחַ חִיצוֹנִי שִׁטְחִי, אֵין לַחְשֹׁשׁ לְכָךְ.

ט. דִּין זֶה קַיָּם בְּכָל מִקְרֶה שֶׁיֵּשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁהֶקְהֲתָה הַרְגָּשַׁת יְצִיאַת הַדָּם, כְּגוֹן בְּכֶתֶם הַנִּמְצָא מִיָּד אַחֲרֵי תַּשְׁמִישׁ וְכַדּוֹמֶה[53]נדה נ"ז ע"ב, פתחי תשובה סי' קפ"ג ס"ק א'. שֶׁדִּינוֹ כְּדָם וְלֹא כְּכֶתֶם.

! הַרְגָּשָׁה בְּלִי רְאִיָּה

י. יֵשׁ פּוֹסְקִים הָאוֹמְרִים שֶׁבְּמִקְרִים מְסֻיָּמִים הַרְגָּשָׁה בְּלֹא רְאִיַּת דָּם מְטַמֵּאת, כִּי חֲזָקָה שֶׁהַהַרְגָּשָׁה בָּאָה בִּגְלַל דְּבַר-מָה שֶׁיָּצָא מִגּוּפָהּ, וְלָרֹב הוּא דָּם. דִּין זֶה הוּא אַף אִם הָאִשָּׁה בָּדְקָה עַצְמָהּ וְלֹא מָצְאָה כְּלוּם, כִּי יֵשׁ לְהַנִּיחַ שֶׁיָּצְאָה רַק טִפַּת-דָּם קְטַנָּה וְאָבְדָה אוֹ נִמּוֹחָה[54]תה"ד סי' רמ"ו, שו"ע סי' ק"צ סעי' א'..

יֵשׁ פּוֹסְקִים הַחוֹלְקִים עַל קְבִיעָה זוֹ, וְאוֹמְרִים שֶׁהַרְגָּשָׁה בִּלְבַד בְּלֹא רְאִיָּה אֵינָהּ אוֹסֶרֶת[55]ד"מ סי' קפ"ח, רדב"ז ח"א סי' קמ"ט..

יא. לַהֲלָכָה: אַחֲרֵי שֶׁמַּרְגִּישָׁה הָאִשָּׁה הַרְגָּשָׁה שֶׁל יְצִיאַת דָּם - תִּבְדֹּק אֶת עַצְמָהּ מִיָּד, עַד חָמֵשׁ דַּקּוֹת, בְּדִיקָה פְּנִימִית[56]פ"ת סי' ק"צ ס"ק ה'.:

אִם מָצְאָה מַרְאֶה טָמֵא - טְמֵאָה.

אִם מָצְאָה מַרְאֶה טָהוֹר - טְהוֹרָה, כִּי זֶה מַה שֶּׁיָּצָא בְּהַרְגָּשָׁתָהּ[57]שו"ע סי' קפ"ח סעי' א'..

אִם לֹא מָצְאָה כְּלוּם (מִלְּבַד הָרְטִיבוּת הַטִּבְעִית) - טְמֵאָה. אָמְנָם יֵשׁ פּוֹסְקִים הָאוֹמְרִים שֶׁהִיא טְהוֹרָה, וְנָהוּג לִסְמֹךְ עֲלֵיהֶם לְהָקֵל אַף בְּיוֹם וֶסְתָּהּ כְּשֶׁהַהַרְגָּשָׁה הִיא "זַעְזוּעַ הַגּוּף" אוֹ "זִיבַת דָּבָר לַח", אַךְ אִם יֵשׁ לָהּ שָׁעָה קְבוּעָה לִרְאִיָּה וְהִרְגִּישָׁה בָּהּ, אֲסוּרָה. וְאִם הַהַרְגָּשָׁה הִיא "פִּתְיחַת מָקוֹר", נָהוּג לִסְמֹךְ עֲלֵיהֶם רַק כַּאֲשֶׁר הָאִשָּׁה זְקֵנָה, מְעֻבֶּרֶת אוֹ מֵינֶקֶת, שֶׁאָז הִיא מְסֻלֶּקֶת דָּמִים. וְכֵן כְּשֶׁיֵּשׁ סָפֵק אִם הִרְגִּישָׁה אוֹ לֹא[58]עי' פ"ת סי' ק"צ ס"ק ז'., וּכְשֶׁהָיָה לָהּ טַמְפּוֹן שֶׁעוֹצֵר אֶת הַדָּם, אוֹ שֶׁלָּבְשָׁה בְּגָדִים תַּחְתּוֹנִים לְבָנִים הַמְהֻדָּקִים לְגוּפָהּ, נוֹהֲגִים גַּם-כֵּן לְהָקֵל. בִּשְׁאָר הַמִּקְרִים הָאִשָּׁה טְמֵאָה.

יב. אִם הָאִשָּׁה בָּדְקָה עַצְמָהּ לְאַחַר זְמַן:

אִם מָצְאָה מַרְאֶה טָמֵא - טְמֵאָה.

אִם מָצְאָה מַרְאֶה בְּצֶבַע טָהוֹר - יֵשׁ מַתִּירִים וְיֵשׁ אוֹסְרִים[59]עי' טהרת ישראל סי' קפ"ח ס"ק ה' וביד אליהו ס"ק י"ז.. וְלַהֲלָכָה: אִם נִרְאֶה לָאִשָּׁה שֶׁהַמַּרְאֶה הַטָּהוֹר הוּא מֵהַהַרְגָּשָׁה - טְהוֹרָה. וְאִם בָּרוּר שֶׁהַמַּרְאֶה הַטָּהוֹר אֵינוֹ מֵהַהַרְגָּשָׁה - טְמֵאָה. וְאִם הִיא מְסֻפֶּקֶת וְהַבְּדִיקָה הָיְתָה תּוֹךְ 24 שָׁעוֹת - יֵשׁ מְקִלִּים[60]עי' ערוה"ש סי' ק"צ אות ח', ועי' שו"ע סי' קפ"ח סעי' א' וסי' ק"צ סעי' א'., וְסוֹמְכִים עַל סְבָרָתָם רַק בְּמִקְרִים מְיֻחָדִים וּכְשֶׁיֵּשׁ סִבּוֹת נוֹסָפוֹת לְהָקֵל. לָכֵן בְּמִקְרֶה כָּזֶה טוֹב לִשְׁאֹל שְׁאֵלַת חָכָם.

אִם לֹא מָצְאָה כְּלוּם - טְמֵאָה. וְאִם לֹא הָיְתָה לַדָּם אֶפְשָׁרוּת לָצֵאת, כְּגוֹן שֶׁהָיָה לָהּ טַמְפּוֹן שֶׁעוֹצֵר אֶת הַדָּם, אוֹ שֶׁלָּבְשָׁה בְּגָדִים תַּחְתּוֹנִים לְבָנִים הַמְהֻדָּקִים לְגוּפָהּ - יֵשׁ מָקוֹם לְהָקֵל כַּאֲשֶׁר לֹא מָצְאָה כְּלוּם אוֹ שֶׁמָּצְאָה מַרְאֶה טָהוֹר. וּבְמִקְרֶה כָּזֶה תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[61]אחרונים. אַף אִם הִרְגִּישָׁה בְּיוֹם וֶסְתָּהּ. אוּלָם אִם הַהַרְגָּשָׁה הָיְתָה בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ - טְמֵאָה.

! חֶזְקַת הַרְגָּשׁוֹת

יג. אִשָּׁה שֶׁהִרְגִּישָׁה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים רְצוּפוֹת הַרְגָּשָׁה הָאוֹסֶרֶת, וּבָדְקָה מִיָּד וְלֹא מָצְאָה כְּלוּם אוֹ שֶׁמָּצְאָה מַרְאֶה טָהוֹר, וְדִינָהּ שֶׁטְּהוֹרָה (לְפִי הַמְּפֹרָט לְעֵיל) - אֵינָהּ צְרִיכָה לִבְדֹּק יוֹתֵר כְּשֶׁתַּרְגִּישׁ הַרְגָּשָׁה זוֹ, כִּי הַרְגָּשָׁה זוֹ מֻחְזֶקֶת שֶׁאֵינָהּ מְטַמֵּאת. אַךְ כָּל זֶה בִּתְנַאי שֶׁהַרְגָּשָׁה זוֹ אֵינָהּ אוֹתָהּ הַהַרְגָּשָׁה שֶׁמַּרְגִּישָׁה בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ, כִּי אִם הָאִשָּׁה לֹא תַבְחִין בֵּין שְׁתֵּי הַהַרְגָּשׁוֹת - כְּשֶׁתַּגִּיעַ שְׁעַת וֶסְתָּהּ וְתִרְאֶה דָּם, מִיָּד תֵּעָקֵר הַחֲזָקָה הַקּוֹדֶמֶת[62]ע"פ דיני חזקות בשו"ע סי' קפ"ט ובדרכי תשובה סי' קפ"ח ס"ק י"ח..

בְּדִיקַת רוֹפֵא

יד. דַּם נִדָּה אוֹסֵר אֲפִלּוּ אִם יָצָא עַל-יְדֵי גֵרוּיִים חִיצוֹנִיִּים. לָכֵן, אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה דַּם נִדָּה עֵקֶב מַאֲמָץ, קְפִיצָה אוֹ הִתְרַגְּשׁוּת - אֲסוּרָה, וְכֵן אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה דַם נִדָּה עֵקֶב טִפּוּל רְפוּאִי אוֹ בְּדִיקָה רְפוּאִית - אֲסוּרָה[63]שו"ע סי' קפ"ג סעי' א'..

יֶשְׁנָם מִקְרִים שֶׁבָּהֶם הָאִשָּׁה נֶאֱסֶרֶת עֵקֶב הַטִּפּוּל אוֹ הַבְּדִיקָה גַּם אִם לֹא רָאֲתָה דָם, אַךְ נִפְתַּח הָרֶחֶם, מִפְּנֵי שֶׁאִי-אֶפְשָׁר לִפְתִיחַת הָרֶחֶם לְלֹא יְצִיאַת דָּם[64]שו"ע סי' קצ"ד סעי' ב', ועי' רע"ב נדה ג' א', וע' נוב"י תנינא יו"ד ק"כ, פ"ת סי' קצ"ד ס"ק ד', דרכ"ת קפ"ח ס"ק מ"ו וקצ"ד ס"ק י"ט. טהר"י סי' קצ"ד ט' וביד אליהו ס"ק מ"ב, דעת כהן סי' ע"ט, חזו"א יו"ד פ"ג א', ספר אסיא ח"א עמ' 169-167..

טו. לָכֵן, אִשָּׁה שֶׁטָּפְלָה טִפּוּל רְפוּאִי אוֹ נִבְדְּקָה בְּדִיקָה רְפוּאִית בִּימֵי טָהֳרָתָהּ וְרָאֲתָה יְצִיאַת דָּם מֵהָרֶחֶם, תִּשְׁאַל אֶת הָרוֹפֵא לִמְקוֹרוֹ שֶׁל הַדָּם, וְעִם תְּשׁוּבָתוֹ תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם. אִם הַדָּם לֹא בָּא מֵהָרֶחֶם אֶלָּא כְּתוֹצָאָה מִשְּׁרִיטָה בַּפְּרוֹזְדוֹר (בַּנַּרְתִּיק) וְכַדּוֹמֶה - מֻתֶּרֶת[65]שו"ע סי' קפ"ד סעי' ה'-ו'., וְעַיֵּן לְהַלָּן.

טז. אִשָּׁה שֶׁטָּפְלָה אוֹ נִבְדְּקָה בִּימֵי טָהֳרָתָהּ וְלֹא רָאֲתָה דָּם כְּלָל, אִם הַטִּפּוּל אוֹ הַבְּדִיקָה הָיוּ בַּפְּרוֹזְדוֹר (בַּנַּרְתִּיק) בִּלְבַד (כְּגוֹן בְּעֶזְרַת סְפֶּקוּלוּם) לְלֹא הַכְנָסַת מַכְשִׁיר לְצַוַּאר הָרֶחֶם - הָאִשָּׁה מֻתֶּרֶת, מִפְּנֵי שֶׁהָרֶחֶם לֹא נִפְתַּח[66]לפי חוות דעת רופאים, הרחבת הפרוזדור אינה גורמת לפתיחת הפה הפנימי של צוואר הרחם, אף-על- פי שהפה החיצוני של צוואר הרחם עשוי להיפתח, כגון בנשים ולדניות. .

יז. אִם הַטִּפּוּל אוֹ הַבְּדִיקָה הָיוּ בְּתוֹךְ צַוַּאר הָרֶחֶם, וְנִגְרְמָה פְּתִיחַת הַפֶּה הַפְּנִימִי שֶׁל צַוַּאר הָרֶחֶם בְּקֹטֶר שֶׁאֵינוֹ מַגִּיעַ לְ-3 מ"מ וְלֹא יָצָא דָּם, הָאִשָּׁה מֻתֶּרֶת[67]כשיעור קנה דק שבדקים, עי' שו"ע סי' קפ"ח סעי' ג', ו' ופ"ת שם.. אִם נִגְרְמָה פְּתִיחָה בְּקֹטֶר 3 מ"מ אוֹ יוֹתֵר, הָאִשָּׁה נֶאֱסֶרֶת גַּם אִם לֹא יָצָא דָּם מֵהָרֶחֶם, אֶלָּא-אִם-כֵּן זוֹ הַפְּתִיחָה הַטִּבְעִית שֶׁל הָאִשָּׁה עַל-פִּי קְבִיעַת הָרוֹפֵא. לְפִיכָךְ, אִם הִכְנִיס הָרוֹפֵא מַכְשִׁיר

לָרֶחֶם אוֹ לְצַוּאַר הָרֶחֶם, צְרִיכָה הָאִשָּׁה לִשְׁאֹל אֶת הָרוֹפֵא מַהוּ גֹּדֶל הַמַּכְשִׁיר וְעַד הֵיכָן הִכְנִיסוֹ, וְאִם הָיָה דִּמּוּם מַהוּ מְקוֹרוֹ, וְנֶאֱמָן הוּא עַל כָּךְ[68]עי' נדה כ"ב ע"ב, ודעת כהן סי' ע"ט., וְעִם תְּשׁוּבוֹתָיו תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִסְמֹךְ עַל הָרוֹפֵא בְּעִנְיְנֵי הֲלָכָה אֶלָּא רַק בְּעִנְיְנֵי רְפוּאָה.

יח. בִּבְדִיקוֹת אוֹ בְּטִפּוּלִים כְּגוֹן מִשְׁטַח פָּאפּ, צִלּוּם רֶחֶם, בְּדִיקַת הָאוֹגֶר, צִינְתּוּר חֲצוֹצְרוֹת, הִיסְטֶרֶסְקוֹפִּיָּה, פִּיפֵל וְכַדּוֹמֶה, יֵשׁ לְבָרֵר אֶת הַנִּתּוּנִים עִם הָרוֹפֵא וְאַחַר-כָּךְ לִשְׁאֹל חָכָם, וְהוּא הַדִּין בִּבְדִיקוֹת הַנַּעֲשׂוֹת דֶּרֶךְ דֹּפֶן הַבֶּטֶן וּמְשֻׁלֶּבֶת בָּהֶן בְּדִיקָה שֶׁל חֲלַל הָרֶחֶם (אוֹ הַחְדָּרַת חוֹמֶר נִגּוּד) כְּגוֹן לַפְּרַסְקוֹפִּיָּה.

יט. כְּדַאי לְהִשְׁתַּדֵּל בְּמִדַּת הָאֶפְשָׁר לְבַצֵּעַ טִפּוּלִים אוֹ בְּדִיקוֹת כָּאֵלֶּה בַּיָּמִים בָּהֶם הָאִשָּׁה אֲסוּרָה - עִם סוֹף הַדִּמּוּם וְלִפְנֵי הֶפְסֵק הַטָּהֳרָה - וְאָז אֲפִלּוּ אִם יָצָא דָּם מֵהָרֶחֶם אֵין בְּכָךְ כְּלוּם מִפְּנֵי שֶׁמִּמֵּילָא הָאִשָּׁה אֲסוּרָה.

פֶּרֶק ב – כְּתָמִים

הַקְדָּמָה

א. "מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁבָּאת לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא, אָמְרָה לוֹ: רָאִיתִי כֶּתֶם. אָמַר לָהּ: שֶׁמָּא מַכָּה הָיְתָה בִּיךְ? אָמְרָה לוֹ: הֵן, וְחָיְתָה (וְהִתְרַפְּאָה). אָמַר לָהּ: שֶׁמָּא יְכוֹלָה לְהִגָּלַע וּלְהוֹצִיא דָם? (הַאִם הָיְתָה אֶפְשָׁרוּת שֶׁהַמַּכָּה נִפְתְּחָה, יָצָא דָם, חָזְרָה וְנִסְגְּרָה, וְהַכֶּתֶם הוּא מֵהַדָּם הַזֶּה?). אָמְרָה לוֹ: הֵן. וְטִהֲרָהּ רַבִּי עֲקִיבָא. רָאָה תַּלְמִידָיו מִסְתַּכְּלִין זֶה בָּזֶה (בְּתִמָּהוֹן). אָמַר לָהֶם: מָה הַדָּבָר קָשֶׁה בְּעֵינֵיכֶם? שֶׁלֹּא אָמְרוּ חֲכָמִים הַדָּבָר לְהַחְמִיר, אֶלָּא לְהָקֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: 'וְאִשָּׁה כִּי תִהְיֶה זָבָה, דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ'[69]ויקרא ט"ו י"ט. - דָּם וְלֹא כֶּתֶם[70]משנה בנדה נ"ח ע"ב..

ב. וְלָמָה אָמְרוּ חֲכָמִים לְהָקֵל בְּדִינֵי כְתָמִים? כִּי כָּל עִקַּר דִּין כְּתָמִים הוּא מִדְּרַבָּנָן. כִּי מִדְּבַר-תּוֹרָה אֵין הָאִשָּׁה אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ עַד שֶׁתַּרְגִּישׁ שֶׁיָּצָא דָם מִבְּשָׂרָהּ, אֶלָּא שֶׁחֲכָמִים גָּזְרוּ עַל כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא בְּגוּפָהּ אוֹ בִּבְגָדֶיהָ שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ אֲפִלּוּ לֹא הִרְגִּישָׁה וַאֲפִלּוּ בָּדְקָה מִיָּד וּמָצְאָה עַצְמָהּ טְהוֹרָה[71]שו"ע סי' ק"צ סעי' א'..

ג. דִּינֵי כְתָמִים שְׁכִיחִים הֵם. וְרַבִּים הַמִּקְרִים בָּהֶם הָאִשָּׁה טְהוֹרָה, וּבְטָעוּת מַחְמִירָה הִיא עַל עַצְמָהּ לְאִסּוּר. וְכֵן לְהֶפֶךְ, שֶׁהָאִשָּׁה טְמֵאָה וּבְטָעוּת מְקַלָּה עַל עַצְמָהּ. לָכֵן אֵין לָאִשָּׁה לְהַחְלִיט עַל כֶּתֶם אִם הוּא טָמֵא אוֹ טָהוֹר אֶלָּא-אִם-כֵּן נִבְדְּקוּ בּוֹ הַתְּנָאִים הַבָּאִים:

א) הַאִם הָיְתָה לָהּ הַרְגָּשָׁה?

ב) הַאִם הַכֶּתֶם נִמְצָא בִּבְדִיקָה פְּנִימִית?

ג) אֵיזוֹ דַּרְגַּת נִקָּיוֹן הָיְתָה לַבֶּגֶד?

ד) מַה גָּדְלוֹ הַמְדֻיָּק שֶׁל הַכֶּתֶם?

ה) מַהִי צוּרַת הַכֶּתֶם?

ו) מַה צִּבְעוֹ שֶׁל הַכֶּתֶם?

ז) עַל אֵיזֶה חֵפֶץ נִמְצָא הַכֶּתֶם (מְקַבֵּל טֻמְאָה, לָבָן אוֹ צָבוּעַ)?

ח) מֶה הָיָה הַמָּקוֹם בּוֹ נִמְצָא הַכֶּתֶם?

ט) הַאִם יָכוֹל לִהְיוֹת מָקוֹר אַחֵר לַכֶּתֶם (פֶּצַע, צֶבַע, לִכְלוּךְ וְכַדּוֹמֶה)?

ד. אִשָּׁה הַמּוֹצֵאת כֶּתֶם אֵינָהּ צְרִיכָה לִבְדֹּק אֶת עַצְמָהּ, וְאִם הַכֶּתֶם אֵינוֹ אוֹסֵר, מֻתֶּרֶת בְּלִי בְּדִיקָה (וְעַיֵּן בְּדִינֵי וֶסֶת הַגּוּף פֶּרֶק ז' סָעִיף ע"ג).

הַאִם הָיְתָה לָהּ הַרְגָּשָׁה?

ה. הַהֶבְדֵּל הָעִקָּרִי שֶׁבֵּין כֶּתֶם לְדָם הוּא בַּהַרְגָּשָׁה (כַּמְּפֹרָט לְעֵיל בְּפֶרֶק א'). דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁבָּרוּר לָהּ שֶׁיָּצָא מִמֶּנָּה דָּם, אֲבָל גַּם בָּרוּר לָהּ שֶׁלֹּא הִרְגִּישָׁה בִּיצִיאָתוֹ - הֲרֵי הִיא טְמֵאָה רַק מִדִּין "כֶּתֶם", דְּהַיְנוּ מִדְּרַבָּנָן, וּבְכֶתֶם יֶשְׁנָן הַרְבֵּה קֻלּוֹת. אֲבָל אִם הָיְתָה לָאִשָּׁה הַרְגָּשָׁה שֶׁל יְצִיאַת הַדָּם - אֵין לָאִשָּׁה דִּין שֶׁל רוֹאָה כֶּתֶם, אֲפִלּוּ מְצָאַתּוּ עַל בְּגָדֶיהָ[72]שו"ע סי' ק"צ סעי' א', ועי' סדרי טהרה שם ס"ק א'..

יֵשׁ לְהַדְגִּישׁ! אֵין מְדֻבָּר כָּאן בְּהַרְגָּשׁוֹת שֶׁלִּפְנֵי יְצִיאַת הַדָּם, כְּגוֹן פִּהוּקִים, עִטּוּשִׁים, צְמַרְמוֹרוֹת וְכַדּוֹמֶה, אֶלָּא בְּהַרְגָּשׁוֹת הַבָּאוֹת עִם יְצִיאַת הַדָּם, וְהֵן: א. הַרְגָּשַׁת פְּתִיחַת הָרֶחֶם; ב. זַעְזוּעַ הַבָּא מֵעֲקִירַת הַדָּם מִגּוּפָהּ; ג. הַרְגָּשָׁה שֶׁל זִיבַת דָּבָר לַח בְּגוּפָהּ (יֵשׁ חוֹלְקִים עַל הַהַרְגָּשָׁה הָאַחֲרוֹנָה, לָכֵן בְּכָל מִקְרֶה כָּזֶה תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם)[73]פתחי תשובה סי' קפ"ג ס"ק א'.. לָכֵן, אִם הָיָה לָאִשָּׁה כֶּתֶם, וּלְפָנָיו הָיְתָה לָהּ הַרְגָּשָׁה הָאוֹסֶרֶת - אֵין שׁוּם מַשְׁמָעוּת לְגֹדֶל הַכֶּתֶם, לְצוּרָתוֹ וְכַדּוֹמֶה, אֶלָּא רַק לְצִבְעוֹ. אִם צִבְעוֹ טָהוֹר - טְהוֹרָה, וְאִם צִבְעוֹ טָמֵא - טְמֵאָה[74]שו"ע סי' קפ"ח סעי' א'..

הַאִם הַכֶּתֶם נִמְצָא בִּבְדִיקָה פְּנִימִית?

ו. כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא בִּבְדִיקָה פְּנִימִית אוֹסֵר גַּם אִם לֹא הָיְתָה לָאִשָּׁה הַרְגָּשָׁה שֶׁל יְצִיאַת הַדָּם, וּבִתְנַאי שֶׁהַבֶּגֶד בָּדוּק, וְשֶׁצִּבְעוֹ שֶׁל הַכֶּתֶם טָמֵא.

וְכָל זֶה לָמָּה? כִּי חֲזָקָה עַל הַדָּם שֶׁנִּמְצָא בִּבְדִיקָה פְּנִימִית שֶׁהוּא בָּא בְּהַרְגָּשָׁה, כִּי בְּדֶרֶךְ-כְּלָל אִשָּׁה אֵינָהּ רוֹאָה דָּם בְּלִי לְהַרְגִּישׁ, וְאָנוּ מַנִּיחִים שֶׁעִם כָּל דָּם הָיְתָה הַרְגָּשָׁה, אֶלָּא-אִם-כֵּן הַמְּציאוּת תּוֹכִיחַ שֶׁהָיָה דָּם וְלֹא הָיְתָה הַרְגָּשָׁה (כְּמוֹ בְּכָל כֶּתֶם רָגִיל). וּבְעֵת הַבְּדִיקָה אֶפְשָׁר שֶׁהָאִשָּׁה הִרְגִּישָׁה וְלֹא שָׂמָה לֵב, כִּי הַרְגָּשַׁת הַבְּדִיקָה הִקְהֲתָה אֶת הַרְגָּשַׁת יְצִיאַת הַדָּם[75]רמב"ם הל' א"ב פ"ט ה"א.. וּמִכֵּיוָן שֶׁזֹּאת הַסִּבָּה - אִם קִנְּחָה הָאִשָּׁה אֶת עַצְמָהּ מִבַּחוּץ וְלֹא בָּדְקָה בְּדִיקָה פְּנִימִית, וּבָרוּר לָהּ שֶׁהִיא לֹא הִרְגִּישָׁה - דִּין הַדָּם שֶׁתִּרְאֶה כְּדִין הַכֶּתֶם. אֲבָל אִם הָאִשָּׁה רָאֲתָה כֶּתֶם מִיָּד אַחַר תַּשְׁמִישׁ, וְתַשְׁמִישׁ הוּא דָּבָר שֶׁעָלוּל לְהַקְהוֹת אֶת הַרְגָּשָׁתָהּ - דִּין מַרְאֶה זֶה כְּ"דָם" וְלֹא כְּ"כֶתֶם"[76]פ"ת סי' קפ"ג ס"ק א'..

אֵיזוֹ דַּרְגַּת נִקָּיוֹן הָיְתָה לַבֶּגֶד?

ז. בִּכְתָמִים שֶׁנִּמְצְאוּ עַל בְּגָדֶיהָ יֵשׁ לְהַבְחִין בֵּין שְׁלֹשָׁה סוּגֵי בְּגָדִים:

א) בֶּגֶד בָּדוּק.

ב) בֶּגֶד לֹא בָּדוּק.

ג) בֶּגֶד מְלֻכְלָךְ.

אִם הַבֶּגֶד הָיָה בָּדוּק - טְמֵאָה, וּבִתְנַאי שֶׁהַכֶּתֶם גָּדוֹל מִגְּרִיס, וְצִבְעוֹ טָמֵא, וְצוּרָתוֹ טְמֵאָה, וְנִמְצָא עַל בֶּגֶד לָבָן הַמְקַבֵּל טֻמְאָה וְכוּ'.

בְּבֶגֶד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק יֵשׁ הַמְטַהֲרִים בְּכֶתֶם אַף בְּיוֹתֵר מִגְּרִיס[77]סי' ק"צ סעי' ל"ו, ב"ח, רע"א שם על הט"ז ס"ק כ"ט, מקור מים חיים בשם הראב"ד, ושו"ע סעי' ל"ט, וש"ך ס"ק מ"ו. ועי' טהרת ישראל באר יצחק ס"ק תמ"ו. , וְנוֹהֲגִים לְהָקֵל כְּמוֹתָם.

בְּבֶגֶד מְלֻכְלָךְ הִיא תָּמִיד טְהוֹרָה[78]רמ"א סי' ק"צ סעי' ל"ו..

בֶּגֶד בָּדוּק

ח. כָּל בֶּגֶד שֶׁבְּדָקַתּוּ הִיא אוֹ חֲבֶרְתָּהּ, וְלֹא זָז מִיָּדָהּ עַד שֶׁבָּדְקָה בוֹ, אוֹ שֶׁהֻנַּח בָּאָרוֹן בְּמָקוֹם שָׁמוּר וְלֹא נוֹדַע שֶׁהִתְלַכְלֵךְ בְּכֶתֶם, אוֹ שֶׁעָבַר לְיַד מָקוֹם שֶׁהָיָה יָכוֹל לְהִתְלַכְלֵךְ בְּכֶתֶם[79]שו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ח. עַד שֶׁבְּדָקַתּוּ - נֶחְשָׁב בֶּגֶד בָּדוּק. אוּלָם צָרִיךְ שֶׁיִּבְדְּקוּהוּ בְּמַחֲשָׁבָה תְּחִלָּה לְבָדְקוֹ, אֲבָל אִם הִסְתַּכְּלָה בוֹ הָאִשָּׁה שֶׁלֹּא לְשֵׁם בְּדִיקָה, אֶלָּא בְּהַעֲבָרָה בְּעָלְמָא - אֵין זוֹ נִקְרֵאת בְּדִיקָה, כִּי יַדַּאי לֹא שָׂמָה לֵב הֵיטֵב[80]ט"ז סי' ק"צ ס"ק ל'..

בֶּגֶד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק

ט. כָּל בֶּגֶד שֶׁנִּלְקַח מִמָּקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בְּגָדִים נְקִיִּים, אַךְ לֹא נִבְדַּק כְּבֶגֶד בָּדוּק - נֶחְשָׁב כְּבֶגֶד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק. וְזֶהוּ דִּינָם שֶׁל כָּל הַבְּגָדִים הַנְּקִיִּים הַנִּמְצָאִים בָּאָרוֹן, כְּשֶׁלֹּא רְגִילִים לִבְדֹּק אוֹתָם לִפְנֵי הַכְנָסָתָם לָאָרוֹן[81]עי' ערוה"ש סי' ק"צ אות ק"ז, וטהרת ישראל ס"ק קע"ה..

בֶּגֶד מְלֻכְלָךְ

י. כָּל בֶּגֶד שֶׁנִּלְקַח מִמָּקוֹם שֶׁאֵינוֹ נָקִי וְלֹא נִבְדַּק[82]רמ"א סי' ק"צ ס"ק ל"ו., אוֹ שֶׁנִּמְצָא בַּבַּיִת וְלֹא נִבְדַּק, וְכֵן בֶּגֶד שֶׁלְּבָשׁוּהוּ בִּימֵי נִדָּתָהּ וְלֹא בְּדָקַתּוּהוּ בֵּינְתַּיִם, וּלְבָשׁוּהוּ אַחַר-כָּךְ בִּימֵי טָהֳרָתָהּ - נֶחְשָׁב כְּבֶגֶד מְלֻכְלָךְ.

בֶּגֶד מְכֻבָּס

יא. בֶּגֶד שֶׁכֻּבַּס וְלֹא נִבְדַּק, וּלְבָשׁוּהוּ וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם - תִּבְדֹּק בְּמַרְאֵהוּ: אִם נִכָּר עַל הַכֶּתֶם שֶׁעָבַר כִּבּוּס - טְהוֹרָה. וְאִם נִכָּר עָלָיו שֶׁלֹּא עָבַר כִּבּוּס - טְמֵאָה (כַּמּוּבָן בְּצֵרוּף שְׁאָר הַתְּנָאִים הַנִּדְרָשִׁים לְטַמֵּא כֶּתֶם). אִם אֵינָהּ בְּקִיאָה בְּכָךְ - תִּסַּח בֶּגֶד אַחֵר שֶׁגַּם עָלָיו יֵשׁ כֶּתֶם וּתְכַבְּסֵהוּ בְּאוֹתָם תְּנָאִים שֶׁכֻּבַּס הָרִאשׁוֹן, אִם לֹא יַעֲבֹר הַכֶּתֶם טְהוֹרָה, וְאִם יַעֲבֹר הַכֶּתֶם טְמֵאָה. וְאִם אֵינָהּ בְּקִיאָה - עָלֶיהָ לְהַחְמִיר מִסָּפֵק[83]ע"פ שו"ע סי' ק"צ סעי' מ"ו ול"א, ועי' ש"ך ס"ק ס"א..

כַּיּוֹם, שֶׁרֹב הַנָּשִׁים מְכַבְּסוֹת בִּמְכוֹנָה אוֹ בָּחֲמָרִים הַמְסִירִים כְּתָמִים - בֶּגֶד שֶׁכֻּבַּס נֶחְשָׁב לְבֶגֶד נָקִי, אַךְ לֹא לְבֶגֶד בָּדוּק, בִּגְלַל צִפָּרִים שֶׁעוֹבְרוֹת מֵעַל הַכְּבִיסָה, וּבִגְלַל הַדֶּרֶךְ שֶׁעוֹשִׂים הַבְּגָדִים מֵחֶבֶל הַכְּבִיסָה לָאָרוֹן, וְלָכֵן, אִם הַבְּגָדִים מִתְיַבְּשִׁים בְּמָקוֹם סָגוּר אוֹ בִּמְיַבֵּשׁ כְּבִיסָה, וּמֻנָּחִים אַחַר-כָּךְ בְּאֹפֶן שֶׁאֵינָם עֲלוּלִים

לְהִתְלַכְלֵךְ עַל-יְדֵי יְלָדִים וְכַדּוֹמֶה, נֶחֱשָׁבִים לִבְגָדִים בְּדוּקִים. וְכֵן אִם הַבְּגָדִים נִבְדָּקִים בִּקְפִידָה קֹדֶם הַכְנָסָתָם לָאָרוֹן, נֶחֱשָׁבִים כְּבֶגֶד בָּדוּק[84]עי' ערוה"ש אות ק"ז וטהר"י ס"ק תנ"ט ובסעי' קע"ה, ודרכי תשובה ס"ק קע"ט..

כָּל הַדִּינִים הַנִּזְכָּרִים לְעֵיל, הֵם לְעִנְיַן כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא עַל בְּגָדֶיהָ, אוּלָם עַל כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא בִּבְדִיקָה פְּנִימִית עַיֵּן לְהַלָּן.

מַהוּ גָּדְלוֹ הַמְדֻיָּק שֶׁל הַכֶּתֶם?

יב. כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא שֶׁלֹּא בְּעִקְּבוֹת הַרְגָּשָׁה וְלֹא בִּבְדִיקָה פְּנִימִית - אִם הוּא יוֹתֵר מִגֹּדֶל גְּרִיס, טְמֵאָה (בְּצֵרוּף כָּל שְׁאָר הַתְּנָאִים הָאוֹסְרִים - צֶבַע, צוּרָה, מָקוֹם וְכַדּוֹמֶה); וְאִם הוּא בְּגֹדֶל גְּרִיס אוֹ פָּחוֹת, טְהוֹרָה[85]שו"ע סעי' ה'..

וְלָמָּה קָבְעוּ חֲכָמִים דִּין זֶה? כִּי דָּבָר מָצוּי הָיָה בִּזְמַנָּם, וּלְעִתִּים אַף בִּזְמַנֵּנוּ, שֶׁמְּצוּיוֹת מַאֲכוֹלוֹת (כִּנִּים) בַּבַּיִת וּבַמִּטָּה, וַחֲכָמִים שֶׁגָּזְרוּ עַל דִּינֵי כְתָמִים לֹא גָזְרוּ עַל כֶּתֶם שֶׁיָּכוֹל לִהְיוֹת לוֹ מָקוֹר אַחֵר שֶׁחוּץ לְגוּפָהּ, וּמַאֲכֹלֶת שֶׁנִּמְעֲכָה עֲשׂוּיָה לִיצֹר כֶּתֶם בְּגֹדֶל גְּרִיס, לָכֵן קָבְעוּ חֲכָמִים שֶׁכֶּתֶם בְּגֹדֶל שֶׁל גְּרִיס אוֹ פָּחוֹת מִמֶּנּוּ טָהוֹר, אַף אִם אֵין מַאֲכוֹלוֹת, שֶׁאִם לֹא כֵן אָסַרְתָּ הַרְבֵּה נָשִׁים עַל בַּעְלֵיהֶן[86]נדה נ"ח ע"ב..

יֵשׁ פּוֹסְקִים הָאוֹמְרִים, שֶׁכֶּתֶם בְּגֹדֶל גְּרִיס טָהוֹר רַק בְּמָקוֹם שֶׁנִּמְצָאוֹת בּוֹ מַאֲכוֹלוֹת, אֲבָל בִּמְקוֹמוֹת נְקִיִּים כֶּתֶם כָּזֶה יִהְיֶה טָמֵא[87]פ"ת ס"ק ט' בשם היראים לר"א ממיץ..

לַהֲלָכָה נוֹהֲגִים כַּשִּׁיטָה הַמְּקֻבֶּלֶת, וּבְמֻיָּחָד בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשְׁנָהּ סְבָרָא נוֹסֶפֶת לְהָקֵל, כְּגוֹן סָפֵק בַּגֹּדֶל, סָפֵק בַּמָּקוֹם, סָפֵק בְּנִקְיוֹן הַבֶּגֶד וְכוּ'. וְאִם הָאִשָּׁה מְסֻפֶּקֶת - לֹא תֶּאֱסֹר כֶּתֶם זֶה עַל עַצְמָהּ לִפְנֵי שֶׁתִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[88]עי' שו"ע סעי' ה', ד"ת שם, טהר"י שם..

יג. גֹּדֶל הַגְּרִיס הוּא כְּשֶׁטַח עִגּוּל בְּקֹטֶר שֶׁל 19 מ"מ (רְאֵה דְּגְמָא בְּסוֹף הַסֵּפֶר).

שִׁעוּר גְּרִיס נִקְבָּע עַל-פִּי הַכֶּתֶם הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲשׂוֹת מַאֲכֹלֶת, אֲבָל בְּבַיִת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ פִּשְׁפְּשִׁים וְכַדּוֹמֶה שֶׁיְּכוֹלִים לַעֲשׂוֹת כְּתָמִים גְּדוֹלִים יוֹתֵר - גֹּדֶל הַכֶּתֶם הַטָּהוֹר יִהְיֶה כְּגֹדֶל הַכֶּתֶם שֶׁמְּסֻגָּל לִיצֹר פִּשְׁפֵּשׁ[89]שו"ע סעי' ז'..

יד. אֵין הַכֶּתֶם חַיָּב לִהְיוֹת עָגֹל כְּדֵי לְטַמֵּא, אֶלָּא אֲפִלּוּ הַכֶּתֶם מָשׁוּךְ (אָרֹךְ) אוֹ מְרֻבָּע וְכַדּוֹמֶה, וְשִׁטְחוֹ יוֹתֵר מִשֶּׁטַח הַגְּרִיס - טָמֵא[90]שו"ע סעי' ה'., וּבִלְבַד שֶׁכֶּתֶם זֶה יִהְיֶה כֶּתֶם אֶחָד וְלֹא קֹבֶץ כְּתָמִים קְטַנִּים[91]שו"ע סעי' ח'.. (רְאֵה דְּגְמָאוֹת בְּסוֹף הַסֵּפֶר. נִתָּן לִמְדֹּד שִׁטְחוֹ שֶׁל כֶּתֶם עַל-יְדֵי פִּסּוֹת נְיָר גְּזוּרוֹת בִּמְדֻיָּק שֶׁהֻנְּחוּ עַל הַכֶּתֶם, וְהֻנְּחוּ אַחַר-כָּךְ עַל עִגּוּל בְּקֹטֶר 19 מ"מ).

טו. כֶּתֶם הַנִּמְצָא עַל שְׁנֵי בְּגָדִים הַמֻּנָּחִים זֶה עַל זֶה, אַף אִם בִּשְׁנֵיהֶם יַחַד יֵשׁ כֶּתֶם הַגָּדוֹל מִגְּרִיס, אֵינָם מִצְטָרְפִים וּטְהוֹרָה.

וְכֵן כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא עַל בֶּגֶד עִם קְפָלִים, וּבִשְׁנֵי הַקְּפָלִים יַחַד יֵשׁ כֶּתֶם הַגָּדוֹל מִגְּרִיס, אֵינָם מִצְטָרְפִים וּטְהוֹרָה, בִּתְנַאי: א. שֶׁהַכֶּתֶם אֵינוֹ מְחֻבָּר, ב. שֶׁהַקְּפָלִים אֵינָם תְּפוּרִים זֶה לָזֶה[92]פחד יצחק המובא בעיקרי הד"ט סי' כ"א אות י"ב, ועי' פ"ת ס"ק ט"ז וטהר"י ס"ק ל"ה..

אוּלָם יֵשׁ מַתִּירִים אַף אִם הַקְּפָלִים תְּפוּרִים זֶה לָזֶה, וּבְמִקְרֶה כָּזֶה צָרִיךְ שִׁקּוּל-דַּעַת אִם לְהַתִּיר אוֹ לֶאֱסֹר, לָכֵן בְּמִקְרֶה כָּזֶה תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

מַהִי צוּרַת הַכֶּתֶם?

טז. כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא בְּלִי הַרְגָּשָׁה, וְגָדוֹל יוֹתֵר מִגְּרִיס - לֹא בְּכָל מִקְרֶה הוּא טָמֵא. אִם הָיוּ הַרְבֵּה כְּתָמִים קְטַנִּים מְרֻכָּזִים בְּמָקוֹם אֶחָד, בֵּין בְּגוּפָהּ בֵּין בִּבְגָדֶיהָ, וְלֹא הָיוּ מְחֻבָּרִים בֵּינֵיהֶם, אִם אֵין בְּאַף אֶחָד מֵהֶם יוֹתֵר מִכִּגְרִיס - טְהוֹרָה, אַף-עַל-פִּי שֶׁבְּכֻלָּם יַחַד יֵשׁ יוֹתֵר מִכִּגְרִיס[93]שו"ע סעי' ח'.. וְיֵשׁ מַחְמִירִים לְצָרֵף לְכִגְרִיס כְּתָמִים קְטַנִּים הַנִּמְצָאִים עַל בְּשָׂרָהּ[94]שו"ע סעי' ו' וסעי' ח' וש"ך ס"ק י"ג ושו"ע הרב שם..

אִם נִמְצָא כֶּתֶם גָּדוֹל מִכִּגְרִיס אָרֹךְ כְּסַרְגֵּל, אוֹ שֶׁהָיָה אֹרֶךְ הַכֶּתֶם לְרֹחַב בִּגְדָהּ, אוֹ שֶׁנִּרְאֶה כְּאִלּוּ נִתַּז מִלְּמַטָּה, וְכֵן בְּכָל צוּרָה שֶׁנִּכָּר מִמֶּנָּה שֶׁהַכֶּתֶם לֹא בָּא מִגּוּפָהּ, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין הִיא יוֹדַעַת מֵהֵיכָן הוּא - טְהוֹרָה. וְדַוְקָא בְּכֶתֶם שֶׁנִּמְצָא עַל בִּגְדָהּ, אֲבָל בְּכֶתֶם כָּזֶה שֶׁנִּמְצָא עַל בְּשָׂרָהּ - טְמֵאָה[95]שו"ע סעי' ט', ועי' ש"ך וערוה"ש אות ל"ט. (וּבִתְנַאי שֶׁיִּצְרְפוּ שְׁאָר הַתְּנָאִים הָאוֹסְרִים - צֶבַע וְכַדּוֹמֶה).

מַה צִּבְעוֹ שֶׁל הַכֶּתֶם?

יז. כְּפִי שֶׁיִּפֹּרֶט בְּדִינֵי צְבָעִים, יֵשׁ צְבָעִים טְהוֹרִים וְיֵשׁ טְמֵאִים. תְּנַאי זֶה חָשׁוּב מְאֹד בְּדִינֵי כְּתָמִים, כִּי כֶּתֶם שֶׁצִּבְעוֹ טָהוֹר - בְּכָל מִקְרֶה הוּא טָהוֹר, וְאַף אִם הוּא בָּא בְּהַרְגָּשָׁה, הָאִשָּׁה טְהוֹרָה. לָכֵן תִּזָּהֵר הָאִשָּׁה שֶׁלֹּא לִפְסֹק אֶת דִּינָהּ לִפְנֵי שֶׁתִּהְיֶה בְּקִיאָה בְּצִבְעֵי הַדָּמִים, וְאִם יֵשׁ לָהּ סָפֵק, תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם עַד שֶׁתִּהְיֶה בְּקִיאָה.

עַל אֵיזֶה חֵפֶץ נִמְצָא הַכֶּתֶם?

יח. אִשָּׁה שֶׁתִּמְצָא כֶּתֶם בְּלִי הַרְגָּשָׁה וְלֹא בִּבְדִיקָה, וְהוּא גָּדוֹל מִכִּגְרִיס, וְצוּרָתוֹ רְגִילָה, וְצִבְעוֹ טָמֵא - לֹא תָּמִיד תִּהְיֶה טְמֵאָה. בִּשְׁנֵי מִקְרִים תִּהְיֶה טְהוֹרָה: אִם נִמְצָא עַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻמְאָה וְאִם נִמְצָא עַל בֶּגֶד צִבְעוֹנִי.

נִמְצָא עַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻמְאָה

יט. אִשָּׁה שֶׁיָּשְׁבָה עַל רִצְפָּה נְקִיָּה וְלֹא הִרְגִּישָׁה כְּלוּם, וּכְשֶׁקָּמָה רָאֲתָה עַל הָרִצְפָּה כֶּתֶם דָּם הַגָּדוֹל מִכִּגְרִיס - טְהוֹרָה, לַמְרוֹת שֶׁבָּרוּר שֶׁהַדָּם יָצָא מִמֶּנָּה, אַךְ מִכֵּיוָן שֶׁלֹּא הִרְגִּישָׁה, דִּין הַדָּם הוּא כְּדִין כֶּתֶם, וְכֶתֶם הוּא גְּזֵרַת חֲכָמִים, וְהֵם לֹא גָּזְרוּ אִם נִמְצָא עַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻמְאָה[96]שו"ע סעי' י'., כְּדֵי שֶׁלֹּא לְחַלֵּק בֵּין טֻמְאַת נִדָּה וְכַדּוֹמֶה לְטֻמְאַת מִקְדָּשׁ, תְּרוּמָה וְכַדּוֹמֶה[97]נו"ב קמא חיו"ד סי' נ"ב, תשו' חת"ס סי' קפ"ב ועוד המובאים בפ"ת..

כ. הַדְּבָרִים שֶׁאֵינָם מְקַבְּלִים טֻמְאָה הַשְּׁכִיחִים בִּכְתָמִים הֵם:

א) קַרְקַע[98]נדה נ"ז ע"ב. וְכָל דָּבָר הַמְחֻבָּר אֵלֶיהָ בְּחִבּוּר קָבוּעַ, כְּגוֹן בַּיִת, דֶּלֶת, אַסְלַת בֵּית-כִּסֵּא וְכַדּוֹמֶה[99]פ"ת ס"ק י"ט., אֲבָל שֶׁלְּחָן אוֹ כִּסֵּא וְכַדּוֹמֶה אֵינָם נֶחְשָׁבִים "מְחֻבָּר", מִפְּנֵי שֶׁהֵם נַיָּדִים.

ב) כָּל דָּבָר מֵעֵץ שֶׁאֵינוֹ כְּלִי וְאֵין לוֹ שִׁמּוּשׁ מֻגְדָּר, כְּגוֹן חֲתִיכַת קֶרֶשׁ שֶׁלֹּא הִשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהּ לְאָרוֹן וְכַדּוֹמֶה, וְאֵין הִיא מְשַׁמֶּשֶׁת כְּלִי קִבּוּל[100]רמב"ם הל' כלים פ"ג ה"א וע"ש..

ג) נְיָר, פִּיסַת צֶמֶר. אוּלָם יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם רָאֲתָה עַל נְיָר אוֹ עַל צֶמֶר צְרִיכָה שְׁאֵלַת חָכָם, וְכֵן נוֹהֲגִים[101]עי' פ"ת ס"ק י"ח..

ד) בֶּגֶד שֶׁגְּדָלוֹ פָּחוֹת מִ x66 ס"מ אֵינוֹ מְקַבֵּל טֻמְאָה בְּדֶרֶךְ-כְּלָל, אוּלָם הֱיוֹת וְיֵשׁ בְּגָדִים שֶׁאַף בְּגֹדֶל זֶה אֵינָם מְקַבְּלִים טֻמְאָה[102]עי' טהר"י ס"ק נ"א., וְיֵשׁ שֶׁפְּחוּתִים מִגֹּדֶל זֶה וְהֵם מְקַבְּלִים טֻמְאָה, עַל-כֵּן תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

כא. בֶּגֶד הֶעָשׂוּי מִבַּד סִינְטֶטִי אוֹ מִנְּיָר מְקַבֵּל טֻמְאָה, וְכֵן דָּם שֶׁנִּמְצָא עַל פֶּד (תַּחְבֹּשֶׁת) דִּינוֹ כְּכֻתָּם הַנִּמְצָא עַל דָּבָר הַמְקַבֵּל טֻמְאָה.

נִמְצָא עַל בְּגָדִים צִבְעוֹנִיִּים

כב. חֲכָמִים לֹא גָּזְרוּ דִּין כְּתָמִים בִּבְגָדִים צִבְעוֹנִיִּים, וְאֵין זֶה מְשַׁנֶּה אִם צֶבַע הַבֶּגֶד בָּהִיר וְצֶבַע הַכֶּתֶם כֵּהֶה אוֹ לְהֶפֶךְ, אֶלָּא בְּכָל אֹפֶן לֹא גָּזְרוּ טֻמְאַת כְּתָמִים עַל בֶּגֶד צָבוּעַ[103]שו"ע סעי' י', ד"ת שם, טהר"י שם..

אָמְנָם יֵשׁ מַחְמִירִים הָאוֹמְרִים שֶׁאֵין בַּבְּגָדִים הַמַּחְתּוֹנִים הַצְּמוּדִים לַגּוּף קֶלֶא זֹאת, אַךְ אֵין מַחְמִירִים כְּמוֹתָם[104]חת"ס בפ"ת ס"ק כ"א, וד"ת ס"ק ס"ו, ועי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי' פ"א וחזו"א.. עוֹד יֵשׁ מַחְמִירִים וְאוֹמְרִים שֶׁבְּבֶגֶד בָּהִיר מְאֹד גַּם-כֵּן אֵין קֶלֶא זֹאת, וְאֵין מַחְמִירִים כְּמוֹתָם[105]עי' ד"ת ס"ק ס"ב.. אוּלָם כְּשֶׁיֵּשׁ סְפֵקוֹת לְהַחְמִיר אוֹ לְהָקֵל בִּפְרָטִים אֲחֵרִים, מְצָרְפִים חֲמִרוֹת אֵלּוּ, אַךְ רַק עַל-פִּי הוֹרָאַת חָכָם.

כג. כֻּתֶּם שֶׁנִּמְצָא עַל בֶּגֶד מְגֻוָּן בִּצְבָעִים וּבְלָבָן, וּבַחֵלֶק הַלָּבָן אֵין יוֹתֵר מִכִּגְרִיס מֵהַכֶּתֶם - טְהוֹרָה, אַף אִם בַּחֵלֶק הַצָּבוּעַ יֵשׁ הֶמְשֵׁךְ הַכֶּתֶם וְהוּא מַגִּדִּילוֹ לְיוֹתֵר מִכִּגְרִיס[106]עי' פ"ת ס"ק כ'-כ"א.. וְאִם יֵשׁ יוֹתֵר מִכִּגְרִיס בַּחֵלֶק הַלָּבָן, אַף אִם הַכֶּתֶם מְחֻלָּק עַל-יְדֵי חֵלֶק צָבוּעַ שֶׁהַכֶּתֶם נִמְצָא גַּם עָלָיו - טְמֵאָה[107]פ"ת שם וערוה"ש אות מ"ד..

כד. בִּימֵי טָהֳרָתָהּ כְּדַאי שֶׁתִּלְבַּשׁ הָאִשָּׁה בְּגָדִים צִבְעוֹנִיִּים, כְּדֵי לְהַצִּילָהּ מִדִּין כְּתָמִים[108]עי' רמ"א סעי' י'.. וּבְשִׁבְעָה נְקִיִּים, שֶׁצְּרִיכָה הָאִשָּׁה בְּדִיקָה, לֹא תִּלְבַּשׁ בְּגָדִים תַּחְתּוֹנִים צִבְעוֹנִיִּים, אֶלָּא לְבָנִים[109]עי' פ"ת ס"ק כ"ב ועי' שו"ע סי' קצ"ו סעי' ג'.. וְיֵשׁ מְקִלִּים וְאוֹמְרִים שֶׁצְּרִיכָה לִלְבֹּשׁ לְבָנִים רַק בִּשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים שֶׁל שִׁבְעָה נְקִיִּים, כְּדֵי שֶׁתִּתְחַזֵּק בְּטָהֳרָה[110]פ"ת שם.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לִלְבֹּשׁ לְבָנִים כְּלָל[111]משמעות הרמב"ם הל' א"ב פ"ט ה"ז.. (אוּלָם הַבְּדִיקוֹת חַיָּבוֹת לִהְיוֹת בְּבֶגֶד לָבָן[112]רמב"ם שם פ"ד הל' ט"ו.).

לַהֲלָכָה: נוֹהֲגִים לִלְבֹּשׁ לְבָנִים כָּל שִׁבְעָה נְקִיִּים. וְאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ הַרְבֵּה כְּתָמִים בְּשִׁבְעָה נְקִיִּים, תִּשְׁאַל חָכָם אֵיךְ לִנְהֹג וּלְהָקֵל בִּלְבִישַׁת בְּגָדִים צִבְעוֹנִיִּים[113]עי' טהרת ישראל שם ס"ק נ"ח ובסי' קצ"ו ס"ק ט"ו..

מֶה הָיָה הַמָּקוֹם בּוֹ נִמְצָא הַכֶּתֶם?

כה. לַמָּקוֹם בּוֹ נִמְצָא הַכֶּתֶם נוֹדַעַת חֲשִׁיבוּת, כִּי לֹא בְּכָל מָקוֹם שֶׁיִּמָּצֵא כֶּתֶם טְמֵאָה הָאִשָּׁה, אֶלָּא רַק בְּמָקוֹם שֶׁיָּכוֹל לִהְיוֹת שֶׁהוּא מֵהַמָּקוֹר. וּבְכָל מִקְרֶה וּמִקְרֶה צָרִיךְ לָדוּן לְגוּפוֹ, כַּמְבֹאָר בַּסְּעִיפִים הַבָּאִים:

כֶּתֶם בְּגוּפָהּ בִּלְבַד

כו. כֶּתֶם בָּרֶגֶל - מֵהֶעָקֵב עַד הַבֹּהֶן וּלְמַעְלָה לְכָל אֹרֶךְ הָרֶגֶל בְּצִדָּהּ הַפְּנִימִי, בַּמְּקוֹמוֹת שֶׁהָרֶגֶל נוֹגַעַת בָּרֶגֶל וְשׁוֹק בַּשּׁוֹק - טְמֵאָה, וּבִשְׁאָר חֶלְקֵי הָרֶגֶל - טְהוֹרָה[114]שו"ע סי' ק"צ סעי' י"א.. יֵשׁ מְקִלִּים בָּעָקֵב, וְאֵין הֲלָכָה כְּמוֹתָם[115]טהר"י ס"ק ס'..

כֶּתֶם בַּיָּד - בְּכַף הַיָּד, בְּמָקוֹם שֶׁיָּכוֹל לְהַגִּיעַ לְשָׁם דָּם מֵהַמָּקוֹר, וַאֲפִלּוּ גַּב הַיָּד - טְמֵאָה, כִּי הַיָּדַיִם עַסְקָנִיּוֹת הֵן וְאֶפְשָׁר שֶׁהִגִּיעַ דָּם מֵהַמָּקוֹר לַיָּדַיִם46.

כֶּתֶם בַּבֶּטֶן וּלְמַעְלָה - טְהוֹרָה, אֲבָל אִם הֵרִימָה הָאִשָּׁה אֶת רַגְלֶיהָ לְמַעְלָה מִבִּטְנָהּ בְּהִתְעַמְּלוּת וְכַדּוֹמֶה - טְמֵאָה, בֵּין אִם הַכֶּתֶם נִמְצָא מִלְּפָנֶיהָ בֵּין מֵאֲחוֹרֶיהָ. וְכַמּוּבָן, דַּוְקָא בְּמָקוֹם שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיַּגִּיעַ לְשָׁם דָּם מֵהַמָּקוֹר בְּלִי שֶׁתִּבְחִין בּוֹ בְּשָׁעָה שֶׁהֵרִימָה רַגְלֶיהָ, אֲבָל נִמְצָא בַּצְּדָדִים - טְהוֹרָה46.

כְּשֶׁנִּמְצָא דָּם בְּגוּפָהּ בִּלְבַד, טְמֵאָה הָאִשָּׁה אַף אִם "הִתְעַסְּקָה בְּדָם"46 (וְעַיֵּן לְקַמָּן בִּסְעִיף ל' מַהִי הַגְּדָרַת "הִתְעַסְּקָה בְּדָם").

כְּתָמִים בְּגוּפָהּ וּבִבְגָדֶיהָ

כז. אִם "הִתְעַסְּקָה בְּדָם" וְנִמְצָא כֶּתֶם עַל חֲלוּקָהּ וְעַל בְּשָׂרָהּ בְּיַחַד, בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא - טְהוֹרָה, כִּי אֶפְשָׁר שֶׁהַדָּם בָּא מִבַּחוּץ וְלִכְלֵךְ אֶת בְּשָׂרָהּ וּבְגָדֶיהָ.

אִם לֹא "הִתְעַסְּקָה בְּדָם" וְנִמְצָא לְמַעְלָה מֵאוֹתוֹ מָקוֹם - טְהוֹרָה, לְמַטָּה מִמֶּנּוּ - טְמֵאָה. אִם לֹא "הִתְעַסְּקָה בְּדָם" וְהֵרִימָה רַגְלֶיהָ לְמַעְלָה מִגּוּפָהּ, בְּאֹפֶן שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיַּגִּיעַ דָּם לְמַעְלָה מֵאוֹתוֹ מָקוֹם - וְנִמְצָא שָׁם כֶּתֶם - טְמֵאָה[116]שו"ע סעי' י"א, ועי' פ"ת ס"ק כ"ד..

כֶּתֶם בִּבְגָדֶיהָ בִּלְבַד

כח. אִם "הִתְעַסְּקָה בְּדָם" וּמָצְאָה כֶּתֶם בִּבְגָדֶיהָ בִּלְבַד - טְהוֹרָה. אִם לֹא "הִתְעַסְּקָה בְּדָם", אִם נִמְצָא לְמַעְלָה מֵאוֹתוֹ מָקוֹם - אַף אִם הֵרִימָה רַגְלֶיהָ - טְהוֹרָה, וְאִם נִמְצָא לְמַטָּה מֵאוֹתוֹ מָקוֹם - טְמֵאָה[117]שו"ע סעי' י"ב., אַף אִם נִמְצָא הַכֶּתֶם בְּבֶגֶד חִיצוֹנִי[118]כי לפעמים לובשים אותו ללא בגד פנימי, וגם מפני שלפעמים הבגד הפנימי זז ממקומו, ס"ט ס"ק מ"ה. ועי' ד"ת ס"ק ע"ז.. אִם לֹא "הִתְעַסְּקָה בְּדָם" וְנִמְצָא עַל שַׂרְוּל חֲלוּקָהּ כֶּתֶם - טְמֵאָה, בִּתְנַאי שֶׁיֶּשְׁנָה אֶפְשָׁרוּת, אֲפִלּוּ רְחוֹקָה, שֶׁהַשַּׂרְוּל הִגִּיעַ לְאוֹתוֹ מָקוֹם, כְּגוֹן חֲלוּק שֵׁנָה וְכַדּוֹמֶה. בֶּגֶד שֶׁהָאִשָּׁה פּוֹשֶׁטֶת אוֹתוֹ דֶּרֶךְ רַגְלֶיהָ, וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם שֶׁיָּכוֹל לִהְיוֹת מִמֶּנָּה - טְמֵאָה, אֲפִלּוּ אִם נִמְצָא הַכֶּתֶם בְּחֶלְקוֹ הָעֶלְיוֹן שֶׁל הֶחָלוּק[119]אחרונים. ועי' שו"ע סעי' י"ג..

כֶּתֶם בִּמְקוֹמוֹת אֲחֵרִים

כט. כֶּתֶם שֶׁנִּמְצָא עַל הַסָּדִין אוֹ עַל הַשְּׂמִיכָה שֶׁלָּהּ, יֵשׁ לִבְדֹּק: אִם יֶשְׁנָהּ אֶפְשָׁרוּת שֶׁהַדָּם הִגִּיעַ מִמֶּנָּה לְאוֹתוֹ מָקוֹם בּוֹ נִמְצָא הַכֶּתֶם - טְמֵאָה, וְאִם לָאו - טְהוֹרָה. סָדִין אוֹ שְׂמִיכָה שֶׁאֵינָם מְחֻבָּרִים לַמִּטָּה וְנָעִים וְנָדִים בְּמֶשֶׁךְ הַלַּיְלָה - כָּל מָקוֹם שֶׁיִּמָּצֵא בּוֹ כֶּתֶם, טְמֵאָה[120]שו"ע סעי' י"ד.. וְיֵשׁ לְוַדֵּא בְּמִקְרֶה כָּזֶה שֶׁאֵין אֶפְשָׁרוּת שֶׁהַדָּם הִגִּיעַ מִמָּקוֹם אַחֵר - מִבְּנָהּ, מִבַּעֲלָהּ, מִפֶּצַע, מֵאִשָּׁה אַחֶרֶת וְכַדּוֹמֶה[121]שו"ע סעי' י"ט..

בְּכָל מָקוֹם שֶׁטְּמֵאָה בְּמִקְרִים אֵלֶּה, טְמֵאָה רַק אִם הִתְמַלְּאוּ שְׁאָר הַתְּנָאִים - צֶבַע, גֹּדֶל, צוּרָה וְכַדּוֹמֶה.

הַאִם יָכוֹל לִהְיוֹת מָקוֹר אַחֵר לַכֶּתֶם?

ל. כְּפִי שֶׁהֻזְכַּר בַּפִּסְקָה הַקּוֹדֶמֶת, אִם אִשָּׁה "הִתְעַסְּקָה בְּדָם" וְנִמְצָא עָלֶיהָ כֶּתֶם, בְּרֹב הַמִּקְרִים - טְהוֹרָה.

וּמַהוּ "הִתְעַסְּקָה בְּדָם"? אִשָּׁה שֶׁנִּקְּתָה עוֹף אוֹ דָּגִים, אוֹ הִתְעַסְּקָה בְּצֶבַע אָדֹם, אוֹ בְּמִין סֶלֶק, בִּשְׂזִיפִים וְכַדּוֹמֶה, וְאֶפְשָׁר שֶׁנִּתַּז עָלֶיהָ מְעַט מַשְׁקֶה בְּצֶבַע אָדֹם; וַאֲפִלּוּ אִם לֹא הִתְעַסְּקָה בָּהֶם, אֶלָּא יָשְׁבָה לְיַד הַמִּתְעַסְּקִים בָּהֶם וְכַדּוֹמֶה - דִּינָהּ כְּ"הִתְעַסְּקָה בְּדָם"[122]שו"ע סעי' י"ח.. וְאֵינָהּ צְרִיכָה לְהַשְׁוּוֹת אֶת צֶבַע הַדָּבָר שֶׁהִתְעַסְּקָה בּוֹ לְצֶבַע הַכֶּתֶם, אֶלָּא תּוֹלָה בּוֹ עַד שֶׁתִּרְאֶה שֶׁאֶחָד אָדֹם וְהַשֵּׁנִי שָׁחֹר, אֲבָל אִם אֶחָד אָדֹם בָּהִיר וְהָאֶחָד אָדֹם כֵּהֶה - תּוֹלָה בּוֹ[123]שו"ע סעי' כ"ג וסעי' ל'..

לא. אִם יֵשׁ לָאִשָּׁה מַכָּה, דְּהַיְנוּ פֶּצַע, בְּגוּפָהּ - כָּל כֶּתֶם שֶׁיִּמָּצֵא עָלֶיהָ, אֲפִלּוּ עַל בְּשָׂרָהּ, טְהוֹרָה, אִם הַפֶּצַע הוּא בְּמָקוֹם שֶׁיָּכוֹל לְהַגִּיעַ מִמֶּנּוּ דָּם אֶל הַכֶּתֶם. אֲבָל אִם הַפֶּצַע הוּא בִּכְתֵפָהּ וְהַכֶּתֶם בִּפְנִים שִׂמְלָתָהּ אוֹ בִּלְבָנֶיהָ - אֵין תּוֹלִים אֶת הַכֶּתֶם בַּפֶּצַע.

אִם הָאִשָּׁה מִשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּשִׂמְלָתָהּ בְּצוּרָה שֶׁיָּכוֹל לְהַגִּיעַ דָּם מֵהַפֶּצַע לִמְקוֹם הַכֶּתֶם, כְּגוֹן שֶׁפּוֹשֶׁטֶת אֶת שִׂמְלָתָהּ מִלְּמַעְלָה - טְהוֹרָה.

אֲפִלּוּ פֶּצַע שֶׁהִגְלִיד דִּינוֹ כָּךְ, כִּי אֶפְשָׁר שֶׁהִתְגַּלַּע הַפֶּצַע וְהוֹצִיא דָּם עַל-יְדֵי חִכּוּךְ וְכַדּוֹמֶה, וְאַחַר-כָּךְ עָלָה עָלָיו קְרוּם, אֲבָל בְּפֶצַע יָבֵשׁ אֵין הָאִשָּׁה תּוֹלָה[124]שו"ע סעי' י"ח..

אֵין בִּכְתָמִים מִשּׁוּם וֶסֶת

לב. אֵין בִּכְתָמִים מִשּׁוּם וֶסֶת[125]שו"ע סעי' נ"ד., בֵּין בְּאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ וּבֵין בְּאִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ, כְּגוֹן אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה כֶּתֶם בַּיּוֹם הַ-15 לִרְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹנָה, אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לָהַפְלָגָה שֶׁמִּרְאִית הַדָּם עַד לִמְצִיאַת הַכֶּתֶם. וַאֲפִלּוּ אִם רָאֲתָה אֶת הַכֶּתֶם שָׁלֹשׁ פְּעָמִים רְצוּפוֹת בַּיּוֹם הַ-15, אֵינָהּ קוֹבַעַת בָּזֶה וֶסֶת. וְכַמּוּבָן שֶׁגַּם לֹא תֵּעָקֵר קְבִיעוּתָהּ אִם יֵשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ בְּתַאֲרִיךְ אַחֵר[126]שו"ע הרב ק"צ ס"ק קכ"א, ס"ט ס"ק צ"ד.. חוּץ מֵרְאִיָּה בִּבְדִיקָה שֶׁיֻּדְבַּר בָּהּ לְהַלָּן.

אָמְנָם מְצִיאַת כֶּתֶם טָהוֹר יְכוֹלָה לִהְיוֹת וֶסֶת הַגּוּף סִימָן, עַיֵּן בְּפֶרֶק ז' סְעִיף ע"ג.

דִּינֵי מַרְאוֹת בִּבְדִיקָה פְּנִימִית

לג. כְּבָר נִתְבָּאֵר שֶׁאִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה בְּדִיקָה פְּנִימִית בְּבֶגֶד בְּדִיקָה ("עֵד") וּמָצְאָה עָלָיו מַרְאֶה טָמֵא, יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ שֶׁמָּא הוּא בָּא בְּהַרְגָּשָׁה, כֵּיוָן שֶׁנִּמְצָא בְּתוֹךְ גּוּפָהּ, וַחֲזָקָה עַל דָּם שֶׁבְּתוֹךְ גּוּפָהּ שֶׁל אִשָּׁה שֶׁבָּא בְּהַרְגָּשָׁה. לָכֵן, אִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה בְּדִיקָה פְּנִימִית וּמָצְאָה מַרְאֶה - אֵין לָהּ לְהִתְיַחֵס אֵלָיו כְּאֶל "כֶּתֶם" וְדִינָיו שׁוֹנִים.

אִשָּׁה הַבּוֹדֶקֶת אֶת עַצְמָהּ צְרִיכָה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּעֵד בָּדוּק בִּלְבַד וּלְהַנִּיחוֹ בְּמָקוֹם שָׁמוּר וְנָקִי עַד שֶׁתְּעַיֵּן בּוֹ (עַל הַתְּנָאִים הַנִּצְרָכִים לְכַשְׁרוּת "עֵד", עַיֵּן בְּפֶרֶק י"ג סְעִיף י"ט. הַגְּדָרַת "עֵד בָּדוּק" כְּהַגְּדָרַת "בֶּגֶד בָּדוּק". עֵדֵי בְּדִיקָה הַנִּמְכָּרִים כַּיּוֹם נֶחְשָׁבִים בְּדוּקִים). בְּדִיעֲבַד אִם לֹא עָשְׂתָה כֵן וּמוֹצֵאת מַרְאֶה טָמֵא עַל הָעֵד, פְּעָמִים מֻתֶּרֶת וּפְעָמִים אֲסוּרָה.

לד. אִם בָּדְקָה בְּדִיקָה פְּנִימִית בְּעֵד בָּדוּק, וְאַחֲרֵי שֶׁבָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ רָאֲתָה בּוֹ טִפַּת-דָּם, אוֹ שֶׁלְּאַחַר שֶׁבָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ לֹא בָּדְקָה אֶת הָעֵד וְהִנִּיחַתּוּ בְּמָקוֹם שָׁמוּר, וּלְאַחַר זְמַן רָאֲתָה בּוֹ טִפַּת-דָּם - טְמֵאָה, בֵּין אִם הַכֶּתֶם עָגֹל וּבֵין אִם הוּא מָשׁוּךְ, וַאֲפִלּוּ נִמְצְאָה עַל הַכֶּתֶם מַאֲכֹלֶת (כִּפָּה) אוֹ פִּשְׁפֵּשׁ מָעוּךְ, כִּי אוֹתוֹ מָקוֹם בָּאִשָּׁה נָקִי מִמַּאֲכֹלֶת וְכַיּוֹצֵא בָּהּ, וְאִם נִמְצְאָה שָׁם מַאֲכֹלֶת, הֲרֵי זֶה מִקְרִי, וְהַדָּם בָּא מִגּוּפָהּ[127]שו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ג..

לה. אִם אַחֲרֵי שֶׁבָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ בְּעֵד הַבָּדוּק לֹא בָּדְקָה אֶת הָעֵד, וְהִנִּיחָה אוֹתוֹ תַּחַת הַכַּר אוֹ הַכֶּסֶת, וּלְאַחַר זְמַן נִמְצָא בּוֹ כֶּתֶם דָּם עָגֹל - אִם אֵינוֹ גָּדוֹל מִכִּגְרִיס (עִגּוּל בְּקוֹטֶר 19 מ"מ) טְהוֹרָה; וְאִם הוּא גָּדוֹל מִכִּגְרִיס, טְמֵאָה; וְאִם הוּא מָשׁוּךְ, טְמֵאָה אֲפִלּוּ אִם הַכֶּתֶם קָטָן מִכִּגְרִיס. וְהַטַּעַם, כִּי יֵשׁ סְבִירוּת לְכָךְ שֶׁהַדָּם בָּא מִמַּאֲכוֹלוֹת שֶׁתַּחַת הַכַּר, וּמַאֲכֹלֶת עֲשׂוּיָה לִיצֹר כֶּתֶם שֶׁעַד גֹּדֶל גְּרִיס בִּלְבַד, וְכֶתֶם עָגֹל בִּלְבַד, וְאִם הַכֶּתֶם הָיָה בָּא מִגּוּפָהּ, הוּא הָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת מָשׁוּךְ[128]שו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ד.. אַךְ אִם יֵשׁ יְסוֹד סָבִיר לְהַנִּיחַ שֶׁהַכֶּתֶם בָּא מִמָּקוֹר אַחֵר, כְּגוֹן שְׁזִיף שֶׁהָיָה תַּחַת הַכַּר אוֹ פֶּצַע וְכַדּוֹמֶה - טְהוֹרָה, אַף אִם הוּא גָּדוֹל מִכִּגְרִיס[129]רמ"א סי' ק"צ סעי' ל"ד..

לו. אִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ בְּעֵד בָּדוּק, וְאַחֲרֵי הַבְּדִיקָה מִעֲכָה אֶת הָעֵד עַל יֶרֶכָהּ וְהִנִּיחָה אוֹתוֹ בְּמָקוֹם שָׁמוּר, וּלְמָחֳרָת נִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם גָּדוֹל מִכִּגְרִיס - טְמֵאָה. וְאִם גָּדְלוֹ כִּגְרִיס אוֹ פָּחוֹת - טְהוֹרָה. וְדַוְקָא כְּשֶׁכֶּתֶם זֶה עָגֹל, אֲבָל מָשׁוּךְ - טְמֵאָה בְּכָל שֶׁהוּא[130]דעה א' בשו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ה.. וְיֵשׁ מְטַמְּאִים גַּם בְּכֶתֶם עָגֹל[131]דעה ב' בשו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ה. ש"ך ס"ק מ"ג בשם הב"ח, וכן משמע דעת הט"ז ס"ק כ"ד., וְנוֹהֲגִים לְהַחְמִיר כְּמוֹתָם.

לז. אִם בָּדְקָה בְּדִיקָה פְּנִימִית בְּעֵד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק (הַגְּהָדַרַת "עֵד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק" כְּהַגְּהָדַרַת "בֶּגֶד שֶׁאֵינוֹ בָּדוּק", וְהַגְּהָדָרָה זוֹ כּוֹלֶלֶת אַף 'עֵדִים' הַמּוּכָנִים לָהּ לִבְדִיקָה אַךְ לֹא נִבְדְּקוּ כְּדִין בֶּגֶד בָּדוּק, אוּלָם עֵדֵי הַבְּדִיקָה הַנִּמְכָּרִים כַּיּוֹם נֶחְשָׁבִים בְּדוּקִים, כַּנַּ"ל), וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם כִּגְרִיס - טְהוֹרָה, יוֹתֵר מִכִּגְרִיס - טְמֵאָה. וְדַוְקָא אִם אַחֲרֵי שֶׁבָּדְקָה בּוֹ אֶת עַצְמָהּ הִנִּיחַתּוּ בְּמָקוֹם שָׁמוּר[132]שו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ו., אֲבָל אִם אַחֲרֵי שֶׁבָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ נִקְּתָה בּוֹ אֶת יַרְכוֹתֶיהָ, אוֹ שֶׁהִנִּיחַתּוּ בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ שָׁמוּר - טְהוֹרָה אַף בְּיוֹתֵר מִכִּגְרִיס[133]הבנת הט"ז בשו"ע סי' ק"צ סעי' ל"ז.. וְיֵשׁ אוֹסְרִים אַף בְּמִקְרֶה זֶה בְּיוֹתֵר מִכִּגְרִיס[134]ש"ך ס"ק מ"ה..

וְלַהֲלָכָה: אִם נִמְצָא מָשׁוּךְ - מַחְמִירִים, וְאִם עָגֹל - מְקִלִּים[135]אחרונים..

לח. אִם בָּדְקָה בְּדִיקָה פְּנִימִית בְּעֵד מְלֻכְלָךְ (הַגְּהָדַרַת "עֵד מְלֻכְלָךְ" כְּהַגְּהָדַרַת "בֶּגֶד מְלֻכְלָךְ") וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם, אַף אִם גָּדְלוֹ יוֹתֵר מִכִּגְרִיס - טְהוֹרָה[136]רמ"א סי' ק"צ סעי' ל"ו..

לט. עֵד שֶׁאִשָּׁה כִּבְּסָה אוֹתוֹ (עַיֵּן בְּהַגְּהָדַרַת "בֶּגֶד מְכֻבָּס") וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם - אִם הָאִשָּׁה מְשַׁעֶרֶת שֶׁהַצֶּבַע שֶׁעַל הָעֵד מְקוֹרוֹ בְּלִכְלוּךְ כָּלְשֶׁהוּ מִחוּץ לְאוֹתוֹ מָקוֹם - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם. שְׁאָר דִּינֵי עֵד מְכֻבָּס כְּבֶגֶד מְכֻבָּס.

מ. בָּדְקָה בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻמְאָה, אוֹ בָּדְקָה בְּבֶגֶד צָבוּעַ בְּצֶבַע בָּהִיר אוֹ כֵּהֶה וּמָצְאָה דָּם, תִּשְׁאַל חָכָם, וְעַיֵּן פֶּרֶק י"ג סָעִיף כ'.

אִם מָצְאָה כֶּתֶם אַחַר תַּשְׁמִישׁ עַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻמְאָה - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[137]עי' פ"ת ס"ק י"ח, ד"ת ס"ק נ"ד, נ"ו, וטהרת ישראל ס"ק מ'..

מא. יֵשׁ לְהַדְגִּישׁ:

א) לְעִתִּים יֵשׁ כֶּתֶם בְּצֶבַע טָהוֹר אַךְ בְּתוֹכוֹ יֵשׁ נְקֻדָּה אֲדֻמָּה הַקְּטַנָּה מִכִּגְרִיס, וּבִבְדִיקָה פְּנִימִית דָּבָר כָּזֶה יָכוֹל לִהְיוֹת טָמֵא.

ב) הַרְבֵּה כְּתָמִים אוֹ מַרְאוֹת בִּבְדִיקוֹת פְּנִימִיּוֹת נִרְאִים כִּטְמֵאִים בִּגְלַל חוּטִים אֲדֻמִּים קְטַנְטַנִּים הַנִּמְצָאִים בְּבֶגֶד הַבְּדִיקָה, וְיֵשׁ לְהִזָּהֵר שֶׁלֹּא לֶאֱסֹר בְּדִיקָה כָּזֹאת. אֶפְשָׁר לִבְדֹּק דָּבָר זֶה עַל-יְדֵי הַרְטָבַת הַבֶּגֶד[138]עי' סי' קפ"ח סעי' ד'..

ג) רָצוּי לְהִמָּנַע מִשִּׁמּוּשׁ בְּנִיר טוֹאָלֶט אָדֹם, בִּמְיֻחָד בְּשִׁבְעָה נְקִיִּים, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּמְצָא אַחַר-כָּךְ בִּבְדִיקוֹתֶיהָ מַרְאוֹת אֲדֻמִּים מֵהַנְּיָר.

ד) רָצוּי לְהִמָּנַע מִבְּדִיקוֹת בְּצֶמֶר-גֶּפֶן פָּשׁוּט - שֶׁאֵינוֹ נָקִי בְּדֶרֶךְ-כְּלָל - וּבְהֵרָטְבוֹ מֵהַגּוּף מִשְׁתַּנֶּה צִבְעוֹ. וְכֵן רָאוּי לְהִמָּנַע מִשִּׁמּוּשׁ בְּצֶמֶר-גֶּפֶן כָּזֶה הֶעָלוּל לְהִתְפּוֹרֵר בְּתוֹךְ הַגּוּף וְלִגְרֹם בְּעָיוֹת אַחַר- כָּךְ.

הַאִם בְּדִיקָה בְּ"עֵד" קוֹבַעַת וֶסֶת

מב. בָּדְקָה בְּעֵד הַבָּדוּק לָהּ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם מְסֻיָּם בַּחֹדֶשׁ אוֹ בְּהַפְלָגָה קְבוּעָה, וְרָאֲתָה דָּם בָּעֵד - קָבְעָה וֶסֶת לִבְדִיקָה בְּיוֹם מְסֻיָּם.

דִּינָהּ שֶׁל אִשָּׁה זוֹ כְּדִין אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ לִקְפִיצוֹת וּזְמַן. וְעָדִיף סוּג וֶסֶת זֶה מִוֶּסֶת הַקְּפִיצוֹת, שֶׁבְּוֶסֶת הַקְּפִיצוֹת חוֹשֶׁשֶׁת רַק לַזְּמַן שֶׁעֲלוּלָה לִרְאוֹת בּוֹ אַחַר הַקְּפִיצָה וְאַחַר זְמַן זֶה הִיא מֻתֶּרֶת, וְכָאן שֶׁהַבְּדִיקָה גּוֹרֶמֶת לִרְאִיָּה - אִם בָּדְקָה וְהִיא נְקִיָּה - טְהוֹרָה, וְאִם בַּבְּדִיקָה הָיָה דָּם - מִמֵּילָא הִיא אֲסוּרָה[139]שו"ע סי' קפ"ט סעי' י"ז וש"ך שם ס"ק מ"ח. ועי' באורך הענין הנ"ל בטהר"י סי' ק"צ ס"ק רמ"ה וד"ת ס"ק ע"ר..

מג. אִם פַּעַם אַחַת בָּדְקָה וּמָצְאָה דָם - אֲסוּרָה כְּכָל נִדָּה, אוּלָם אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לְהַפְלָגָה.

לֶדֶגְמָא: אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּיוֹם א' בַּחֹדֶשׁ, וְהִמְתִּינָה חֲמִשָּׁה יָמִים וְעָשְׂתָה הֶפְסֵק טָהֳרָה, וּבַלַּיְלָה הָרְבִיעִי אַחֲרֵי הֶפְסֵק הַטָּהֳרָה בָּדְקָה וְהָיָה בָּ"עֵד" דָּם - סוֹתֶרֶת וּמוֹנָה שׁוּב שִׁבְעָה נְקִיִּים, וּמֻתָּר לָהּ לִטְבֹּל בְּלֵיל שִׁבְעָה-עָשָׂר לַחֹדֶשׁ. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁהַהַפְלָגָה מִיּוֹם רְאִיָּתָהּ בָּ"עֵד" וְעַד הַטְּבִילָה כָּהַפְלָגָה שֶׁמֵּא' לַחֹדֶשׁ עַד רְאִיָּתָה בְּ"עֵד" הַבָּדוּק לָהּ - עִם כָּל זֶה לֹא נֶחְשֶׁבֶת רְאִיָּה זוֹ כִּרְאִיָּה שֶׁיֵּשׁ לַחְשֹׁשׁ לָהּ, כִּי לֹא רָאֲתָה אֶלָּא עַל-יְדֵי בְּדִיקָה וְרַק פַּעַם אַחַת, וְעַתָּה הֲרֵי הִיא בּוֹדֶקֶת וְאֵינָהּ רוֹאָה (וְאֵין חוֹשְׁשִׁים שֶׁמָּא תִּרְאֶה בְּפַעַם אַחֶרֶת לְלֹא בְּדִיקָה). אֲבָל אִם נִקְבַּע שָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁרוֹאָה עַל-יְדֵי בְּדִיקָה בְּיוֹם מְסֻיָּם, כָּאָמוּר - דִּינוֹ כְּדִין וֶסֶת שֶׁל קְפִיצוֹת לְיוֹם יָדוּעַ שֶׁרַק לְאַחַר שָׁלֹשׁ פְּעָמִים חוֹשְׁשִׁים לוֹ, וּכְשֶׁמַּגִּיעַ הַזְּמַן לַחְשֹׁשׁ תִּבְדֹּק, וְאִם לֹא תִּמְצָא דָם תִּהְיֶה מֻתֶּרֶת, וְאֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין עוֹנָה כְּמוֹ שֶׁמַּמְתִּינִים בְּוֶסֶת הַקְּפִיצוֹת[140]פ"ת ס"ק י"ט..

מד. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: דִּין עֵד הַבָּדוּק כְּדִין דָּם לְכָל דָּבָר וּצְרִיכָה לְהַמְתִּין חֲמִשָּׁה יָמִים, וְאַחַר-כָּךְ שִׁבְעָה נְקִיִּים. אוּלָם אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לִבְדִיקָה זוֹ כְּוֶסֶת לְעִנְיַן פְּרִישָׁה, אֶלָּא אִם רָאֲתָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם מְסֻיָּם עַל-יְדֵי בְּדִיקָה, צְרִיכָה לִבְדֹּק אֶת עַצְמָהּ כְּשֶׁיָּבוֹא שׁוּב אוֹתוֹ הַיּוֹם, וְאִם תִּהְיֶה נְקִיָּה תִּהֵא מֻתֶּרֶת (וְאֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין עוֹנָה כְּמוֹ בְּוֶסֶת הַקְּפִיצוֹת).

הַשְׁאָלַת בֶּגֶד

מה. אִשָּׁה הָרוֹצָה לְהַשְׁאִיל בֶּגֶד לַיְלָה אוֹ סָדִין שֶׁהִשְׁתַּמְּשָׁה בּוֹ לַחֲבֵרְתָּהּ - רָצוּי שֶׁתִּבְדְּקֶנּוּ וְאַחַר-כָּךְ תַּשְׁאִילֶנּוּ. לֹא בָּדְקָה וְהִשְׁאִילַתּוּ וְלָבְשָׁה אוֹתוֹ חֲבֵרְתָּהּ אוֹ הִשְׁתַּמְּשָׁה בּוֹ וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם - שְׁתֵּיהֶן טְמֵאוֹת. בָּדְקָה הָרִאשׁוֹנָה אַחֲרֵי שֶׁפָּשְׁטָה, וְלֹא בָּדְקָה הַשְׁנִיָּה קֹדֶם שֶׁלָּבְשָׁה, וְנִמְצָא עָלָיו כֶּתֶם - הַשְׁנִיָּה טְמֵאָה וְהָרִאשׁוֹנָה טְהוֹרָה. אַךְ כַּאֲשֶׁר אַחַת מֵהֶן זְקֵנָה, מְעֻבֶּרֶת אוֹ מֵינִיקָה - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[141]שו"ע סי' ק"צ סעי' ט"ו, מ', מ"א, מ"ח, מ"ט, נ"א..

פֶּרֶק ג – דִּינֵי צְבָעִים

הַצְּבָעִים הַטְּמֵאִים

א. נֶאֱמַר בַּמִּשְׁנָה[142]נדה י"ט ע"א.: "חֲמִשָּׁה דָמִים טְמֵאִים בָּאִשָּׁה: הָאָדֹם, וְהַשָּׁחֹר, וּכְקֶרֶן כַּרְכֹּם, וּכְמֵימֵי אֲדָמָה, וּכְ(יַיִן) מָזוּג". כָּל הַצְּבָעִים הַלָּלוּ הֵם גְּוָנִים שׁוֹנִים שֶׁל צֶבַע אָדֹם, חוּץ מֵהַשָּׁחֹר, שֶׁהוּא דָּם אָדֹם שֶׁלָּקָה.

ב. כְּבָר בִּזְמַן הַגְּמָרָא הָיוּ הַרְבֵּה מִן הַחֲכָמִים שֶׁלֹּא רָצוּ לִבְדֹּק מַרְאוֹת דָּמִים בִּגְלַל דַּקּוּיוֹת הַהַבְחָנָה שֶׁבֵּין אָדֹם לְאָדֹם וּבֵין שָׁחֹר לְשָׁחֹר. וְאִם הֵם לֹא בָּדְקוּ, אֲנַחְנוּ בְּוַדַּאי בְּקִיאִים הַרְבֵּה פָּחוֹת מֵהֶם, וְאֵין לָנוּ לְהַכְשִׁיר שׁוּם מַרְאֶה מֵהַמַּרְאוֹת הַנּוֹטִים לְאָדֹם אוֹ לְשָׁחֹר, בֵּין אִם הֵם בְּהִירִים וּבֵין אִם הֵם כֵּהִים. וּשְׁאָר צְבָעִים שֶׁאֵינָם נוֹטִים לְאָדֹם וּלְשָׁחֹר כְּלָל, אָנוּ מְטַהֲרִים (בֵּין אִם הֵם סְמִיכִים וּבֵין אִם הֵם צְלוּלִים)[143]ב"י סי' קפ"ח בשם כמה ראשונים..

ג. הַצְּבָעִים הַטְּהוֹרִים - טְהוֹרִים בֵּין בִּרְאִיָּה וְהַרְגָּשָׁה, בֵּין בִּבְדִיקָה פְּנִימִית, וּבֵין בְּכֻלָּם. הַצְּבָעִים הַטְּמֵאִים - מְטַמְּאִים בִּרְאִיָּה וְהַרְגָּשָׁה וְכֵן בִּבְדִיקָה פְּנִימִית, אֲבָל אִשָּׁה הַמּוֹצֵאת כֻּלָּם בְּצֶבַע טָמֵא, נֶאֱסֶרֶת רַק אִם הִצְטָרְפוּ שְׁאָר הַתְּנָאִים הַמּוֹפִיעִים בְּהִלְכוֹת כְּתָמִים.

ד. הַצְּבָעִים הַשְּׁכִיחִים הֵם:

לָבָן - וַאֲפִלּוּ אֵינוֹ לָבָן לְגַמְרֵי, אֶלָּא כְּמַרְאֵה בֶּגֶד לָבָן שֶׁנָּפַל עָלָיו אָבָק, וְעַל-יְדֵי-זֶה הֶכְהֲתָה לַבְנוּנִיתוֹ - טָהוֹר, שֶׁאֵין צֶבַע כָּזֶה בָּא מִצֶּבַע אָדֹם[144]שו"ע סי' קפ"ח סעי' א', ב"י, ד"מ, ש"ך ועוד..

צָהֹב (יָרֹק בִּלְשׁוֹן חֲז"ל) - כְּמַרְאֵה זָהָב, אוֹ כְּשַׁעֲוָה, אוֹ כְּאֶתְרוֹג, אוֹ כְּחֶלְמוֹן בֵּיצָה, אֲפִלּוּ כֵּהֶה - טָהוֹר[145]ב"י, שו"ע וש"ך שם.. וְיֵשׁ חוֹלְקִים וּמְטַהֲרִים רַק בְּצֵרוּף צְדָדִים נוֹסָפִים לְהָקֵל[146]מהר"ם מינץ מובא בפ"ת ס"ק ב'., וְנוֹהֲגִים לְהַחְמִיר כְּמוֹתָם רַק בִּבְדִיקַת "הֶפְסֵק טָהֳרָה", כִּי הָאִשָּׁה הִיא בְּחֶזְקַת טְמֵאָה, וּכְדֵי לְהוֹצִיאָהּ מֵחֶזְקָתָהּ, צְרִיכָה מַרְאֶה שֶׁהוּא וַדַּאי טָהוֹר. וְאִם יֵשׁ סִבָּה נוֹסֶפֶת לְהָקֵל, מַתִּירִים גַּם בְּ"הֶפְסֵק טָהֳרָה".

כְּמוֹ כֵן נוֹהֲגִים לְהַחְמִיר כַּאֲשֶׁר הָיְתָה לָאִשָּׁה הַרְגָּשָׁה פְּנִימִית וּבְעִקְּבוֹתֶיהָ רָאֲתָה אֶת הַמַּרְאֶה הַזֶּה, כִּי אָז הַסָּפֵק הוּא סָפֵק דְּאוֹרַיְתָא[147]של"ה בפ"ת ס"ק ב', לחו"ש בלחם ס"ק ה' ועוד.. אוּלָם אֵין לָאִשָּׁה לְהַחְמִיר עַל דַּעַת עַצְמָהּ בִּצְבָעִים אֵלּוּ, כִּי גּוֹנֵיהֶם רַבִּים וְשׁוֹנִים, וְתַעֲרוֹבוֹת הַזָּהָב אוֹ הַשַּׁעֲוָה הַנִּמְצָאוֹת הַיּוֹם אֵינָן כְּאֵלֶּה הַמֻּזְכָּרוֹת בַּפּוֹסְקִים. לָכֵן כְּשֶׁיֵּשׁ לָאִשָּׁה צֶבַע כָּזֶה בְּ"הֶפְסֵק טָהֳרָה" אוֹ כְּשֶׁהוּא מְלֻוֶּה בְּהַרְגָּשָׁה - תַּרְאֶה אוֹתוֹ לְחָכָם, עַד שֶׁתִּהְיֶה בְּקִיאָה בְּהַגְדָּרַת יָרֹק-צָהֹב הַמֻּתָּרִים וְיָרֹק-צָהֹב שֶׁיֵּשׁ לְהַחְמִיר בָּהֶם.

דָּם יָרֹק כְּבָצָל, כַּעֲשָׂבִים וְכַדּוֹמֶה - טָהוֹר[148]שו"ע שם.. וְכֵן מַרְאֶה צָהֹב מַמָּשׁ כְּלִימוֹן - טָהוֹר, וַאֲפִלּוּ בְּ"הֶפְסֵק טָהֳרָה"[149]עי' בפ"ת ס"ק ב' וד"ת ס"ק י"א, י"ג וטהר"י ס"ק ד'..

חוּם - שֶׁאֵינוֹ נוֹטֶה לְאָדֹם, כְּעֵין קָפֶה אוֹ עַרְמוֹנִים - טָהוֹר. וּמִכֵּיוָן שֶׁצֶּבַע הַקָּפֶה שׁוֹנֶה מִסּוּג לְסוּג, וְיֵשׁ סָפֵק מַהוּ צֶבַע הָעַרְמוֹנִים, הַאִם הַכַּוָּנָה לְעַרְמוֹנִים חַיִּים אוֹ מְבֻשָּׁלִים - יֵשׁ לִשְׁאֹל שְׁאֵלַת חָכָם בְּכָל בְּדִיקוֹת הֶפְסֵק טָהֳרָה אוֹ בִּבְדִיקוֹת שֶׁבָּאוּ בְּעִקְּבוֹת הַרְגָּשָׁה פְּנִימִית, אֲבָל בִּבְדִיקוֹת אֲחֵרוֹת טְהוֹרָה, וְכָל-שֶׁכֵּן בְּכֻלָּם. וְכָל זֶה דַּוְקָא כְּשֶׁאֵין בְּצֶבַע זֶה שׁוּם נְטִיָּה לְאָדֹם אוֹ לְשָׁחֹר[150]גליון מהרש"א שם וס"ט שם א' ועוד, וטהר"י ס"ק ב'..

אָפֹר - טָהוֹר. וְאִם הוּא "נוֹטֶה" לְשָׁחוֹר - יֵשׁ אוֹסְרִים וְיֵשׁ מַתִּירִים, וְנָהֲגוּ לְהָקֵל. אַךְ אִם הוּא "דּוֹמֶה" לְשָׁחוֹר - מַחְמִירִים[151]עי' סדרי טהרה ס"ק א', ועי' בלשון השו"ע סעי' א' ובד"ת ס"ק ה' ובטהרת ישראל ס"ק א'.. אוּלָם גַּם בְּמִקְרֶה כָּזֶה רָצוּי שֶׁתִּשְׁאַל לְחָכָם, עַד שֶׁתִּהְיֶה בְּקִיאָה בְּגוֹנֵי הַשָּׁחוֹר.

ה. בְּכָל הַמִּקְרִים שֶׁמַּחְמִירִים, יֵשׁ לְהַחְמִיר רַק כְּשֶׁהַמִּקְרֶה הוּא חַד-פַּעֲמִי, אֲבָל אִם צֶבַע זֶה חוֹזֵר עַל עַצְמוֹ הַרְבֵּה פְּעָמִים, יֵשׁ מִקְרִים שֶׁאֶפְשָׁר לְהָקֵל כְּדֵי שֶׁלֹּא לִמְנֹעַ פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. לָכֵן בְּמִקְרֶה כָּזֶה תִּשְׁאַל הָאִשָּׁה שְׁאֵלַת חָכָם[152]עי' ד"ת ס"ק י"א..

ו. יֵשׁ מַחְמִירִים שֶׁלֹּא לְטַהֵר בְּכָל ז' נְקִיִּים כְּתָמִים וּבְדִיקוֹת בִּצְבָעִים שֶׁמַּחְמִירִים בָּהֶם בְּ"הֶפְסֵק טָהֳרָה"[153]עי' ערוה"ש סי' קצ"ו אות ל"ד, וטהרת ישראל שם ס"ק נ"ז., וְלֹא נָהֲגוּ כֵּן.

סָפֵק בַּצֶּבַע

ז. בְּכָל הַמִּקְרִים שֶׁנִּרְאֶה לָאִשָּׁה שֶׁהַדָּם טָמֵא, אַךְ אֵין הִיא בְּטוּחָה בְּכָךְ, רָאוּי שֶׁתִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם וְלֹא תַחְלִיט לְעַצְמָהּ שֶׁהַדָּם טָמֵא, כִּי בָּרֶגַע שֶׁהָאִשָּׁה מַחְלִיטָה עַל הַדָּם שֶׁהוּא טָמֵא מֵחֲמַת אַדְמִימוּת, הֲרֵיהוּ טָמֵא אַף אִם אַחַר-כָּךְ יַכְשִׁירֵהוּ הֶחָכָם, כִּי יֵשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁצֶּבַע הַדָּם הִשְׁתַּנָּה, וְהַצֶּבַע הַקּוֹבֵעַ לַהֲלָכָה הוּא הַצֶּבַע הַנִּרְאֶה רִאשׁוֹנָה[154]ע"פ נדה כ' ע"ב..

צֶבַע שֶׁהִשְׁתַּנָּה

ח. צֶבַע לָבָן שֶׁהִשְׁתַּנָּה לְאָדֹם - יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא טָמֵא[155]ב"ח שם., וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא טָהוֹר[156]שו"ת חכם צבי סי' מ"ו.. אַךְ יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁתָּלוּי מָתַי בָּא בֶּגֶד זֶה לִפְנֵי הַפּוֹסֵק (הָאִשָּׁה אוֹ הָרַב): אִם כְּשֶׁהִגִּיעַ הַבֶּגֶד לַפּוֹסֵק הוּא הָיָה טָהוֹר, אַף שֶׁקֹּדֶם לָכֵן הָיָה צִבְעוֹ שׁוֹנֶה13, אוֹ שֶׁיִּשְׁתַּנָּה אַחַר-כָּךְ - טְהוֹרָה[157]ש"ך וט"ז שם, שו"ע הרב שם ס"ק ד', וערוה"ש שם אות י"ג.. וְאִם כְּשֶׁהִגִּיעַ לַפּוֹסֵק הָיָה טָמֵא, אַף שֶׁקֹּדֶם הָיָה צִבְעוֹ שׁוֹנֶה, אוֹ שֶׁאַחַר-כָּךְ יִשְׁתַּנָּה - טְמֵאָה. וְכֵן הַלָּכָה.

ט. צֶבַע שֶׁבִּיצִיאָתוֹ הָיָה לָבָן, וּקְצוֹתָיו הֶאֱדִימוּ - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[158]עי' ד"ת ס"ק א' וטהר"י ס"ק י"ב., כִּי יִתָּכֵן שֶׁהַשִּׁנּוּי נוֹבֵעַ מֵהָאֲוִיר אוֹ מֵהַבֶּגֶד וְכַדּוֹמֶה וְלֹא מִמֶּנָּה.

י. בִּגְלַל הַבְּעָיוֹת דִּלְעֵיל רָאוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׁהוֹת אֶת בֶּגֶד הַבְּדִיקָה זְמַן רַב לִפְנֵי הֲבָאָתוֹ לֶחָכָם. וְרָצוּי לְשָׁמְרוֹ בְּנַיְלוֹן וְכַדּוֹמֶה, וְאַף בִּמְקָרֵר אִם יֵשׁ חֲשָׁשׁ לְעִפּוּשׁ. וְצָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לֶחָכָם עַל הַכֶּתֶם שֶׁהוּא יָשָׁן.

דֶּרֶךְ בְּדִיקַת הַ"מַּרְאוֹת"

יא. בְּדִיקַת "מַרְאֶה" צְרִיכָה לְהֵעָשׂוֹת בְּאוֹר יוֹם בָּהִיר שֶׁאֵינוֹ מְסַנְוֵר. וְאֵין בּוֹדְקִין אֶת הַמַּרְאֶה אֶלָּא עַל-גַּבֵּי מַטְלִית לְבָנָה. וְהַטּוֹב בְּיוֹתֵר הוּא לִבְדֹּק בְּאוֹר הַשֶּׁמֶשׁ כַּאֲשֶׁר יֵשׁ צֵל עַל הַמַּרְאֶה, כְּדֵי שֶׁיֵּרָאֶה צִבְעוֹ כְּמוֹת שֶׁהוּא[159]ע"פ רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה הי"ב..

יב. אַף שֶׁמְּטַמְּאִים כָּל מַרְאֶה אָדֹם וּכְתוֹצָאָה מִכָּךְ הַהַבְחָנָה קַלָּה מֵהַהַבְחָנָה שֶׁבִּימֵי חֲזַ"ל, יֵשׁ לִפְעָמִים מַרְאוֹת טְהוֹרִים וּבְתוֹכָם נְקֻדָּה אֲדֻמָּה קְטַנָּה שֶׁאוֹסֶרֶת, וְלָזֶה דְּרוּשָׁה בְּדִיקָה מְדֻקְדֶּקֶת.

יג. לִבְדִיקָה זוֹ צָרִיךְ הַרְבֵּה יִשּׁוּב הַדַּעַת וְיִרְאַת שָׁמַיִם, כִּי לִפְעָמִים יִבְדֹּק אָדָם פַּעֲמַיִם וְשָׁלֹשׁ וְלֹא יַרְגִּישׁ בַּנְּקֻדָּה הַקְּטַנָּה, וְאַחַר-כָּךְ יִמְצָאֶנָּה, כִּי הֵכִין לִבּוֹ בָּאַחֲרוֹנָה. וּבְחִינַת חוּשׁ הָרְאִיָּה הִיא כְּפִי כַּוָּנַת הַלֵּב[160]ע"פ שו"ע יו"ד סי' י"ח סעי' י"ז..

יד. מֻתָּר לִבְדֹּק מַרְאֶה בַּלַּיְלָה[161]עי' רש"י מגילה י"ד ע"א, ועי' ד"ת ס"ק ד' וטהר"י ס"ק ט' ושו"ע סי' קצ"ו סעי' ד'., כְּשֶׁהַמַּרְאֶה בָּרוּר לֶאֱסֹר אוֹ לְהַתִּיר, אֲבָל כְּשֶׁהַמַּרְאֶה מְסֻפָּק, יֵשׁ לְשָׁמְרוֹ בְּמָקוֹם מֻצְנָע עַד אוֹר הַיּוֹם, וַאֲפִלּוּ אִם יֵשׁ בַּלַּיְלָה אוֹר הַדּוֹמֶה לְאוֹר הַיּוֹם אֵין לִבְדֹּק, וּבֵינְתַּיִם הָאִשָּׁה אֲסוּרָה.

טו. אִם רָאָה מַרְאֶה בַּלַּיְלָה וְהָיָה לוֹ סָפֵק, וּבַיּוֹם הִתְבָּרֵר לוֹ שֶׁהוּא מַרְאֶה טָהוֹר - מֻתָּר, אֲבָל אִם בַּלַּיְלָה הָיָה בָּרוּר שֶׁהַמַּרְאֶה נוֹטֶה לְאָדֹם, אֲפִלּוּ אִם בַּיּוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו הַמַּרְאֶה נִרְאָה טָהוֹר - אָסוּר, כִּי חוֹשְׁשִׁים שֶׁמָּא הִשְׁתַּנָּה הַצֶּבַע בִּגְלַל הָאֲוִיר. וְאִם יֵשׁ לִתְלוֹת אֶת הַנִּטְיָה לְאָדֹם שֶׁהָיְתָה בַּלַּיְלָה בְּאוֹר נֵר אוֹ בְּאוֹר אַחֵר, וּבַיּוֹם נִרְאָה הַבֶּגֶד טָהוֹר - מֻתָּר. וְיֵשׁ לְהִזָּהֵר מֵהַטָּיַת הַצֶּבַע שֶׁעֲלוּלָה לְהִגָּרֵם עַל-יְדֵי אוֹר נֵר, אָהִיל, וִילוֹן וְכַדּוֹמֶה, אוֹ מִשְּׁקָפַיִם צִבְעוֹנִיִּים, וְכֵן מִתְּאוּרָה בְּהִירָה בִּמְיֻחָד (כִּפְלוֹרוֹסֶנְט).

טז. אִם הַבַּד הוּא לַח, אוֹ אִם הַמַּרְאֶה הוּא לַח - אֶפְשָׁר לְבָדְקוֹ וְאֵין צֹרֶךְ לְהַמְתִּין שֶׁיִּתְיַבֵּשׁ. אַךְ אִם יֵשׁ לֶחָכָם אוֹ לָאִשָּׁה סָפֵק בַּמַּרְאֶה - צָרִיךְ לְהַנִּיחוֹ שֶׁיִּתְיַבֵּשׁ[162]טהר"י ס"ק י"א..

פֶּרֶק ד – דָּמִים טְהוֹרִים

רְאִיָּה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ

א. כָּל אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה בְּדֶרֶךְ שׁוֹנָה מֵהָרָגִיל, כְּגוֹן דֶּרֶךְ שְׁפוֹפֶרֶת מַכְשִׁיר רְפוּאִי, אוֹ שֶׁגּוּשֵׁי בָשָׂר יוֹצְאִים וּבְתוֹכָם דָּם - אֵין הִיא טְמֵאָה[163]שו"ע סי' קפ"ח סעי' ג'.. אוּלָם מִכֵּיוָן שֶׁהֲלָכָה זוֹ סְבוּכָה, וְיֵשׁ בְּדִין זֶה הַרְבֵּה פְּרָטִים וְחִלּוּקֵי דִינִים, תִּשְׁאַל הָאִשָּׁה שְׁאֵלַת חָכָם לִפְנֵי שֶׁהִיא מַחְלִיטָה עַל עַצְמָהּ אִם הִיא טְמֵאָה אוֹ טְהוֹרָה; וְעַד שֶׁתִּשְׁאַל, הֲרֵי הִיא אֲסוּרָה.

דָּם יָבֵשׁ

ב. דַּם נִדָּה יָבֵשׁ מְטַמֵּא, אֲבָל יֶשְׁנָה אֶפְשָׁרוּת שֶׁגּוּשׁ דָּם יָבֵשׁ הַיּוֹצֵא מֵהָאִשָּׁה אֵינוֹ דַּם נִדָּה, אֶלָּא קְלִפָּה שֶׁל פֶּצַע, שׁוּמָא אוֹ קְלִפּוֹת עוֹר, וַאֲפִלּוּ שְׂעָרוֹת אֲדֻמּוֹת, לָכֵן בְּכָל פַּעַם שֶׁיּוֹצֵא גּוּשׁ דָּם יָבֵשׁ מֵהָאִשָּׁה כְּעֵין קְלִפּוֹת, שְׂעָרוֹת אוֹ פֵּרוּרֵי דָּם - יֵשׁ לְבָדְקוֹ אִם הוּא דַּם נִדָּה אוֹ דָּם טָהוֹר[164]שו"ע סעי' ד'-ו'..

וְדַוְקָא בְּגוּשׁ שֶׁגָּדְלוֹ אֵינוֹ מַגִּיעַ לְ-3 מ"מ, אַךְ אִם הַגּוּשׁ בְּגֹדֶל 3 מ"מ אוֹ יוֹתֵר - הָאִשָּׁה נֶאֱסֶרֶת[165]כשיעור קנה דק שבדקים, שו"ע סעי' ו', טהרת ישראל סימן קפ"ח ס"ק כ"ה., מִפְּנֵי שֶׁהָרֶחֶם נִפְתָּח, וְאִי-אֶפְשָׁר לִפְתִיחַת הָרֶחֶם לְלֹא יְצִיאַת דָּם.

בְּדִיקַת דַּם יָבֵשׁ

ג. בְּדִיקַת גּוּשׁ דַּם יָבֵשׁ צְרִיכָה לְהֵעָשׂוֹת דַּוְקָא עַל-יְדֵי מֻמְחֶה הַבָּקִי בַּדָּבָר. מַטְרַת הַבְּדִיקָה הִיא לִרְאוֹת אִם חֲתִיכַת הַדָּם תִּמַּס בַּמַּיִם בְּתוֹךְ 24 שָׁעוֹת. אִם כֵּן - כַּנִּרְאֶה שֶׁהִיא דַּם נִדָּה, כִּי שְׂעָרוֹת אוֹ קְלִפּוֹת וְכַדּוֹמֶה לֹא יִמַּסוּ מִשְּׁרִיָּה בְּמַיִם.

ד. הַחֲתִיכָה צְרִיכָה לִהְיוֹת בְּמַיִם פּוֹשְׁרִים 24 שָׁעוֹת רְצוּפוֹת. שִׁעוּר חֹם הַמַּיִם, כְּחֹם הָרֹק שֶׁבַּפֶּה, אוֹ כְּחֹם מַיִם שֶׁעָמְדוּ בַּבַּיִת בַּקַּיִץ, שֶׁחֹם הַבַּיִת מְחַמְּמָם. וְכָךְ צָרִיךְ לִהְיוֹת חֻמָּם גַּם בַּחֹרֶף. אִם תִּמַּס הַחֲתִיכָה אוֹ אֲפִלּוּ חֶלְקָהּ בְּתוֹךְ הַזְּמַן הַזֶּה - הָאִשָּׁה טְמֵאָה, וְאִם לָאו - טְהוֹרָה[166]שו"ע סעי' ד'..

ה. כָּל זֶה דַּוְקָא כְּשֶׁחֲתִיכוֹת אֵלּוּ יְבֵשׁוֹת לְגַמְרֵי מִדָּם, אֲבָל אִם יֵשׁ עֲלֵיהֶן מְעַט לַחְלוּחִית דָּם - טְמֵאָה[167]שו"ע סעי' ה'..

ו. יֶשְׁנָהּ אֶפְשָׁרוּת נוֹסֶפֶת לִבְדֹּק אִם הַחֲתִיכָה אֵינָהּ מִדַּם נִדָּה, עַל-יְדֵי שֶׁמַּנִּיחִים אוֹתָהּ עַל הַצִּפֹּרֶן, וּמוֹעֲכִים אוֹתָהּ עִם מְעַט רֹק שֶׁבַּפֶּה. אִם לֹא נִמּוֹחָה הַחֲתִיכָה - טְהוֹרָה. וְאִם נִמּוֹחָה - עֲדַיִן לֹא בָּרוּר שֶׁהָאִשָּׁה טְמֵאָה, וְיִבְדֹּק חֲתִיכָה נוֹסֶפֶת עַל-יְדֵי הַשְּׁרָיָתָהּ בַּמַּיִם 24 שָׁעוֹת, כְּדִלְעֵיל[168]רמ"א סעי' ד', ועי' ד"ת ס"ק ס"א..

ז. אִשָּׁה שֶׁשָּׁלֹשׁ פְּעָמִים רְצוּפוֹת נִבְדְּקוּ חֲתִיכוֹת שֶׁנָּפְלוּ מִמֶּנָּה, וְנִתְבָּרֵר שֶׁאֵינָן דַּם נִדָּה - אֵינָהּ צְרִיכָה לִבְדֹּק פַּעַם נוֹסֶפֶת חֲתִיכָה דוֹמָה, וְהִיא מֻחְזֶקֶת כִּטְהוֹרָה. אֲבָל אִם פַּעַם אַחַת יִתְבָּרֵר שֶׁהַחֲתִיכָה טְמֵאָה - אֵין לָהּ חֶזְקַת טָהֳרָה, וְצָרִיךְ לַחֲזֹר וְלִבְדֹּק אֶת הַחֲתִיכוֹת הַיּוֹצְאוֹת מִמֶּנָּה, כָּאָמוּר לְעֵיל[169]רמ"א סעי' ה' וטהר"י ס"ק מ"ג וד"ת ס"ק ס"ח..

דַּם פֶּצַע

ח. אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פֶּצַע בַּפְּרוֹזְדוֹר (בַּנַּרְתִּיק) וְיוֹצֵא מִמֶּנּוּ דָּם - אֵין הִיא טְמֵאָה מֵאוֹתוֹ דָּם. וְנֶאֱמָנֶת אִשָּׁה לוֹמַר: מַכָּה יֵשׁ לִי בְּאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁהַדָּם יוֹצֵא מִמֶּנָּה[170]שו"ע סי' קפ"ז סעי' ו'.. אֲפִלּוּ אִם אֵין הִיא יוֹדַעַת שֶׁבְּרֶגַע זֶה יוֹצֵא דָּם מִמַּכָּתָהּ, אֶלָּא שֶׁיּוֹדַעַת שֶׁיֵּשׁ לָהּ מַכָּה שֶׁרְגִילָה לְהוֹצִיא דָּם - טְהוֹרָה[171]רמ"א סעי' ה' והחונים עליו.. וְדָבָר זֶה אֶפְשָׁר לִבְדֹּק עַל-יְדֵי שֶׁתִּרְאֶה שֶׁבְּכָל בְּדִיקוֹתֶיהָ הַפְּנִימִיּוֹת אֵין הִיא מוֹצֵאת דָּם אֶלָּא בְּמָקוֹם אֶחָד בַּצְּדָדִים. וְכָל-שֶׁכֵּן אִם מַרְגִּישָׁה כְּאֵב כְּשֶׁנּוֹגַעַת בִּשְׁעַת הַבְּדִיקָה בְּצַד הַמָּקוֹם שֶׁיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ דָּם[172]שו"ע סעי' ז'.. אוּלָם אִשָּׁה כָּזֹאת, אִם תִּרְאֶה דָּם בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ (כְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ) אוֹ בָּעוֹנָה הַבֵּינוֹנִית שֶׁלָּהּ - ל' יוֹם לִרְאִיָּתָהּ (כְּשֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ), תִּהְיֶה טְמֵאָה, אֶלָּא-אִם-כֵּן יַדַּאי לָהּ שֶׁדָּם זֶה יוֹצֵא מֵהַפֶּצַע בִּלְבַד[173]רמ"א סעי' ה' וש"ך ס"ק כ"ו..

ט. כַּאֲשֶׁר אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פֶּצַע בַּפְּרוֹזְדוֹר (בַּנַּרְתִּיק) נִטְמֵאת בְּדַם נִדָּה, צְרִיכָה הִיא לַעֲשׂוֹת אֶת בְּדִיקוֹת הֶפְסֵק הַטָּהֳרָה וְשִׁבְעַת הַנְּקִיִּים שֶׁלָּהּ בְּצוּרָה מְיֻחֶדֶת. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת הֶפְסֵק טָהֳרָה אֶלָּא-אִם-כֵּן תִּבְדֹּק בְּדִיקָה אַחַת נְקִיָּה לְגַמְרֵי אֲפִלּוּ מִדַּם הַפֶּצַע. וְיֵשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים שֶׁאִם יַדַּאי לָהּ שֶׁהִיא נְקִיָּה לְגַמְרֵי מִדַּם נִדָּה, וְהַדָּם שֶׁעַל בֶּגֶד הַבְּדִיקָה הוּא שֶׁל הַפֶּצַע בִּלְבַד, כְּגוֹן שֶׁהַדָּם נִמְצָא רַק בְּצַד אֶחָד שֶׁל בֶּגֶד הַבְּדִיקָה וּשְׁאָר הַבֶּגֶד נָקִי - נֶחְשֶׁבֶת בְּדִיקָה זוֹ כְּהֶפְסֵק טָהֳרָה. וְנוֹהֲגִים כְּדֵעָה זוֹ, וּבִלְבַד שֶׁתַּעֲשֶׂה בְּדִיקוֹת אֵלּוּ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים עֶרֶב בֹּקֶר וָעֶרֶב, כְּדֵי לְהִתְחַזֵּק בְּטָהֳרָה[174]אחרונים, ועי' פ"ת ס"ק כ"ד, וס"ק ל"ב, ודרכי תשובה ס"ק נ"ו דרכים נוספות.. וְיכוֹלָה לְהַתְחִיל בְּדִיקוֹת אֵלּוּ לִפְנֵי הַיּוֹם הַחֲמִישִׁי לִרְאִיָּתָהּ אִם הִיא נְקִיָּה, וּבִלְבַד שֶׁהַבְּדִיקָה הָאַחֲרוֹנָה תִּהְיֶה בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי לִרְאִיָּתָהּ, וְאַחַר-כָּךְ תַּעֲשֶׂה הֶפְסֵק טָהֳרָה לִפְנֵי הַשְּׁקִיעָה, וְאֵינָהּ צְרִיכָה מוֹךְ דָּחוּק (וְעַיֵּן בְּפֶרֶק י"ג סָעִיף י"א).

י. כְּמוֹ-כֵן יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת בְּדִיקַת הֶפְסֵק טָהֳרָה עַל יְדֵי בְּדִיקַת אָחוֹת הַמִּתְמַחָה בִּבְדִיקַת פְּצָעִים שֶׁתְּוַדֵּא שֶׁהַדָּם יוֹצֵא מֵהַפֶּצַע בִּלְבַד וְלֹא מֵהָרֶחֶם. אֶת בְּדִיקוֹת שִׁבְעַת הַנְּקִיִּים תַּעֲשֶׂה בְּעַצְמָהּ עַל יְדֵי עֵד, וְאִם תִּמְצָא עָלָיו דַּם פֶּצַע טְהוֹרָה.

יא. אִשָּׁה זוֹ שֶׁיֵּשׁ לָהּ פֶּצַע, תַּעֲשֶׂה אֶת בְּדִיקוֹת שִׁבְעַת הַנְּקִיִּים רַק בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מֵהַשִּׁבְעָה נְקִיִּים, כְּדֵי שֶׁלֹּא תַּרְחִיב אֶת פִּצְעָהּ[175]שו"ע סי' קצ"ו סעי' ד', ועי' ב"י שם..

יב. כַּאֲשֶׁר אִשָּׁה זוֹ, שֶׁיֵּשׁ לָהּ פֶּצַע בַּפְּרוֹזְדוֹר תְּשַׁמֵּשׁ עִם בַּעֲלָהּ וְתִרְאֶה דָּם הַדּוֹמֶה לְדַם פִּצְעָהּ - אֵין לָהּ לַחְשֹׁשׁ, כִּי דָּם זֶה הוּא דַם פִּצְעָהּ[176]שו"ע סעי' ה', ועי' פ"ת ס"ק כ"ט.. אֲבָל אִם הַדָּם שֶׁתִּרְאֶה שׁוֹנֶה בְּצִבְעוֹ מִדַּם פִּצְעָהּ - טְמֵאָה, וְדִינָהּ כְּרוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ. וְאִם בָּרוּר לָהּ שֶׁהַדָּם שֶׁרוֹאָה בַּתַּשְׁמִישׁ הוּא מִפִּצְעָהּ - טְהוֹרָה[177]עי' שו"ע סי' קפ"ז סעי' ה'.. (וּרְאֵה עוֹד בַּסָּעִיף הַבָּא).

יג. כָּל זֶה דַּוְקָא בְּפֶצַע שֶׁבַּנַּרְתִּיק, אֲבָל אִם יֵשׁ לָהּ פֶּצַע בָּרֶחֶם עַצְמוֹ - יֵשׁ מִקְרִים שֶׁטְּמֵאָה וְיֵשׁ שֶׁטְּהוֹרָה, לָכֵן בְּמִקְרֶה כָּזֶה תְּבָרֵר אֵצֶל הָרוֹפֵא אֶת מְקוֹם הַפֶּצַע הַמְּדֻיָּק, סִבָּתוֹ, וּזְמַן הַחְלָמָתוֹ הַמְשֹׁעָר, וְעִם פְּרָטִים אֵלֶּה תִּשְׁאַל לְחָכָם וְהוּא יִפְסֹק אֶת הַהֲלָכָה[178]עי' נדה כ"ב ע"ב..

דָּם בְּמֵי–רַגְלַיִם

יד. אִשָּׁה שֶׁהִטִּילָה מֵי-רַגְלַיִם וְיָצָא דָם עִם מֵי-רַגְלֶיהָ, בֵּין שֶׁהָיְתָה עוֹמֶדֶת וּבֵין יוֹשֶׁבֶת - טְהוֹרָה. וַאֲפִלּוּ הִרְגִּישָׁה אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת, שֶׁהַרְגָּשַׁת מֵי-רַגְלַיִם הִיא זוֹ, וְדָם זֶה הוּא דַּם מַכָּה בְּאֵבָרֶיהָ הַפְּנִימִיִּים[179]שו"ע סי' קצ"א סעי' א'..

אוּלָם יֵשׁ מַחְמִירִים בָּזֶה, וּלְפִי דַעְתָּם יֵשׁ חִלּוּק בֵּין אִם הָאִשָּׁה הָיְתָה עוֹמֶדֶת אוֹ יוֹשֶׁבֶת, וּבֵין אִם נִמְצָא הַדָּם עַל שְׂפַת הָאַסְלָה אוֹ בְּתוֹכָהּ, וּבֵין אִם מַרְגִּישָׁה כְּאֵב בְּעֵת הַטָּלַת הַמַּיִם אוֹ לֹא, וּבֵין בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ לְבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, וְרַבּוּ דֵּעוֹת הָאַחֲרוֹנִים לְהַחְמִיר בָּזֶה[180]רמ"א שם ודרכי תשובה שם..

לְמַעֲשֶׂה, הַיּוֹם שֶׁנִּתָּן לָדַעַת בְּצוּרָה בְּרוּרָה עַל-יְדֵי בְּדִיקוֹת רְפוּאִיּוֹת מַהוּ מְקוֹר דָּם זֶה - כָּל אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה דָּם בְּמֵי-רַגְלֶיהָ, אוֹ שֶׁאַחֲרֵי שֶׁהִטִּילָה מַיִם קִנְּחָה וּמָצְאָה דָּם, אוֹ שֶׁכְּשֶׁהִטִּילָה מַיִם הִרְגִּישָׁה כְּאֵבִים כְּשֶׁל וֶסֶת וְאַחַר-כָּךְ מָצְאָה דָּם בִּבְגָדֶיהָ אוֹ בִּבְדִיקָה, תִּפְנֶה לְרוֹפֵא שֶׁיַּגִּיד לָהּ מַהוּ מְקוֹר דָּם זֶה, וְעִם תְּשׁוּבוֹת הָרוֹפֵא תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

פֶּרֶק ה – דְּבָרִים הָאֲסוּרִים בִּימֵי נִדָּתָהּ

מַהוּת הָרִחוּק

א. אָמְרָה תּוֹרָה "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב"[181]ויקרא י"ח, י"ט.. וְדָרְשׁוּ חֲכָמִים: יָכוֹל יְחַבְּקֶנָּה וִינַשְּׁקֶנָּה וִידַבֵּר עִמָּהּ דְּבָרִים בְּטֵלִים? תַּלְמוּד לוֹמַר "לֹא תִקְרַב" (כָּל קִרְבָה אֲסוּרָה). יָכוֹל יִישַׁן עִמָּהּ בִּבְגָדֶיהָ עַל הַמִּטָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר "לֹא תִקְרַב"[182]אבות דרבי נתן ב' א'..

ב. אִסּוּר זֶה שֶׁל "לֹא תִקְרַב" אֵינוֹ מִדִּינֵי טֻמְאָה - שֶׁאֵינָם נוֹהֲגִים כַּיּוֹם - אֶלָּא כְּהַרְחָקָה מִקִּרְבָה גּוּפָנִית. מִלְּבַד הָאִסּוּר שֶׁאָסְרָה תּוֹרָה לָבוֹא עַל נִדָּה, אָסְרָה תּוֹרָה לְהִתְקָרֵב אֵלֶיהָ בִּנְגִיעָה וְכַדּוֹמֶה. אִסּוּר זֶה הוּא כְּכָל אִסּוּר דְּאוֹרַיְתָא[183]רמב"ם ספר המצוות מצות לא תעשה שנ"ג, הלכות איסורי ביאה פרק כ"א הלכה א'.. וְאַף שֶׁיֵּשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים שֶׁאִסּוּר זֶה הוּא מִדְּרַבָּנָן[184]רמב"ן על הרמב"ם שם., נִפְסְקָה הַהֲלָכָה

כַּדֵּעָה הָרִאשׁוֹנָה[185]שו"ע אה"ע סי' כ' והמפרשים שם, ועי' רמ"א סי' קנ"ז וש"ך שם ס"ק י' ופ"ת ס"ק י"א, ושו"ע סי' קצ"ה סעי' י"ז וש"ך שם..

ג. חֲמָרָתוֹ שֶׁל אִסּוּר זֶה הִיא גְּדוֹלָה, וּמַשְׁוָה הַגְּמָרָא[186]שבת י"ג ע"א. אִסּוּר זֶה לְאִסּוּר קִרְבָה לְאֵשֶׁת-אִישׁ, וְאִסּוּרֵי הַקִּרְבָה שֶׁאֲסוּרִים בְּאֵשֶׁת-אִישׁ אֲסוּרִים גַּם בְּנִדָּה, חוּץ מִיְּחוּד הָאָסוּר בְּאֵשֶׁת-אִישׁ וּמֻתָּר בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה, שֶׁהֲרֵי הֵעִידָה הַתּוֹרָה עַל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יִפְרְצוּ גָּדֵר זוֹ.

מְסַפֶּרֶת הַגְּמָרָא[187]סנהדרין ל"ז ע"א.: "אָמַר לֵיהּ הַהוּא צְדוֹקִי לְרַב כַּהֲנָא: אַמְרִיתוּ נִדָּה שָׁרֵי לְיִחוּדֵי בַּהֲדֵי גַּבְרָא (אֲמַרְתֶּם שֶׁלְּנִדָּה מֻתָּר לְהִתְיַחֵד עִם בַּעֲלָהּ). אֶפְשָׁר אִישׁ בִּנְעֹרֶת וְאֵינָהּ מְהַבְהֶבֶת?! אָמַר לֵיהּ: הַתּוֹרָה הֵעִידָה עָלֵינוּ 'סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים'[188]שיר השירים ז', ג'., אֲפִלּוּ כְּסוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים (גָּדֵר שֶׁל שׁוֹשַׁנִּים, מְחִצָּה קַלָּה) לֹא יִפְרְצוּ בָהֶן פְּרָצוֹת". וְגָדֵר שׁוֹשַׁנִּים זֹאת מַה הִיא? אֵלּוּ דִּבְרֵי-תוֹרָה שֶׁהֵם רַכִּים כַּשּׁוֹשַׁנִּים, וְאַף-עַל-פִּי-כֵן סְיָגִים הֵמָּה. הֲרֵי שֶׁנָּשָׂא אָדָם אִשָּׁה וּבָא לְהִדָּקֵק לָהּ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לוֹ: כְּשׁוֹשַׁנָּה אֲדֻמָּה רָאִיתִי - הוּא פּוֹרֵשׁ מִיָּד. מִי גָּרַם לוֹ שֶׁיִּפְרֹשׁ? אֵיזֶה כֹּתֶל בַּרְזֶל אוֹ עַמּוּד בַּרְזֶל אוֹ נָחָשׁ נְשָׁכוֹ אוֹ עַקְרָב עֲקָצוֹ? - אֵלֶּה דִּבְרֵי-תוֹרָה שֶׁרַכִּים כַּשּׁוֹשַׁנִּים, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם: "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב"[189]ויקרא י"ח, י"ט, ומדרש רבה שיר השירים ז', ב'..

ד. עַל אַף כָּל הָאָמוּר לְעֵיל, שֶׁאָסוּר לָאָדָם לְהַרְבּוֹת קִרְבָה וּלְדַבֵּר דְּבָרִים בְּטֵלִים עִם אִשְׁתּוֹ נִדָּה - אֵין הַכַּוָּנָה לְרַחֲקָהּ וּלְהִמָּנַע מִדְּבָרִים הַנִּצְרָכִים, אֶלָּא רַק מִדִּבְרֵי חִבָּה הַמַּרְגִּילִים לְעֶרְוָה[190]עי' לקמן עמ' מ"א "הקלת ראש".. וּלְהֶפֶךְ, מִצְוָה לְקָרְבָהּ אִם רוֹאֶה אוֹתָהּ מֻרְחֶקֶת וּמִצְטַעֶרֶת. וְגַם בְּנִדָּתָהּ חַיָּב הוּא לֶאֱהֹב אוֹתָהּ כְּגוּפוֹ וּלְכַבְּדָהּ יוֹתֵר מִגּוּפוֹ[191]יבמות ס"ב ע"ב.. וּבִדְבָרִים אֵלֶּה אֵין לְהַחְמִיר יוֹתֵר מִמַּה שֶׁשִּׁעֲרוּ חֲזַ"ל, שֶׁחֲמָרָה יְתֵרָה בִּדְבָרִים אֵלֶּה עֲלוּלָה לְהָבִיא לִדְבָרִים חֲמוּרִים.

וְעַל כְּגוֹן זֶה אוֹמֶרֶת הַגְּמָרָא[192]שבת ס"ד ע"ב.: "וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ"[193]ויקרא ט"ו, ל"ג., זְקֵנִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא תִּכְחֹל (עֵינַיִם) וְלֹא תִּפְקֹס (לַעֲשׂוֹת תִּסְרֹקֶת) וְלֹא תִּתְקַשֵּׁט בִּבְגָדִים צִבְעוֹנִים בִּזְמַן נִדָּתָהּ, עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִמֵּד: אִם-כֵּן אַתָּה מְגַנֶּה עַל בַּעֲלָהּ וְנִמְצָא בַּעֲלָהּ מְגָרְשָׁהּ וְכוּ'. לָכֵן אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁיְּכוֹלָה לִכְחֹל וְלִפְקֹס וְלִלְבֹּשׁ בְּגָדִים יָפִים גַּם בְּנִדָּתָהּ[194]עי' שו"ע סי' קצ"ה סעי' ט' ובהגר"א שם, ועי' ערוה"ש אות כ"א כ"ב..

ה. עַל הַפָּסוּק: "נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנֻגֶיהָ" אוֹמֶרֶת הַגְּמָרָא "זֶה הַיָּשֵׁן בְּקִלְעָא (מִטַּת אַפִּרְיוֹן) שֶׁאִישׁ וְאִשָּׁה יְשֵׁנִים שָׁם. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִלּוּ בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה"[195]עירובין ס"ג ע"ב., שֶׁאַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין בֵּינֵיהֶם קֵרוּב כָּל-שֶׁהוּא בְּמַעֲשִׂים אוֹ בִּדְבָרִים[196]עי' לקמן בסעיפי "הקלת ראש" ו"מיטות נפרדות"., יֵשׁ בֵּינֵיהֶם קֵרוּב לְבָבוֹת וְדִבּוּרִים שֶׁבְּצִנְעָה[197]עי' מהרש"א שם ועין יעקב שם..

עַל-כֵּן חָשׁוּב מְאֹד לְהָבִין אֶת יְסוֹדוֹת הַגְּדָרִים שֶׁגָּדְרָה תּוֹרָה וְשֶׁגָּדְרוּ חֲכָמִים, שֶׁלֹּא לְהַחְמִיר אוֹ לְהָקֵל יָתֵר עַל הַמִּדָּה.

ו. אִסּוּר זֶה שֶׁל רִחוּק מִנִּדָּה הוּא מִתְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ שֶׁל אִשָּׁה וְעַד אַחַר טְבִילָתָהּ. וְאַף אִם עָבַר זְמַן רַב מֵאָז שֶׁרָאֲתָה דָם וְלֹא טָבְלָה, עֲדַיִן הִיא בְּנִדָּתָהּ כָּל זְמַן שֶׁלֹּא טָבְלָה, וְאֵין שׁוּם צַד כָּלְשֶׁהוּ לְהֶתֵּר בִּזְמַן זֶה לְשׁוּם קִרְבָה[198]שבת ס"ד ע"ב. שו"ע ורמ"א סי' קצ"ה סעי' י"ד והחונים עליו, סי' קצ"ז סעי' א'..

ז. נָשִׁים פְּנוּיוֹת[199]שו"ע סי' קפ"ג., כָּל יְמֵיהֶן הֵן נִדּוֹת, וְאָסוּר לָגַעַת בָּהֶן וּלְהִתְקָרֵב אֲלֵיהֶן, לְהִתְיַחֵד עִמָּהֶן, לְהִתְבּוֹנֵן בָּהֶן וְכֹל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה[200]שו"ע אה"ע סי' כ"א, ועי' ביאור הלכה סי' של"ט.. בִּמְיֻחָד חָמוּר אִסּוּר זֶה בַּאֲרוּסָתוֹ (מְשֻׁדַּכְתּוֹ), שֶׁאָז גְּדוֹלָה מְאֹד הַחִבָּה[201]עי' שדי חמד מערכת חתן וכלה י"ב.. כָּל הָאִסּוּרִים

הַמְּזֻכָּרִים בְּפֶרֶק זֶה נוֹהֲגִים גַּם בְּאָרוּס וַאֲרוּסָתוֹ, מִלְּבַד הוֹשָׁטַת חֵפֶץ מִיָּד לְיָד שֶׁמְּתֻּרֶת, וְגַם בָּזֶה רָאוּי לְהַחְמִיר.

ח. בִּדְבָרִים הָאֲסוּרִים בִּימֵי נִדָּתָהּ יֵשׁ כַּמָּה סוּגֵי אִסּוּרִים:

הָרִאשׁוֹן שֶׁבָּהֶם הוּא אִסּוּר תּוֹרָה שֶׁל "לֹא תִקְרַב"[202]רמב"ם דלעיל (הערה 3)..

הַשֵּׁנִי הוּא דְּבָרִים הָאֲסוּרִים שֶׁמָּא יָבִיאוּ לִידֵי בִּיאָה[203]רמב"ן דלעיל (הערה 4), רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"א הלכה י"ט..

הַשְּׁלִישִׁי הוּא דְּבָרִים הָאֲסוּרִים שֶׁמָּא יָבִיאוּ לַעֲבֹר עַל "לֹא תִקְרַב"[204]שבת י"ג ע"א, תנא דבי אליהו רבא פרק ט"ו..

הָרְבִיעִי הוּא דְּבָרִים הָאֲסוּרִים שֶׁמָּא יָבִיאוּ אֶת הַגֶּבֶר לְהִרְהוּר וּלְהוֹצָאַת שז"ל[205]סי' קצ"ה סעי' ה' ועוד, ועי' נדה דף י"ג ע"א..

אֵלּוּ הֵם שָׁרְשֵׁי הָאִסּוּרִים, וְהַמִּקְרִים רַבִּים הֵם כְּפִי הַמִּקְרִים אֲשֶׁר יֶאֱרְעוּ לָאָדָם בְּחַיָּיו. כָּל הַהֲלָכוֹת שֶׁיּוּבְאוּ בַּהֶמְשֵׁךְ הֵן רַק דֻּגְמָאוֹת וִיסוֹדוֹת, וּמֵהֶן יִקַּח הָאָדָם וְיִלְמַד לְהִזָּהֵר וּלְהִשָּׁמֵר, וְאִם רוֹאֶה הוּא שֶׁצָּרִיךְ חִזּוּק בְּאֶחָד מֵהַדְּבָרִים הַמְּנוּיִים לְעֵיל, יִמְנַע עַצְמוֹ מֵהִתְקָרְבוּיוֹת שׁוֹנוֹת, וְיַרְבֶּה עַל עַצְמוֹ אִסּוּרִים עַד אֲשֶׁר יִרְאֶה שֶׁיָּכוֹל הוּא לַעֲמֹד בְּגִדְרֵי חֲז"ל. וְאַל יֹאמַר אָדָם: אֲנִי אֵינִי צָרִיךְ לַגְּדָרִים שֶׁגָּדְרוּ חֲכָמֵינוּ, אֲנִי אֵדַע לִשְׁמֹר עַל עַצְמִי וְלֹא לְהִכָּשֵׁל בְּאִסּוּר, שֶׁכְּבָר אָמְרוּ כָּךְ גְּדוֹלִים מִמֶּנּוּ וְנִכְשָׁלוּ.

וּמְסֻפָּר בַּגְּמָרָא: "לֹא יִקְרָא לְאוֹר הַנֵּר שֶׁמָּא יַטֶּה - אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן אֱלִישָׁע: אֲנִי אֶקְרָא וְלֹא אַטֶּה. פַּעַם אַחַת קָרָא וּבִקֵּשׁ לְהַטּוֹת, אָמַר: כַּמָּה גְּדוֹלִים דִּבְרֵי חֲכָמִים שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים 'לֹא יִקְרָא לְאוֹר הַנֵּר'. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: קָרָא וְהִטָּה וְכָתַב עַל פִּנְקָסוֹ: אֲנִי יִשְׁמָעֵאל בֶּן אֱלִישָׁע קָרִיתִי וְהִטֵּיתִי נֵר בְּשַׁבָּת, לִכְשֶׁיִּבָּנֶה בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ אָבִיא חַטָּאת שְׁמֵנָה"[206]שבת י"ב ע"ב..

ט. הַדִּינִים הַמְּזֻכָּרִים בַּהֲלָכָה הֵם:

א) הַקָּלַת רֹאשׁ.

ב) נְגִיעָה וְהוֹשָׁטָה מִיָּד לְיָד.

ג) אֲכִילָה עַל שֻׁלְחָן אֶחָד.

ד) אֲכִילַת שְׁיָרֵי מַאֲכָל שֶׁל אִשְׁתּוֹ.

ה) יְשִׁיבָה וּשְׁכִיבָה עַל מִטָּתָהּ.

ו) יְשִׁיבָה עַל סַפְסָל אֶחָד (וְכֵן טִיּוּלִים וּנְסִיעוֹת).

ז) שֵׁנָה בְּמִטָּה אַחַת.

ח) דִּינֵי עֶרְוָה בְּאִשְׁתּוֹ.

ט) מְזִיגַת הַכּוֹס וְהַגָּשַׁת אֹכֶל.

י) הַצָּעַת הַמִּטָּה.

יא) יְצִיקַת מַיִם.

יב) חוֹלֶה.

הַקָּלַת רֹאשׁ

י. אָסוּר לָאָדָם לְהָקֵל רֹאשׁ עִם נִדָּה, שֶׁמָּא יָבוֹאוּ לִקְרָבָה אוֹ בִּיאָה, אוֹ שֶׁמָּא יָבוֹא הַגֶּבֶר לְהִרְהוּר וְהוֹצָאַת שז"ל. אֵין אִסּוּר זֶה בָּא לֶאֱסֹר דִּבּוּר עִם הָאִשָּׁה, אֶלָּא שְׂחֹק וְקַלּוּת-רֹאשׁ[207]רמב"ם הל' איסורי ביאה פרק כ"א הל' ד'. בִּלְבַד, הַמַּרְגִּילִים אֶת הָאָדָם לְעֶרְוָה[208]אבות פ"ג מי"ג, אַף כָּאֵלֶּה הַמְּתָרִים בִּימֵי טָהֳרָתָהּ[209]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק ב'..

יא. בִּכְלַל דְּבָרִים אֵלּוּ גַּם הַהֲנָאָה מֵרֵיחַ הַבֹּשֶׂם שֶׁעָלֶיהָ וְעַל בְּגָדֶיהָ, אֲפִלּוּ אִם הֵסִירָה אֶת בְּגָדֶיהָ וְהִנִּיחָה אוֹתָם עַל הַשֻּׁלְחָן[210]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק א' בשם ברכי יוסף. (סִימָן לַדָּבָר: "סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים", שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת סְיָג בַּשּׁוֹשַׁנִּים - בָּרֵיחַ), וְכֵן הַדְלָקַת סִיגַרְיָה מֵאֶחָד לַשֵּׁנִי[211]עי' פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ג'., וְהַשָּׁבַת רוּחַ קְרִירָה בִּמְנִיפָה[212]בא"ח ש"ש צו כ"ב., וְכֹל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה.

נְגִיעָה וְהוֹשָׁטָה מִיָּד לְיָד

יב. אָסוּר לָאָדָם לִנְגֹּעַ בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה, וְאַף לְהוֹשִׁיט דָּבָר מִיָּדוֹ לְיָדָהּ אָסוּר, שֶׁמָּא יִגַּע בָּהּ, וְיֵשׁ בָּזֶה מִשּׁוּם "לֹא תִקְרַב" וַחֲשָׁשׁ לְקִרְבָה זוֹ.

יג. אִסּוּר נְגִיעָה זֶה אֵינוֹ רַק בְּגוּפָהּ, אֶלָּא גַּם בִּבְגָדֶיהָ שֶׁעָלֶיהָ, וּמַשְׁוָה הַגְּמָרָא[213]שבת י"ג ע"א, תנא דבי אליהו רבא פרק ט"ו. אֶת אִסּוּר נִדָּה לְאִסּוּר אֵשֶׁת-אִישׁ עַל-פִּי הַפָּסוּק "וְאֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ לֹא טִמֵּא וְאֶל אִשָּׁה נִדָּה לֹא יִקְרָב"[214]יחזקאל י"ח., וּכְמוֹ שֶׁבְּאֵשֶׁת-אִישׁ אֲסוּרָה נְגִיעָה אַף בִּבְגָדֶיהָ שֶׁעָלֶיהָ, כָּךְ גַּם בְּנִדָּה.

יד. וּמְסֻפָּר בַּמִּדְרָשׁ וּבַגְּמָרָא33: תָּנָא דְּבֵי אֵלִיָּהוּ, מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד שֶׁשָּׁנָה הַרְבֵּה וְקָרָא הַרְבֵּה וְשִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים הַרְבֵּה, וּמֵת בַּחֲצִי יָמָיו, וְהָיְתָה אִשְׁתּוֹ נוֹטֶלֶת תְּפִלִּין שֶׁלּוֹ וּמְחַזַּרְתָּן בְּבָתֵּי-כְּנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי-מִדְרָשׁוֹת, וְאָמְרָה לָהֶם: כְּתִיב בַּתּוֹרָה "כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ"[215]דברים ל', כ'., בַּעֲלִי, שֶׁשָּׁנָה הַרְבֵּה וְקָרָא הַרְבֵּה וְשִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים הַרְבֵּה, מִפְּנֵי מָה מֵת בַּחֲצִי יָמָיו? וְלֹא הָיָה אָדָם מַחֲזִירָהּ דָּבָר. פַּעַם אַחַת נִתְאָרַחְתִּי אֶצְלָהּ, וְהָיְתָה מְסִיחָה כָּל אוֹתוֹ הַמְּאֹרָע, וְאָמַרְתִּי לָהּ: בִּתִּי, בִּימֵי נִדּוּתֵךְ מַהוּ אֶצְלֵךְ? אָמְרָה לִי: חַס וְשָׁלוֹם! אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה לֹא נָגַע בִּי. בִּימֵי לִבּוּנַיִךְ (שִׁבְעָה נְקִיִּים) מַהוּ אֶצְלֵךְ? שֶׁמָּא הֵבֵאת לוֹ הַסַּכִּין שֶׁבְּיָדֶךָ וְנָגַע בָּךְ אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה וְכוּ'? אָמְרָה לִי: אָכַל עִמִּי וְיָשַׁן עִמִּי בְּקֵרוּב בָּשָׂר (כָּל אֶחָד בִּבְגָדָיו) וְלֹא עָלְתָה עַל דַּעְתּוֹ דָּבָר אַחֵר (תַּשְׁמִישׁ). וְאָמַרְתִּי לָהּ: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁהֲרָגוֹ! - שֶׁהֲרֵי אָמְרָה הַתּוֹרָה "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב".

מִמִּדְרָשׁ זֶה וַאֲחֵרִים מַשְׁמַע שֶׁאִסּוּר נְגִיעָה כּוֹלֵל גַּם הוֹשָׁטַת חֵפֶץ - סַכִּין וְכַדּוֹמֶה - מִיָּד לְיָד, מֵחֲשָׁשׁ שֶׁמָּא יִגְּעוּ זֶה בָּזֶה[216]תוס' שבת י"ג ע"ב ד"ה בימי.. וְכֵיוָן שֶׁאָסְרוּ לְהַעֲבִיר חֵפֶץ רָגִיל מִיָּד לְיָד, אָסְרוּ גַּם בְּחֵפֶץ אָרֹךְ וְגָדוֹל[217]ש"ך סי' קצ"ח ס"ק ג'., אַף שֶׁאָז חֲשַׁשׁ הַנְּגִיעָה קָטָן יוֹתֵר.

טו. כְּשֶׁצָּרִיךְ לְהוֹשִׁיט חֵפֶץ לְאִשְׁתּוֹ כְּשֶׁהִיא נִדָּה - יַנִּיחֶנּוּ עַל שֻׁלְחָן אוֹ עַל תִּיק וְכַדּוֹמֶה, וְהִיא תִּקָּחֶנּוּ מִשָּׁם. וְכֵן יַעֲשׂוּ כְּשֶׁרוֹצָה הִיא לְהַעֲבִיר חֵפֶץ לְיָדוֹ[218]עי' יוסף אומץ סי' פ"ה..

טז. יֵשׁ מַתִּירִים לְהַעֲבִיר חֵפֶץ בִּזְרִיקָה[219]רשב"ץ ומהריק"ש בברכי יוסף סי' קצ"ה ב', חסד לאלפים סי' קצ"ה אות ב'. וְיֵשׁ אוֹסְרִים[220]הגהת הרמ"א סי' קצ"ה סעי' ב', בא"ח ש"ש צו כ"ב., וְהַפּוֹסְקִים כָּרְמָ"א נוֹהֲגִים לֶאֱסֹר40. וְגַם הַנּוֹהֲגִים הֶתֵּר, אֵין עוֹשִׂין כֵּן אֶלָּא כְּשֶׁדּוֹרֵק חֵפֶץ כְּלַפֵּי מַעְלָה וְהִיא קוֹלַטְתּוֹ, וְרַק בִּשְׁעַת צֹרֶךְ, וְלֹא לְמִשְׂחָק וְכַדּוֹמֶה[221]ברכי יוסף לעיל..

יז. אִם אִי-אֶפְשָׁר לִמְסֹר אֶת הַחֵפֶץ בִּזְרִיקָה מֵחֲמַת בּוּשָׁה, אוֹ בִּגְלַל צוּרָתוֹ, מִשְׁקָלוֹ וְכַדּוֹמֶה - לֹא יִמְסְרוּ אֶת הַחֵפֶץ מִיָּד לְיָד, אֶלָּא יְחַכּוּ לְהִזְדַּמְּנוּת אַחֶרֶת וְכַדּוֹמֶה.

יח. אִם אֵרַע וְשָׁכַח הַבַּעַל וְהוֹשִׁיט חֵפֶץ לָאִשָּׁה בִּפְנֵי רַבִּים - אֵינָהּ חַיֶּבֶת לוֹמַר לוֹ "אֲנִי נִדָּה", כִּי גָּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדּוֹחָה אֶת לֹא-תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה[222]ברכות י"ט ע"ב., אֶלָּא תְּקַבְּלֶנּוּ בְּמֹרַת-רוּחַ וּבְזְהִירוּת מְרֻבָּה שֶׁלֹּא לִנְגֹּעַ בּוֹ, וְיַנִּיחַ אוֹ יִזְרֹק אֶת הַחֵפֶץ לְתוֹךְ יָדָהּ, וְלֹא תִקַּח הִיא מִיָּדוֹ אֶת הַחֵפֶץ שֶׁאָז גָּדוֹל חֲשַׁשׁ הַנְּגִיעָה. וְכֵן אִם אֵרַע וְשָׁכְחָה הָאִשָּׁה וְהוֹשִׁיטָה לְבַעֲלָהּ חֵפֶץ, לֹא יֹאמַר לָהּ "אַתְּ נִדָּה", אֶלָּא יְקַבְּלֶנּוּ כַּנִּזְכָּר לְעֵיל בְּמֹרַת-רוּחַ, וְלֹא יִקָּחֶנּוּ מִתּוֹךְ יָדָהּ, אֶלָּא תַּנִּיחַ הִיא אוֹ תִּזְרֹק אֶת הַחֵפֶץ לְתוֹךְ יָדוֹ.

יט. אֵין לְהָרִים יַחַד דָּבָר אָרֹךְ אוֹ כָּבֵד, אֶלָּא אִם אֵין אֶפְשָׁרוּת אַחֶרֶת, כְּגוֹן לְהָרִים אוֹ לְהוֹרִיד עֲגָלָה שֶׁל תִּינוֹק בַּמַּדְרֵגוֹת כְּשֶׁאֵין אָדָם אַחֵר שֶׁיָּכוֹל לַעֲזֹר, וְכֹל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה[223]אחרונים..

כ. אָסוּר לִנְגֹּעַ בַּבְּגָדִים שֶׁעָלֶיהָ בְּעוֹדָהּ לְבוּשָׁה בָּהֶם, אֲבָל כְּשֶׁאֵינָם עָלֶיהָ מֻתָּר (כֵּיוָן שֶׁכַּיּוֹם אֵין דִּינֵי טֻמְאָה וְטָהֳרָה). וְדַוְקָא כְּשֶׁאֵין חֲשָׁשׁ שֶׁדְּבָרִים אֵלֶּה יְבִיאוּהוּ לִידֵי דְּבַר עֲבֵרָה[224]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ג'..

כא. יֵשׁ מַחֲלֹקֶת אִם מֻתָּר לְאֶחָד לְהָסִיר מִבִּגְדֵי הַשֵּׁנִי נוֹצָה אוֹ יַתּוּשׁ וְכַדּוֹמֶה בִּנְפִיחַת-רוּחַ, וְכָל אֶחָד יִשְׁקֹל בְּדַעְתּוֹ אִם דָּבָר זֶה יָכוֹל לַהֲבִיאוֹ לְאֶחָד מֵהָאִסּוּרִים הַמְּנוּיִים לְעֵיל, וְאִם כֵּן - יִמָּנַע מִכָּךְ. וַה' יִרְאֶה לַלֵּבָב. וּבְכָל מִקְרֶה רָאוּי לְהַחְמִיר בְּמִקְרִים כָּאֵלֶּה וְהַדּוֹמִים לָהֶם[225]עי' פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ד' וד"ת ס"ק י' ומחצית השקל שם, ועי' בא"ח צו אות כ"ב..

כב. יֵשׁ מַחֲלֹקֶת אִם מֻתָּר לְאֶחָד מִבְּנֵי הַזּוּג לְנַשֵּׁק תִּינוֹק הַנִּמְצָא בִּידֵי הַשֵּׁנִי, וְכָל אֶחָד יִשְׁקֹל בְּדַעְתּוֹ אִם דָּבָר זֶה מְבִיאוֹ לִידֵי חִבָּה אוֹ קִרְבָה אוֹ הִרְהוּר עַל הַשֵּׁנִי, וְאִם כֵּן - אָסוּר[226]ד"ת סי' קצ"ה ס"ק י"א..

כג. מֻתָּר לְהַעֲבִיר תִּינוֹק מִיָּד לְיָד, כֵּיוָן שֶׁ"הַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ"[227]שבת צד ע"א.. אַךְ כָּל זֶה דַּוְקָא בְּתִינוֹק הַיּוֹצֵא מֵחֵיק אִמּוֹ וּבָא אֶל אָבִיו, אֲבָל תִּינוֹק קָטָן אוֹ חוֹלֶה שֶׁאֵין הוּא עוֹבֵר מֵעַצְמוֹ אֶלָּא מַעֲבִירִים אוֹתוֹ כְּחֵפֶץ - אָסוּר[228]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ג', ד"ת ס"ק ט'..

כד. רָאוּי הָיָה לֶאֱסֹר לְהַעֲבִיר תִּינוֹק בִּבְרִית-מִילָה מֵאִשָּׁה נִדָּה לְבַעֲלָהּ, אַךְ יֵשׁ קֻלּוֹת שׁוֹנוֹת בְּכָךְ, בִּגְלַל שֶׁיֵּשׁ רַבִּים בִּזְמַן הַמִּילָה, וְאֵין לַחְשֹׁשׁ לְהִרְהוּר וְכַדּוֹמֶה.

בְּעִיר הַקֹּדֶשׁ חֶבְרוֹן נָהֲגוּ לְהַעֲבִירוֹ מִיָּד לְיָד וּבִזְהִירוּת מְרֻבָּה בְּיוֹתֵר שֶׁלֹּא יִגַּע אֶחָד בַּשֵּׁנִי. וּמִי שֶׁנִּמְנָע מִכָּךְ - "קָדוֹשׁ יֵאָמֵר לוֹ"[229]מנהגי ארץ ישראל הלכות נדה בשם "זכרונות אליהו"..

וְיֵשׁ שֶׁנָּהֲגוּ לְהַנִּיחַ הַתִּינוֹק עַל שְׁנֵי כָּרִים, וְתֹאחַז הָאִשָּׁה בַּתַּחְתּוֹן וְיֹאחַז הַבַּעַל בָּעֶלְיוֹן וְיִקָּחֶנּוּ עִם הַיֶּלֶד[230]יוסף אומץ סי' פ"ה, עיקרי הד"ט כ"א., וְעָדִיף הוּא עַל הַעֲבָרָה מִיָּד לְיָד.

וְיֵשׁ שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁבְּכָל פַּעַם שֶׁאִשָּׁה סַנְדָּקִית (=קְוָאטֶרִית) מְבִיאָה תִּינוֹק לְבֵית-הַכְּנֶסֶת, אֵין הִיא מוֹסֶרֶת אוֹתוֹ לְבַעֲלָהּ אוֹ לְאָדָם אַחֵר, בֵּין אִם הִיא נִדָּה וּבֵין טְהוֹרָה, אֶלָּא מַנִּיחָתוֹ עַל סַפְסָל אוֹ כִּסֵּא, וְהַבַּעַל אוֹ אַחֵר נוֹטְלוֹ מִשָּׁם. וּמִנְהָג טוֹב הוּא[231]דרכי תשובה סי' קצ"ה ס"ק ט'..

אֲכִילָה עַל שֻׁלְחָן אֶחָד

כה. לֹא יֹאכַל הַזָּב עִם הַזָּבָה, מִפְּנֵי הֶרְגֵּל עֲבֵרָה[232]שבת י"א ע"א.. וְלָאו דַּוְקָא זָב וְזָבָה, אֶלָּא כָּל אִישׁ וְאִשָּׁה שֶׁאֲסוּרִים זֶה עַל זֶה מֵאֵיזוֹ סִבָּה שֶׁהִיא, וַאֲפִלּוּ זָב וְזָבָה שֶׁהַתַּשְׁמִישׁ קָשֶׁה לָהֶם. (קְרוֹבִים הַמֻּתָּרִים לְהִתְיַחֵד כְּגוֹן אָח וְאָחוֹת מֻתָּרִים לֶאֱכֹל יַחַד). הַגְּמָרָא מַשְׁוָה אִסּוּר זֶה לַאֲכִילַת בָּשָׂר וְחָלָב עַל שֻׁלְחָן אֶחָד עַל-יְדֵי שְׁנֵי אֲנָשִׁים הַמַּכִּירִים זֶה אֶת זֶה שֶׁעֲלוּלִים לְהַחֲלִיף בֵּינֵיהֶם אֶת מְנוֹת הָאֹכֶל מִתּוֹךְ קִרְבָתָם, כֵּן כָּאן, מִתּוֹךְ שֶׁאֲכִילָה זוֹ מְקָרֶבֶת לְבָבוֹת בֵּינֵיהֶם, אָמְרוּ חֲז"ל שֶׁיַּעֲשׂוּ בֵּינֵיהֶם שִׁנּוּי וְהֶכֵּר, כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לְקִרְבָה יְתֵרָה[233]שאילתות ויקרא צ"ו, ראב"ד בעלי הנפש ב', וב"י סי' קצ"ה שם..

כו. הַהֶכֵּר שֶׁעוֹשִׂים בֵּינֵיהֶם יָכוֹל לִהְיוֹת בְּאֶחָד מֵהָאוֹפַנִּים הַבָּאִים:

א) לְהַנִּיחַ חֵפֶץ שֶׁאֵינוֹ מָצוּי בְּדֶרֶךְ-כְּלָל עַל הַשֻּׁלְחָן בֵּין הַצַּלָּחוֹת שֶׁלָּהֶם. וַאֲפִלּוּ קַנְקַן שֶׁשּׁוֹתִים מִמֶּנּוּ יָכוֹל לְשַׁמֵּשׁ הֶפְסֵק, אִם לֹא רְגִילִים לְהַנִּיחוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן[234]תוה"ש סי' קצ"ה ס"ק ג', ד"ת ס"ק י"ז, וטהר"י ס"ק ל"א.. כֵּן אֶפְשָׁר לְהַנִּיחַ לֶחֶם אוֹ קַנְקַן וְכַדּוֹמֶה שֶׁרְגִילִים לְהַנִּיחָם עַל הַשֻּׁלְחָן, אִם לֹא מִשְׁתַּמְּשִׁים בָּהֶם כָּעֵת[235]שו"ע סי' קצ"ה סעיף ג' וט"ז שם ושו"ע ורמ"א סי' פ"ח סעיף ב'..

ב) כָּל אֶחָד מִבְּנֵי הַזּוּג יֹאכַל עַל מַגָּשׁ אוֹ מַפָּה נִפְרָדִים. וְאִם הֵם אוֹכְלִים כָּךְ גַּם בִּימֵי טָהֳרָתָהּ וְאֵין בְּכָךְ שִׁנּוּי - יֹאכְלוּ אֶחָד עַל הַשֻּׁלְחָן וְאֶחָד עַל מַגָּשׁ אוֹ מַפָּה[236]שו"ע סי' קצ"ה וש"ך ס"ק ו'..

ג) אִם יֵשׁ לָהֶם מְקוֹמוֹת יְשִׁיבָה קְבוּעִים - תְּשַׁנֶּה הָאִשָּׁה אֶת מְקוֹם יְשִׁיבָתָהּ[237]ב"י בשם ר' ירוחם, וד"ת סי' קצ"ה ס"ק ט"ו..

ד) אִם אוֹכְלִים מִצַּלַּחַת אַחַת בִּימֵי טָהֳרָתָהּ, יֹאכְלוּ כָּל אֶחָד בְּצַלַּחַת אַחֶרֶת. וְיֵשׁ מַחְמִירִים בָּזֶה, לְהַצְרִיכָם הֶכֵּר נוֹסָף, אוּלָם נוֹהֲגִים כַּמְּקִלִּין, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה הַשִּׁנּוּי נִכָּר לָהֶם[238]רמ"א סי' קצ"ה שם. ועי' ב"ח וש"ך ס"ק ז' וט"ז ס"ק ב'..

כז. לָאו דַּוְקָא אוֹפַנִּים אֵלֶּה, אֶלָּא כָּל שִׁנּוּי כַּיּוֹצֵא בָּזֶה, שֶׁהַבַּעַל וְהָאִשָּׁה מַרְגִּישִׁים תָּמִיד בַּהֶבְדֵּל וְיִזְכְּרוּ שֶׁהִיא נִדָּה וְלֹא יָבוֹאוּ לִידֵי קִרְבָה יְתֵרָה וְחִבָּה, הֲרֵי זֶה שִׁנּוּי. אֵין צָרִיךְ שִׁנּוּי זֶה לִהְיוֹת נִכָּר לְעֵין זָרִים, אֶלָּא לְהֶפֶךְ, רָאוּי לְהַצְנִיעַ דָּבָר זֶה.

כח. כָּל הַשִּׁנּוּיִים הָאֵלֶּה נִצְרָכִים דַּוְקָא כְּשֶׁבְּנֵי הַזּוּג אוֹכְלִים לְבַדָּם, אֲבָל אִם אוֹכְלִים אִתָּם זָרִים אוֹ בְּנֵי הַבַּיִת וּבִכְלַל זֶה יְלָדִים, אֵין צְרִיכִים שִׁנּוּי אוֹ הֶכֵּר מִפְּנֵי שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לִידֵי קִרְבָה יְתֵרָה בְּנוֹכְחוּתָם, וְיכוֹלִים לֶאֱכֹל עַל שֻׁלְחָן אֶחָד, אַךְ לֹא בְּצַלַּחַת אַחַת[239]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ה', ועי' ש"ך ס"ק ז', ברכי יוסף שם כ"ב, ועי' ד"ת ס"ק י"ט, וטהר"י אות ל"ו, ועי' בדק הבית ומשמרת הבית שער ב'..

כט. גַּם אִם בְּנֵי הַזּוּג אוֹכְלִים בְּיַחַד לְלֹא שֻׁלְחָן (כְּגוֹן פִּקְנִיק וְכַדּוֹמֶה) צְרִיכִים הֵם לַעֲשׂוֹת הֶכֵּר.

אֲכִילַת שִׁירֵי מַאֲכָל שֶׁל אִשְׁתּוֹ

ל. אָסוּר לַבַּעַל לֶאֱכֹל אוֹ לִשְׁתּוֹת בִּפְנֵי אִשְׁתּוֹ אֶת שִׁירֵי הַמַּאֲכָל אוֹ הַמַּשְׁקֶה שֶׁאָכְלָה אוֹ שָׁתְתָה, מִפְּנֵי הַחִבָּה שֶׁבַּדָּבָר, אֲבָל לָאִשָּׁה מֻתָּר לֶאֱכֹל מִשִּׁירֵי בַּעֲלָהּ אֲפִלּוּ בְּפָנָיו, כִּי אֵין לַחְשֹׁשׁ שֶׁתַּרְגִּילֶנּוּ לְעֶרְוָה[240]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ג' ד', וט"ז ס"ק ה'.. אִסּוּר זֶה הוּא אַף אִם הוֹסִיפוּ אֹכֶל אַחֵר עַל אוֹתָם שִׁירֵים[241]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק ט'..

לא. בַּמִּקְרִים דִּלְהַלָּן בָּהֶם אֵין חִבָּה, מֻתָּר לַבַּעַל לֶאֱכֹל מִשְּׁיָרֵי אִשְׁתּוֹ:

א) כְּשֶׁאָכַל אוֹ שָׁתָה אָדָם אַחֵר מִשְּׁיָרֵי אִשְׁתּוֹ לְפָנָיו[242]רמ"א סי' קצ"ה סעי' ד'..

ב) כְּשֶׁהֶעֱבַר הַמַּאֲכָל אוֹ הַמַּשְׁקֶה מִכְּלִי לִכְלִי, אַף שֶׁהֶחְזַר לַכְּלִי הָרִאשׁוֹן[243]רמ"א שם..

ג) כְּשֶׁאֵין הַבַּעַל יוֹדֵעַ שֶׁמִּמַּאֲכָל זֶה אוֹ מִמַּשְׁקֶה זֶה אָכְלָה אוֹ שָׁתְתָה אִשְׁתּוֹ[244]רמ"א שם..

ד) כְּשֶׁהָאִשָּׁה אֵינָהּ נִמְצֵאת בַּמָּקוֹם[245]רמ"א שם..

ה) כְּשֶׁהִתְחִיל לֶאֱכֹל בְּהֶתֵּר, וְאַחַר-כָּךְ נִטְמְאָה אִשְׁתּוֹ אוֹ שֶׁאַחַר-כָּךְ בָּאָה אִשְׁתּוֹ[246]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ז', ובא"ח ש"ש צו כ"ב..

ו) אִם הָאִשָּׁה לֹא אָכְלָה מֵהָאֹכֶל, אֶלָּא רַק טָעֲמָה אֶת טַעְמוֹ[247]טהרת ישראל סי' קצ"ה סעי' י"ג..

ז) כְּשֶׁהָאִשָּׁה חִלְּקָה אֶת הָאֹכֶל בְּצַלַּחְתָּהּ עַל-מְנָת לֶאֱכֹל חֵלֶק מִמֶּנּוּ וּלְהַשְׁאִיר אֶת הַחֵלֶק הַשֵּׁנִי. אוּלָם עָדִיף שֶׁלֹּא לִסְמֹךְ עַל קְלָא זוֹ, גַּם כְּשֶׁנִּמְצָאִים בְּבַיִת שֶׁל זָרִים וְכַדּוֹמֶה, אֶלָּא קֹדֶם יֹאכַל הַבַּעַל, וּמִשְּׁיָרֵי מַאֲכָלוֹ תֹּאכַל אִשְׁתּוֹ.

ח) אִם פָּרְסָה הָאִשָּׁה מִלֶּחֶם וְאָכְלָה, אֵין נֶחְשָׁב שְׁאָר הַלֶּחֶם כִּשְׁיָרֵי מַאֲכָל, וְאֵין בַּאֲכִילָתוֹ חִבָּה.

לב. יֵשׁ מַחְמִירִים לִשְׁטֹף אֶת הַכֵּלִים שֶׁאָכְלָה בָהֶם הָאִשָּׁה, לִפְנֵי שֶׁיֹּאכַל בָּהֶם הַבַּעַל, וְטוֹב לְהַחְמִיר בְּכָךְ אִם יֵשׁ חֲשָׁשׁ לְהֶרְגֵּל עֲבֵרָה בֵּין בְּנֵי הַזּוּג[248]ב"י סי' קצ"ה, חס"ל אות ב', טהר"י ס"ק נ"ז..

צַלַּחַת מֶרְכָּזִית

לג. מֻתָּר לֶאֱכֹל מִצַּלַּחַת מֶרְכָּזִית אַחַת שֶׁלֹּא אוֹכְלִים מִמֶּנָּה יְשִׁירוֹת אֶלָּא בְּאֶמְצָעוּת צַלַּחַת אִישִׁית, כְּגוֹן סָלָט אוֹ מָרָק וְכַדּוֹמֶה. אֲבָל דְּבָרִים שֶׁאוֹכְלִים יְשִׁירוֹת מִצַּלַּחַת מֶרְכָּזִית, כְּגוֹן לֶחֶם פָּרוּס, זֵיתִים, חֻמְאָה, מַרְגָּרִינָה, גַּרְעִינִים, בָּטְנִים וְכַדּוֹמֶה - אָסוּר. לָכֵן, אִם מֻגָּשִׁים דְּבָרִים אֵלֶּה בְּצַלַּחַת מֶרְכָּזִית - יַעֲבִירוּ אוֹתָם לְצַלַּחַת אִישִׁית וּמִשָּׁם יֹאכְלוּם. וְאִם אִי-אֶפְשָׁר בְּכָךְ - יֵשׁ מַתִּירִים לֶאֱכֹל מִצַּלַּחַת זוֹ כַּאֲשֶׁר מִישֶׁהוּ אַחֵר אוֹכֵל אִתָּם מֵאוֹתָהּ צַלַּחַת[249]עי' פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ה'..

יְשִׁיבָה וּשְׁכִיבָה עַל מִטָּתָהּ

לד. לֹא יֵשֵׁב הַבַּעַל עַל מִטָּה הַמְיֻחֶדֶת לָאִשָּׁה, אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בְּפָנֶיהָ. וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאָסוּר לוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּתָהּ[250]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ה'. ועי' ב"ח החולק..

לה. אִסּוּר זֶה הוּא מֵחֲשָׁשׁ לְהִרְהוּר עֲבֵרָה וּלְכָל מַה שֶּׁעָלוּל לָבוֹא בְּעִקְּבוֹתָיו, לָכֵן אִסּוּר יְשִׁיבָה חָל עַל הַבַּעַל בִּלְבַד, אוּלָם אִסּוּר שְׁכִיבָה חָל גַּם עַל הָאִשָּׁה, וְעַל-כֵּן אֵין לָהּ לִשְׁכַּב עַל מִטַּת בַּעֲלָהּ בִּהְיוֹתוֹ בַּבַּיִת, שֶׁמָּא יִרְאֶנָּה וְיִהַרְהֵר[251]עי' ט"ז סי' קצ"ה ס"ק ו', בא"ח ש"ש צו כ"ג..

לו. מֻתָּר לַבַּעַל לִשְׁכַּב עַל מִטָּתוֹ אֲפִלּוּ כְּשֶׁהַמִּטּוֹת מְחֻבָּרוֹת, אַךְ אֵין לוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּתוֹ כְּשֶׁאִשְׁתּוֹ שׁוֹכֶבֶת בַּמִּטָּה הַשְּׁנִיָּה, עַד שֶׁיַּפְרִיד בֵּין הַמִּטּוֹת.

לז. מֻתָּר לַבַּעַל לִשְׁכַּב עַל מִטַּת אִשְׁתּוֹ כְּשֶׁהִיא אֵינֶנָּה בָּעִיר, כִּי אָז אֵין לַחְשֹׁשׁ לְהִרְהוּר וּלְהֶרְגֵּל[252]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק ט'..

לח. כְּשֶׁמֻּתָּר לוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּתָהּ - מֻתָּר לוֹ לִשְׁכַּב גַּם עַל סְדִינֶיהָ אֲפִלּוּ הַמְּלֻכְלָכִים בְּדָם[253]ט"ז סי' קצ"ה ס"ק ו'., כִּי אֵין אִסּוּר זֶה וּשְׁאָר אִסּוּרֵי נִדָּה מִשּׁוּם טֻמְאָה וְטָהֳרָה, אֶלָּא הַרְחָקוֹת הַבָּאוֹת לִמְנֹעַ קִרְבָה יְתֵרָה וּבִיאָה[254]כוזרי מאמר ג' מ"ט.. וּמִכָּל מָקוֹם, אִם חוֹשֵׁשׁ שֶׁדָּבָר זֶה יְבִיאֶנּוּ לְהִרְהוּר עֲבֵרָה - יִמָּנַע מִכָּךְ.

לט. סַפָּה הַמְשַׁמֶּשֶׁת בַּיּוֹם לִישִׁיבָה לְכָל בְּנֵי הַבַּיִת, וּבַלַּיְלָה מִשְׁתַּנֶּיֶת צוּרָתָהּ וְהוֹפֶכֶת לְמִטָּה לָאִשָּׁה - מֻתָּר לַבַּעַל לָשֶׁבֶת עָלֶיהָ בַּיּוֹם, כֵּיוָן שֶׁמִּשְׁתַּנִּים שְׁמָהּ וְצוּרָתָהּ וְאֵין לַחְשֹׁשׁ לְהִרְהוּר. אֲבָל אִם לֹא מִשְׁתַּנֶּיֶת צוּרַת הַסַּפָּה וְהָאִשָּׁה יְשֵׁנָה עָלֶיהָ בַּלַּיְלָה בְּאוֹתָהּ צוּרָה שֶׁהִיא פְּתוּחָה בַּיּוֹם - לֹא יֵשֵׁב עָלֶיהָ הַבַּעַל בַּיּוֹם בִּזְמַן שֶׁאִשְׁתּוֹ נִדָּה. אוּלָם בִּשְׁעַת הַדְּחָק נִתָּן לְהָקֵל, מֵאַחַר וּבְדֶרֶךְ-כְּלָל יוֹשְׁבִים עָלֶיהָ גַּם אֲנָשִׁים אֲחֵרִים, וְאֵינָהּ מְיֻחֶדֶת בַּיּוֹם לָאִשָּׁה.

מ. מִטָּה שֶׁאֵינָהּ מְיֻחֶדֶת לָאִשָּׁה, אֶלָּא פְּעָמִים הִיא שׁוֹכֶבֶת עָלֶיהָ וּפְעָמִים עַל מִטּוֹת אֲחֵרוֹת - אֵינָהּ נִקְרֵאת מִטָּה הַמְיֻחֶדֶת לָהּ, וּמֻתָּר לַבַּעַל לָשֶׁבֶת אוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּה זוֹ, כִּי אֵין לַחְשֹׁשׁ לְהִרְהוּר עֲבֵרָה[255]עי' שו"ע סי' קצ"ה סעי' ה', שכתב: "מיוחדת לה"..

מא. כָּל אָדָם יָכוֹל לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ בִּדְבָרִים אֵלּוּ, אִם רוֹאֶה שֶׁדָּבָר זֶה יָכוֹל לְהַכְשִׁילוֹ בְּאִסּוּר. וַה' יִרְאֶה לַלֵּבָב.

מב. אִסּוּר זֶה אֵינוֹ דַּוְקָא בְּמִטָּה, אֶלָּא אֲפִלּוּ בְּמִזְרוֹן, כַּר, שְׂמִיכָה, מְעִיל רַחֲצָה (מִסּוּג הַמְשַׁמֵּשׁ בְּדֶרֶךְ-כְּלָל גַּם גְּבָרִים וְגַם נָשִׁים, שֶׁאֵין בּוֹ מִשּׁוּם "לֹא יִלְבַּשׁ") וְכַדּוֹמֶה הַמְיֻחָדִים לוֹ אוֹ לָהּ, וְיֵשׁ מוֹסִיפִים אַף מַגֶּבֶת וְנַעֲלֵי-בַּיִת הַמְיֻחָדִים לְאֶחָד מֵהֶם[256]אחרונים.. וְאֵין לִדְבָרִים אֵלּוּ גְּדָרִים בְּרוּרִים, אֶלָּא כָּל אֶחָד יִבְדֹּק בְּעַצְמוֹ, וְאִם דְּבָרִים אֵלּוּ מְבִיאִים אוֹתוֹ לְהִרְהוּר - יִמָּנַע מֵהֶם.

מג. אִם יֵשׁ לָאָדָם אוֹרֵחַ, וּבְבֵיתוֹ רַק שְׁתֵּי מִטּוֹת וְאִשְׁתּוֹ אֵינָהּ בָּעִיר - יִשְׁכַּב הָאוֹרֵחַ עַל מִטַּת הַבַּעַל, וְהַבַּעַל עַל מִטַּת אִשְׁתּוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִשְׁכַּב הָאוֹרֵחַ עַל מִטָּתָהּ שֶׁל אֵשֶׁת-אִישׁ וְיָבוֹא לִידֵי הִרְהוּר עֲבֵרָה.

מד. אִם אִשְׁתּוֹ בַּבַּיִת - בֵּין נִדָּה בֵּין טְהוֹרָה - אָסוּר לַבַּעַל לָתֵת אֶת מִטָּתָהּ לְאוֹרְחוֹ, וְעַל כְּגוֹן זֶה נֶאֱמַר: "נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנֻגֶיהָ"[257]מיכה ב', ט', עי' עירובין ס"ג ע"א..

מה. אִם אֵין לָאוֹרֵחַ מָקוֹם, וְהָאִשָּׁה מַסְכִּימָה בְּלֵב שָׁלֵם לִישׁוֹן בְּבֵית שְׁכֵנִים וְכַדּוֹמֶה - אִם הִיא נִדָּה, וְהָאוֹרֵחַ אֵינוֹ יוֹדֵעַ שֶׁזּוֹ מִטַּת הָאִשָּׁה - מֻתָּר לַבַּעַל לָתֵת לָאוֹרֵחַ אֶת מִטָּתָהּ. אֲבָל אִם הָאוֹרֵחַ יוֹדֵעַ שֶׁזּוֹ מִטַּת הָאִשָּׁה, אוֹ אִם הָאִשָּׁה טְהוֹרָה - יִישַׁן הַבַּעַל עַל מִטַּת אִשְׁתּוֹ, וְהָאוֹרֵחַ עַל מִטַּת הַבַּעַל[258]עי' דרכי תשובה סי' קצ"ה ס"ק כ"ה, ועי' ט"ז ס"ק ז'..

יְשִׁיבָה עַל סַפְסָל אֶחָד

מו. אֵין לַבַּעַל לָשֶׁבֶת עִם אִשְׁתּוֹ עַל סַפְסָל אֶחָד מִתְּנַדְּנֵד מִשְּׁתֵּי סִבּוֹת:

א) דֶּרֶךְ הָאוֹהֲבִים לְהִתְקָרֵב יַחַד וּלְהִתְוַעֵד בְּצוּרָה זוֹ, וְיֵשׁ לַחְשֹׁשׁ לְהִרְהוּר וְכַדּוֹמֶה אַגַּב תְּזוּזַת הַסַּפְסָל.

ב) יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ שֶׁבְּסַפְסָל מִתְנַדְּנֵד יָבוֹאוּ לִנְגֹּעַ בְּלִי מֵשִׂים זֶה בָּזֶה.

מז. חֲלוּקִים הַפּוֹסְקִים אִם קַיָּם אִסּוּר זֶה כְּשֶׁקַּיָּם רַק הַטַּעַם הָרִאשׁוֹן, כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ בֵּינֵיהֶם חֵפֶץ אוֹ אָדָם הַמַּפְסִיק. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף-עַל-פִּי-כֵן אֲסוּרָה יְשִׁיבָה זוֹ[259]עי' רמ"א סי' קצ"ה סעי' ה', וטהר"י אות כ"ג., וְיֵשׁ מַתִּירִים[260]עי' ד"מ ורמ"א וטהר"י שם, וערוה"ש אות י"ט שנוטה להקל.. וְנוֹהֲגִים בְּדֶרֶךְ-כְּלָל

כְּדַעַת הָאוֹסְרִים, אֶלָּא-אִם-כֵּן יֵשׁ סִבּוֹת נוֹסָפוֹת לְהָקֵל, אוֹ בִּשְׁעַת הַדְּחַק, כְּשֶׁיֵּשׁ חֲשַׁשׁ בּוּשָׁה וְכַדּוֹמֶה, כְּדִלְקַמָּן.

מח. אִם קַיָּם רַק חֲשַׁשׁ נְגִיעָה וְאֵין חֲשָׁשׁ לְקֵרוּב דַּעַת - לְכֻלֵּי עָלְמָא אָסוּר לָשֶׁבֶת יַחַד, אֶלָּא-אִם-כֵּן יַנִּיחוּ בֵּינֵיהֶם חֵפֶץ וְכַדּוֹמֶה, שֶׁיִּמְנַע חֲשַׁשׁ נְגִיעָה וְיִתְרַחֲקוּ זֶה מִזֶּה כְּדִלְקַמָּן[261]דרכי תשובה סי' קצ"ה ס"ק כ"ט..

מט. לָאו דַּוְקָא סַפְסָל אָסוּר, אֶלָּא כֹּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה, כְּגוֹן סַפָּה רַכָּה אוֹ מוֹשָׁב אֲחוֹרִי בִּמְכוֹנִית, שֶׁכַּאֲשֶׁר מִתְיַשֵּׁב הָאֶחָד הוּא מֵזִיז אֶת הַשֵּׁנִי. לָכֵן, כַּאֲשֶׁר צְרִיכִים לָשֶׁבֶת עַל מוֹשָׁב כָּזֶה, אִם אֵין חֲשַׁשׁ נְגִיעָה, כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ חֵפֶץ בֵּינֵיהֶם וְאֵין לַחְשֹׁשׁ לְקֵרוּב דַּעַת, מֻתָּר לָהֶם לָשֶׁבֶת עַל מוֹשָׁב זֶה; רַק שֶׁיַּקְפִּידוּ שֶׁתִּתְיַשֵּׁב הָאִשָּׁה רִאשׁוֹנָה, כְּדֵי שֶׁהַנִּדְנוּד יָבוֹא מֵהַבַּעַל לָאִשָּׁה וְלֹא לְהֶפֶךְ, שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ מֵהִרְהוּר הַבַּעַל יוֹתֵר מֵהִרְהוּר אִשְׁתּוֹ[262]אחרונים..

נ. לְפִי זֶה, כְּשֶׁנּוֹסְעִים לְצֹרֶךְ וְלֹא לְטִיּוּל, מֻתָּר לָשֶׁבֶת בְּמוֹשָׁבִים נִפְרָדִים בְּאוֹתוֹ הָרֶכֶב (אַף אִם אֶחָד מֵהֶם נוֹהֵג). וּבְאוֹטוֹבּוּס, שֶׁנִּמְצָאִים אֲנָשִׁים רַבִּים עִמָּהֶם, מֻתָּר לָשֶׁבֶת גַּם בְּאוֹתוֹ מוֹשָׁב, רַק שֶׁיַּנִּיחוּ חֵפֶץ כָּלְשֶׁהוּ בֵּינֵיהֶם, וְתֵשֵׁב הָאִשָּׁה בַּמּוֹשָׁב הַפְּנִימִי וְתִצְּמֵד אֶל הַדֹּפֶן, וְהָאִישׁ בַּמּוֹשָׁב הַחִיצוֹנִי, כְּדֵי שֶׁיִּתְרַחֲקוּ זֶה מִזֶּה וְלֹא יָבוֹאוּ לִכְלַל נְגִיעָה אַף בְּסִבּוּבֵי הַדֶּרֶךְ וְכַדּוֹמֶה[263]עי' מכתבי החזו"א, מובא בטהרת בת ישראל..

נא. כְּשֶׁנּוֹסְעִים לְטִיּוּל, אַף אִם אֵין חֲשָׁשׁ לִנְגִיעָה, בְּכָל זֹאת יֵשׁ חֲשָׁשׁ לְקֵרוּב דַּעַת, לָכֵן רָאוּי שֶׁלֹּא לִנְסֹעַ לְטִיּוּל בִּמְכוֹנִית פְּרָטִית לְבַדָּם בְּיָמִים אֵלֶּה, אַף כְּשֶׁיּוֹשְׁבִים בְּמוֹשָׁבִים נִפְרָדִים[264]עי' ד"מ סי' קצ"ה ס"ק ה', תה"ד ח"א סי' רנ"א, ערוה"ש אות כ' וטהר"י ס"ק ע"ה.. וְאִם נוֹסְעִים בְּרֶכֶב עִם עוֹד אֲנָשִׁים, אוֹ שֶׁנּוֹסְעִים בְּאוֹטוֹבּוּס, יִשְׁתַּדְּלוּ לָשֶׁבֶת בְּמוֹשָׁבִים נִפְרָדִים; וְאִם אִי-אֶפְשָׁר בְּכָךְ, יַנִּיחוּ חֵפֶץ בֵּינֵיהֶם וְכַדּוֹמֶה, כְּדִלְעֵיל.

נב. חֲמִרוֹת אֵלּוּ, אַף שֶׁבְּעָבָר נָהֲגוּ בָהֶן הָאַשְׁכְּנַזִּים בִּלְבַד[265]ב"י וברכ"י שם., בְּיָמֵינוּ נָהֲגוּ בָהֶן גַּם הַסְּפָרַדִּים[266]עי' ר"פ ח"ג סי' י"ד ובא"ח ש"ש צו כ"ג..

נג. טוֹב לְהַחְמִיר שֶׁלֹּא לְטַיֵּל וּלְהִתְבּוֹדֵד בְּגִנּוֹת וּבְפַרְדֵּסִים בְּיָמִים אֵלֶּה, אַף אִם אֵינָם יוֹשְׁבִים עַל סַפְסָל אֶחָד, כִּי דָּבָר זֶה מֵבִיא לְקֵרוּב וְחִבָּה, וְעָלוּל לְהָבִיא לְהִרְהוּר וְלַעֲבֵרָה[267]ערוה"ש סי' קצ"ה אות כ', טהרת ישראל באר יצחק ס"ק ע"ה..

שֵׁנָה בְּמִטָּה אַחַת

נד. לֹא יִישַׁן עִמָּהּ בְּמִטָּה אַחַת, אֲפִלּוּ אִם הַמִּטָּה רְחָבָה וְהַמִּזְרוֹנִים נִפְרָדִים, וַאֲפִלּוּ לְבוּשִׁים בְּבִגְדֵיהֶם, וְאֵין נוֹגְעִים זֶה בָּזֶה[268]עי' שבת י"ג ע"ב. ורש"י ותוס' שם, שו"ע סי' קצ"ה סעי' ו' ורמ"א שם, ועי' ערוה"ש אות י"ז..

נה. שְׁתֵּי מִטּוֹת הַמְּחֻבָּרוֹת אוֹ נוֹגְעוֹת זוֹ בָּזוֹ, דִּינָן כְּמִטָּה אַחַת. וְדַוְקָא הַנּוֹגְעוֹת בְּצִדֵּיהֶן, אֲבָל הַמֻּרְחָקוֹת בְּצִדֵּיהֶן וּמְחֻבָּרוֹת מֵאֲחוֹרֵיהֶן לְלוּחַ עֵץ, אוֹ שֶׁיֵּשׁ עֲלֵיהֶן כִּילָה, אֵין בְּכָךְ כְּלוּם[269]עי' עירובין ס"ג ע"א, וברכי יוסף ופ"ת ס"ק י"א.. וּכְשֶׁהַמִּטּוֹת מְחֻבָּרוֹת בְּצִדֵּיהֶן, מֻתָּר לְאֶחָד מֵהֶם לִשְׁכַּב עַל הַמִּטָּה שֶׁלּוֹ אַף שֶׁהַשֵּׁנִי נִמְצָא בַּבַּיִת, כֵּיוָן שֶׁאֵין הַשֵּׁנִי שׁוֹכֵב עַל הַמִּטָּה.

נו. יֵשׁ לָאָדָם לִהְיוֹת צָנוּעַ בְּבֵיתוֹ וְלֹא לְפַרְסֵם אֶת דְּבַר נִדָּתָהּ אוֹ טָהֳרָתָהּ שֶׁל אִשְׁתּוֹ. לָכֵן יֵשׁ נוֹהֲגִים שֶׁכְּשֶׁהָאִשָּׁה אֵינָהּ טְהוֹרָה - בַּלַּיְלָה מַרְחִיקִים אֶת הַמִּטּוֹת, וּבַיּוֹם חוֹזְרִים וּמְחַבְּרִים אוֹתָן. וְיֵשׁ נוֹהֲגִים

לְהַפְרִיד אֶת הַמִּטּוֹת גַּם בִּהְיוֹתָהּ טְהוֹרָה, וּבַלַּיְלָה בְּעֵת הַצֹּרֶךְ הֵם מְחַבְּרִים אֶת הַמִּטּוֹת. וּשְׁנֵי הַמִּנְהָגִים טוֹבִים הֵם.

נז. אִם יֵשׁ בְּבֵיתָם מִטָּה זוּגִית מְחֻבֶּרֶת, יִקְבְּעוּ בֵּינֵיהֶם בַּזְּמַן שֶׁהִיא טְהוֹרָה מִי מֵהֶם יַעֲבֹר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּמִטָּה אַחֶרֶת שֶׁבַּחֶדֶר כְּשֶׁתִּהְיֶה הָאִשָּׁה נִדָּה, וְלֹא יִישְׁנוּ בְּמִטָּתָם הַזּוּגִית אַף שֶׁהִיא רְחָבָה. וְרָצוּי שֶׁהַבַּעַל יַעֲבֹר לַמִּטָּה הָאַחֶרֶת בִּזְמַן נִדָּתָהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא לְצַעֲרָהּ. וּבְמִקְרֶה כָּזֶה, יִהְיֶה אָסוּר לוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּתָם הַזּוּגִית בִּזְמַן נִדָּתָהּ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא עַתָּה מִטָּה הַמְיֻחֶדֶת לָהּ.

נח. מֵעִקַּר הַדִּין, צָרִיךְ לְהַרְחִיק אֶת הַמִּטּוֹת שֶׁלֹּא תִגַּעְנָה הַשְּׂמִיכוֹת וְהַמִּטּוֹת זוֹ בָּזוֹ[270]רמ"א סי' קצ"ה סעי' ו'. ועי' ד"ת ס"ק ל"ג.. וְרָאוּי לְהַרְחִיקָן כָּךְ, שֶׁלֹּא יוּכְלוּ הַבַּעַל וְהָאִשָּׁה לִנְגֹּעַ זֶה בָּזֶה עַל-יְדֵי הוֹשָׁטַת יָד תּוֹךְ כְּדֵי שֵׁנָה[271]טהרת ישראל סי' קצ"ה ס"ק כ"ז..

נט. יֵשׁ מִנְהָגִים נוֹסָפִים בְּעִנְיַן הַרְחָקַת מִטַּת הַבַּעַל מִמִּטַּת אִשְׁתּוֹ בִּזְמַן שֶׁהִיא נִדָּה - חֶלְקָם טוֹבִים, וְחֶלְקָם עֲלוּלִים לִגְרֹם הַרְחָקָה יְתֵרָה, וְאֵין לָהֶם מָקוֹר בַּהֲלָכָה. וְכָאָמוּר, לַהֲלָכָה, דַּי בְּכָךְ שֶׁיַּרְחִיקוּ בֵּין הַמִּטּוֹת מֶרְחָק הַמּוֹנֵעַ מַגָּע תּוֹךְ כְּדֵי שֵׁנָה. וְאִם אִי-אֶפְשָׁר לְהַרְחִיק מֶרְחָק כָּזֶה, יַרְחִיקוּ מֶרְחָק כָּל שֶׁהוּא וְיַנִּיחוּ בֵּין הַמִּטּוֹת לוּחַ-עֵץ אוֹ כָּרִית וְכַדּוֹמֶה, שֶׁתְּמַנַּע נְגִיעָה זֶה בָּזֶה תּוֹךְ כְּדֵי שֵׁנָה[272]עי' רש"י שבת י"ג ע"ב, ובתוס' שם ד"ה מיטה, ועי' ד"ת סי' קצ"ה ס"ק ל"ג..

דִּינֵי עֶרְוָה בְּאִשְׁתּוֹ

ס. לֹא יִסְתַּכֵּל הַבַּעַל בַּמְּקוֹמוֹת הַמְכֻסִּים שֶׁבְּאִשְׁתּוֹ בִּזְמַן נִדָּתָהּ, שֶׁמָּא יָבוֹא לִידֵי מִכְשׁוֹל וְהִרְהוּר, אֲבָל מֻתָּר לוֹ לְהִתְבּוֹנֵן בָּהּ בִּהְיוֹתָהּ לְבוּשָׁה וְלֵהָנוֹת בִּרְאִיָּתָהּ, כִּי מֵאַחַר וְהִיא מֻתֶּרֶת לוֹ לְאַחַר זְמַן, אֵינוֹ בָּא לִידֵי מִכְשׁוֹל וְהִרְהוּר[273]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ז' ורמ"א שם..

סא. מְקוֹמוֹת מְכֻסִּים אֵלֶּה, הֵם הַמְּקוֹמוֹת הָאֲסוּרִים בִּרְאִיָּה אֵצֶל כָּל אִשָּׁה[274]עי' ספר הלכה ב' פרק י"ד., דְּהַיְנוּ זְרוֹעַ, שׁוֹק וְכוּ'. לָכֵן צְרִיכָה הָאִשָּׁה לְכַסּוֹת אֶת רֹאשָׁהּ כָּל יְמֵי נִדָּתָהּ. וְרָאוּי שֶׁתִּישַׁן עִם כִּסּוּי רֹאשׁ. וְאִם נָפַל בִּשְׁעַת הַשֵּׁנָה אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, כִּי אֵין חֻמְרַת הַהִסְתַּכְּלוּת בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה כְּחֻמְרַת הַהִסְתַּכְּלוּת בְּאִשָּׁה סְתָם, שֶׁהֲרֵי מֻתָּר לוֹ לָאָדָם לְהִתְבּוֹנֵן בְּאִשְׁתּוֹ הַנִּדָּה כְּשֶׁהִיא לְבוּשָׁה, עַל מְנָת לֵהָנוֹת, וְאִלּוּ עַל הַמִּתְבּוֹנֵן בְּאִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ נֶאֱמַר: "לֹא יִנָּקֶה מִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנֹּם" וְ"אֵין לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא"[275]ברכות ס"א ע"א, מסכת כלה רבתי פ"א..

סב. אַף שֶׁהִתִּירוּ לַבַּעַל לְהִתְבּוֹנֵן בְּאִשְׁתּוֹ הַנִּדָּה, וְהִתִּירוּ לָאִשָּׁה לְהִתְלַבֵּשׁ יָפֶה וּלְהִתְקַשֵּׁט בִּזְמַן נִדָּתָהּ - רָאוּי שֶׁתְּיַחֵד לָהּ בְּגָדִים לִימֵי נִדָּתָהּ אוֹ תַּעֲשֶׂה אֵיזֶה סִימָן, כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵיהֶם זוֹכְרִים תָּמִיד שֶׁהִיא נִדָּה. וְרָאוּי שֶׁתְּיַחֵד אֶת הַבְּגָדִים הַפָּחוֹת יָפִים וְהַפָּחוֹת אֲהוּבִים עַל בַּעֲלָהּ, אֲבָל לֹא מְכֹעָרִים, שֶׁלֹּא תִתְגַּנֶּה עַל בַּעֲלָהּ[276]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ט', ועי' ביאור הגר"א שם, וצמח צדק סעי' ט'.. וְרָאוּי שֶׁתֵּדַע הָאִשָּׁה שֶׁבִּלְבִישַׁת בְּגָדִים אֵלֶּה אוֹ בַּעֲשִׂיַּת הַסִּימָן, הֲרֵי הִיא כְּמִי שֶׁאָמְרָה לְבַעֲלָהּ "טְמֵאָה אֲנִי", לָכֵן לֹא תִלְבְּשֵׁם עַד שֶׁתִּהְיֶה בְּטוּחָה שֶׁהִיא נִדָּה[277]שו"ע סי' קפ"ה.. (וְעַיֵּן לְקַמָּן בְּפֶרֶק י"ב).

סג. אַף שֶׁהִתִּירוּ לַבַּעַל לְהִתְבּוֹנֵן בָּהּ וּבִבְגָדֶיהָ - אֵין לוֹ לְהָרִיחַ בַּבְּשָׂמִים שֶׁעָלֶיהָ אוֹ עַל בְּגָדֶיהָ אַף שֶׁאֵינָם עָלֶיהָ, אֲבָל מֻתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּבַקְבּוּק הַבֹּשֶׂם שֶׁלָּהּ, אִם אֵין בָּא בְּכָךְ לִידֵי הִרְהוּר[278]עי' פ"ת סי' קצ"ה ס"ק א' וברכי יוסף שם..

סד. קוֹל בְּאִשָּׁה עֶרְוָה, כַּכָּתוּב: "כִּי קוֹלֵךְ עָרֵב וּמַרְאַיִךְ נָאוֶה"[279]שיר השירים ב', י"ד., לָכֵן אֵין לַבַּעַל לִשְׁמֹעַ קוֹל זֶמֶר שֶׁל אִשְׁתּוֹ בִּזְמַן נִדָּתָהּ[280]עי' פ"ת סי' קצ"ה ס"ק י".. וּכְשֶׁהָאִשָּׁה שָׁרָה לְתִינוֹקָהּ שִׁיר עֶרֶשׂ לְהַשְׁקִיטוֹ וּלְהַרְדִּימוֹ, וְאֵין דֶּרֶךְ אַחֶרֶת לְהַשְׁקִיטוֹ אֶלָּא בְּכָךְ - יָכוֹל בַּעֲלָהּ לִשְׁמֹעַ קוֹלָהּ, אִם אֵין לוֹ מָקוֹם אַחֵר לָלֶכֶת לְשָׁם[281]בא"ח ש"ש צו כ"ה, שדי חמד מערכת ק' אות מ"ב.. אַךְ אֵין לוֹ לִלְמוֹד תּוֹרָה בְּשָׁמְעוֹ אֶת קוֹלָהּ, אֶלָּא לְהַרְהֵר בִּלְבַד (וּבְדָבָר זֶה יֵשׁ לְהַחְמִיר גַּם כְּשֶׁהָאִשָּׁה טְהוֹרָה)[282]עי' באר היטב אה"ע סי' כ"א ס"ק ד' ואוצר הפוסקים שם, ועי' כה"ח או"ח סי' ע"ה ס"ק כ"ו וחזו"א או"ח סי' ט"ז סעי' י"א, ועי' ספר הלכה ב' עמוד כ"ח.. וּבִשְׁעַת הַדְּחַק, כְּגוֹן שֶׁהוּא מִתְפַּלֵּל אוֹ קוֹרֵא קְרִיאַת-שְׁמַע, וְתוֹךְ-כְּדֵי-כָּךְ הֵחֵלָּה אִשְׁתּוֹ לָשִׁיר לְתִינוֹקָהּ וְכַדּוֹמֶה - יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ בְּכָךְ. לָכֵן רָאוּי שֶׁלֹּא תַשְׁמִיעַ הָאִשָּׁה אֶת קוֹלָהּ בְּשִׁיר וּבִזְמִירוֹת שַׁבָּת בִּהְיוֹתָהּ נִדָּה, "רַק שְׂפָתֶיהָ נָּעוֹת וְקוֹלָהּ לֹא יִשָּׁמֵעַ"[283]שמואל א' א', י"ג.. וְכֵן תַּעֲשֶׂה בִּהְיוֹתָהּ טְהוֹרָה, אִם נִמְצָאִים לְיַד הַשֻּׁלְחָן אוֹרְחִים נוֹסָפִים[284]שו"ע אה"ע סי' כ"א סעי' א'..

מְזִיגַת הַכּוֹס וְהַגָּשַׁת אֹכֶל

סה. כָּל מְלָאכוֹת רְגִילוֹת שֶׁאִשָּׁה עוֹשָׂה לְבַעֲלָהּ, נִדָּה עוֹשָׂה לוֹ, חוּץ מִדְּבָרִים הַמְּבִיאִים לִידֵי קִרְבָה וְחִבָּה יְתֵרָה, כִּמְזִיגַת הַכּוֹס, הַצָּעַת הַמִּטָּה וְהַרְחָצַת פָּנָיו, יָדָיו וְרַגְלָיו[285]כתובות ס"א ע"א, שו"ע סי' קצ"ה סעי' י'..

סו. מְזִיגַת הַכּוֹס שֶׁעָלֶיהָ דִּבְּרוּ חֲז"ל, הָיְתָה מְהִילַת כּוֹס יַיִן וְכַדּוֹמֶה בְּמַיִם וְהַגָּשָׁתוֹ לַבַּעַל. וּכְשֶׁכָּל הַפְּעֻלָּה הַזֹּאת נַעֲשֵׂית בְּפָנָיו, יֵשׁ בְּכָךְ קֵרוּב וְחִבָּה גְּדוֹלִים[286]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק י"ג..

סז. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאַף אִם אֵין מוֹהֲלִים אֶת הַיַּיִן בְּמַיִם, אֶלָּא מוֹזְגִים אוֹתוֹ מִבַּקְבּוּק וְכַדּוֹמֶה לְתוֹךְ כּוֹס בִּפְנֵי הַבַּעַל, יֵשׁ בְּכָךְ אִסּוּר[287]ערוה"ש סי' קצ"ה אות י"ג., וְכֵן נוֹהֲגִים. וְאֵין בְּדִין זֶה יַיִן בִּלְבַד, אֶלָּא גַּם מַשְׁקָאוֹת חֲרִיפִים, כִּי יֵשׁ בְּהַגָּשָׁתָם קֵרוּב וְחִבָּה[288]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק י"ג, ועי' צמח צדק סעי' י'..

סח. כָּל הָאִסּוּר הוּא דַּוְקָא אִם גַּם הַמְּזִיגָה וְגַם הַהַגָּשָׁה הָיוּ בִּפְנֵי הַבַּעַל, אֲבָל אִם מָזְגָה הָאִשָּׁה בַּמִּטְבָּח וְהִגִּישָׁה לְפָנָיו, אוֹ מָזְגָה לְפָנָיו וְהוּא לָקַח בְּעַצְמוֹ וְכַדּוֹמֶה, אֵין בְּכָךְ אִסּוּר[289]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק י"ג.. וְיֵשׁ אוֹסְרִים אַף אִם הָיְתָה בְּפָנָיו רַק אַחַת מֵהַפְּעֻלּוֹת הַנַּ"ל, דְּהַיְנוּ מְזִיגָה לְחוּד אוֹ הוֹשָׁטָה לְחוּד[290]עי' סי' קצ"ה ש"ך ס"ק י"ג וי"ד, ערוה"ש אות י"ג, דרכי תשובה ס"ק מ"ב, ובא"ח ש"ש צו כ"ד., וְכֵן נוֹהֲגִים.

סט. לְכָל הַדֵּעוֹת, אִם הַפְּעֻלּוֹת הַנַּ"ל נַעֲשׂוֹת בְּשִׁנּוּי, כְּגוֹן הוֹשָׁטָה בְּיַד שְׂמֹאל, אוֹ הַנָּחָה בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל, אֵין אִסּוּר בַּדָּבָר[291]שו"ע סי' קצ"ה סעי' י'..

ע. כָּל הָאִסּוּר הוּא רַק אִם הַמְּזִיגָה וְהַהַגָּשָׁה הָיוּ בִּמְיֻחָד בִּשְׁבִילוֹ, אֲבָל אִם מָזְגָה וְהֵכִינָה הָאִשָּׁה הַרְבֵּה כּוֹסוֹת וְהִגִּישָׁה לוֹ בְּתוֹךְ שְׁאָר הָאֲנָשִׁים בְּלִי הַבְחָנָה - אֵין בְּכָךְ חִבָּה וּמֻתָּר[292]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק י"ג.. (וְעַיֵּן לְקַמָּן בְּסָעִיף ע"ד אִם מֻתָּר לָאִשָּׁה לְהַגִּישׁ לַאֲנָשִׁים אֲחֵרִים).

עא. יֵשׁ אוֹמְרִים, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לָאִשָּׁה לִמְזֹג וּלְהַגִּישׁ יַיִן לַבַּעַל, כָּךְ אָסוּר לַעֲרֹךְ וּלְהַגִּישׁ לְפָנָיו אֹכֶל הַמְיֻחָד לוֹ[293]ש"ך שם.. וְאֵין נוֹהֲגִים כְּמוֹתָם[294]ט"ז סי' קצ"ה ס"ק ג'., כִּי אֵין בְּכָךְ חִבָּה מְיֻחֶדֶת. וּמִכָּל מָקוֹם טוֹב לַחְשֹׁשׁ לְדִבְרֵיהֶם כְּשֶׁאֶפְשָׁר[295]בא"ח ש"ש צו כ"ד..

עב. כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לָהּ לִמְזֹג לוֹ, כָּךְ אָסוּר לוֹ לִמְזֹג וּלְהַגִּישׁ לָהּ כּוֹס יַיִן. וְכֵן אָסוּר לְהַגִּישׁ אוֹ לִשְׁלוֹחַ לָהּ אֶת כּוֹס הַיַּיִן שֶׁשָּׁתָה מִמֶּנּוּ אַף בְּלִי מְזִיגָה, כִּי יֵשׁ בְּמַעֲשֶׂה זֶה מִשּׁוּם קִרְבָה וְחִבָּה, וַאֲפִלּוּ כּוֹס יַיִן שֶׁל בְּרָכָה,

כְּקִדּוּשׁ וּבִרְכַּת-הַמָּזוֹן וְכַדּוֹמֶה. וְדַוְקָא כְּשֶׁהוּא שׁוֹלֵחַ לָהּ בִּמְיֻחָד אֶת כּוֹס הַיַּיִן, אֲבָל אִם הַכּוֹס עוֹבֶרֶת לְמִסְפַּר אֲנָשִׁים וְהִיא שׁוֹתָה בִּכְלָלָם - אֵין בְּכָךְ אִסּוּר[296]שו"ע סי' קצ"ה סעי' י"ג..

עג. בְּשַׁבָּת וּבְיוֹם-טוֹב, כְּשֶׁרוֹצָה הָאִשָּׁה לִשְׁתּוֹת מִכּוֹס הַקִּדּוּשׁ שֶׁל בַּעֲלָהּ - יִשְׁתֶּה הַבַּעַל מִן הַכּוֹס, וְאַחַר-כָּךְ יַנִּיחֶנָּה לְיָדוֹ וְלֹא לְיָדָהּ, כָּךְ שֶׁהוּא אֵינוֹ מַגִּישׁ אוֹ שׁוֹלֵחַ לָהּ, וּמִשָּׁם תִּקַּח הָאִשָּׁה אֶת הַכּוֹס וְתִשְׁתֶּה, שֶׁהֲרֵי אֵין אִסּוּר עַל הָאִשָּׁה לִשְׁתּוֹת מִשְּׁיָרֵי כּוֹס בַּעֲלָהּ. וְאִם נוֹהֲגִים בְּבֵיתָם לִמְזֹג מִגְּבִיעַ הַקִּדּוּשׁ לְכוֹסִיּוֹת נִפְרָדוֹת לְכָל אֶחָד - יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת כֵּן גַּם בִּהְיוֹתָהּ נִדָּה, וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יוֹשִׁיט לָהּ אֶת הַכּוֹס בִּמְיֻחָד.

עד. אִסּוּר זֶה שֶׁל מְזִיגַת יַיִן וְהַגָּשָׁתוֹ קַיָּם לֹא רַק בֵּין בַּעַל וְאִשְׁתּוֹ, אֶלָּא בֵּין כָּל גֶּבֶר וְאִשָּׁה הָאֲסוּרִים זֶה עַל זֶה. לָכֵן, כְּשֶׁבָּאִים אוֹרְחִים וּצְרִיכָה הָאִשָּׁה לְהַגִּישׁ לִפְנֵיהֶם יַיִן וּשְׁאָר מַשְׁקָאוֹת חֲרִיפִים - לֹא תִמְזֹג אֶת הַכּוֹסוֹת וְתַגִּישׁ לָהֶם, כִּי יֵשׁ בְּכָךְ חִבָּה, אֶלָּא תִּמְזֹג בַּמִּטְבָּח וְכַדּוֹמֶה שֶׁלֹּא בִּפְנֵיהֶם, וְלֹא תַגִּישׁ לָהֶם כְּלָל, אֶלָּא תַּנִּיחַ עַל הַשֻּׁלְחָן וְכַדּוֹמֶה[297]עי' שו"ע אה"ע סי' כ"א סעי' ה'.. וְיֵשׁ מְקִלִּים בְּכָךְ, אִם דָּבָר זֶה נַעֲשָׂה בְּגֶדֶר שֵׁרוּת וְהַכְנָסַת אוֹרְחִים[298]רמ"א שם. ועי' ערוה"ש שם אות ט'.. אַךְ מִן הָרָאוּי שֶׁיִּמְזְגוּ גְּבָרִים לִגְבָרִים וְנָשִׁים לְנָשִׁים, וְתָבוֹא עֲלֵיהֶם בְּרָכָה.

עה. כְּשֶׁמִּתְאָרֵחַ אָדָם אֵצֶל אֲנָשִׁים אֲחֵרִים וּמוֹזֶגֶת לוֹ אִשָּׁה כּוֹס יַיִן וְכַדּוֹמֶה - יִשְׁתַּדֵּל שֶׁלֹּא לְהִתְבּוֹנֵן בָּהּ וְכַדּוֹמֶה, כִּי עִקַּר אִסּוּר מְזִיגַת הַיַּיִן הוּא בְּפָנָיו, וּכְשֶׁאֵינוֹ מִסְתַּכֵּל - מִתְמַעֵט הָאִסּוּר[299]עזר מקודש שם. ועי' אוצר הפוסקים ס"ק מ'..

הַצָּעַת הַמִּטָּה

עו. אָסוּר לְאִשָּׁה נִדָּה לְהַצִּיעַ מִטַּת בַּעֲלָהּ בְּפָנָיו, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ בְּמַעֲשֶׂה זֶה חִבָּה וְכַדּוֹמֶה. וְדַוְקָא פְּרִיסַת הַסְּדִינִים וְהַכִּסּוּי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חִבָּה וַעֲלוּלָה לְהָבִיא לִידֵי קִרְבָה יְתֵרָה, אֲבָל סִדּוּר הַמִּזְרוֹנִים הַכְּבֵדִים, שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טֹרַח וְאֵין בּוֹ חִבָּה - מֻתָּר[300]שו"ע סי' קצ"ה סעי' י"א..

עז. בְּסִדּוּר מִזְרוֹנִים קַלִּים אוֹ כָּרִים וְכַדּוֹמֶה, אֵין כַּיּוֹם גְּדָרִים בְּרוּרִים מָתַי הוּא טֹרַח וּמָתַי חִבָּה, לָכֵן רָאוּי לְהַחְמִיר וְלֶאֱסֹר סִדּוּרָם בְּפָנָיו[301]עי' בא"ח ש"ש צו כ"ה, ועי' לחו"ש סי' קצ"ה ס"ק כ"ה..

עח. סִדּוּר הַמִּטָּה אַחַר הַשֵּׁנָה אֵין בּוֹ חִבָּה וּמֻתָּר[302]אחרונים..

עט. סִדּוּר הַמִּטָּה שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲפִלּוּ אִם הוּא נִמְצָא בְּאוֹתָהּ דִּירָה אַךְ בְּחֶדֶר אַחֵר[303]שו"ע סי' קצ"ה סעי' י"א. מֻתָּר, אַף שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁהִיא מַצִּיעָה אוֹתָהּ[304]כמזיגת הכוס..

פ. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלָּאִישׁ מֻתָּר לְהַצִּיעַ אֶת מִטַּת אִשְׁתּוֹ הַנִּדָּה בְּפָנֶיהָ, וְיֵשׁ אוֹסְרִים[305]ערוה"ש סי' קצ"ה אות י"ד.. וְרָאוּי לְהַחְמִיר כְּשֶׁאֶפְשָׁר.

פא. כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לְאִשָּׁה נִדָּה לְהַצִּיעַ אֶת מִטַּת בַּעֲלָהּ בְּפָנָיו, כָּךְ אָסוּר לָאִשָּׁה לְהַצִּיעַ מִטַּת אוֹרְחִים בִּפְנֵיהֶם[306]שו"ע אה"ע סי' כ"א סעי' ה'.. וְיֵשׁ מְקִלִּים אִם נַעֲשָׂה הַדָּבָר בְּדֶרֶךְ שֵׁרוּת וְכַדּוֹמֶה[307]רמ"א שם.. וְרָאוּי לְהַחְמִיר כְּשֶׁאֶפְשָׁר[308]נושאי הכלים שם..

יְצִיקַת מַיִם

פב. אָסוּר לְאִשָּׁה נִדָּה לִשְׁפֹּךְ מַיִם עַל בַּעֲלָהּ לִרְחֹץ בָּהֶם פָּנָיו, יָדָיו וְרַגְלָיו, אֲפִלּוּ שֶׁאֵינָהּ נוֹגַעַת בּוֹ, וַאֲפִלּוּ הֵם מַיִם צוֹנְנִים[309]שו"ע סי' קצ"ה סעי' י"ב., מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בְּדָבָר זֶה חִבָּה.

פג. יֵשׁ אוֹסְרִים לְהָבִיא לוֹ כְּלִי שֶׁל מַיִם שֶׁיִּרְחַץ בָּהֶם בְּעַצְמוֹ[310]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק ט"ז, בא"ח ש"ש צו כ"ה., וְיֵשׁ מַתִּירִים[311]ט"ז סי' קצ"ה ס"ק ח'., וְנוֹהֲגִים כְּמוֹתָם[312]ד"ת סי' קצ"ה ס"ק מ"ו. ועי' בא"ח שם.. וְטוֹב לְהַחְמִיר.

פד. מֻתָּר לְאִשָּׁה נִדָּה לְהָבִיא לְבַעֲלָהּ מַיִם לְצֹרֶךְ נְטִילַת יָדַיִם, רְאשׁוֹנִים אוֹ אַחֲרוֹנִים[313]אחרונים. ועי' מג"א סי' קנ"ט ס"ק כ"ב ופרמ"ג שם..

פה. כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לָהּ לִצֹּק עָלָיו, כָּךְ אָסוּר לוֹ לִצֹּק עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּזֶה חִבָּה[314]ערוה"ש סי' קצ"ה אות י"ד..

פו. כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר דָּבָר זֶה לַבַּעַל וּלְאִשְׁתּוֹ נִדָּה, כָּךְ אָסוּר לְכָל גֶּבֶר וְאִשָּׁה שֶׁאֲסוּרִים אֶחָד עַל הַשֵּׁנִי לִצֹּק מַיִם זֶה עַל זֶה, אֲפִלּוּ לְצֹרֶךְ נְטִילַת יָדַיִם וְכַדּוֹמֶה[315]שו"ע אהע"ז סי' כ"א סעי' ה'. ועי' כה"ח סי' קנ"ט אות ע"ג בשם רש"ל.. וְאִם דָּבָר זֶה נַעֲשָׂה בְּדֶרֶךְ שֵׁרוּת וְלֹא בְּדֶרֶךְ חִבָּה, יֵשׁ מְקִלִּים בְּכָךְ. וְטוֹב לְהַחְמִיר[316]רמ"א שם ונושאי הכלים שם..

חוֹלֶה

פז. יֵשׁ שָׁלֹשׁ עֲבֵרוֹת שֶׁעֲלֵיהֶן נֶאֱמַר שֶׁ"יֶּהֱרַג וְאַל יַעֲבֹר". וְלֹא עֲלֵיהֶן בִּלְבַד, אֶלָּא אַף עַל אֲבִיזְרֵיהֶן[317]שו"ע יור"ד סי' קנ"ז סעי' א'. (עֲבֵרוֹת הַשַּׁיָּכוֹת לָהֶן). אַחַת מֵעֲבֵרוֹת אֵלּוּ הִיא "גִּלּוּי עֲרָיוֹת", וּבְכְלַל הָעֲרָיוֹת גַּם הַנִּדָּה. לְפִי זֶה הָיְתָה צְרִיכָה לִהְיוֹת אֲסוּרָה קִרְבָה כָּל שֶׁהִיא בֵּין בַּעַל וְאִשְׁתּוֹ נִדָּה אַף כְּשֶׁאֶחָד מֵהֶם חוֹלֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה וְיֵשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁיָּמוּת[318]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ט"ז י"ז.. אַךְ "דְּרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבֹתֶיהָ שָׁלוֹם"[319]משלי ג', י"ז, רדב"ז ח"ב סי' אלף ע"ו., וּמִדַּרְכֵי הַתּוֹרָה שֶׁאִסּוּר הַקִּרְבָה לְנִדָּה הוּא בְּקֵרוּב שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חִבָּה[320]רמ"א סי' קצ"ה, ש"ך ס"ק כ', ובהגר"א ס"ק כ"א., לָכֵן בְּמִקְרִים מְסֻיָּמִים שֶׁבָּהֶם אֵין חִבָּה, הִתִּירוּ קִרְבָה הֶכְרֵחִית.

פח. אִם הַבַּעַל חוֹלֶה וְאֵין הוּא מְסֻגָּל לְהִסְתַּדֵּר בְּכֹחוֹת עַצְמוֹ וְצָרִיךְ שֶׁיַּעַזְרוּהוּ בְּקִימָה וּבִישִׁיבָה וְכַדּוֹמֶה - אָסוּר לְאִשְׁתּוֹ לְטַפֵּל בּוֹ, אֶלָּא-אִם-כֵּן אֵין אָדָם אַחֵר שֶׁיְּטַפֵּל בּוֹ זוּלָתָהּ[321]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ט"ו.. אַךְ אִם יֵשׁ מִי שֶׁיְּטַפֵּל בּוֹ, אֶלָּא שֶׁדּוֹרֵשׁ שָׂכָר עַל שִׁמּוּשׁוֹ - יְשַׁלְּמוּ לוֹ שָׂכָר וְלֹא תְטַפֵּל בּוֹ הִיא. אוּלָם אִם אֵין לָהֶם כֶּסֶף כְּדֵי לִשְׂכֹּר אָדָם לְשֵׁם כָּךְ - אֵין צְרִיכִים לִלְווֹת, אֶלָּא תְּטַפֵּל בּוֹ אִשְׁתּוֹ[322]עי' ר"פ ח"ג סי' י"ב..

פט. אִם הַבַּעַל חוֹלֶה וְאֵין מִי שֶׁיְּטַפֵּל בּוֹ זוּלָתָהּ, מֻתָּר לָהּ לַעֲזֹר לוֹ - לַהֲקִימוֹ, לְהַשְׁכִּיבוֹ וּלְסָמְכוֹ - אִם צָרִיךְ הוּא לְכָךְ, רַק שֶׁתִּזָּהֵר שֶׁלֹּא לָגַעַת בִּבְשָׂרוֹ אֶלָּא עַל-יְדֵי הֶפְסֵק בֶּגֶד וְכַדּוֹמֶה. וְאַף שֶׁנְּגִיעָה זוֹ אֵין בָּהּ חִבָּה אֶלָּא צֹרֶךְ - כֵּיוָן שֶׁהַקִּרְבָה הַגּוּפָנִית עֲשׂוּיָה לִגְרֹם חִבָּה, יֵשׁ לְהִזָּהֵר מִנְּגִיעָה יְשִׁירָה בַּבָּשָׂר[323]עי' ר"פ שם, ולחם שמלה סי' קצ"ה ס"ק כ"ח..

צ. אַף שֶׁצְּרִיכָה לַעֲזֹר לוֹ - תִּזָּהֵר כְּכָל שֶׁתּוּכַל מֵרְחִיצַת פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו וּמֵהַצָּעַת הַמִּטָּה בְּפָנָיו, כִּי בִּדְבָרִים אֵלֶּה יֵשׁ חִבָּה, וְלֹא הִתִּירוּ דִּבְרֵי חִבָּה אֶלָּא לְצֹרֶךְ הֶכְרֵחִי בִּלְבַד[324]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ט"ו..

צא. הַדְּבָרִים דִּלְעֵיל מֻתָּרִים אַף בְּחוֹלֶה שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה, כִּי אֵין חֲשָׁשׁ לְחִבָּה, וְגַם אֵין לַחְשֹׁשׁ שֶׁיִּתְפַּתֶּה לִדְבַר עֲבֵרָה כִּי כֹּחוֹ תָּשַׁשׁ, וְאִם לֹא יְטַפְּלוּ בְּחוֹלֶה שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה, עָלוּל הוּא לְהַגִּיעַ לִכְלַל סַכָּנָה[325]ב"י שם. ועי' ר"פ ח"ג סי' י"ב..

צב. אִם הָאִשָּׁה חוֹלָה - הָאִסּוּר הוּא הַרְבֵּה יוֹתֵר חָמוּר, כִּי כֵּיוָן שֶׁהַבַּעַל בָּרִיא יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ שֶׁאִם יִגַּע בְּאִשְׁתּוֹ יִתְגַּבֵּר עָלָיו יִצְרוֹ וְיָבוֹא לִדְבַר עֲבֵרָה, מַה שֶּׁאֵין לָחֹשׁ בְּאִשָּׁה בְּרִיאָה וּבַעַל חוֹלֶה, לָכֵן אַף אִם אֵין מִי שֶׁיַּעֲזֹר

לָהּ אָסוּר לַבַּעַל לִגַּע בָּהּ כְּדֵי לַעֲזֹר לָהּ - כְּגוֹן לַהֲקִימָהּ, לְהַשְׁכִּיבָהּ וּלְסָמְכָהּ - אֲפִלּוּ עַל-יְדֵי הֶפְסֵק בֶּגֶד[326]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ט"ז..

אוּלָם מִצְוָה וְחוֹבָה לַעֲזֹר לָהּ בְּכָל מַה שֶּׁצְּרִיכָה וְאֵינוֹ כָּרוּךְ בִּנְגִיעָה, כַּהֲבָאַת אֹכֶל וּמַשְׁקֶה וְכֹל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה. אַךְ יִמָּנַע כְּכָל הָאֶפְשָׁר מִכָּל דָּבָר הַכָּרוּךְ בְּחִבָּה וְכַדּוֹמֶה שֶׁאֵינוֹ הֶכְרֵחִי לַחוֹלָה, גַּם אִם אֵינוֹ כָּרוּךְ בִּנְגִיעָה. וְעַיֵּן בַּסְּעִיפִים הַבָּאִים.

צג. אִם הָאִשָּׁה צְרִיכָה מְאֹד אֶת עֶזְרָתוֹ הַכְּרוּכָה בִּנְגִיעָה וְאֵין מִי שֶׁיַּעֲזֹר לָהּ אֲפִלּוּ בְּשָׂכָר - הַפּוֹסְקִים כָּרְמָ"א מַתִּירִים; וְאַף הַפּוֹסְקִים כַּשֻּׁלְחָן-עָרוּךְ - בִּשְׁעַת דְּחַק גְּדוֹלָה מִסְתַּמְּכִים עַל דַּעַת הָרְמָ"א וּמַתִּירִים[327]רמ"א סי' קצ"ה סעי' ט"ז-י"ז..

וְאַף שֶׁעַל הַנִּגִּיעָה בְּנִדָּה "יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבֹר" - זֶה דַּוְקָא בְּמִתְכַּוֵּן לֵהָנוֹת בִּנְגִיעָתוֹ, אֲבָל אִם אֵינוֹ מִתְכַּוֵּן לֵהָנוֹת, מִמֵּילָא הָאִסּוּר הוּא רַק מִדְּרַבָּנָן, וּבִמְקוֹם מַחֲלָה הֵקֵלּוּ[328]אחרונים.. וְהֵקֵלּוּ בְּחוֹלָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ סַכָּנָה, אוֹ בְּחוֹלָה שֶׁעֲלוּלָה לָבוֹא לִידֵי סַכָּנָה[329]ש"ך סי' קצ"ה ס"ק כ', בהגר"א ס"ק כ"א, ועי' פ"ת ס"ק ט"ו..

צד. בְּכָל מִקְרֶה אַל יִרְחַץ פָּנֶיהָ, יָדֶיהָ וְרַגְלֶיהָ, שֶׁהֵם דְּבָרִים שֶׁל חִבָּה. וְאִם מַחֲלָתָהּ שֶׁל הָאִשָּׁה מְחַיֶּבֶת רְחִיצָתָם, וְאִם לֹא יִרְחָצֶנָּה תִּסְתַּכֵּן - יַשְׁלִיךְ עָלֶיהָ מַיִם מֵרָחוֹק. וְאִם גַּם בְּכָךְ אִי-אֶפְשָׁר - יִרְחָצֶנָּה מַמָּשׁ[330]שו"ת הרדב"ז סי' אלף ע"ו..

צה. אָסוּר לְבַעַל רוֹפֵא לְטַפֵּל בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה בְּדָבָר הַכָּרוּךְ בִּנְגִיעָה וְכַדּוֹמֶה. אַךְ אִם אֵין רוֹפְאִים אֲחֵרִים וְיֵשׁ סַכָּנָה בְּחָלְיָהּ - מֻתָּר לוֹ לְרַפֹּאתָהּ[331]ש"ך שם., אוּלָם יִמָּנַע כְּכָל שֶׁיּוּכַל מִלִּנְגֹּעַ בָּהּ יְשִׁירוֹת, אֶלָּא יִגַּע בָּהּ עַל-יְדֵי הֶפְסֵק בֶּגֶד, אִם אֵין חֵשֵׁשׁ סַכָּנָה בְּכָךְ. וְאַף שֶׁיֵּשׁ מְפַקְפְּקִים בְּהֶתֵּר זֶה[332]ב"י שם. - אִם אֵין בִּנְגִיעוֹת אֵלּוּ מִשּׁוּם חִבָּה וְתַאֲוָה, מֻתָּר. וְכֵן מֻתָּר לוֹ לִבְדֹּק אֶת הַדֹּפֶק שֶׁבְּיָדָהּ עַל-פִּי הַסְּיָגִים דִּלְעֵיל, וְיִשְׁתַּדֵּל לְבָדְקָהּ כְּכָל שֶׁיּוּכַל עַל-יְדֵי הֶפְסֵק בֶּגֶד וְכַדּוֹמֶה.

דְּבָרִים הָאֲסוּרִים לְנִדָּה

צו. רָאוּי שֶׁלֹּא תֵּלֵךְ הַנִּדָּה לְבֵית-הַקְּבָרוֹת, מֵחֲמַת רוּחַ רָעָה שֶׁבְּבֵית-הַקְּבָרוֹת[333]פ"ת סי' קצ"ה ס"ק י"ט, משנ"ב סי' פ"ח ס"ק ז'.. וּמִלְּבַד זֹאת, רָאוּי עַל-פִּי הַסּוֹד שֶׁנָּשִׁים לֹא תֵּלַכְנָה כְּלָל לְבֵית-הַקְּבָרוֹת, וּבִפְרָט אַחַר הַמִּטָּה[334]שו"ע יו"ד סי' שנ"ט סעי' ב' וב"י שם. - מָקוֹם שֶׁמַּלְאַךְ הַמָּוֶת וְגוּנְדָא דִּילֵהּ (וּפָמַלְיָתוֹ) נִמְצָאִים שָׁם, וַעֲלוּלִים לְהַזִּיק לַנָּשִׁים הַבָּאוֹת שָׁם.

צז. חוֹבָה וּמִצְוָה לַנָּשִׁים לְהִתְפַּלֵּל בִּימֵי נִדָּתָן כְּמוֹ בִּימֵי טָהֳרָתָן[335]עי' כה"ח סי' פ"ח ס"ק י"א ומשנ"ב שם ס"ק ו'.. וּמֻתָּר לָהֶן גַּם לָלֶכֶת לְבֵית-הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל[336]שו"ע או"ח סי' פ"ח.. וְיֵשׁ הַנּוֹהֲגוֹת לְהַחְמִיר שֶׁלֹּא לָלֶכֶת לְבֵית-הַכְּנֶסֶת בִּזְמַן שֶׁדָּמִים מְצוּיִים בָּהֶן. אַךְ גַּם הַנּוֹהֲגוֹת כֵּן אֵינָן מַחְמִירוֹת בַּמִּקְרִים הַבָּאִים:

א) בַּיָּמִים הַנּוֹרָאִים[337]רמ"א שם, וד"מ יו"ד סי' קצ"ה..

ב) כְּשֶׁמִּתְאַסְּפִים לְשִׂמְחָה וְכַדּוֹמֶה, וְחֶמְרָה זוֹ תִּגְרֹם לָהּ עָגְמַת-נֶפֶשׁ בְּהִשָּׁאֲרָהּ בַּחוּץ157.

ג) בְּיָמִים שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה דָם, אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא טָבְלָה157.

ד) אִם חוֹשֶׁשֶׁת שֶׁבְּבֵיתָהּ לֹא תִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי אוֹ לֹא תִתְפַּלֵּל כְּלָל[338]עי' כה"ח סי' פ"ח ס"ק ו' ומשנ"ב שם ס"ק ו'..

צח. לְכָל הַדֵּעוֹת מִן הָרָאוּי שֶׁלֹּא תִסְתַּכֵּל בְּסֵפֶר-תּוֹרָה כְּשֶׁמַּגְבִּיהִים אוֹתוֹ, וְכֵן לֹא תִגַּע בַּכֹּתֶל הַמַּעֲרָבִי, בִּזְמַן שֶׁהַדְּמִים מְצוּיִים בָּהּ[339]עי' משנה ברורה סי' פ"ח ס"ק ו' וכה"ח ס"ק י'-י"א., וְלֹא מִשּׁוּם אִסּוּר[340]שו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעי' ט'., אֶלָּא כְּדֵי לִנְהֹג כָּבוֹד בַּתּוֹרָה וּבַמִּקְדָּשׁ159.

צט. הַמַּנִּיחָה צֶמֶר-גֶּפֶן וְכַדּוֹמֶה כְּנֶגֶד אוֹתוֹ מָקוֹם וּמִתְמַלֵּא וְסוֹפֵג דָּם וְזֶהֲמָה וְיֵשׁ בּוֹ רֵיחַ לֹא טוֹב אוֹ שֶׁהוּא מָאוּס - אֵין לָהּ לִלְמֹד וּלְהִתְפַּלֵּל עַד שֶׁתִּסִירֶנּוּ160. אֲבָל אִם הַדָּם בָּלוּעַ בְּגוּפָהּ עַל-יְדֵי טַמְפּוֹן שֶׁסָּפוּג דָּם וְכַדּוֹמֶה - יְכוֹלָה לִלְמֹד וּלְהִתְפַּלֵּל כָּל עוֹד לֹא יָצָא הַדָּם לַחוּץ.

ק. צְרִיכָה הָאִשָּׁה לְהִזָּהֵר, שֶׁכְּשֶׁמַּרְגִּישָׁה שֶׁזָּב מִמֶּנָּה דָּם תַּפְסִיק מִלִּלְמֹד דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה, אֶלָּא-אִם-כֵּן יִגְרֹם לָהּ דָּבָר זֶה עָגְמַת-נֶפֶשׁ גְּדוֹלָה, כְּגוֹן שֶׁהִיא מְלַמֶּדֶת אוֹ לוֹמֶדֶת בְּצִבּוּר[341]עי' שו"ע או"ח סי' ע"ו סעי' ד'-ה' וכה"ח ומשנ"ב שם..

פֶּרֶק ו – פְּרִישָׁה סָמוּךְ לַוֶּסֶת

הַקְדָּמָה

א. "וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם'[342]ויקרא ט"ו, ל"א., מִכָּאן אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: אַזְהָרָה לִבְנֵי-יִשְׂרָאֵל שֶׁיִּפְרְשׁוּ מִנְּשׁוֹתֵיהֶן סָמוּךְ לְוֶסְתָּן. וְכַמָּה? אָמַר רָבָא: עוֹנָה"[343]נדה ס"ג ע"ב.. וְעוֹנָה הִיא יוֹם אוֹ לַיְלָה. לָכֵן, אִם אִשָּׁה צְרִיכָה לְהַתְחִיל לִרְאוֹת בְּיוֹם מְסֻיָּם בְּאַחַת מִשְּׁעוֹתָיו - בֹּקֶר, צָהֳרַיִם אוֹ לִפְנוֹת עֶרֶב - אֲסוּרָה הִיא כָּל אוֹתוֹ הַיּוֹם, וּמֻתֶּרֶת בַּלַּיְלָה שֶׁלְּפָנָיו. וְאִם לֹא תִרְאֶה בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם וְתִבְדֹּק וְתִמְצָא עַצְמָהּ נְקִיָּה, תִּהְיֶה מֻתֶּרֶת גַּם בַּלַּיְלָה שֶׁאַחֲרָיו.

כְּגוֹן: אִשָּׁה שֶׁצְּרִיכָה לִרְאוֹת בְּאַחַת מִשְּׁעוֹתָיו שֶׁל יוֹם רִאשׁוֹן בַּשָּׁבוּעַ, מֻתֶּרֶת הִיא בְּלֵיל מוֹצָאֵי-שַׁבָּת עַד הַזְּרִיחָה, וַאֲסוּרָה בְּמֶשֶׁךְ כָּל יוֹם רִאשׁוֹן מֵהַזְּרִיחָה עַד צֵאת הַכּוֹכָבִים, אַף אִם יֵשׁ לָהּ שָׁעָה קְבוּעָה לִרְאִיָּה. וְאִם לֹא רָאֲתָה בְּיוֹם רִאשׁוֹן, מֻתֶּרֶת הִיא בְּסוֹף יוֹם רִאשׁוֹן מִצֵּאת הַכּוֹכָבִים עַד שֶׁתִּרְאֶה, אוֹ עַד שֶׁיַּגִּיעַ זְמַן אַחֵר שֶׁאֲמוּרָה לִרְאוֹת בּוֹ עַל-פִּי חֶשְׁבּוֹנָהּ.

הוּא הַדִּין בְּאִשָּׁה שֶׁצְּרִיכָה לִרְאוֹת בְּלַיְלָה מְסֻיָּם, שֶׁאֲסוּרָה כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה מִשְּׁקִיעַת הַחַמָּה וְעַד זְרִיחָתָהּ, וּמֻתֶּרֶת בַּיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו. וְאִם לֹא תִרְאֶה בְּאוֹתוֹ לַיְלָה וְתִבְדֹּק וְתִמְצָא עַצְמָהּ נְקִיָּה, תִּהְיֶה מֻתֶּרֶת גַּם בַּיּוֹם שֶׁאַחֲרָיו[344]שו"ע סי' קפ"ד סעי' ב' ועי' סעי' ד'.. (תַּשְׁמִישׁ בַּיּוֹם מֻתָּר רַק בִּתְנָאִים מְיֻחָדִים![345]עי' לקמן הלכות צניעות.). גַּם אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה שְׁלֹשָׁה אוֹ אַרְבָּעָה יָמִים אֵין הַבַּעַל צָרִיךְ לִפְרֹשׁ מִמֶּנָּה שְׁלֹשָׁה אוֹ אַרְבָּעָה יָמִים בַּחֹדֶשׁ שֶׁאַחֲרָיו, אֶלָּא עוֹנָה רִאשׁוֹנָה בִּלְבַד.

ב. יֶשְׁנָן דֵּעוֹת הַמַּחְמִירוֹת לִפְרֹשׁ גַּם עוֹנָה קֹדֶם הָעוֹנָה הָאֲסוּרָה, דְּהַיְנוּ אִשָּׁה הָאֲסוּרָה בְּיוֹם רִאשׁוֹן פּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה בַּעֲלָהּ גַּם בַּלַּיְלָה שֶׁלְּפָנָיו (לֵיל מוֹצָאֵי-שַׁבַּת-קֹדֶשׁ)[346]ב"ח שם וש"ך ס"ק ז'.. אַךְ כָּאָמוּר, מֵעִקַּר הַדִּין מַסְפִּיק לִפְרֹשׁ רַק בְּאוֹתָהּ עוֹנָה. אוּלָם רָאוּי לְהַחְמִיר וְלִפְרֹשׁ מִתַּשְׁמִישׁ עוֹנָה אַחַת קֹדֶם הָעוֹנָה הָאֲסוּרָה, בִּגְלַל שֶׁבְּיָמֵינוּ נֶחְלְשׁוּ הַגּוּפוֹת וּסְדִירוּת הַוֶּסֶת נִתּוּנָה לְשִׁנּוּיִים עַל-יְדֵי גּוֹרְמִים חִיצוֹנִיִּים, וְיֵשׁ חֲשָׁשׁ סָבִיר

שֶׁהָאִשָּׁה תַּקְדִּים לִרְאוֹת עוֹנָה אַחַת[347]בא"ח ש"ש צו א'.. אוּלָם בְּדִיקוֹת בְּיוֹם הַוֶּסֶת, כְּדִלְקַמָּן, צְרִיכָה לַעֲשׂוֹת רַק בְּעוֹנַת הַוֶּסֶת.

ג. בִּפְרִישָׁה זוֹ שֶׁל הָעוֹנָה הָאֲסוּרָה יֵשׁ מַחֲלֹקֶת הַאִם הִיא מִדְּאוֹרַיְתָא אוֹ מִדְּרַבָּנָן. יֵשׁ הַסּוֹבְרִים שֶׁהִיא מִדְּאוֹרַיְתָא, שֶׁהֲרֵי הֲלָכָה זוֹ נִלְמֶדֶת מִפָּסוּק[348]תוס' יבמות ס"ב ע"ב ועוד.. וְיֵשׁ הַסּוֹבְרִים שֶׁהַפְּרִישָׁה בְּכָל הָעוֹנָה הִיא מִדְּרַבָּנָן, וְרַק בִּשְׁעַת הַוֶּסֶת עַצְמָהּ וְסָמוּךְ לָהּ הִיא מִדְּאוֹרַיְתָא[349]ריטב"א שבועות י"ח ע"א, ועי' נו"ב וחת"ס בפ"ת ס"ק ג'.. וְיֵשׁ הַסּוֹבְרִים שֶׁכָּל הַפְּרִישָׁה הִיא מִדְּרַבָּנָן, וְהַפָּסוּק שֶׁהוּבָא הוּא אַסְמַכְתָּא בִּלְבַד[350]ר"ן ריש פ"ב דשבועות ועוד.. וְכֵן נִפְסַק בַּשֻּׁלְחָן-עָרוּךְ[351]עי' שו"ע סי' קפ"ד סעי' ב' ובש"ך שם..

זְמַנֵּי הַפְּרִישָׁה

ד. אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ - שֶׁיּוֹדַעַת הִיא בְּבֵרוּר מַהִי הָעוֹנָה הַבָּאָה שֶׁתִּרְאֶה בָּהּ, וּבֵרוּר זֶה נִקְבַּע בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים - צְרִיכָה לִפְרֹשׁ בְּעוֹנַת וֶסְתָּהּ כְּדִלְעֵיל, וְרָאוּי לִפְרֹשׁ גַּם עוֹנָה קֹדֶם כְּדִלְעֵיל.

וֶסֶת הַגּוּף גַּם הוּא וֶסֶת קָבוּעַ אִם נִקְבַּע בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים. וְעַיֵּן לְקַמָּן בְּדִינֵי וְסָתוֹת.

ה. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ - כֵּיוָן שֶׁצְּרִיכָה לִרְאוֹת בִּזְמַן כָּלְשֶׁהוּ, בָּדְקוּ חֲכָמִים וּמָצְאוּ אֶת הַיָּמִים הַסְּבִירִים בְּיוֹתֵר שֶׁתִּרְאֶה בָּהֶם, וּבָהֶם צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ וְלִפְרֹשׁ.

הַתַּאֲרִיכִים שֶׁצְּרִיכָה לִפְרֹשׁ בָּהֶם הֵם:

א) "עוֹנָה בֵּינוֹנִית" - יוֹם הַשְּׁלֹשִׁים לִתְחִלַּת רְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹנָה.

ב) "יוֹם הַחֹדֶשׁ" - הַיּוֹם בַּחֹדֶשׁ שֶׁחָל בַּתַּאֲרִיךְ (הָעִבְרִי) שֶׁבּוֹ הִתְחִילָה רְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹנָה.

ג) "הַהַפְלָגָה" - יוֹם הָרָחוֹק מִתְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ כַּמֶּרְחָק שֶׁבֵּינָהּ לְזוֹ שֶׁקָּדְמָה לָהּ.

מִכֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּרוּר שֶׁתִּרְאֶה בְּאוֹתָם יָמִים - חֶמְרָתָם לָרֹב קְטַנָּה מִיּוֹם הַפְּרִישָׁה שֶׁל בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ, וּצְרִיכָה לִפְרֹשׁ רַק בָּעוֹנָה שֶׁרָאֲתָה בָּהּ וְאֵינָהּ צְרִיכָה לְהַחְמִיר וְלִפְרֹשׁ עוֹנָה קֹדֶם. חוּץ מֵעוֹנָה בֵּינוֹנִית שֶׁרָאוּי לַחְשֹׁשׁ גַּם לָעוֹנָה הַקּוֹדֶמֶת, כִּי חוֹשְׁשִׁים לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית כִּלְוֶסֶת קָבוּעַ[352]עי' שו"ע סי' קפ"ט סעי' ד'.. וְכֵן אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה לִפְעָמִים בַּיּוֹם וְלִפְעָמִים בַּלַּיְלָה - אַף שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לָחֹשׁ אֶלָּא לִרְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹנָה - רָאוּי לְהַחְמִיר וְלַחְשֹׁשׁ גַּם לָעוֹנָה הַקּוֹדֶמֶת בִּשְׁלֹשֶׁת תַּאֲרִיכֵי פְּרִישָׁתָהּ.

ו. אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ - שֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת בְּבֵרוּר מָתַי תִּרְאֶה, אַךְ יוֹדַעַת שֶׁיֵּשׁ יָמִים שֶׁבָּהֶם וַדַּאי לֹא תִּרְאֶה - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים כְּמוֹ אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ, כַּאֲשֶׁר תַּאֲרִיכִים אֵלֶּה חָלִים בְּיָמִים בָּהֶם יְכוֹלָה הִיא לִרְאוֹת[353]ע"פ תה"ד סי' רמ"ז ושו"ע סי' קפ"ו סעי' ג', וע"ש בחוו"ד.. וְעַיֵּן פֵּרוּט דִּינִים אֵלֶּה לְקַמָּן בְּדִינֵי וְסָתוֹת.

בְּדִיקָה

ז. בְּיָמִים אֵלֶּה שֶׁהָאִשָּׁה חוֹשֶׁשֶׁת וּפוֹרֶשֶׁת בָּהֶם, צְרִיכָה לִבְדֹּק אִם הִיא רוֹאָה אוֹ לֹא[354]שו"ע סי' קפ"ד סעי' ט'.. כַּאֲשֶׁר יֵשׁ לָאִשָּׁה וֶסֶת קָבוּעַ וּבוֹ יֵשׁ לָהּ שָׁעָה קְבוּעָה שֶׁבָּהּ הִיא רוֹאָה, צְרִיכָה בְּדִיקָה רַק בְּאוֹתָהּ שָׁעָה. וְכֵן כַּאֲשֶׁר יֵשׁ לָאִשָּׁה וֶסֶת הַגּוּף שֶׁל פִּהוּק וְעִטּוּשׁ וְכַדּוֹמֶה (עַיֵּן בִּפְרָטָיו לְקַמָּן בְּדִינֵי וְסָתוֹת) צְרִיכָה לִבְדֹּק רַק בְּשָׁעָה שֶׁהִיא מַתְחִילָה לְפַהֵק אוֹ לְהִתְעַטֵּשׁ.

ח. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת הַגּוּף אוֹ וֶסֶת לְשָׁעָה צְרִיכָה בְּדִיקָה כָּל אוֹתָהּ עוֹנָה, כֵּיצַד? בּוֹדֶקֶת בְּדִיקָה פְּנִימִית יְסוֹדִית בִּתְחִלַּת הָעוֹנָה וּבְסוֹפָהּ. אִם הַוֶּסֶת בַּיּוֹם תִּבְדֹּק בְּדִיקָה רִאשׁוֹנָה לְאַחַר הָנֵץ הַחַמָּה וּבְדִיקָה אַחֲרוֹנָה לִפְנֵי שְׁקִיעַת הַחַמָּה; וְאִם הַוֶּסֶת בַּלַּיְלָה, תִּבְדֹּק בְּדִיקָה רִאשׁוֹנָה בְּצֵאת הַכּוֹכָבִים וּבְדִיקָה אַחֲרוֹנָה לִפְנֵי הָנֵץ הַחַמָּה. אִם לֹא הִשְׁכִּימָה קֹדֶם הָנֵץ הַחַמָּה, תִּבְדּוֹק מִיָּד כְּשֶׁתָּקוּם; וְאִם לֹא בָּדְקָה, תִּבְדֹּק מִיָּד כְּשֶׁתִּזְכֹּר.

ט. טוֹב שֶׁתַּנִּיחַ מוֹךְ דָּחוּק (צֶמֶר-גֶּפֶן אוֹ בַּד סוֹפֵג דָּחוּק) בְּאוֹתוֹ מָקוֹם לְאַחַר הַבְּדִיקָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁיִּמָּצֵא כָּל אוֹתָהּ עוֹנָה בְּאוֹתוֹ מָקוֹם וְיִסְפֹּג כָּל טִפַּת-דָּם שֶׁיּוֹצֵאת וְיִמְנַע אֶת הַחֲשָׁשׁ שֶׁהַטִּפָּה תֹּאבַד[355]פ"ת שם ס"ק י"ז.. בִּמְקוֹם "מוֹךְ דָּחוּק" נִתָּן לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּטַמְפּוֹן הָעוֹצֵר כָּל טִפַּת-דָּם, אוֹ בְּפֶד (תַּחְבֹּשֶׁת), אוֹ בְּבֶגֶד תַּחְתּוֹן לָבָן (מִבַּד שֶׁאֵינוֹ סִנְטֶטִי) הַמְהֻדָּקִים לַגּוּף, וְעוֹצְרִים כָּל טִפַּת-דָּם, וְאֵין חֲשָׁשׁ שֶׁתֵּצֵא טִפַּת-דָּם וְתֹאבַד. וְעָדִיף לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם כַּאֲשֶׁר יֵשׁ חֲשָׁשׁ לְפֶצַע פְּנִימִי שֶׁיָּכוֹל לִגְרֹם אַחַר-כָּךְ סִבּוּכִים[356]ע"פ ב"י סי' קצ"ו..

י. אִשָּׁה הַסּוֹבֶלֶת מִפֶּצַע פְּנִימִי וְקָשָׁה עָלֶיהָ הַבְּדִיקָה, תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

יא. עָבְרָה הָעוֹנָה וְלֹא בָּדְקָה וְלֹא הִרְגִּישָׁה - יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁטְּהוֹרָה וִיכוֹלָה לְשַׁמֵּשׁ עִם בַּעֲלָהּ בְּלִי בְּדִיקָה[357]דעה א' בשו"ע סי' קפ"ד סעי' ט'., וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ עַד שֶׁתִּבְדֹּק[358]דעה ב' שם., וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהִיא טְמֵאָה וּבְדִיקָה לֹא תַעֲזֹר[359]עי' ש"ך שם..

לַהֲלָכָה נִפְסַק, שֶׁבְּיוֹם הַוֶּסֶת לְבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ, וּבְעוֹנָה בֵּינוֹנִית לְבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, אֲסוּרָה עַד שֶׁתִּבְדֹּק, אֲבָל בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ וּבְיוֹם הַהַפְלָגָה בְּוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, אִם עָבַר הַזְּמַן וְלֹא בָּדְקָה - אֵינָהּ חַיֶּבֶת לִבְדֹּק[360]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ד'.. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן רָאוּי שֶׁתִּבְדֹּק לִפְנֵי שֶׁתְּשַׁמֵּשׁ עִם בַּעֲלָהּ, אֲפִלּוּ אִם עָבַר זְמַן רַב מִיָּמִים אֵלֶּה, שֶׁמָּא הִרְגִּישָׁה וְלֹא שָׂמָה לֵב.

יב. אִשָּׁה שֶׁהִרְגִּישָׁה בְּיוֹם הַוֶּסֶת הַרְגָּשָׁה שֶׁל יְצִיאַת דָּם, תִּבְדֹּק אֶת עַצְמָהּ מִיָּד. אִם בָּדְקָה מִיָּד וּמָצְאָה מַרְאֶה בְּצֶבַע טָהוֹר - טְהוֹרָה. אִם מָצְאָה מַרְאֶה טָמֵא - טְמֵאָה. וְאִם לֹא מָצְאָה דָּבָר - דִּינָהּ מְבֹאָר בְּפֶרֶק א' סָעִיף י"א.

אִם לֹא בָּדְקָה מִיָּד אֶלָּא לְאַחַר חָמֵשׁ דַּקּוֹת וְלֹא מָצְאָה דָּבָר, אוֹ שֶׁמָּצְאָה מַרְאֶה טָהוֹר - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[361]עי' שו"ע סי' קפ"ד סעי' ט'. ועי' פ"ת ס"ק י"ח, ערוה"ש אות ל"ט, טהרת ישראל סעי' ע"ג ובאר יצחק ס"ק קנ"ט, מכיון שהב"י פסק כרשב"א שוסתות דרבנן - אם בדקה מיד, טהורה., וְעַיֵּן בְּפֶרֶק א' סָעִיף י"ב.

יג. אֵין לָאִשָּׁה לִרְחֹץ בְּיָמִים אֵלּוּ אֶת אוֹתוֹ מָקוֹם, שֶׁמָּא תִּרְאֶה טִפַּת-דָּם וְתֹאבַד[362]עי' בא"ח ש"ש צו ה'.. אַךְ יְכוֹלָה הִיא לְהִתְרַחֵץ בִּבְרֵכָה אוֹ בַּיָּם, וּבִלְבַד שֶׁתַּקְפִּיד לְהַנִּיחַ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם טַמְפּוֹן. וְרָצוּי שֶׁתִּבְדֹּק עַצְמָהּ לִפְנֵי הָרְחִיצָה וְאַחֲרֶיהָ.

צוּרַת הַפְּרִישָׁה

יד. בְּיָמִים אֵלֶּה שֶׁהָאִשָּׁה לֹא רָאֲתָה עֲדַיִן, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ שֶׁמָּא תִּרְאֶה - אֲסוּרִים הֵם רַק בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, אֲבָל בְּחִבּוּק וְנִשּׁוּק מֻתָּרִים[363]שו"ע סעי' ב'.. וְיֵשׁ אוֹסְרִים[364]עי' ט"ז וש"ך, ועי' טהר"י סעי' י"ב..

לַהֲלָכָה נוֹהֲגִים לְהַתִּיר חִבּוּק וְנִשּׁוּק[365]זבחי צדק סי' קפ"ד ס"ק ח'., אַךְ אִם אָדָם מַכִּיר אֶת עַצְמוֹ וְיוֹדֵעַ שֶׁדָּבָר זֶה עָלוּל לַהֲבִיאוֹ לְתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אוֹ לְאִסּוּרִים אֲחֵרִים - יִרְחַק מִזֶּה[366]בא"ח ש"ש צו ב'.. וְכֵן רָאוּי לְהִזָּהֵר שֶׁלֹּא לִישֹׁן בְּאוֹתוֹ הַלַּיְלָה בְּמִטָּה אַחַת, שֶׁמָּא תִּרְאֶה בְּתוֹךְ שְׁנָתָהּ, וְנִמְצְאוּ שְׁנֵיהֶם יְשֵׁנִים בְּמִטָּה

אַחַת כְּשֶׁהִיא נִדָּה25. (וְהַמַּחְמִירִים לִפְרֹשׁ גַּם עוֹנָה קֹדֶם עוֹנַת הַוֶּסֶת, טוֹב שֶׁיַּחְמִירוּ גַּם שֶׁלֹּא לִישֹׁן בְּמִטָּה אַחַת בְּעוֹנָה זוֹ).

יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ

טו. יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ צָרִיךְ לִפְקֹד אֶת אִשְׁתּוֹ אֲפִלּוּ בְּיוֹם וֶסְתָּהּ (אִם לֹא רָאֲתָה), וַאֲפִלּוּ סָמוּךְ לְוֶסְתָּהּ[367]שו"ע סעי' י".. וּבְיוֹם וֶסְתָּהּ עָדִיף לְרַצּוֹתָהּ בְּדִבְרֵי אַהֲבָה וְחִבָּה, אִם הִיא מִתְרַצִּית בְּכָךְ וּמוֹחֶלֶת לוֹ[368]רמ"א שם, שו"ע הרב ס"ק ל"ג.. וּבָעוֹנָה שֶׁקֹּדֶם וֶסְתָּהּ צָרִיךְ לְפָקְדָהּ מַמָּשׁ. וְחַיָּב בְּיוֹם וֶסְתָּהּ בְּחִבּוּק וְנִשּׁוּק אַף לְאֵלֶּה הָאוֹסְרִים לְעֵיל חִבּוּק וְנִשּׁוּק בְּיָמִים אֵלּוּ[369]ש"ך ס"ק כ"ז, ותוה"ש ס"ק כ'., וְאִם אֵינָהּ מִתְרַצִּית בְּכָךְ - חַיָּב אַף בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.

טז. "יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ" נִקְרָא הַיּוֹצֵא לִנְסִיעָה אוֹ לְמִלּוּאִים לְיוֹמַיִם שְׁלֹשָׁה וְיוֹתֵר. וְהַכֹּל לְפִי הָאָדָם.

יז. "הָעוֹסֵק בְּמִצְוָה פָּטוּר מִן הַמִּצְוָה"[370]סוכה כ"ה ע"א.. אַךְ דַּוְקָא כַּאֲשֶׁר אִי-אֶפְשָׁר לְקַיֵּם אֶת שְׁתֵּיהֶן יַחַד. לָכֵן, הַיּוֹצֵא לִדְבַר-מִצְוָה אֵינוֹ חַיָּב לִפְקֹד אֶת אִשְׁתּוֹ בְּתַשְׁמִישׁ, אִם הַדָּבָר יְעַכֵּב אוֹתוֹ מֵהַמִּצְוָה שֶׁהוּא הוֹלֵךְ לַעֲשׂוֹתָהּ[371]רמ"א שם. וע"ע בדינים אלו באו"ח סי' ר"מ..

יח. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהָרוֹצֶה לָצֵאת לַדֶּרֶךְ וְאִשְׁתּוֹ נִדָּה וּצְרִיכָה לִטְבֹּל תּוֹךְ עוֹנָה אַחַת (יוֹם אוֹ לַיְלָה), צָרִיךְ לְהַמְתִּין לָהּ[372]רמ"א שם..

לֵיל טְבִילָה

יט. אִשָּׁה שֶׁחָל לֵיל טְבִילָתָהּ סָמוּךְ לְוֶסְתָּהּ, אוֹ כַּלָּה שֶׁלֵּיל חֻפָּתָהּ סָמוּךְ לְוֶסְתָּהּ - יֵשׁ הַמַּתִּירִים אוֹתָהּ לְבַעֲלָהּ וְיֵשׁ הָאוֹסְרִים, לָכֵן בְּמִקְרֶה כָּזֶה תִּשְׁאַל הָאִשָּׁה שְׁאֵלַת חָכָם[373]פ"ת סי' קפ"ד ס"ק כ"ב וס"ט שם, ובא"ח ש"ש צו ו'..

פֶּרֶק ז – דִּינֵי וְסָתוֹת

הַקְדָּמָה

א. בַּפֶּרֶק הַקּוֹדֵם הֻזְכְּרוּ הַהֶבְדֵּלִים שֶׁבֵּין בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ לְבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, וְהַחֲשִׁיבוּת הָרַבָּה שֶׁיֵּשׁ לִקְבִיעַת וֶסֶת. קְבִיעַת וֶסֶת זוֹ יְכוֹלָה לְהוֹעִיל לָאִשָּׁה בְּהַרְבֵּה מֵהַהֲלָכוֹת הַקַּיָּמוֹת בְּהִלְכוֹת נִדָּה: בְּרוֹאָה דָם מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, בִּכְתָמִים, בִּפְרִישָׁה מִבַּעֲלָהּ, וְעוֹד וָעוֹד. לָכֵן רָאוּי לְהִוָּעֵץ בְּרַב לְצֹרֶךְ קְבִיעַת וֶסֶת.

ב. יֶשְׁנוֹ מַצַּב בֵּינַיִם בּוֹ אֵין לָאִשָּׁה וֶסֶת קָבוּעַ, שֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת בְּוַדָּאוּת אֶת יוֹם רְאִיָּתָהּ, אַךְ יוֹדַעַת הִיא מָתַי לֹא תִּרְאֶה. אִשָּׁה זוֹ נִקְרֵאת בַּעֲלַת וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ, שֶׁחֵלֶק מִדִּינֶיהָ כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ.

ג. יֶשְׁנָם מִקְרִים רַבִּים בָּהֶם יֵשׁ לָאִשָּׁה וֶסֶת קָבוּעַ אַךְ אֵין הִיא יוֹדַעַת זֹאת, מִכֵּיוָן שֶׁאֵין הִיא מַכִּירָה אֶת כָּל צוּרוֹת קְבִיעַת הַוֶּסֶת.

סוּגֵי הַוְּסָתוֹת

ד. בִּקְבִיעַת וְסָתוֹת יֶשְׁנָם שְׁנֵי סוּגִים עִקָּרִיִּים: וֶסֶת זְמַן וּוֶסֶת גּוּף.

וֶסֶת זְמַן

א) וֶסֶת הַהַפְלָגָה - הַיְנוּ וֶסֶת שֶׁבּוֹ יֵשׁ מֶרְחַק יָמִים קָבוּעַ בֵּין רְאִיָּה לִרְאִיָּה.

ב) וֶסֶת הַחֹדֶשׁ - רְאִיָּה הַחוֹזֶרֶת וְנִשְׁנִית בְּיוֹם מְסֻיָּם וְקָבוּעַ בַּחֹדֶשׁ[374]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ב'..

ג) וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ - רְאִיָּה הַמַּגִּיעָה בְּיוֹם מְסֻיָּם בַּשָּׁבוּעַ, כַּעֲבוֹר מִסְפַּר שָׁבוּעוֹת קָבוּעַ[375]שו"ע שם סעי' ו'..

ד) וֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ - רְאִיָּה הַמַּגִּיעָה בְּתַאֲרִיךְ הַמִּשְׁתַּנֶּה כָּל חֹדֶשׁ בְּצוּרָה קְבוּעָה, כְּגוֹן א' תִּשְׁרֵי, ד' חֶשְׁוָן, ז' כִּסְלֵו וְכַדּוֹמֶה[376]שו"ע שם סעי' ז'..

ה) וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְלָגָה - רְאִיָּה הַמַּגִּיעָה בְּהַפְלָגָה הוֹלֶכֶת וּגְדֵלָה (אוֹ קְטֵנָה) בְּצוּרָה קְבוּעָה, כְּגוֹן פַּעַם אַחֲרֵי 20 יוֹם, וְאַחַר-כָּךְ אַחֲרֵי 22 יוֹם, וְאַחַר-כָּךְ אַחֲרֵי 24 יוֹם וְכַדּוֹמֶה[377]שו"ע שם סעי' ה'..

ו) וֶסֶת הַסֵּרוּג - וֶסֶת הַמּוֹפִיעַ בְּתַאֲרִיךְ קָבוּעַ בַּחֹדֶשׁ, אַךְ לֹא כָּל חֹדֶשׁ, אֶלָּא כָּל מִסְפַּר חֳדָשִׁים קָבוּעַ[378]שו"ע שם סעי' י"ב..

ז) וֶסֶת הַכָּפוּל - אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה בִּשְׁנֵי וְסָתוֹת שׁוֹנִים, כְּגוֹן וֶסֶת הַהַפְלָגָה וּוֶסֶת הַחֹדֶשׁ[379]שו"ע שם סעי' ל"ב..

וֶסֶת גּוּף

ה. סוּג נוֹסָף שֶׁל וְסָתוֹת הוּא וֶסֶת הַגּוּף, שֶׁלִּפְעָמִים בָּאִים בְּיַחַד עִם הַוְּסָתוֹת דִּלְעֵיל וְלִפְעָמִים בְּנִפְרָד[380]שו"ע שם סעי' י"ט.. גַּם בְּוֶסֶת אֵלּוּ יֵשׁ שְׁנֵי סוּגִים:

א) וֶסֶת הַגּוּף-סִבָּה - אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה אֶלָּא-אִם-כֵּן תַּעֲשֶׂה פְּעֻלָּה כָּל שֶׁהִיא, כְּגוֹן הִתְעַמְּלוּת אוֹ קְפִיצָה וְכַדּוֹמֶה[381]שו"ע שם סעי' י"ז., אוֹ וֶסֶת הַבָּא עַל-יְדֵי מַאֲכָל מְסֻיָּם, חָרִיף אוֹ חָמוּץ וְכַדּוֹמֶה[382]שו"ע שם סעי' כ"ג., וְדָבָר זֶה הוּא סִבָּה לְבוֹא הַוֶּסֶת.

ב) וֶסֶת הַגּוּף-סִימָן - אִשָּׁה שֶׁלִּפְנֵי רְאִיָּה שֶׁלָּהּ מַרְגִּישָׁה הַרְגָּשָׁה מְיֻחֶדֶת - צְמַרְמֹרֶת, כְּאֵבִים בַּאֲגָן, פִּהוּקִים וְכַדּוֹמֶה - וְהַרְגָּשָׁה זוֹ הִיא סִימָן לְבֹא הַוֶּסֶת. וֶסֶת זֶה מָצוּי בְּרֹב הַנָּשִׁים[383]עי' רמב"ם הלכות איסורי ביאה פ"ח ה"ב..

ו. בִּגְלַל רִבּוּי סוּגֵי הַוְּסָתוֹת, רָאוּי לְכָל אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ שֶׁתִּרְשֹׁם אֶת כָּל רְאִיּוֹתֶיהָ עַל-פִּי הַסֵּדֶר הַבָּא בְּלוּחַ מְיֻחָד, כְּדֵי שֶׁתּוּכַל לִמְצֹא בָּהֶן סְדִירוּת כָּל שֶׁהִיא, וְתִקְבַּע לָהּ וֶסֶת. וְאַף לְבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ רָאוּי לַעֲשׂוֹת כֵּן, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִתְבַּלְבֵּל בִּסְפִירוֹתֶיהָ.

כְּמוֹ כֵן רָאוּי לְכָל בַּחוּרָה לַעֲרֹךְ לְעַצְמָהּ רְשִׁימוֹת אֵלּוּ לִפְנֵי אֵרוּסֶיהָ וְנִשּׂוּאֶיהָ, כִּי בִּזְמַנֵּי מֶתַח וְהִתְרַגְּשׁוּת מִשְׁתַּנִּים סִדְרֵי הַוֶּסֶת, וְיִקְשֶׁה עָלֶיהָ לִקְבֹּעַ אֶת וֶסְתָּהּ, אֲבָל אִם יִהְיֶה לָהּ רִשּׁוּם מְדֻיָּק יֵקַל עָלֶיהָ לִקְבֹּעַ תַּאֲרִיךְ לַחֲתוּנָה וְלִפְרִישָׁה מִבַּעֲלָהּ[384]עפ"י חכמת אדם כלל קי"ב סעי' מ'..

בְּלוּחַ זֶה יוֹפִיעוּ:

וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ

ז. אִשָּׁה שֶׁלֹּא קָבְעָה אֶחָד מֵהַוְּסָתוֹת דִּלְעֵיל, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשָׁה תַּאֲרִיכִים, שֶׁהֵם עוֹנָה בֵּינוֹנִית, יוֹם הַחֹדֶשׁ וְהַפְלָגָה. וְאַף אִם רָאֲתָה פַּעֲמַיִם בְּתַאֲרִיךְ מְסֻיָּם, כָּל עוֹד לֹא קָבְעָה וֶסֶת בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים.

ח. כְּמוֹ כֵן אִשָּׁה שֶׁהָיָה לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ וְנֶעֱקַר וֶסְתָּהּ בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים. וְאִם לֹא נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, רַק שֶׁפַּעַם אַחַת רָאֲתָה שֶׁלֹּא בִּזְמַן הַוֶּסֶת הַקָּבוּעַ, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ גַּם לַוֶּסֶת הַקָּבוּעַ וְגַם לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים[385]עי' שו"ע הרב קפ"ט ס"ק ד', ושאר פוסקים בטהר"י סי' קפ"ט יד אליהו ס"ק תמ"ח.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, וְכֵן הֲלָכָה[386]ס"ט המובא בפתחי תשובה סי' קפ"ט ס"ק ל"א..

ט. בְּתַאֲרִיכִים אֵלֶּה אֲסוּרָה הִיא עַל בַּעֲלָהּ וּצְרִיכָה בְּדִיקָה כַּמְּפֹרָט בְּפֶרֶק ו' סְעִיפִים ז'-י"ד, אַךְ מִכֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּרוּר שֶׁתִּרְאֶה בְּתַאֲרִיכִים אֵלֶּה, חֶמְרָתָם לָרֹב קְטַנָּה יוֹתֵר מִתַּאֲרִיכֵי אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ.

י. עוֹנָה בֵּינוֹנִית הִיא תַּאֲרִיךְ מְמֻצָּע לְרֹב הַנָּשִׁים, וְהוּא יוֹם הַשְּׁלֹשִׁים לִתְחִלַּת רְאִיָּתָהּ. דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁהִתְחִילָה לִרְאוֹת בְּיוֹם רִאשׁוֹן בַּשָּׁבוּעַ, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ וְלִפְרֹשׁ מִבַּעֲלָהּ בְּיוֹם שֵׁנִי שֶׁלְּאַחַר אַרְבָּעָה שָׁבוּעוֹת[387]שו"ע סי' קפ"ט סעי' א', ד' ועוד.. וְאִם לֹא תִּרְאֶה בְּאוֹתוֹ יוֹם שֵׁנִי, תִּהְיֶה מֻתֶּרֶת לְבַעֲלָהּ מִלֵּיל שְׁלִישִׁי וְאֵילָךְ לְאַחַר שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ.

יֵשׁ הָאוֹמְרִים שֶׁ"עוֹנָה בֵּינוֹנִית" הִיא הַיּוֹם הַ-31 לִתְחִלַּת רְאִיָּתָהּ[388]עי' ש"ך סי' קפ"ט ס"ק ל' וחוו"ד ביאורים ס"ק ב', ועי' טהרת ישראל ס"ק י'., וְאֵין מַחְמִירִים כְּמוֹתָם.

יא. יוֹם הַחֹדֶשׁ הוּא תַּאֲרִיךְ שֶׁנִּקְבָּע עַל-פִּי חֵשֶׁשׁ סָבִיר שֶׁהָאִשָּׁה תַּתְחִיל לִקְבֹּעַ וֶסֶת בְּיוֹם מְסֻיָּם מִימֵי הַחֹדֶשׁ (הָעִבְרִי בִּלְבַד[389]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ב' וש"ך ס"ק י"ג. ועי' תוס' נדה ס"ד ע"א ד"ה איתמר.). דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁהִתְחִילָה לִרְאוֹת בְּא' חֶשְׁוָן, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ וְלִפְרֹשׁ מִבַּעֲלָהּ בְּא' כִּסְלֵו, כִּי יֵשׁ חֵשֶׁשׁ סָבִיר שֶׁתַּתְמִיד לִרְאוֹת בְּאוֹתוֹ תַּאֲרִיךְ בַּחֹדֶשׁ (הָעִבְרִי בִּלְבַד, כַּנַּ"ל). וְכֵן אִם רָאֲתָה בְּל' תִּשְׁרֵי (שֶׁהוּא רֹאשׁ-חֹדֶשׁ חֶשְׁוָן), תַּחְשֹׁשׁ בַּחֹדֶשׁ הַבָּא בְּא' כִּסְלֵו (שֶׁהוּא רֹאשׁ-חֹדֶשׁ כִּסְלֵו).

יב. הַפְלָגָה הִיא מִסְפַּר שָׁוָה שֶׁל יָמִים בֵּין רְאִיָּה לִרְאִיָּה. גַּם וֶסֶת זֶה נִקְבָּע עַל-פִּי חֵשֶׁשׁ שֶׁהָאִשָּׁה תַּתְחִיל לִקְבֹּעַ וֶסֶת לְהַפְלָגָה. דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּא' תִּשְׁרֵי וּרְאִיָּה זוֹ הָיְתָה 20 יוֹם אַחֲרֵי תְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ הַקּוֹדֶמֶת, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ וְלִפְרֹשׁ מִבַּעֲלָהּ בְּכ' תִּשְׁרֵי, שֶׁמָּא תִּקְבַּע וֶסֶת לְהַפְלָגָה[390]שו"ע שם סעי' ב'..

כַּמּוּבָן שֶׁאִי-אֶפְשָׁר לַחְשֹׁשׁ לְהַפְלָגָה אַחֲרֵי רְאִיָּה רִאשׁוֹנָה, אֶלָּא רַק אַחֲרֵי הָרְאִיָּה הַשְּׁנִיָּה.

יג. בְּחִשּׁוּב הַהַפְלָגָה יוֹם הָרְאִיָּה עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן, דְּהַיְנוּ שֶׁיּוֹם זֶה נִסְפָּר כַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן שֶׁל הַהַפְלָגָה הַקּוֹדֶמֶת וְכַיּוֹם הָרִאשׁוֹן שֶׁל הַהַפְלָגָה הָעֲתִידָה.

יד. שְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים הָאֵלֶּה יְכוֹלִים לַחְפֹּף, וּבְמְיֻחָד יוֹם הַחֹדֶשׁ וְעוֹנָה בֵּינוֹנִית. חֹדֶשׁ וּבוֹ 29 יוֹם - יַחְפְּפוּ יוֹם הַחֹדֶשׁ וְהָעוֹנָה הַבֵּינוֹנִית. חֹדֶשׁ וּבוֹ 30 יוֹם - תָּחוּל הָעוֹנָה הַבֵּינוֹנִית יוֹם אֶחָד לִפְנֵי יוֹם הַחֹדֶשׁ.

טו. לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים הַנַּ"ל יֵשׁ לָחֹשׁ בִּתְנַאי שֶׁלֹּא תִּרְאֶה קֹדֶם לָהֶם רְאִיָּה נוֹסֶפֶת, אַךְ אִם תִּרְאֶה קֹדֶם לָהֶם רְאִיָּה נוֹסֶפֶת, עָלֶיהָ לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים הַחֲדָשִׁים מֵהָרְאִיָּה שֶׁרָאֲתָה, וּלְיוֹם הַחֹדֶשׁ מֵהָרְאִיָּה הַקּוֹדֶמֶת, וְאֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לַהַפְלָגָה וְלָעוֹנָה הַבֵּינוֹנִית מֵרְאִיָּתָהּ הַקּוֹדֶמֶת.

טז. אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּא' תִּשְׁרֵי, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ: א. לְל' תִּשְׁרֵי, מִדִּין "עוֹנָה בֵּינוֹנִית"; ב. לְא' חֶשְׁוָן, מִדִּין "יוֹם הַחֹדֶשׁ"; ג. לַ"הַפְלָגָה" מֵרְאִיָּתָה הַקּוֹדֶמֶת, דְּהַיְנוּ, אִם רָאֲתָה 40 יוֹם קֹדֶם א' תִּשְׁרֵי, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְ-40 יוֹם אַחֲרֵי א' תִּשְׁרֵי (י' חֶשְׁוָן).

אִשָּׁה זוֹ אִם תִּרְאֶה בְּי"ז תִּשְׁרֵי, אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְל' תִּשְׁרֵי וּלְי' חֶשְׁוָן, כֵּיוָן שֶׁכְּבָר רָאֲתָה קֹדֶם לָהֶם. וְכָעֵת עָלֶיהָ לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשָׁה תַּאֲרִיכִים נוֹסָפִים: א. לְט"ז חֶשְׁוָן מִדִּין "עוֹנָה בֵּינוֹנִית"; ב. לְי"ז חֶשְׁוָן מִדִּין "יוֹם הַחֹדֶשׁ"; ג. לְהַפְלָגָתָהּ הַחֲדָשָׁה שֶׁהִיא 17 יוֹם, וּבְמִקְרֶה זֶה יֵשׁ לָהּ לַחְשֹׁשׁ לְג' חֶשְׁוָן מִדִּין "הַפְלָגָה". חֲשַׁשׁ יוֹם הַחֹדֶשׁ הַקּוֹדֵם (א' חֶשְׁוָן) לֹא נֶעֱקַר בִּרְאִיָּתָהּ הַחֲדָשָׁה, אֶלָּא צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ גַּם לוֹ, וְאִם לֹא תִּרְאֶה בּוֹ נֶעֱקָר, וְאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא' כִּסְלֵו וְכוּ'[391]עי' רמ"א שם סעי' י"ג וט"ז ס"ק י"ח וש"ך ס"ק ל"א ומ'..

וֶסֶת חֲצִי קְבוּעַ

יז. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ לָדַעַת מָתַי תִּרְאֶה, אַךְ יוֹדַעַת הִיא בְּוַדָּאוּת מָתַי לֹא תִּרְאֶה, הֲרֵי הִיא בַּעֲלַת וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ. כְּגוֹן אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה לִפְנֵי 28 יוֹם שֶׁאַחֲרֵי תְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ הַקּוֹדֶמֶת, וְאַחֲרֵי 28 יוֹם רוֹאָה בִּזְמַנִּים לֹא קְבוּעִים, הֲרֵי הִיא כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ עַד 28 יוֹם, וְאַחֲרֵי אוֹתָם יָמִים הֲרֵי הִיא כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ. וְכֵן אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה רַק תּוֹךְ 28 יוֹם מִתְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ הַקּוֹדֶמֶת בִּזְמַנִּים לֹא קְבוּעִים, הִיא כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ אַחֲרֵי הַיּוֹם הַ-28, וְלִפְנֵי אוֹתוֹ יוֹם הֲרֵי הִיא כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ. וְלָאו דַּוְקָא 28 יוֹם, אֶלָּא כָּל מִסְפַּר יָמִים שֶׁנִּקְבָּע לְאִשָּׁה בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה לְפָנָיו אוֹ לְאַחֲרָיו, הֲרֵי הֵם כְּוֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ.

יח. אִשָּׁה זוֹ שֶׁרָאֲתָה פַּעַם אַחַת בִּזְמַן שֶׁאֲמוּרָה הָיְתָה לִהְיוֹת נְקִיָּה - נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ זֶה וְדִינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

יט. אִשָּׁה שֶׁעֲלוּלָה לִרְאוֹת רַק אַחֲרֵי 32 יוֹם מִתְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ, אוֹ שֶׁלֹּא תִּרְאֶה אַחֲרֵי 28 יוֹם - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ כְּמוֹ בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים דִּלְעֵיל, אֶלָּא רַק לְתַאֲרִיךְ הַ"הַפְלָגָה", מִכֵּיוָן שֶׁאֵין הִיא עֲלוּלָה לִרְאוֹת בְּ"עוֹנָה בֵּינוֹנִית" וּבְ"יוֹם הַחֹדֶשׁ". וְדַוְקָא עַד 28 וּמִ-32, אֲבָל הָרוֹאָה עַד 29 אוֹ מִ-31, וְכָל שֶׁכֵּן מִ-30 - חוֹשֶׁשֶׁת לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים[392]עי' שו"ע סי' קפ"ו סעי' ג' עפ"י תה"ד סי' רמ"ז, ועי' חוו"ד שם ס"ק ג', וטהר"י סי' קפ"ו ס"ק י"ב..

הֶבְדֵּלִים בֵּין וֶסֶת קָבוּעַ לְשֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ

כ. יֶשְׁנָם מִסְפַּר הֶבְדֵּלִים בֵּין בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ לְבֵין בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ. וְהָעִקָּרִיִּים שֶׁבָּהֶם:

א) אִשָּׁה בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ חוֹשֶׁשֶׁת לְתַאֲרִיךְ אֶחָד בִּלְבַד, וּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ חוֹשֶׁשֶׁת לִשְׁלֹשָׁה תַּאֲרִיכִים.

ב) בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ - כְּשֶׁמַּגִּיעַ זְמַן וֶסְתָּהּ, צְרִיכָה הִיא לִבְדֹּק בְּאוֹתָהּ עוֹנָה (וְכָל הַבְּדִיקוֹת - בְּדִיקוֹת פְּנִימִיּוֹת), וְאִם עָבְרָה אוֹתָהּ עוֹנָה וְלֹא בָּדְקָה וְלֹא הִרְגִּישָׁה - אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ עַד שֶׁתִּבְדֹּק. בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ - כְּשֶׁמַּגִּיעִים יוֹם הַחֹדֶשׁ וְיוֹם הַהַפְלָגָה, צְרִיכָה הִיא לִבְדֹּק בְּאוֹתָן עוֹנוֹת, וְאִם עָבְרוּ אוֹתָן עוֹנוֹת וְלֹא בָּדְקָה וְלֹא

הִרְגִּישָׁה - מֻתֶּרֶת לְבַעֲלָהּ בְּלִי בְּדִיקָה (וְעָדִיף שֶׁתִּבְדֹּק). לְעֻמַּת זֹאת, כְּשֶׁמַּגִּיעָה עוֹנָה בֵּינוֹנִית שֶׁלָּהּ חַיֶּבֶת לִבְדֹּק, וְאִם לֹא בָּדְקָה וְלֹא הִרְגִּישָׁה - אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ עַד שֶׁתִּבְדֹּק[393]עי' לעיל פרק ו' סעי' י"א וש"נ..

(ג) אִשָּׁה בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ שֶׁהִגִּיעַ זְמַן וֶסְתָּהּ וְלֹא רָאֲתָה בּוֹ וּבָדְקָה עַצְמָהּ - חוֹשֶׁשֶׁת לוֹ עוֹד פַּעֲמַיִם, וְאַחֲרֵי שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת יוֹתֵר[394]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ט"ז ועוד.. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ שֶׁהִגִּיעַ זְמַן שֶׁצְּרִיכָה לַחְשֹׁשׁ בּוֹ (עוֹנָה בֵּינוֹנִית, יוֹם הַחֹדֶשׁ, הַפְלָגָה) וּבָדְקָה וְלֹא רָאֲתָה בּוֹ - אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לוֹ יוֹתֵר[395]שו"ע שם סעי' ב' ותורת השלמים ס"ק ד'. ועי' טהר"י ס"ק י"ט.. וְהַמַּחְמִירָה בְּעוֹנָה בֵּינוֹנִית לַחְשֹׁשׁ עוֹד פַּעֲמַיִם - תָּבוֹא עָלֶיהָ בְּרָכָה.

לֶדְגְמָא: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ לִרְאוֹת כָּל רֹאשׁ-חֹדֶשׁ, וְהִגִּיעַ רֹאשׁ-חֹדֶשׁ וְלֹא רָאֲתָה - צְרִיכָה לַחֲזֹר וְלַחְשֹׁשׁ בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ הַבָּא וְגַם בַּבָּא אַחֲרָיו, וְאִם תִּבְדֹּק עַצְמָהּ וְלֹא תִּרְאֶה בִּשְׁלֹשָׁה רָאשֵׁי-חֳדָשִׁים אֵלֶּה, נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ[396]שו"ע שם סעי' ט"ז.. אֲבָל אִשָּׁה בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ שֶׁרָאֲתָה בְּא' תִּשְׁרֵי - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְהַפְלָגָתָהּ הָאַחֲרוֹנָה, לְל' תִּשְׁרֵי מִדִּין "עוֹנָה בֵּינוֹנִית", וּלְא' חֶשְׁוָן מִדִּין "יוֹם הַחֹדֶשׁ".

אִם יָבוֹא א' חֶשְׁוָן וְלֹא תִּרְאֶה בּוֹ - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ יוֹתֵר לְיוֹם זֶה בַּחֹדֶשׁ הַבָּא (א' כִּסְלֵו), כִּי כָּל וֶסֶת שֶׁלֹּא נִקְבַּע שָׁלֹשׁ פְּעָמִים נֶעֱקַר בְּפַעַם אֶחָת[397]רמ"א שם סעי' י"ג וש"ך שם ס"ק ל"א וט"ז ס"ק י"ז..

כא. אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ זוֹכֶרֶת מָתַי רָאֲתָה - תִּסְפֹּר שְׁלֹשִׁים יוֹם מִיּוֹם שֶׁזּוֹכֶרֶת וְתִפְרֹשׁ.

קְבִיעַת וֶסֶת

כב. קְבִיעַת וֶסֶת וַעֲקִירַת וֶסֶת נַעֲשׂוֹת בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים. דָּבָר זֶה נִלְמַד מִדִּינֵי חֲזָקוֹת שֶׁנִּקְבָּעוֹת רַק כְּשֶׁדָּבָר נִשְׁנֶה וְנִשְׁלָשׁ. וְכֵן אוֹמֶרֶת הַסְּבָרָה, שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁאֵרַע פַּעַם אוֹ פַּעֲמַיִם אֶפְשָׁר שֶׁהוּא חַד-פַּעֲמִי, אֲבָל דָּבָר שֶׁחָזַר עַל עַצְמוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, נִכָּר שֶׁהוּא סָדִיר.

כג. קְבִיעַת וֶסֶת אֵינָהּ צְרִיכָה לִהְיוֹת לְשָׁעָה מְסֻיֶּמֶת מִשְּׁעוֹת הַיּוֹם אוֹ הַלַּיְלָה (הַגַּם שֶׁיֵּשׁ נָשִׁים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן שָׁעָה קְבוּעָה לְוֶסֶת), אֲבָל הָרְאִיָּה צְרִיכָה לִהְיוֹת קְבוּעָה לְיוֹם אוֹ לְלַיְלָה (הַיּוֹם מַתְחִיל בִּזְרִיחַת הַשֶּׁמֶשׁ וְהַלַּיְלָה בִּשְׁקִיעָתָהּ), וְאִשָּׁה שֶׁתִּרְאֶה בְּתַאֲרִיךְ קָבוּעַ פַּעַם בַּיּוֹם וּפַעַם בַּלַּיְלָה בְּלִי סְדִירוּת - אֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ[398]שו"ע שם סעי' י"ג. (וְעַיֵּן בְּדִינֵי וֶסֶת הַדִּלּוּג וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ). וְאִשָּׁה שֶׁלֹּא קָבְעָה וֶסֶת - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִרְאִיּוֹתֶיהָ כְּמוֹ בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

כד. קְבִיעַת וֶסֶת צְרִיכָה לִהְיוֹת רַק עַל סְמַךְ רְאִיּוֹת בְּרוּרוֹת עִם הַרְגָּשָׁה (פְּתִיחַת מָקוֹר אוֹ זַעֲזוּעַ הַגּוּף אוֹ זִיבַת דָּבָר לַח), אֲבָל אִם הָאִשָּׁה רוֹאָה דָּם עַל בְּגָדֶיהָ אוֹ עַל גּוּפָהּ בְּלִי הַרְגָּשָׁה - אֵין הִיא יְכוֹלָה לִקְבֹּעַ וֶסֶת עַל-פִּי זֶה, כִּי דֵּין רְאִיָּה זוֹ כְּדִין כְּתָמִים, שֶׁאִם אִשָּׁה תִּרְאֶה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים כֶּתֶם בְּהֶפְרְשֵׁי זְמַן קְבוּעִים - לֹא קָבְעָה לָהּ וֶסֶת[399]שו"ע סי' ק"צ סעי' נ"ד. ועי' שו"ע הרב ס"ק קכ"ב.. אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ מַרְגִּישָׁה כְּלָל בִּיצִיאַת הַדָּם - קוֹבַעַת וֶסֶת לְפִי הַזְּמַן שֶׁרוֹאָה בּוֹ רְאִיַּת דָּם כְּדַרְכָּהּ.

כה. אַף-עַל-פִּי שֶׁאִי-אֶפְשָׁר לִקְבֹּעַ וֶסֶת עַל-פִּי כְּתָמִים - נִתָּן לִקְבֹּעַ וֶסֶת עַל-פִּי בְּדִיקוֹת פְּנִימִיּוֹת. דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּהֶפְרְשֵׁי זְמַן קְבוּעִים וּמָצְאָה דָּם - נִקְבַּע לָהּ וֶסֶת לִבְדִיקוֹת וְיָמִים, שֶׁבְּדִיקוֹת פְּנִימִיּוֹת הֲרֵי הֵן כִּרְאִיָּה בְּרוּרָה לְכָל דָּבָר[400]שם. ועי' טהרת ישראל שם ס"ק רמ"ה וד"ת ס"ק ע"ר.. וְעַיֵּן לְקַמָּן מִסָּעִיף ס"ד וָהָלְאָה מָה הֵם דִּינֵי וֶסֶת זֶה. וְעַיֵּן בְּפֶרֶק ב' סְעִיפִים מ"ב-מ"ד.

עֲקִירַת וֶסֶת

כו. כְּשֵׁם שֶׁנִּקְבָּע וֶסֶת בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, כָּךְ גַּם נֶעֱקָר וֶסֶת קָבוּעַ בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהוֹפִיעַ וְלֹא הוֹפִיעַ. וְאֵין זֶה מְשַׁנֶּה אִם הָאִשָּׁה אֵינָהּ רוֹאָה בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ וְרוֹאָה בִּזְמַנִּים אֲחֵרִים, אוֹ שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה כְּלָל, אֶלָּא כָּל שֶׁלֹּא בָּא שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בִּזְמַנּוֹ - נֶעֱקַר הַוֶּסֶת[401]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ט"ו.. וְדַוְקָא כְּשֶׁבָּדְקָה הָאִשָּׁה אֶת עַצְמָהּ - בְּדִיקָה פְּנִימִית וְיסוֹדִית - בְּאוֹתוֹ זְמַן שֶׁרְגִילָה לִרְאוֹת (אוֹ אֲפִלּוּ בְּאוֹתָהּ עוֹנָה, אַף שֶׁלֹּא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה) וְלֹא מָצְאָה כְּלוּם; אֲבָל אִם לֹא בָּדְקָה, אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא רָאֲתָה - לֹא נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ[402]חוו"ד סי' קפ"ד ס"ק י'. ועי' שם פ"ת ס"ק י"ח..

כז. אִשָּׁה שֶׁהִרְגִּישָׁה בְּיוֹם וֶסְתָּהּ הַרְגָּשׁוֹת הָאוֹסְרוֹת (עַיֵּן לְעֵיל פֶּרֶק א') וּבָדְקָה אַחֲרֵי שִׁעוּר וֶסֶת, דְּהַיְנוּ אַחַר חָמֵשׁ דַּקּוֹת וְלֹא לָבְשָׁה בֶּגֶד תַּחְתּוֹן הָדוּק אוֹ טַמְפּוֹן וְכַדּוֹמֶה הָעוֹצֵר אֶת הַדָּם, אַף אִם לֹא מָצְאָה כְּלוּם אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ, וְלֹא יַעֲקֵר וֶסְתָּהּ בְּכָךְ אֲפִלּוּ אִם דָּבָר זֶה יַחֲזֹר עַל עַצְמוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים[403]עי' שו"ע סי' קפ"ד סעי' ט' ונו"כ, וטהרת ישראל שם.. וְאִם לָבְשָׁה בֶּגֶד הָדוּק אוֹ טַמְפּוֹן וְכַדּוֹמֶה, תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם, עַיֵּן בְּפֶרֶק א' סָעִיף י"ב.

כח. עֲקִירַת וֶסֶת בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים הִיא דַּוְקָא בְּוֶסֶת קָבוּעַ, אֲבָל וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ נֶעֱקָר בְּפַעַם אֶחָת. דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁחוֹשֶׁשֶׁת לִרְאִיָּה כָּלְשֶׁהִי שֶׁעֲדַיִן לֹא נִקְבְּעָה בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, וּפַעַם אַחַת לֹא הוֹפִיעָה רְאִיָּה זוֹ - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לָהּ יוֹתֵר. וְאַף אִם הָרְאִיָּה שֶׁלֹּא נִקְבְּעָה הוֹפִיעָה פַּעֲמַיִם - נֶעֱקֶרֶת הִיא בְּפַעַם אֶחָת[404]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ב'..

כט. וֶסֶת זֶה שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ נֶעֱקַר גַּם בְּלִי בְּדִיקָה, וּבִתְנַאי שֶׁלֹּא הִרְגִּישָׁה בְּאוֹתוֹ יוֹם[405]הלכות נדה להרמב"ן פרק ה' סעי' י"ט, ועי' פ"ת סי' קפ"ד ס"ק י"ח.. אוּלָם אַף שֶׁוֶּסֶת זֶה נֶעֱקָר בְּלִי בְּדִיקָה, אִם לֹא בָּדְקָה עַצְמָהּ בַּיּוֹם שֶׁחוֹשֶׁשֶׁת בּוֹ (כְּדִלְעֵיל בְּדִינֵי פְּרִישָׁה) - אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ אַחַר עוֹנָה בֵּינוֹנִית עַד שֶׁתִּבְדֹּק. וְעָדִיף שֶׁגַּם אַחַר יוֹם הַחֹדֶשׁ וְיוֹם הַפְּלָגָה לֹא תְשַׁמֵּשׁ עַד שֶׁתִּבְדֹּק.

ל. חֲשָׁשׁ לְוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ לְהַפְלָגָה אוֹ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית יַעֲקִיר גַּם אִם תִּרְאֶה הָאִשָּׁה רְאִיָּה אַחֶרֶת קֹדֶם זְמַן הַחֲשָׁשׁ (עַיֵּן לְעֵיל סָעִיף ט"ו).

וֶסֶת הַהַפְלָגָה

לא. וֶסֶת הַהַפְלָגָה הוּא הַשָּׁכִיחַ בְּיוֹתֵר, וּמְיֻסָּד עַל הַהֶפְרֵשׁ שֶׁיֵּשׁ בֵּין תְּחִלַּת רְאִיָּה אַחַת לִתְחִלַּת הָרְאִיָּה הַבָּאָה. הוּא נִקְבָּע בְּשָׁלֹשׁ הַפְלָגוֹת שָׁוּוֹת שֶׁבָּאוֹת בִּרְצִיפוּת, וְשָׁלֹשׁ הַפְלָגוֹת יְכוֹלוֹת לִהְיוֹת רַק עַל-יְדֵי אַרְבַּע רְאִיּוֹת[406]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ב'. ועי' שו"ע הרב סי' קפ"ד ס"ק כ"ב, ועי' ד"ת שם ס"ק כ"ח ופ"ת ס"ק י"ב.. וֶסֶת זֶה יָכוֹל לְהִקָּבַע לְכָל מִסְפַּר יָמִים וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה קָבוּעַ.

לֶדֶגְמָא (בַּדֶּגְמָאוֹת הַמּוּבָאוֹת יֵשׁ בְּחֶשְׁוָן וְכִסְלֵו שְׁלֹשִׁים יוֹם): הָרוֹאָה בְּא' תִּשְׁרֵי, וּלְאַחַר 20 יוֹם בְּכ' תִּשְׁרֵי, וּלְאַחַר 20 יוֹם בְּט' חֶשְׁוָן, וּלְאַחַר 20 יוֹם בְּכ"ח חֶשְׁוָן - קָבְעָה וֶסֶת לְהַפְלָגוֹת שֶׁל 20 יוֹם.

לב. אִשָּׁה זוֹ שֶׁקָּבְעָה וֶסֶת לְהַפְלָגַת 20, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ מִיּוֹם שֶׁקָּבְעָה וָהָלְאָה כָּל 20 יוֹם לָרְאִיָּה עַד שֶׁיֵּעָקֵר וֶסְתָּהּ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים. דְּהַיְנוּ, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִי"ז כִּסְלֵו, וְאִם תִּרְאֶה בּוֹ תַּחְשֹׁשׁ לְו' טֵבֵת וְכוּ'[407]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ב'.. אִם לֹא תִּרְאֶה בְּי"ז כִּסְלֵו וְתִרְאֶה בְּיוֹם אַחֵר כָּלְשֶׁהוּ - צְרִיכָה לִמְנוֹת מִמֶּנּוּ 20 יוֹם. דְּהַיְנוּ, אִם אִשָּׁה זוֹ תִּרְאֶה בְּכ"ב כִּסְלֵו - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ וְלִפְרֹשׁ בְּי"א טֵבֵת וְלֹא בְּו' טֵבֵת, כִּי הַהַפְלָגָה הִיא מִיּוֹם שֶׁרָאֲתָה בּוֹ, וְלֹא מִיּוֹם שֶׁצְּרִיכָה לִרְאוֹת בּוֹ[408]שו"ע שם סעי' י"ד.. וּצְרִיכָה גַּם לַחְשֹׁשׁ לְהַפְלָגַת 25 יוֹם מִכ"ב כִּסְלֵו,

כַּחֲשַׁשׁ וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, שֶׁהֲרֵי הִפְלִיגָה הַפְלָגָה חֲדָשָׁה שֶׁל 25 יוֹם מִכ"ח חֶשְׁוָן עַד כ"ב כִּסְלֵו[409]שו"ע שם., וְגַם לְיוֹם הַחֹדֶשׁ מִכ"ב כִּסְלֵו (וּכְדִלְעֵיל סָעִיף ח').

לג. אִשָּׁה זוֹ, כָּל עוֹד לֹא קָבְעָה וֶסֶת לְהַפְלָגָה - בַּיָּמִים שֶׁבֵּין א' תִּשְׁרֵי לְכ"ח חֶשְׁוָן נֶחְשֶׁבֶת כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ. לָכֵן צְרִיכָה בֵּינְתַּיִם לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשָׁה תַּאֲרִיכִים כְּדֶרֶךְ כָּל בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ:

א) הַפְלָגָה - אַחֲרֵי כ' תִּשְׁרֵי צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְט' חֶשְׁוָן, וְאַחֲרֵי ט' חֶשְׁוָן לְכ"ח חֶשְׁוָן, כְּוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

ב) חֹדֶשׁ - אַחֲרֵי א' תִּשְׁרֵי צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא' חֶשְׁוָן, וְאַחֲרֵי כ' תִּשְׁרֵי לְכ' חֶשְׁוָן, שֶׁהֵם יְמֵי הַחֹדֶשׁ שֶׁרָאֲתָה בָהֶם.

ג) עוֹנָה בֵּינוֹנִית - בַּדִּגְמָא דִּלְעֵיל אֵין הָאִשָּׁה יְכוֹלָה לַחְשֹׁשׁ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית (30 יוֹם), כִּי הִיא רָאֲתָה דָּמִים לִפְנֵי שֶׁהִגִּיעַ זְמַן הָעוֹנָה הַבֵּינוֹנִית שֶׁהָיְתָה צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לָהּ (ל' תִּשְׁרֵי, י"ט חֶשְׁוָן, ח' כִּסְלֵו).

לד. בְּחִשּׁוּב הַהַפְלָגָה יוֹם הָרְאִיָּה עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן, דְּהַיְנוּ שֶׁיּוֹם זֶה נִסְפָּר כַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן שֶׁל הַהַפְלָגָה הַקּוֹדֶמֶת וְכַיּוֹם הָרִאשׁוֹן שֶׁל הַהַפְלָגָה הָעֲתִידָה.

עֲקִירַת וֶסֶת הַהַפְלָגָה

לה. וֶסֶת הַהַפְלָגָה נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים כְּמוֹ כָּל וֶסֶת, כְּפִי שֶׁמְּפֹרָט בְּסָעִיף כ"ו (בְּדִיקָה וְכוּ'). דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁקָּבְעָה וֶסֶת לְ-20 יוֹם כְּדִלְעֵיל, וְתַאֲרִיךְ רְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹן הָיָה בְּכ"ח חֶשְׁוָן - אִם לֹא תִּרְאֶה בְּמֶשֶׁךְ 58 יָמִים (שָׁלֹשׁ הַפְלָגוֹת שֶׁל 20, שֶׁהֲרֵי יוֹם הָרְאִיָּה עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן) שׁוּם רְאִיָּה, יֵעָקֵר וֶסְתָּהּ וְתֵחָשֵׁב כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ. וְכֵן אִם לֹא תִּרְאֶה כַּעֲבוֹר 20 יוֹם מֵרְאִיָּה זוֹ (י"ז כִּסְלֵו) וְתִרְאֶה בְּיוֹם אַחֵר, וְלֹא תִּרְאֶה כַּעֲבוֹר 20 יוֹם מֵרְאִיָּה זוֹ הָאַחֲרוֹנָה וְתִרְאֶה בְּיוֹם אַחֵר, וְשׁוּב לֹא תִּרְאֶה כַּעֲבוֹר 20 יוֹם מֵהָרְאִיָּה הָאַחֲרוֹנָה אֶלָּא בְּיוֹם אַחֵר - יֵעָקֵר וֶסְתָּהּ וְתֵחָשֵׁב כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

לְדֻגְמָא: אִם אִשָּׁה זוֹ לֹא תִּרְאֶה בְּי"ז כִּסְלֵו אֶלָּא בְּא' טֵבֵת - עָקְרָה פַּעַם אַחַת, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְכ' טֵבֵת כְּמוֹ לְוֶסְתָּהּ הַקָּבוּעַ שֶׁמַּגִּיעַ אַחַר 20 יוֹם. אִם לֹא תִּרְאֶה בְּכ' טֵבֵת (20 יוֹם מֵא' טֵבֵת) אֶלָּא בְּיוֹם אַחֵר (לְדֻגְמָא: א' שְׁבָט) - עָקְרָה פַּעַם שְׁנִיָּה, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְכ' שְׁבָט כְּדִלְעֵיל. וְאִם לֹא תִּרְאֶה בְּכ' שְׁבָט (20 יוֹם מֵא' שְׁבָט) - עָקְרָה פַּעַם שְׁלִישִׁית, וְנֶעֱקַר וֶסֶת זֶה לְגַמְרֵי, וְאֵין לְאִשָּׁה זוֹ וֶסֶת קָבוּעַ[410]שו"ע שם., וְאִם תִּרְאֶה בְּיוֹם מִן הַיָּמִים - אֵין הִיא צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְ-20 יוֹם מֵרְאִיָּתָהּ (בְּדֻגְמָא זוֹ תִּצְטָרֵךְ הָאִשָּׁה לַחְשֹׁשׁ גַּם לְהַפְלָגָתָהּ הַחֲדָשָׁה שֶׁבֵּין כ"ח חֶשְׁוָן לְא' טֵבֵת, וְגַם לְיוֹם הַחֹדֶשׁ מֵא' טֵבֵת וּמֵא' שְׁבָט). דִּין זֶה נָכוֹן בֵּין אִם הִרְחִיקָה אֶת הַפְלָגָתָהּ מֵ-20 לְ-25 אוֹ לְ-50 יוֹם, אוֹ לְכָל מִסְפַּר יָמִים אַחֵר.

לו. מִכֵּיוָן שֶׁסִּפְּרַת יְמֵי הַהַפְלָגָה הֵם מֵרְאִיָּה שֶׁרָאֲתָה, וְלֹא מִתַּאֲרִיךְ שֶׁהָיְתָה צְרִיכָה לִרְאוֹת בּוֹ - אִשָּׁה שֶׁהָיָה לָהּ וֶסֶת הַהַפְלָגָה וְהִפְסִיקָה לִרְאוֹת, אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ יוֹתֵר - אַחֲרֵי הַפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה שֶׁלֹּא רָאֲתָה - לְשׁוּם תַּאֲרִיךְ[411]ש"ך סי' קפ"ט ס"ק מ"ה. ועי' ט"ז שם וערוה"ש אות מ"ב., עַד שֶׁתִּרְאֶה שׁוּב. (בְּוֶסֶת הַחֹדֶשׁ הַדִּין שׁוֹנֶה, עַיֵּן בַּהֶמְשֵׁךְ).

לז. אִשָּׁה שֶׁנֶּעֱקַר וֶסְתָּהּ בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִרְאִיּוֹתֶיהָ כְּמוֹ כָּל אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ (אִם לֹא נִקְבַּע לָהּ וֶסֶת אַחֵר). וְאִם אִשָּׁה זוֹ, שֶׁלֹּא נִקְבַּע לָהּ וֶסֶת אַחֵר, תִּרְאֶה פַּעַם אַחַת בְּחַיֶּיהָ בְּאוֹתָהּ הַפְלָגָה שֶׁכְּבָר רָאֲתָה בָּהּ - תַּחֲזֹר לִהְיוֹת בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ לְכָל דִּינֶיהָ, וְלֹא יֵעָקֵר וֶסְתָּהּ אֶלָּא לְאַחַר שָׁלֹשׁ פְּעָמִים[412]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ט"ו..

וֶסֶת הַחֹדֶשׁ

לח. וֶסֶת הַחֹדֶשׁ נִקְבָּע עַל-פִּי שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת הַבָּאוֹת בְּיָמִים שָׁוִים בַּחֹדֶשׁ. כְּגוֹן הָרוֹאָה בְּה' תִּשְׁרֵי, ה' חֶשְׁוָן וְה' כִּסְלֵו - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ מִכָּאן וּלְהַבָּא לְכָל ה' בַּחֹדֶשׁ שֶׁיָּבוֹא, עַד שֶׁיֵּעָקֵר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים[413]שו"ע שם סעי' ב'.. (חִשּׁוּבֵי חֹדֶשׁ אֵלֶּה הֵם אַךְ וְרַק עַל-פִּי הַלּוּחַ הָעִבְרִי, אַף-עַל-פִּי שֶׁיֵּשׁ חֳדָשִׁים מְלֵאִים (30 יוֹם) וָחֲדָשִׁים חֲסֵרִים (29 יוֹם)[414]ש"ך שם ס"ק י"ג.). אִשָּׁה זוֹ נֶחְשֶׁבֶת עַד ה' כִּסְלֵו כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, לָכֵן צְרִיכָה הִיא בֵּינְתַּיִם לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים שֶׁל בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ[415]שו"ע שם סעי' ב' וסעי' י"ג.:

א) חֹדֶשׁ - אַחֲרֵי ה' תִּשְׁרֵי צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְה' בְּחֶשְׁוָן, וְאַחֲרֵי ה' בְּחֶשְׁוָן חוֹשֶׁשֶׁת לְה' בְּכִסְלֵו.

ב) הַפְּלָגָה - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לַיּוֹם הַ-31 מֵה' בְּחֶשְׁוָן, כַּיָּמִים שֶׁבֵּין ה' בְּתִשְׁרֵי לְה' בְּחֶשְׁוָן, וּבְמִקְרֶה זֶה כְּבָר חוֹשֶׁשֶׁת מִמֵּילָא לְה' בְּכִסְלֵו (שֶׁהוּא גַּם יוֹם הַחֹדֶשׁ).

ג) עוֹנָה בֵּינוֹנִית - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְד' בְּחֶשְׁוָן וּלְד' בְּכִסְלֵו שֶׁהֵם 30 יוֹם מֵהָרְאִיּוֹת שֶׁקָּדְמוּ לָהֶן.

לט. אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּא' בַּחֹדֶשׁ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים רְצוּפִים - קָבְעָה וֶסֶת לְא' בַּחֹדֶשׁ. אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים רְצוּפִים - קָבְעָה וֶסֶת לְרֹאשׁ-חֹדֶשׁ - אַף-עַל-פִּי שֶׁבְּחֹדֶשׁ אֶחָד רֹאשׁ-חֹדֶשׁ בְּא' בַּחֹדֶשׁ, וּבְחֹדֶשׁ אַחֵר הוּא גַּם בְּל' בַּחֹדֶשׁ[416]ערוה"ש קפ"ט אות כ"ח..

עֲקִירַת וֶסֶת הַחֹדֶשׁ

מ. וֶסֶת הַחֹדֶשׁ נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהַגִּיעַ וְלֹא בָּא, כְּפִי שֶׁמְּפֹרָט לְעֵיל (בְּדִיקָה וְכוּ'). דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁהָיָה קָבוּעַ לָהּ וֶסֶת לְה' בַּחֹדֶשׁ, וְהָיְתָה צְרִיכָה לִרְאוֹת בְּה' טֵבֵת וְלֹא רָאֲתָה - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ עֲדַיִן לְה' שְׁבָט וּלְה' אֲדָר, כְּדִין כָּל וֶסֶת קָבוּעַ. וְאִם לֹא תִּרְאֶה גַּם בָּהֶם - נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ הַקָּבוּעַ, אַף אִם תִּרְאֶה בְּתַאֲרִיכִים אֲחֵרִים[417]שו"ע שם סעי' ט"ז..

מא. אִשָּׁה זוֹ שֶׁנֶּעֱקַר וֶסְתָּהּ הַקָּבוּעַ - חוֹשֶׁשֶׁת מִכָּאן וּלְהַבָּא לְכָל רְאִיּוֹתֶיהָ הַבָּאוֹת (אִם תִּרְאֶה) כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, עַד שֶׁתִּתְקַבֵּע וֶסֶת אַחֵר אוֹ שֶׁתַּחְזֹר לְוֶסְתָּהּ הָרִאשׁוֹן.

אִם אִשָּׁה זוֹ - שֶׁלֹּא קָבְעָה בֵּינְתַּיִם וֶסֶת קָבוּעַ אַחֵר - תִּרְאֶה פַּעַם אַחַת בְּתַאֲרִיךְ וֶסְתָּהּ הָרִאשׁוֹן, לְמָשָׁל בְּה' אֱלוּל - דֵּינָהּ מִכָּאן וּלְהַבָּא כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ לְכָל דִּינֶיהָ[418]שו"ע שם סעי' ט"ז. וְתַחְשֹׁשׁ לְה' תִּשְׁרֵי, וְלֹא יֵעָקֵר וֶסְתָּהּ אֶלָּא לְאַחַר שָׁלֹשׁ פְּעָמִים.

וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ

מב. דִּינֵי וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ שָׁוִים לְוֶסֶת הַחֹדֶשׁ, וְנִקְבָּע בְּשָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת רְצוּפוֹת; אֶלָּא שֶׁהוּא נִקְבָּע עַל-פִּי מִסְפַּר שָׁבוּעוֹת בְּהַפְלָגוֹת שָׁווֹת.

לְדֻגְמָא: אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה בְּיוֹם א' בַּשָּׁבוּעַ, וּלְאַחַר שְׁלֹשָׁה שָׁבוּעוֹת רָאֲתָה פַּעַם נוֹסֶפֶת בְּיוֹם א', וּלְאַחַר שְׁלֹשָׁה שָׁבוּעוֹת נוֹסָפִים רָאֲתָה שׁוּב בְּיוֹם א' - קָבְעָה לָהּ וֶסֶת לְיוֹם א' כָּל שְׁלֹשָׁה שָׁבוּעוֹת[419]שו"ע שם סעי' ו'..

מג. וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ יָכוֹל לְהִקָּבַע בְּמִסְפַּר שָׁבוּעוֹת לֹא מֻגְבָּל, בִּתְנַאי שֶׁיִּהְיֶה מִסְפַּר שָׁבוּעוֹת שָׁוֶה בְּכָל פַּעַם. כְּמוֹ כֵן יָכוֹל הוּא לְהִקָּבַע בְּכָל יוֹם מִימוֹת הַשָּׁבוּעַ, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה כָּל פַּעַם אוֹתוֹ יוֹם[420]ש"ך שם ס"ק י"ד..

מד. אַף שֶׁוֶּסֶת הַשָּׁבוּעַ הוֹפֵךְ אַחֲרֵי אַרְבַּע פְּעָמִים גַּם לְוֶסֶת הַהַפְלָגָה (שָׁלֹשׁ הַפְּלָגוֹת שֶׁל 22 יוֹם) - יֵשׁ כַּמָּה הֶבְדֵּלִים בֵּין וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ לְוֶסֶת הַהַפְלָגָה, בִּמְיֻחָד כַּאֲשֶׁר הָאִשָּׁה מַתְחִילָה לַעֲקֹר וֶסֶת כָּזֶה אוֹ לְשַׁנּוֹתוֹ. וּמֵאַחַר שֶׁדִּינֵי עֲקִירָה וְשִׁנּוּי וֶסֶת הַשָּׁבוּעַ כְּשֶׁנִּצְמָדִים לְוֶסֶת הַהַפְלָגָה הֵם מְסֻבָּכִים, וַחֲלוּקִים בָּהֶם הַפּוֹסְקִים - תִּשְׁאַל הָאִשָּׁה שְׁאֵלַת חָכָם כְּשֶׁיֵּשׁ שִׁנּוּי בִּרְאִיּוֹתֶיהָ[421]עי' חוו"ד ופ"ת ולחו"ש שם ס"ק י"ב, וטהרת ישראל ס"ק ע"א. ועי' ערוה"ש אות ט"ו..

וֶסֶת הַדִּלּוּג–חֹדֶשׁ

מה. "וֶסֶת הַדִּלּוּג" הוּא וֶסֶת הַמִּשְׁתַּנֶּה כָּל פַּעַם לְפִי סֵדֶר קָבוּעַ. וּמִכֵּיוָן שֶׁוֶּסֶת זֶה אֵינוֹ שָׁכִיחַ כָּל-כָּךְ - אֵין חוֹשְׁשִׁים לְדִלּוּג לִפְנֵי שֶׁהוּא נִקְבָּע[422]שו"ע שם סעי' ז' וסעי' י"א., אֶלָּא רַק לְהַפְלָגָה, חֹדֶשׁ וְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, כְּדִלְקַמָּן.

מו. שִׁעוּר הַדִּלּוּג אֵינוֹ מֻגְבָּל, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה שָׁוֶה בְּכָל פַּעַם. לְדֻגְמָא:

אִשָּׁה יְכוֹלָה לְדַלֵּג חֲמִשָּׁה יָמִים בְּכָל פַּעַם, וּבִלְבַד שֶׁכָּל פַּעַם תְּדַלֵּג חֲמִשָּׁה יָמִים בְּדִיּוּק, וּכְשֶׁהַדִּלּוּג אֵינוֹ מְדֻיָּק - אֵין לְאִשָּׁה זוֹ וֶסֶת קָבוּעַ[423]שו"ע שם סעי' י'..

מז. בְּוֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ יֶשְׁנָן שְׁתֵּי שִׁיטוֹת שׁוֹנוֹת לְחִשּׁוּב הַוֶּסֶת, וּמַחְמִירִים כִּשְׁתֵּיהֶן:

שִׁיטָה א' - אִשָּׁה שֶׁרָאַתָה בְּא' תִּשְׁרֵי, ב' חֶשְׁוָן, ג' כִּסְלֵו - יֵשׁ לָהּ וֶסֶת הַדִּלּוּג לִימֵי הַחֹדֶשׁ וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְד' טֵבֵת, ה' שְׁבָט וְכוּ' כְּמוֹ לְוֶסֶת קָבוּעַ.

שִׁיטָה ב' - שִׁיטָה זוֹ אֵינָהּ מַחְשִׁיבָה אֶת הָרְאִיָּה הָרִאשׁוֹנָה - א' תִּשְׁרֵי - כְּאַחַת מִשְּׁלֹשׁ רְאִיּוֹת הַוֶּסֶת, לָכֵן אִשָּׁה זוֹ תִּקְבַּע וֶסֶת רַק כַּאֲשֶׁר תִּרְאֶה גַּם בְּד' טֵבֵת, וְעַד ד' טֵבֵת אֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ.

מח. אִשָּׁה זוֹ צְרִיכָה עַד ד' טֵבֵת לַחְשֹׁשׁ לִשְׁלֹשָׁה תַּאֲרִיכִים שֶׁל בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ (כְּפִי שִׁיטָה ב'):

א) חֹדֶשׁ - אַחֲרֵי א' תִּשְׁרֵי צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא' חֶשְׁוָן; אַחֲרֵי ב' חֶשְׁוָן לְב' כִּסְלֵו; וְאַחֲרֵי ג' כִּסְלֵו לְג' טֵבֵת.

ב) הַפְלָגָה - אַחֲרֵי ב' חֶשְׁוָן לְג' כִּסְלֵו; וְאַחֲרֵי ג' כִּסְלֵו לְד' טֵבֵת.

ג) עוֹנָה בֵּינוֹנִית - אַחֲרֵי א' תִּשְׁרֵי לְל' תִּשְׁרֵי; אַחֲרֵי ב' חֶשְׁוָן לְא' כִּסְלֵו; וְאַחֲרֵי ג' כִּסְלֵו לְב' טֵבֵת.

וּמִכֵּיוָן שֶׁמַּחְמִירִים מִסָּפֵק גַּם כַּשִּׁיטָה הָרִאשׁוֹנָה - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְד' טֵבֵת כְּמוֹ לְוֶסֶת קָבוּעַ[424]שו"ע שם סעי' ז' ומפרשים שם..

מט. יֶשְׁנוֹ וֶסֶת הַדִּלּוּג שֶׁיּוֹרֵד, דְּהַיְנוּ: ה' תִּשְׁרֵי, ד' חֶשְׁוָן, ג' כִּסְלֵו וְכוּ'. וְגַם בְּכָךְ קָבְעָה לָהּ וֶסֶת, כְּמוֹ בְּוֶסֶת הַדִּלּוּג שֶׁעוֹלֶה[425]ש"ך שם ס"ק ט'..

וֶסֶת הַדִּלּוּג הַחוֹזֵר–חֹדֶשׁ

נ. יֶשְׁנוֹ מַצָּב בּוֹ וֶסֶת הַדִּלּוּג חוֹזֵר חָלִילָה. מַצָּב זֶה גַּם שָׁכִיחַ. בְּמִקְרֶה כָּזֶה נִקְבַּע הַוֶּסֶת עַל-פִּי שְׁלֹשָׁה מַחֲזוֹרִים. לְדֻגְמָא:

א' תִּשְׁרֵי - ב' חֶשְׁוָן - ג' כִּסְלֵו - ד' טֵבֵת

א' שְׁבָט - ב' אֲדָר - ג' נִיסָן - ד' אִיָּר

א׳ סִיָּן - ב׳ תַּמּוּז - ג׳ אָב - ד׳ אֱלוּל

אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּצוּרָה זוֹ - קָבְעָה וֶסֶת הַדִּלּוּג הַחוֹזֵר לִימֵי הַחֹדֶשׁ, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ בַּשָּׁנָה הַבָּאָה לְא׳ תִּשְׁרֵי, ב׳ חֶשְׁוָן וְכוּ׳[426]שו"ע שם סעי׳ ח׳..

נא. נִתָּן לִקְבֹּעַ וֶסֶת זֶה לְמַחֲזוֹרִים יוֹתֵר קְטַנִּים, אוֹ לְהֶפְרֵשִׁים יוֹתֵר גְּדוֹלִים[427]ט"ז סי׳ קפ"ט ס"ק י׳.. לְדֻגְמָא:

א׳ תִּשְׁרֵי - ג׳ חֶשְׁוָן

א׳ כִּסְלֵו - ג׳ טֵבֵת

א׳ שְׁבָט - ג׳ אֲדָר

אִשָּׁה זוֹ קָבְעָה לָהּ וֶסֶת, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא׳ נִיסָן, ג׳ אִיָּר, א׳ סִיָּן וְכוּ׳[428]שם..

עֲקִירַת וֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ

נב. וֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהוֹפִיעַ וְלֹא הוֹפִיעַ (בִּבְדִיקָה וְכוּ׳ כְּדִלְעֵיל). וְאִלּוּ וֶסֶת הַדִּלּוּג הַחוֹזֵר-חֹדֶשׁ נֶעֱקָר בְּמִסְפַּר הַפְּעָמִים שֶׁבּוֹ הוּא נִקְבָּע. אִם נִקְבַּע בְּשֵׁשׁ פְּעָמִים - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ שֵׁשׁ פְּעָמִים לַתַּאֲרִיךְ בּוֹ הוּא צָרִיךְ לְהוֹפִיעַ (בְּוֶסֶת קָבוּעַ); וְאַחֲרֵי שֶׁלֹּא יוֹפִיעַ שֵׁשׁ פְּעָמִים - דִּינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ[429]עי׳ ש"ך שם ס"ק כ׳..

וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְּלָגָה

נג. עֶקְרוֹנוֹת וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְּלָגָה שָׁוִים לְוֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ, אַךְ פְּרָטֵי דִינָיו שׁוֹנִים. כְּמוֹ בְּוֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ, גַּם בְּוֶסֶת זֶה יְכוֹלָה הַהַפְלָגָה לִהְיוֹת לְכָל מִסְפַּר יָמִים שֶׁהוּא, וּבִלְבַד שֶׁיִּהְיֶה שָׁוֶה. דְּהַיְנוּ, יְכוֹלָה לְדַלֵּג כָּל פַּעַם יוֹמַיִם אוֹ חֲמִשָּׁה יָמִים וְכַדּוֹמֶה, וּבִלְבַד שֶׁתָּמִיד תְּדַלֵּג יוֹמַיִם, אוֹ תָּמִיד חֲמִשָּׁה יָמִים[430]ש"ך שם ס"ק י"ב.. גַּם כָּאן - כֵּיוָן שֶׁוֶּסֶת זֶה אֵינוֹ שָׁכִיחַ כָּל-כָּךְ - אֵין חוֹשְׁשִׁים לַדִּלּוּג עַד שֶׁיִּקָּבַע[431]שו"ע שם סעי׳ י"א., אֶלָּא רַק לְיוֹם הַהַפְלָגָה לְיוֹם הַחֹדֶשׁ וּלְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, כְּדִלְקַמָּן.

נד. גַּם בְּוֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְלָגָה יֶשְׁנָן שְׁתֵּי שִׁיטוֹת לִקְבִיעָתוֹ:

שִׁיטָה א׳ - אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּיוֹם מְסֻיָּם, וְרָאֲתָה פַּעַם שְׁנִיָּה אַחֲרֵי 35 יוֹם, וְשׁוּב רָאֲתָה אַחֲרֵי 36 יוֹם, וְשׁוּב אַחֲרֵי 37 יוֹם - קָבְעָה וֶסֶת בְּאַרְבַּע פְּעָמִים, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לַיּוֹם הַ-38[432]שו"ע שם סעי׳ ה׳ ונו"כ שם..

שִׁיטָה ב׳ - שִׁיטָה זוֹ אֵינָהּ מַחְשִׁיבָה אֶת הַהַפְלָגָה הָרִאשׁוֹנָה (35 יוֹם) כְּדִלּוּג, לָכֵן אִשָּׁה זוֹ לֹא קָבְעָה וֶסֶת עַד שֶׁתִּרְאֶה פַּעַם חֲמִישִׁית אַחֲרֵי 38 יוֹם (וְזֶה יִהְיֶה דִּלּוּגָהּ הַשְּׁלִישִׁי).

נה. אִשָּׁה זוֹ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִרְאִיּוֹתֶיהָ עַד אַחֲרֵי הַפַּעַם הַחֲמִישִׁית כְּמוֹ לְוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, דְּהַיְנוּ לִשְׁלֹשָׁה תַּאֲרִיכִים[433]שו"ע שם סעי׳ ה׳, ז׳.:

א) יְמֵי הַחֹדֶשׁ - כַּיָּמִים שֶׁרָאֲתָה בָּהֶם.

ב) יְמֵי הַהַפְלָגָה - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לַיּוֹם הַ-35 מֵהָרְאִיָּה הַשְּׁנִיָּה, וְלַיּוֹם הַ-36 מֵהָרְאִיָּה הַשְּׁלִישִׁית, וְלַיּוֹם הַ-37 מֵהָרְאִיָּה הָרְבִיעִית.

ג) עוֹנָה בֵּינוֹנִית - יוֹם הַשִּׁלּשִׁים מֵהָרְאִיָּה הָרִאשׁוֹנָה, הַשְּׁנִיָּה וְהַשְּׁלִישִׁית, אֲבָל מֵהָרְאִיָּה הָרְבִיעִית אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, כִּי אִשָּׁה זוֹ כְּבָר הֶחְזְקָה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה בַּיּוֹם הַ-30[434]עי' בדיני וסת חצי קבוע לעיל סעי' י"ט..

וּמִכֵּיוָן שֶׁמַּחְמִירִים גַּם כְּמוֹ הַשִּׁיטָה הָרִאשׁוֹנָה - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לַיּוֹם הַ-38 כְּמוֹ לְוֶסֶת קָבוּעַ[435]שו"ע שם..

נו. כְּמוֹ בְּוֶסֶת הַדִּלּוּג-חֹדֶשׁ, גַּם כָּאן יֶשְׁנוֹ וֶסֶת הַדִּלּוּג שֶׁיּוֹרֵד, דְּהַיְנוּ שֶׁרוֹאָה בְּהַפְלָגַת 35 יוֹם וְאַחַר-כָּךְ 34 וְאַחַר-כָּךְ 33. וְדִין וֶסֶת הַיּוֹרֵד כְּדִין וֶסֶת הָעוֹלֶה (35, 36, 37 וְכוּ')[436]ש"ך סי' קפ"ט ס"ק ט'..

וֶסֶת הַדִּלּוּג הַחוֹזֵר-הַפְלָגָה

נז. יֶשְׁנוֹ מַצָּב בּוֹ וֶסֶת הַדִּלּוּג חוֹזֵר חָלִילָה, וְזֶהוּ מַצָּב הַשָּׁכִיחַ יוֹתֵר מִדִּלּוּג רָגִיל. בְּמִקְרֶה כָּזֶה נִקְבָּע הַוֶּסֶת עַל-פִּי שְׁלּשָׁה מַחֲזוֹרִים.

לְדֻגְמָא: הָרוֹאָה בְּיוֹם מְסֻיָּם וּלְאַחֲרָיו רָאֲתָה בְּהֶפְרֵשִׁים כְּדִלְקַמָּן: 30 32 34, וְשׁוּב 30 32 34, וְשׁוּב 30 32 34 - קָבְעָה וֶסֶת לְדִלּוּג חוֹזֵר בְּהַפְלָגָה, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ מִכָּאן וּלְהַבָּא לַיּוֹם הַ-30 32 34 כְּוֶסֶת קָבוּעַ[437]שו"ע שם סעי' ה', תוה"ש ס"ק ח'..

עֲקִירַת וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְלָגָה

נח. וֶסֶת הַדִּלּוּג-הַפְלָגָה נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהוֹפִיעַ וְלֹא הוֹפִיעַ[438]עי' טהר"י סי' קפ"ט ס"ק כ"ט., וְאִלּוּ וֶסֶת הַדִּלּוּג הַחוֹזֵר-הַפְלָגָה נֶעֱקָר בְּמִסְפַּר הַפְּעָמִים שֶׁבּוֹ הוּא נִקְבַּע[439]אחרונים.. אַךְ יֵשׁ סְפֵקוֹת אֵיךְ לְחַשֵּׁב אֶת הַזְּמַנִּים שֶׁהָיוּ צְרִיכִים וְסָתוֹת אֵלּוּ לָבוֹא, לָכֵן בְּכָל מִקְרֶה כָּזֶה תִּשְׁאַל הָאִשָּׁה שְׁאֵלַת חָכָם[440]עי' טהר"י שם ס"ק ל"א..

וֶסֶת הַסֵּרוּג

נט. וֶסֶת הַסֵּרוּג הוּא וֶסֶת הַדּוֹמֶה בְּדִינָיו לְוֶסֶת הַחֹדֶשׁ, אַךְ שׁוֹנֶה הוּא מִמֶּנּוּ בְּכָךְ שֶׁהוּא מוֹפִיעַ לְסֵרוּגִין, דְּהַיְנוּ: א' תִּשְׁרֵי, א' כִּסְלֵו, א' שְׁבָט - חֹדֶשׁ כֵּן וְחֹדֶשׁ לֹא[441]שו"ע שם סעי' ט'.. כַּמּוּבָן, יָכוֹל וֶסֶת הַסֵּרוּג לְהוֹפִיעַ גַּם אַחַת לִשְׁלּשָׁה חֳדָשִׁים, דְּהַיְנוּ: א' תִּשְׁרֵי, א' טֵבֵת, א' נִיסָן, וְכֹל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה[442]ערוה"ש קפ"ט אות כ"א., אַךְ צָרִיךְ הוּא לְהוֹפִיעַ כָּל מִסְפַּר חֳדָשִׁים קָבוּעַ וּבְתַאֲרִיךְ קָבוּעַ בְּכָל פַּעַם. אַךְ וֶסֶת הַמּוֹפִיעַ בְּא' תִּשְׁרֵי, א' כִּסְלֵו, א' אֲדָר, אַף שֶׁתָּמִיד הוּא מוֹפִיעַ בְּא' בַּחֹדֶשׁ[443]שו"ע שם סעי' ט' (ועי' "וסת הדילוג החוזר")., וְכֵן וֶסֶת הַמּוֹפִיעַ בְּא' תִּשְׁרֵי, ג' כִּסְלֵו, ג' שְׁבָט, אַף שֶׁמּוֹפִיעַ בְּהֶפְרֵשׁ חֳדָשִׁים קָבוּעַ - אֵינָם נֶחְשָׁבִים לְוֶסֶת קָבוּעַ[444]עי' שו"ע שם סעי' י'..

ס. אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה בְּא' תִּשְׁרֵי וּבְא' כִּסְלֵו, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִרְאִיּוֹתֶיהָ עַד לְא' שְׁבָט כְּמוֹ לְוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, וַאֲסוּרָה בִּשְׁלּשָׁה תַּאֲרִיכִים אֵלֶּה[445]שו"ע שם סעי' י"ב.:

א) חֹדֶשׁ - אַחֲרֵי א' תִּשְׁרֵי תַּחְשֹׁשׁ לְא' חֶשְׁוָן, וְאַחֲרֵי א' כִּסְלֵו לְא' טֵבֵת, וְאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא' שְׁבָט, כִּי אֵין חוֹשְׁשִׁים לְוֶסֶת הַסֵּרוּג עַד שֶׁהוּא נִקְבָּע.

ב) הַפְלָגָה - 61 יוֹם מֵא' כִּסְלֵו, כַּיָּמִים שֶׁבֵּין א' תִּשְׁרֵי עַד א' כִּסְלֵו.

ג) עוֹנָה בֵּינוֹנִית - 30 יוֹם מִכָּל רְאִיָּה שֶׁתִּרְאֶה, דְּהַיְנוּ בְּל׳ תִּשְׁרֵי (וְיֵשׁ אוֹמְרִים גַּם בְּל׳ חֶשְׁוָן[446]טהר"י שם ס"ק י"ט., וְטוֹב לְהַחְמִיר כְּמוֹתָם), וּלְאַחַר שֶׁרָאַתָה בְּא׳ כִּסְלוּ תַּחְשֹׁשׁ לְל׳ כִּסְלוּ.

וּבְא׳ שֶׁבָּט נִקְבַּע לָהּ וֶסֶת וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא׳ נִיסָן, א׳ סִיוָן וְכוּ׳.

סא. וֶסֶת זֶה נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהוֹפִיעַ וְלֹא הוֹפִיעַ, כְּמוֹ וֶסֶת הַחֹדֶשׁ הָרָגִיל (עַל-יְדֵי בְּדִיקָה וְכוּ׳ כְּדִלְעֵיל).

וֶסֶת הַכָּפוּל

סב. לִפְעָמִים אִשָּׁה קוֹבַעַת שְׁנֵי וְסָתוֹת בְּעֵת וּבְעוֹנָה אַחַת, וְהִיא רוֹאָה בִּשְׁנֵי מַחֲזוֹרִים שׁוֹנִים בְּעֵת וּבְעוֹנָה אַחַת. כְּגוֹן אִשָּׁה שֶׁרוֹאָה כָּל ה׳ בַּחֹדֶשׁ, וְרוֹאָה גַּם כָּל כ׳ בַּחֹדֶשׁ. אוּלָם מִכֵּיוָן שֶׁדָּבָר זֶה אֵינוֹ שָׁכִיחַ - אֵין חוֹשְׁשִׁים לוֹ לִפְנֵי שֶׁהוּא נִקְבָּע[447]שו"ע שם סעי׳ ל"ב והחונים עליו..

וֶסְתוֹת הַגּוּף

סג. יֵשׁ סוּג נוֹסָף שֶׁל וְסָתוֹת שֶׁאֵינָם תְּלוּיִים בְּהֶכְרֵחַ בִּזְמַן מְסֻיָּם, וְהֵם נִקְרָאִים "וֶסְתוֹת הַגּוּף". וְסָתוֹת אֵלּוּ מִתְחַלְּקִים לִשְׁנֵי סוּגִים:

(א) וֶסֶת הַגּוּף סִבָּה כְּגוֹן קְפִיצָה וְכַדּוֹמֶה - וֶסֶת הַנִּקְבָּע עַל-יְדֵי פְּעֻלָּה רְצוֹנִית שֶׁל הָאִשָּׁה, כְּגוֹן קְפִיצָה, רִיצָה וְכַדּוֹמֶה. פְּעֻלּוֹת אֵלּוּ הֵן סִבָּה לְהוֹפָעַת הַדָּם[448]רשב"א תורת הבית שער הוסתות. ועי׳ תוס׳ נדה ס"ג ע"ב..

(ב) וֶסֶת הַגּוּף סִימָן כְּגוֹן פִּהוּק וְכַדּוֹמֶה - וֶסֶת הַנִּקְבָּע עִם פְּעֻלּוֹת שֶׁמִּקוֹרָן בְּשִׁנּוּיִים גּוּפָנִיִּים, כְּגוֹן פִּהוּק, שִׁהוּק, כְּאֵבֵי-גַב וְכַדּוֹמֶה. פְּעֻלּוֹת אֵלּוּ הֵן סִימָנִים לְהוֹפָעַת הַדָּם75.

וֶסֶת הַגּוּף–סִבָּה

סד. אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה וְרָאַתָה, אֲפִלּוּ כַּמָּה פְּעָמִים - אֵינָהּ קוֹבַעַת בְּכָךְ וֶסֶת, אֶלָּא-אִם-כֵּן תִּהְיֶה קְפִיצָה זוֹ צְמוּדָה לְוֶסֶת אַחֵר. כְּגוֹן אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה וְרָאַתָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ, אוֹ בְּיוֹם אַחֵר קָבוּעַ בַּחֹדֶשׁ - קָבְעָה וֶסֶת לְחֹדֶשׁ וּקְפִיצָה. וְכֵן אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה כָּל 20 יוֹם וְרָאַתָה - קָבְעָה וֶסֶת לְהַפְלָגָה וּקְפִיצָה[449]שו"ע סי׳ קפ"ט סעי׳ י"ז..

וְאִם תִּקְפֹּץ שֶׁלֹּא בְּתַאֲרִיךְ וֶסְתָּהּ, אוֹ שֶׁיַּגִּיעַ תַּאֲרִיךְ וֶסְתָּהּ וְלֹא תִקְפֹּץ בּוֹ - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ כְּלָל[450]שו"ע שם סעי׳ י"ח..

וְאֵינָהּ אֲסוּרָה בְּיוֹם וֶסְתָּהּ אֶלָּא מִשְּׁעַת קְפִיצָתָהּ עַד סוֹף אוֹתָהּ עוֹנָה שֶׁאֲמוּרָה לִרְאוֹת בָּהּ, וְלֹא מִתְּחִלַּת אוֹתָהּ הָעוֹנָה[451]ט"ז שם ס"ק ל"ט..

סה. כָּל אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת זֶה, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית מֵרְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹנָה אֲפִלּוּ אַחֲרֵי שֶׁקָּבְעָה וֶסֶת. וַאֲפִלּוּ לֹא קָפְצָה בְּעוֹנָה בֵּינוֹנִית זוֹ, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ אִם לֹא רָאַתָה בֵּינְתַּיִם, כִּי יֵשׁ חֲשָׁשׁ סָבִיר שֶׁתִּרְאֶה בְּעוֹנָה זוֹ[452]שו"ע סי׳ קפ"ד סעי׳ י"ב וש"ך שם. ועי׳ בשאר הנו"כ..

סו. אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה וְרָאֲתָה בְּא׳ תִּשְׁרֵי, וְחָזְרָה וְקָפְצָה וְרָאֲתָה בְּא׳ חֶשְׁוָן, וּבְל׳ חֶשְׁוָן קָפְצָה וְלֹא רָאֲתָה, וּבְא׳ כִּסְלֵו רָאֲתָה בְּלִי קְפִיצָה - קָבְעָה וֶסֶת לְרֹאשׁ-חֹדֶשׁ בִּלְבַד, וְאֵין אוֹמְרִים שֶׁמָּא הַקְּפִיצָה שֶׁל ל׳ חֶשְׁוָן גָּרְמָה לָרְאִיָּה בְּא׳ כִּסְלֵו[453]שו"ע סי׳ קפ"ט סעי׳ י"ז..

סז. בְּוֶסֶת זֶה שֶׁל גּוֹרֵם חִיצוֹנִי יְכוֹלִים לְהֵחָשֵׁב לְגוֹרְמִים: הִתְעַמְּלוּת, רִיצָה, הִתְרַגְּשׁוּת, בְּדִיקָה פְּנִימִית, תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה וְכַדּוֹמֶה[454]שו"ע סי׳ קפ"ז סעי׳ י-י"א.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַף אֲכִילַת דְּבָרִים חֲרִיפִים[455]עי׳ רמ"א סי׳ קפ"ט סעי׳ כ"ג..

סח. כָּל הַוְּסָתוֹת הַלָּלוּ הַנִּקְבָּעִים עַל-יְדֵי גּוֹרֵם חִיצוֹנִי, אֵין גּוֹרֵם אֶחָד מִצְטָרֵף עִם חֲבֵרוֹ. דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה וְרָאֲתָה בְּא׳ תִּשְׁרֵי, וְשִׁמְּשָׁה וְרָאֲתָה בְּא׳ חֶשְׁוָן, וְהִתְעַמְּלָה וְרָאֲתָה בְּא׳ כִּסְלֵו - קָבְעָה וֶסֶת לְרֹאשׁ-חֹדֶשׁ בִּלְבַד, וְלֹא לְרֹאשׁ-חֹדֶשׁ וּפְעֻלָּה גּוּפָנִית[456]שו"ע סי׳ קפ"ט סעי׳ כ"ג..

סט. וֶסֶת זֶה, כָּל עוֹד לֹא נִקְבָּע, אֵין חוֹשְׁשִׁים לוֹ. לָכֵן, אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ וְרָאֲתָה - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ בַּפַּעַם הַבָּאָה כְּשֶׁתִּקְפֹּץ, וְאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ, אֶלָּא-אִם-כֵּן תִּקְפֹּץ. וְהוּא הַדִּין בְּהַפְלָגָתָהּ[457]ש"ך שם ס"ק מ"ח. ועי׳ חכמת אדם כלל קי"ב, סעי׳ ל"ה..

ע. אִשָּׁה שֶׁקָּפְצָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם לֹא מְסֻיָּם וְרָאֲתָה - לֹא קָבְעָה לָהּ וֶסֶת[458]שו"ע שם סעי׳ י"ז.. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן צְרִיכָה מִיּוֹם זֶה וְאֵילָךְ לַחְשֹׁשׁ לְכָל קְפִיצוֹתֶיהָ כְּמוֹ לְוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, וְתִהְיֶה אֲסוּרָה אַחֲרֵי קְפִיצָתָהּ כַּזְּמַן שֶׁרְגִילָה לִרְאוֹת בּוֹ בְּדֶרֶךְ-כְּלָל אַחֲרֵי הַקְּפִיצָה. לְכַתְּחִלָּה בִּזְמַן אִסּוּרָהּ צְרִיכָה לִבְדֹּק, וְאִם לֹא בָּדְקָה - מֻתֶּרֶת[459]רמ"א שם פ"ת ושו"ע הרב סי׳ קפ"ט ס"ק ע"ב.. וְאִם פַּעַם אַחַת תִּקְפֹּץ וְלֹא תִּרְאֶה - נֶעֱקָר חֲשָׁשׁ זֶה וְאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ יוֹתֵר לִקְפִיצוֹת84.

עֲקִירַת וֶסֶת הַגּוּף–סִבָּה

עא. וֶסֶת זֶה נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים כִּשְׁאָר וְסָתוֹת, כְּפִי שֶׁמְּפֹרָט בְּדִינֵי עֲקִירַת וֶסֶת (בְּדִיקָה וְכוּ׳). וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים אֵלּוּ הֵן בַּיָּמִים שֶׁהָאִשָּׁה צְרִיכָה לִרְאוֹת בָּהֶם וְתִקְפֹּץ וְלֹא תִּרְאֶה. אֲבָל אִם קָפְצָה שֶׁלֹּא בִּזְמַן וֶסְתָּהּ אוֹ שֶׁהִגִּיעַ זְמַן וֶסְתָּהּ וְלֹא קָפְצָה, וְלֹא רָאֲתָה - לֹא נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ בְּכָךְ[460]שו"ע סי׳ קפ"ט סעי׳ כ"ו..

וֶסֶת הַגּוּף–סִימָן

עב. וֶסֶת זֶה שָׁכִיחַ יוֹתֵר מֵהַוֶּסֶת הַקּוֹדֵם, וְכִמְעַט לְכָל אִשָּׁה יֵשׁ וֶסֶת הַגּוּף כָּזֶה[461]עי׳ רמב"ם הל׳ איסורי ביאה פ"ח הל׳ ב׳., אֶלָּא שֶׁלֹּא תָּמִיד הָאִשָּׁה שָׂמָה לֵב לְהַרְגָּשׁוֹתֶיהָ, וְאִם תַּקְפִּיד הָאִשָּׁה לָשִׂים לֵב לְהַרְגָּשׁוֹתֶיהָ שֶׁבְּיוֹם וֶסְתָּהּ, אוֹ אַף בַּיּוֹם הַקּוֹדֵם לוֹ - תּוּכַל לִקְבֹּעַ וֶסֶת גּוּף זֶה.

עג. וֶסֶת זֶה נִקְבָּע בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, בֵּין אִם הוּא בָּא בִּזְמַן קָבוּעַ וּבֵין אִם לָאו. דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁמַּרְגִּישָׁה הַרְגָּשָׁה מְסֻיֶּמֶת בְּגוּפָהּ לִפְנֵי וֶסְתָּהּ - פִּהוּק, גִּהוּק, הִתְעַטְּשׁוּיוֹת מְיֻחָדוֹת, צְמַרְמֹרֶת, כְּאֵב-גַּב, כְּאֵבֵי-רַגְלַיִם, לַחַץ בְּבִטְנָהּ, הַרְגָּשַׁת כֹּבֶד בְּאֵבָרֶיהָ, כֶּתֶם אוֹ מַרְאֶה טָהוֹר וְכַדּוֹמֶה, כָּל מִינֵי תּוֹפָעוֹת הַמְיֻחָדוֹת לְוֶסְתָּהּ שֶׁאֵינָן בָּאוֹת בְּיָמִים רְגִילִים, וְדָבָר זֶה חָזַר עַל עַצְמוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, שֶׁבְּיוֹם וֶסְתָּהּ (אוֹ אַף בַּיּוֹם שֶׁקֹּדֶם לוֹ[462]שו"ע סי׳ קפ"ט סעי׳ כ׳.) הִרְגִּישָׁה אֶת אוֹתָהּ הַהַרְגָּשָׁה הַמְיֻחֶדֶת - קָבְעָה וֶסֶת הַגּוּף[463]שו"ע שם סעי׳ י"ט.. וְדַוְקָא שֶׁתִּהְיֶה הַרְגָּשָׁה זוֹ מְיֻחֶדֶת לְוֶסְתָּהּ, וְלֹא פִּהוּק אוֹ עִטּוּשׁ אֶחָד. כֵּן חָשׁוּב שֶׁתִּהְיֶה זוֹ אוֹתָהּ הַרְגָּשָׁה תָּמִיד, אֲבָל אִם פַּעַם אַחַת תְּפַהֵק, וּפַעַם אַחֶרֶת תְּגַהֵק - לֹא קָבְעָה לָהּ וֶסֶת[464]שו"ע שם סעי׳ כ"ג. (אֶלָּא רַק בְּמִקְרִים מְיֻחָדִים, עַל-פִּי הוֹרָאַת חָכָם[465]כעין וסת הדילוג החוזר.).

עד. מִיּוֹם שֶׁקָּבְעָה לָהּ וֶסֶת זֶה, תִּהְיֶה אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ כָּל אֵימַת שֶׁתַּרְגִּישׁ אֶת אוֹתָהּ הַהַרְגָּשָׁה, עַד סוֹף אוֹתָהּ עוֹנָה. וְאִם רוֹאָה הָאִשָּׁה רַק תּוֹךְ כְּדֵי אוֹתָהּ הַהַרְגָּשָׁה, וּכְשֶׁנִּפְסֶקֶת הַהַרְגָּשָׁה נִפְסֶקֶת הָרְאִיָּה - אֲסוּרָה רַק תּוֹךְ כְּדֵי הַהַרְגָּשָׁה[466]שו"ע סי' קפ"ט סעי' כ"ד., וּלְאַחַר הַהַרְגָּשָׁה - אִם לֹא רָאֲתָה - מֻתֶּרֶת. אִם רְגִילָה לִרְאוֹת יוֹם אַחֲרֵי הַרְגָּשָׁתָה - תִּהְיֶה אֲסוּרָה רַק בְּיוֹם הַמָּחֳרָת, עַד סוֹף אוֹתָהּ עוֹנָה שֶׁרְגִילָה לִרְאוֹת בָּהּ[467]ע"פ שו"ע שם סעי' כ'..

עה. וֶסֶת זֶה יָכוֹל גַּם לְהִקָּבַע צָמוּד לְוֶסֶת אַחֵר שֶׁקָּשׁוּר לִזְמַן מְסֻיָּם89.

לְדֻגְמָא: אִשָּׁה שֶׁשָּׁלֹשׁ פְּעָמִים רְצוּפוֹת פִּהֲקָה בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ וְרָאֲתָה - קָבְעָה וֶסֶת לְרֹאשׁ-חֹדֶשׁ וּפִהוּק, וְאִם יַגִּיעַ אַחַר-כָּךְ רֹאשׁ-חֹדֶשׁ וּתְפַהֵק בּוֹ - תִּהְיֶה אֲסוּרָה מִשְּׁעַת הַפִּהוּק עַד סוֹף אוֹתוֹ רֹאשׁ-חֹדֶשׁ[468]שו"ע שם סעי' כ"ה, וט"ז ס"ק ל"ט.. וְכֵן אִם תְּפַהֵק יוֹם קֹדֶם רֹאשׁ-חֹדֶשׁ - תִּהְיֶה אֲסוּרָה כָּל רֹאשׁ-חֹדֶשׁ[469]שו"ע שם סעי' כ'., אֲבָל אִם יַגִּיעַ רֹאשׁ-חֹדֶשׁ וְלֹא תְּפַהֵק בּוֹ, אוֹ אִם תְּפַהֵק שֶׁלֹּא בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ - אֵין לָהּ לַחְשֹׁשׁ כְּלָל[470]שו"ע שם סעי' י"ט.. וְכֵן הַדִּין בְּאִשָּׁה שֶׁמְּפַהֶקֶת כָּל 25 יוֹם וְרוֹאָה - כְּשֶׁתַּעֲשֶׂה כֵּן בְּאַרְבַּע רְאִיּוֹת, תִּקְבַּע וֶסֶת לְפִהוּק וְהַפְלָגָה, וְאִם יַגִּיעַ יוֹם הַ-25 וּתְפַהֵק בּוֹ - תִּהְיֶה אֲסוּרָה מִשְּׁעַת הַפִּהוּק עַד סוֹף אוֹתָהּ עוֹנָה. וְכֵן אִם תְּפַהֵק בַּיּוֹם הַ-24 - תִּהְיֶה אֲסוּרָה בַּיּוֹם הַ-25 עַד סוֹפוֹ, שֶׁמָּא תִּרְאֶה. אֲבָל אִם תְּפַהֵק בְּיָמִים אֲחֵרִים, אוֹ אִם יַגִּיעוּ יָמִים אֵלּוּ וְלֹא תְּפַהֵק בָּהֶם - אֵין לָהּ לַחְשֹׁשׁ שֶׁמָּא תִּרְאֶה.

עו. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁוֶּסֶת גּוּף זֶה, כְּשֶׁנִּקְבָּע עִם וֶסֶת לִזְמַן - דִּינוֹ כְּמוֹ וֶסֶת זְמַן רָגִיל, וַאֲסוּרָה בְּיוֹם וֶסְתָּהּ מִתְּחִלַּת אוֹתָהּ עוֹנָה, אַף אִם לֹא תְּפַהֵק. וְנוֹהֲגִים לְכַתְּחִלָּה לְהַחְמִיר כְּמוֹתָם[471]ש"ך בנקודות הכסף אות י' (לט"ז ס"ק ל"ט) שם ושו"ע הרב ס"ק צ"ז..

עז. כְּדֵי לִקְבֹּעַ וֶסֶת לְפִהוּק וְלִזְמַן מְסֻיָּם אֵין הָאִשָּׁה צְרִיכָה לְפַהֵק דַּוְקָא בְּאוֹתוֹ יוֹם שֶׁתִּרְאֶה בּוֹ, אֶלָּא אַף אִם תְּפַהֵק אוֹ תַּרְגִּישׁ אֶת הַרְגָּשָׁתָהּ הַמְיֻחֶדֶת יוֹם קֹדֶם לָרְאִיָּה - קָבְעָה לָהּ וֶסֶת96.

עח. עַד שֶׁתִּקְבַּע אִשָּׁה זוֹ וֶסֶת לְפִהוּק, צְרִיכָה הִיא לַחְשֹׁשׁ לְכָל רְאִיּוֹתֶיהָ כְּמוֹ כָּל אִשָּׁה רְגִילָה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ; בְּנוֹסָף לְכָךְ, עָלֶיהָ לַחְשֹׁשׁ פַּעַם אַחַת כְּשֶׁתְּפַהֵק - בְּאֵיזֶה יוֹם שֶׁיִּהְיֶה - שֶׁמָּא תִּקְבַּע וֶסֶת לְפִהוּק לְבַד; וַאֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ עַד שֶׁתִּבְדֹּק. אִם הִתְבָּרֵר שֶׁלֹּא הַפִּהוּק גּוֹרֵם אֶת הָרְאִיָּה - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ פַּעַם נוֹסֶפֶת כְּשֶׁתְּפַהֵק, אֲבָל צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְתַאֲרִיךְ רְאִיָּתָה, לְהַפְלָגָה וּלְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, כְּאִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ, עַד שֶׁיִּקָּבַע וֶסְתָּהּ בְּשָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת (בְּפִהוּק וְחֹדֶשׁ) אוֹ בְּאַרְבַּע רְאִיּוֹת (בְּפִהוּק וְהַפְלָגָה)[472]שו"ע סי' קפ"ט סעי' כ"א-כ"ב..

עֲקִירַת וֶסֶת הַגּוּף–סִימָן

עט. וֶסֶת זֶה נֶעֱקָר בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים כִּשְׁאָר וְסָתוֹת, וְעַל-פִּי כָּל הַדִּינִים הַמֻּזְכָּרִים לְעֵיל (בְּדִיקָה וְכוּ').

פ. שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אֵלּוּ הֵן בְּיָמִים שֶׁהָאִשָּׁה צְרִיכָה לִרְאוֹת בָּהֶם וְלֹא רָאֲתָה, דְּהַיְנוּ: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת לְפִהוּק לְבַד, אִם תְּפַהֵק שָׁלֹשׁ פְּעָמִים וְלֹא תִּרְאֶה - נֶעֱקָר וֶסְתָּהּ, וְדִינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

וְכֵן אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת לְפִהוּק וְרֹאשׁ-חֹדֶשׁ, וְהִגִּיעַ רֹאשׁ-חֹדֶשׁ וּפִהֲקָה וְלֹא רָאֲתָה, וְדָבָר זֶה אֵרַע שָׁלֹשׁ פְּעָמִים - נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ, וְדִינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, אֲבָל אִם הִגִּיעַ רֹאשׁ-חֹדֶשׁ וְלֹא פִּהֲקָה וְלֹא רָאֲתָה, וְכֵן אִם תְּפַהֵק שֶׁלֹּא בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ וְלֹא תִּרְאֶה - לֹא יֵעָקֵר וֶסְתָּהּ בְּכָךְ[473]שו"ע שם סעי' כ"ו., וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ שְׁלֹשָׁה רָאשֵׁי-חֳדָשִׁים, וְאַחַר-כָּךְ אֵין לָהּ לַחְשֹׁשׁ אֶלָּא-אִם-כֵּן תְּפַהֵק בְּרֹאשׁ-חֹדֶשׁ96.

פא. אִשָּׁה שֶׁמְּפַהֶקֶת בְּהַפְלָגָה קְבוּעָה - יֵעָקֵר וֶסְתָּהּ רַק בְּשִׁלּוּב שְׁנֵיהֶם, דְּהַיְנוּ, רַק אַחֲרֵי שֶׁשָּׁלֹשׁ פְּעָמִים תַּגִּיעַ הַפְלָגָתָהּ וּתְפַהֵק וְלֹא תִּרְאֶה. וְאַף שֶׁלֹּא נֶעֱקַר וֶסְתָּהּ אֶלָּא רַק אַחֲרֵי שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, אֵין לָהּ לַחְשֹׁשׁ בִּימֵי הַפְלָגָתָהּ אַחֲרֵי שָׁלֹשׁ פְּעָמִים שֶׁלֹּא תְּפַהֵק וְלֹא תִּרְאֶה96.

מְעֻבֶּרֶת וּמֵינִיקָה

פב. מְעֻבֶּרֶת וּמֵינִיקָה נֶחְשָׁבוֹת כְּנָשִׁים "מְסֻלָּקוֹת דָּמִים". מְעֻבֶּרֶת נִכְלֶלֶת בְּדִין זֶה "מִשֶּׁהָכַּר עֻבָּרָהּ", דְּהַיְנוּ, אַחַר שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים מְלֵאִים מִתְּחִלַּת הָעִבּוּר (וְיֵשׁ חוֹלְקִים, וְלֹא נוֹהֲגִים לְהָקֵל כְּמוֹתָם[474]אחרונים. ועי' נדה ח' ע"ב.). דִּין מֵינִיקָה עַיֵּן לְהַלָּן.

מְעֻבֶּרֶת בַּעֲלַת וֶסֶת קְבוּעַ

פג. מְעֻבֶּרֶת תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים (מִתְּחִלַּת עִבּוּרָהּ) - חוֹשֶׁשֶׁת לַוֶּסֶת שֶׁקָּבְעָה לִפְנֵי הָעִבּוּר עַד סוֹף שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים מִתְּחִלַּת הָעִבּוּר, דְּהַיְנוּ, אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ לְא' בַּחֹדֶשׁ וְהִתְעַבְּרָה (בְּחֹדֶשׁ תִּשְׁרֵי) - צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְא' חֶשְׁוָן, לְא' כִּסְלֵו וּלְא' טֵבֵת בִּלְבַד. אוּלָם אִם הַוֶּסֶת הַקָּבוּעַ שֶׁל אִשָּׁה הוּא וֶסֶת הַהַפְלָגָה - דִּינָהּ שׁוֹנֶה, שֶׁאַחַר הַהַפְלָגָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁלֹּא רָאֲתָה, אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת עוֹד.

מְעֻבֶּרֶת אַחֲרֵי שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים (מִתְּחִלַּת עִבּוּרָהּ) - אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לְוֶסְתָּהּ הַקָּבוּעַ, וְאִם תִּרְאֶה חוֹשֶׁשֶׁת לִרְאִיָּתָה כְּדִין וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ[475]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ל"ג-ל"ד וד"ת שם. , וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְחֹדֶשׁ וּלְהַפְלָגָה בִּלְבַד. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצְּרִיכָה לַחְשֹׁשׁ גַּם לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית[476]שו"ע הרב סי' קפ"ט ס"ק קי"ד. ועי' טהר"י יד אליהו ס"ק תמ"ח., וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ[477]עי' פ"ת סי' קפ"ט ס"ק ל"א בשם סדרי טהרה., וְנוֹהֲגִים לְהָקֵל[478]אחרונים.. וּבְכָל מִקְרֶה אֵינָהּ קוֹבַעַת וֶסֶת חָדָשׁ בִּזְמַן הֱיוֹתָהּ מְעֻבֶּרֶת102.

מְעֻבֶּרֶת בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ

פה. מְעֻבֶּרֶת תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים (מִתְּחִלַּת עִבּוּרָהּ) - חוֹשֶׁשֶׁת שֶׁמָּא תִּרְאֶה עַד שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים מִתְּחִלַּת עִבּוּרָהּ כְּדִין הַחוֹשֶׁשֶׁת לְוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, דְּהַיְנוּ: אִם רָאֲתָה בְּא' תִּשְׁרֵי וְנִתְעַבְּרָה - חוֹשֶׁשֶׁת לְל' תִּשְׁרֵי מִדִּין עוֹנָה בֵּינוֹנִית, לְא' חֶשְׁוָן מִדִּין יוֹם הַחֹדֶשׁ, וּלְהַפְלָגָתָהּ הָאַחֲרוֹנָה; וְאִם לֹא רָאֲתָה בָּהֶם, אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת יוֹתֵר, וְטוֹב לְהַמְשִׁיךְ וְלַחְשֹׁשׁ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית בִּלְבַד עוֹד פַּעֲמַיִם[479]טהרת ישראל סי' קפ"ט ס"ק י"ט., דְּהַיְנוּ בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁים וּבַיּוֹם הַתִּשְׁעִים (כָּל זֹאת עַד 90 יוֹם מִלֵּיל טְבִילָתָהּ-עִבּוּרָהּ). וְכֵן הַדִּין בְּאִשָּׁה שֶׁפָּסְקָה לִרְאוֹת, לְמָשָׁל מֵחֲמַת מַחֲלָה.

פו. מְעֻבֶּרֶת שֶׁרָאֲתָה תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים - חוֹשֶׁשֶׁת מֵאוֹתוֹ יוֹם לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית וּלְיוֹם הַחֹדֶשׁ וְלַהַפְלָגָה הָאַחֲרוֹנָה כְּדִין וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, וְזֶה עַד לִשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים לְעִבּוּרָהּ.

פז. מְעֻבֶּרֶת אַחֲרֵי שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים (מִתְּחִלַּת עִבּוּרָהּ) - אִם תִּרְאֶה צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ כְּוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, דְּהַיְנוּ: אִם תִּרְאֶה לְמָשָׁל בְּט"ו שְׁבָט - תַּחְשֹׁשׁ לְט"ו אֲדָר מִדִּין וֶסֶת הַחֹדֶשׁ; וְאִם תִּרְאֶה שׁוּב בְּג' אֲדָר - תַּחְשֹׁשׁ לְג' נִיסָן מִדִּין וֶסֶת הַחֹדֶשׁ, וּלְכ"א אֲדָר מִדִּין הַפְלָגָה; וּלְעוֹנָה בֵּינוֹנִית אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת, כְּדִלְעֵיל105.

פח. מְעֻבֶּרֶת אַחַר שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים אֵינָהּ קוֹבַעַת וֶסֶת102.

פט. מֵינִיקָה נֶחְשֶׁבֶת לְעִנְיָן זֶה 24 חֳדָשִׁים אַחֲרֵי הַלֵּדָה, אַף אִם אִשָּׁה זוֹ אֵינָהּ מֵינִיקָה 24 חֹדֶשׁ. כִּי אֵין חֲזָרַת הַדָּם תְּלוּיָה בַּהֲנָקָה בִּלְבַד, אֶלָּא בִּגְלַל שֶׁגּוּפָהּ לֹא חָזַר עֲדַיִן לְקַדְמוּתוֹ, וּרְאִיּוֹתֶיהָ בִּזְמַן זֶה אֵינָן יְכוֹלוֹת לִהְיוֹת סְדִירוֹת[480]שו"ע סי' קפ"ט סעי' ל"ג-ל"ד..

צ. מֵינִיקָה שֶׁרוֹאָה פַּעַם אַחַת בִּימֵי הֲנָקָתָהּ - חוֹשֶׁשֶׁת לְיוֹם הַחֹדֶשׁ. וְאִם תִּרְאֶה פַּעַם נוֹסֶפֶת - תַּחְשֹׁשׁ לְחֹדֶשׁ וּלְהַפְלָגָה. וַחֲשָׁשׁ זֶה כֹּחוֹ כְּוֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, וְאֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, כְּדִלְעֵיל בְּדִין מְעֻבֶּרֶת. וְיֵשׁ מַחְמִירִים בְּמֵינִיקָה יוֹתֵר מִבִּמְעֻבֶּרֶת וּמַצְרִיכִים לַחְשֹׁשׁ גַּם לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, וְטוֹב לָחֹשׁ לְדִבְרֵיהֶם.

צא. מֵינִיקָה שֶׁקָּבְעָה וֶסֶת בִּימֵי הֲנָקָתָהּ, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ בְּתוֹךְ 24 חֹדֶשׁ אֵלֶּה רַק לַוֶּסֶת שֶׁקָּבְעָה. וְאֵין דִּין וֶסֶת זֶה כְּוֶסֶת לְכָל דָּבָר, וּכְשֶׁיַּעַבְרוּ יְמֵי הֲנָקָתָהּ, תִּצְטָרֵךְ לַחֲזֹר וְלַחְשֹׁשׁ לַוֶּסֶת שֶׁקֹּדֶם עִבּוּרָהּ, אִם הָיָה לָהּ, כְּדִלְקַמָּן[481]סדרי טהרה סי' קפ"ט ס"ק ל"ו..

צב. אַחֲרֵי יְמֵי הָעִבּוּר וְהַהֲנָקָה, חוֹזְרוֹת הַנָּשִׁים לַחְשֹׁשׁ לְוֶסְתָּן הָרִאשׁוֹן. כֵּיצַד? אִם הָיָה לָהּ לִפְנֵי עִבּוּרָהּ וֶסֶת לְתַאֲרִיךְ מְסֻיָּם בַּחֹדֶשׁ - כְּשֶׁיַּגִּיעַ תַּאֲרִיךְ זֶה בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה אַחֲרֵי יְמֵי הַהֲנָקָה, צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ שֶׁמָּא תִּרְאֶה בּוֹ. אִם תִּרְאֶה בּוֹ - תֵּחָשֵׁב כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ, וְאִם לֹא תִּרְאֶה - דִּינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

צג. אִשָּׁה שֶׁהָיָה לָהּ לִפְנֵי עִבּוּרָהּ וֶסֶת לְהַפְלָגָה - אֵין הִיא יְכוֹלָה לַחְשֹׁשׁ אֶלָּא רַק לְאַחַר שֶׁתִּרְאֶה רְאִיָּה אַחַת, וְאַחֲרֵי שֶׁרָאֲתָה פַּעַם אַחַת צְרִיכָה לִסְפֹּר מֵרְאִיָּה זוֹ אֶת מִסְפַּר הַיָּמִים שֶׁהָיְתָה רְגִילָה לְהַפְלִיג לִפְנֵי עִבּוּרָהּ. אִם יַגִּיעַ וֶסְתָּהּ בְּיוֹמוֹ - תֵּחָשֵׁב כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ, וְאִם לֹא יַגִּיעַ - דִּינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

צד. אִשָּׁה שֶׁהָיָה לָהּ לִפְנֵי עִבּוּרָהּ וֶסֶת הַגּוּף (סִימָן וְכַדּוֹמֶה) - אֵין הִיא צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ אֶלָּא עַד שֶׁיַּגִּיעַ וֶסֶת גּוּף זֶה. בָּרֶגַע שֶׁחָזַר הַוֶּסֶת אֲפִלּוּ פַּעַם אַחַת, דִּינוֹ כְּוֶסֶת קָבוּעַ, וְאֵינוֹ נֶעֱקָר בְּפָחוֹת מִשָּׁלֹשׁ פְּעָמִים, כְּדִלְעֵיל[482]שו"ע שם סעי' ל"ד והחונים עליו.. לְפִיכָךְ, אִשָּׁה בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ תִּרְשֹׁם אֶת רְאִיּוֹתֶיהָ (בִּתְחִלַּת עִבּוּרָהּ) כְּדֵי שֶׁתִּזְכְּרֵן בְּסוֹף יְמֵי הֲנָקָתָהּ (עַיֵּן סָעִיף ו').

צה. אִשָּׁה שֶׁהָיָה לָהּ לִפְנֵי עִבּוּרָהּ וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, אֵינָהּ צְרִיכָה אַחַר 24 חֹדֶשׁ לַחְשֹׁשׁ לַתַּאֲרִיכִים הַיְשָׁנִים, וּכְשֶׁתִּרְאֶה, תַּתְחִיל לַחְשֹׁשׁ כְּאִשָּׁה שֶׁמַּתְחִילָה לִרְאוֹת, שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ[483]נוב"י בפ"ת סי' קפ"ט ס"ק ל"ב..

זְקֵנָה

צו. זְקֵנָה הִיא אִשָּׁה שֶׁהִגִּיעָה לְגִיל כָּזֶה שֶׁרָאוּי לִקְרוֹא לָהּ "סַבְתָּא" בְּפָנֶיהָ וְלֹא תֵּעָלֵב מִזֶּה[484]שו"ע סי' קפ"ט סעי' כ"ט..

צז. כְּשֶׁתַּגִּיעַ לְגִיל כָּזֶה - אִם תַּפְסִיק לִרְאוֹת 90 יוֹם, נֶעֱקָר וֶסְתָּהּ וְהִיא נֶחְשֶׁבֶת כִּ"מְסֻלֶּקֶת דָּמִים", וְאַף אִם תִּרְאֶה פַּעַם אוֹ פַּעֲמַיִם אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לִכְלוּם, וּרְאִיָּה זֹאת מִקְרֶה הִיא. אוּלָם אִם תַּחֲזֹר לִרְאוֹת שָׁלֹשׁ פְּעָמִים - אֵינָהּ מְסֻלֶּקֶת דָּמִים. וְכֵן אִם חָזְרָה לִרְאוֹת אֲפִלּוּ פַּעַם אַחַת בַּתַּאֲרִיכִים אוֹ בַּהַפְלָגוֹת שֶׁהָיְתָה רְגִילָה לִרְאוֹת בָּהֶם - חָזְרָה לְוֶסְתָּהּ הָרִאשׁוֹן, וְאֵינָהּ מְסֻלֶּקֶת דָּמִים[485]שו"ע שם סעי' ל'-ל"א.. זְקֵנָה זוֹ יְכוֹלָה לִרְאוֹת בְּהַפְלָגוֹת שֶׁל 90 יוֹם, וְאֵין הַפְסָקַת 90 הַיָּמִים מַרְאָה עַל הַפְסָקַת רְאִיּוֹתֶיהָ. דָּבָר זֶה נִקְבָּע בְּשָׁלֹשׁ פְּעָמִים, דְּהַיְנוּ בְּאַרְבַּע רְאִיּוֹת, כְּמוֹ כָּל וֶסֶת הַהַפְלָגָה[486]עי' שו"ע שם סעי' כ"ז..

צח. בִּזְמַנֵּנוּ טֶבַע הַנָּשִׁים כְּשֶׁמַּגִּיעוֹת לִבָּלוֹת, סָמוּךְ לִימֵי זִקְנָתָן, אֵינָן פּוֹסְקוֹת לִרְאוֹת בְּפַעַם אַחַת, אֶלָּא מַתְחִילוֹת לְאַחַר וֶסְתָּן לִרְאוֹת כָּל חָדְשַׁיִם וְכַדּוֹמֶה, וְאַחַר כַּמָּה פְּעָמִים שֶׁמַּתְמִידוֹת בְּחָדְשַׁיִם, מְאַחֲרוֹת וְרוֹאוֹת כָּל שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. וְכֵן עַל זֶה הַדֶּרֶךְ. וּיְכוֹלָה אִשָּׁה לִשְׁהוֹת כַּמָּה שָׁנִים בְּמִנְהָג זֶה; בִּמְיֻחָד הַנָּשִׁים שֶׁעֲדַיִן לֹא הִגִּיעוּ לִכְלַל זִקְנָה אֶלָּא רַק מִתְקָרְבוֹת לְכָךְ. כְּמוֹ כֵן מָצוּי אֵצֶל נָשִׁים אֵלּוּ שֶׁרוֹאוֹת פַּעַם בְּהַפְלָגָה

מְאֻחֶרֶת וּפַעַם בְּהַפְלָגָה קְרוֹבָה, לְלֹא כָּל סֵדֶר. לָכֵן, אִשָּׁה שֶׁמַּגִּיעָה לְגִיל זֶה - תַּקְפִּיד לִבְדֹּק עַצְמָהּ אַף אִם נִתְאַחֵר וֶסְתָּהּ לִרְאוֹת אַחַר כַּמָּה חֳדָשִׁים, שֶׁמָּא תִּרְאֶה אַחַר-כָּךְ, וְלֹא תִּסְמֹךְ עַל עַצְמָהּ שֶׁהִגִּיעָה לִכְלַל זִקְנָה.

צט. אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה חֲצִי שָׁנָה וְיוֹתֵר - אֵין לָהּ לַחְשֹׁשׁ שֶׁמָּא תַּחֲזֹר וְתִרְאֶה שׁוּב[487]טהרת ישראל סי' קפ"ד ס"ק מ"ג..

ק. אִשָּׁה שֶׁפָּסְקָה מִלִּרְאוֹת וּבוֹשָׁה בְּכָךְ, וְאוֹמֶרֶת לְבַעֲלָהּ שֶׁהִיא טְמֵאָה - צְרִיכָה לִטְבֹּל, אַךְ לֹא תְּבָרֵךְ עַל טְבִילָתָהּ[488]ר"פ ח"א סי' ל"ב.. אוּלָם אִם הֶחְזְקָה נִדָּה בִּשְׁכֵנוֹתֶיהָ - צְרִיכָה לְבָרֵךְ עַל טְבִילָה זוֹ[489]ר"פ ח"א סי' ל"ז.. לָכֵן, אִם אֵינָהּ רוֹצָה לִטְבֹּל - צְרִיכָה לִשְׁאֹל שְׁאֵלַת חָכָם115.

כַּדּוּרִים הַמְּשַׁנִּים וֶסֶת

קא. אִשָּׁה הַמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּכַדּוּרִים הַמְסַדְּרִים אֶת הוֹפָעַת הַוֶּסֶת אוֹ מוֹנְעִים אוֹתָהּ - אֵינָהּ צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לַתַּאֲרִיכִים שֶׁהָיְתָה אֲמוּרָה לִרְאוֹת בָּהֶם לְלֹא הַכַּדּוּרִים, כָּל עוֹד הִיא לוֹקַחַת אֶת הַכַּדּוּרִים, אֲפִלּוּ אִם הָיָה לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ[490]שו"ת רדב"ז החדשות סי' קל"ו, דעת כהן סי' פ"ג, חוברת המאסף (החדש) 2 עמ' 207., אַךְ צְרִיכָה לַחֲשֹׁשׁ לַתַּאֲרִיכִים שֶׁצִּפּוּיָה לִרְאוֹת בָּהֶם בְּעִקְּבוֹת הַשִּׁמּוּשׁ בַּכַּדּוּרִים, וַחֲשָׁשׁ זֶה כֹּחוֹ כְּוֶסֶת קָבוּעַ.

קב. כְּשֶׁמְּסַיֶּמֶת הָאִשָּׁה אֶת מְנָת הַכַּדּוּרִים הַחָדְשִׁית - עָלֶיהָ לִפְרֹשׁ וְלִבְדֹּק הֵחֵל מִ-36 שָׁעוֹת לְאַחַר נְטִילַת הַכַּדּוּר הָאַחֲרוֹן וְעַד שֶׁתִּרְאֶה, אוֹ עַד שֶׁיַּחְלְפוּ שִׁבְעָה יָמִים, שֶׁזֶּה הַזְּמַן שֶׁעָשׂוּי הַוֶּסֶת לְהִתְעַכֵּב מֵחֲמַת הַשְׁפָּעַת הַכַּדּוּרִים[491]על פי חוות דעת רופאים, לגבי הכדורים המצויים כיום (תשס"ו)..

קג. אִם שָׁלֹשׁ פְּעָמִים תִּרְאֶה הָאִשָּׁה בְּמִסְפַּר יָמִים קָבוּעַ אַחַר נְטִילַת הַכַּדּוּר הָאַחֲרוֹן, וּבַיָּמִים שֶׁלִּפְנֵי כֵן בָּדְקָה וְלֹא רָאֲתָה - קָבְעָה בְּכָךְ וֶסֶת, וּצְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ לְיוֹם זֶה בִּלְבַד.

קד. כַּאֲשֶׁר מַפְסִיקָה הָאִשָּׁה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בַּכַּדּוּרִים, חוֹשֶׁשֶׁת בַּיָּמִים שֶׁלְּאַחַר הַפְסָקַת הַכַּדּוּרִים כְּפִי שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסָעִיף ק"ב, וּלְאַחַר מִכֵּן חוֹזֶרֶת לְדִינָהּ הָרִאשׁוֹן, דְּהַיְנוּ: אִם הָיָה לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ לְיוֹם הַחֹדֶשׁ, חוֹשֶׁשֶׁת לְיוֹם הַחֹדֶשׁ, וְאִם הָיָה לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ לְהַפְלָגָה, חוֹשֶׁשֶׁת לְהַפְלָגָתָהּ מֵרְאִיָּתָה הָאַחֲרוֹנָה; וְאִם לֹא הָיָה לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ, חוֹשֶׁשֶׁת לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית וּלְיוֹם הַחֹדֶשׁ מֵרְאִיָּתָה הָאַחֲרוֹנָה, עַד שֶׁתִּרְאֶה רְאִיָּה נוֹסֶפֶת, וְתַחְשֹׁשׁ מִמֶּנָּה לְעוֹנָה בֵּינוֹנִית, לְיוֹם הַחֹדֶשׁ וּלְהַפְלָגָה.

קה. אִשָּׁה הַמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּכַדּוּרִים הַמַּקְדִּימִים וּמְבִיאִים אֶת הַוֶּסֶת - אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ מִשְּׁעַת לְקִיחָתָם, וּבִלְבַד שֶׁהֵם עֲשׂוּיִים לְהָבִיא אֶת הַוֶּסֶת תּוֹךְ 24 שָׁעוֹת. כַּאֲשֶׁר מַפְסִיקָה לָקַחַת כַּדּוּרִים אֵלּוּ - חוֹזֶרֶת לְדִינָהּ הָרִאשׁוֹן, כְּפִי שֶׁנִּתְבָּאֵר בַּסָּעִיף הַקּוֹדֵם.

קו. לְעִתִּים הַכַּדּוּרִים עוֹקְרִים אֶת הַוֶּסֶת, אַךְ גּוֹרְמִים לָאִשָּׁה לִרְאוֹת כְּתָמִים. כְּתָמִים אֵלֶּה עֲשׂוּיִים לֶאֱסֹר, אִם הִתְמַלְּאוּ בָּהֶם תְּנָאֵי כְּתָמִים הַמְבֹאָרִים בְּפֶרֶק ב' (גֹּדֶל, בֶּגֶד לָבָן, הַמְקַבֵּל טֻמְאָה וכו') אַךְ אֵין לָהֶם דִּין וֶסֶת לַחְשֹׁשׁ לוֹ, גַּם אִם נִמְצְאוּ בִּבְדִיקָה פְּנִימִית.

קז. יֵשׁ לָדַעַת שֶׁאָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכַדּוּרִים (וּשְׁאָר אֶמְצָעִים) לִמְנִיעַת הֵרָיוֹן אֶלָּא בְּמִקְרִים מְיֻחָדִים וְעַל פִּי הוֹרָאַת חָכָם, כַּמְבֹאָר בְּפֶרֶק י"ט סָעִיף י"ז.

הַנּוֹסַעַת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם

קח. אִשָּׁה הַנּוֹסַעַת לְחוּץ לָאָרֶץ אוֹ הַבָּאָה לָאָרֶץ וְיוֹמָהּ מִתְקַצֵּר אוֹ מִתְאָרֵךְ - אֵינָהּ צְרִיכָה לְשַׁנּוֹת אֶת סְפִירָתָהּ מִשּׁוּם כָּךְ, לֹא לְעִנְיַן וְסָתוֹת וְלֹא לְעִנְיַן שִׁבְעָה נְקִיִּים, אֶלָּא תְּחַשֵּׁב כָּל יוֹם לְפִי שְׁקִיעָה וּזְרִיחָה, בֵּין אִם הוּא אָרֹךְ וּבֵין אִם הוּא קָצָר, וְאִם יוֹם זֶה הוּא הַשְּׁבִיעִי לִסְפִירָתָהּ - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

קט. אִשָּׁה הָעוֹבֶרֶת אֶת "קַו הַתַּאֲרִיךְ" - תְּחַשֵּׁב אֶת וֶסֶת הַחֹדֶשׁ לְפִי הַתַּאֲרִיךְ הָעִבְרִי בַּמָּקוֹם בּוֹ הִיא נִמְצֵאת, וְאֶת וֶסֶת הַהַפְלָגָה וְשִׁבְעָה הַנְּקִיִּים לְפִי הַיָּמִים הָעוֹבְרִים עָלֶיהָ (שְׁקִיעָה וּזְרִיחָה)[492]אחרונים.. וְאִם יוֹם זֶה הוּא הַשְּׁבִיעִי לִסְפִירָתָהּ - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

פֶּרֶק ח – בְּדִיקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו

הַקְדָּמָה

א. יֶשְׁנָם מִקְרִים שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּבֶת לִבְדֹּק אֶת עַצְמָהּ לִפְנֵי הַתַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו מֵחֲשָׁשׁ שֶׁרָאֲתָה; יֶשְׁנָם מִקְרִים שֶׁאָסוּר לָאִשָּׁה לִבְדֹּק לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו; וְיֶשְׁנָם מִקְרִים שֶׁבָּהֶם אֵין חִיּוּב לִבְדֹּק, אַךְ מֻתָּר לְהַחְמִיר וְלִבְדֹּק[493]נדה י"ב ע"א, ט"ז ע"ב.. הַדִּינִים מִשְׁתַּנִּים בֵּין בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ, דְּהַיְנוּ מִי שֶׁיּוֹדַעַת בְּבֵרוּר אֶת הַיּוֹם הַבָּא שֶׁתִּרְאֶה בּוֹ, לְבֵין מִי שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ, כִּדְלְקַמָּן.

ב. בַּעֲלַת וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ (עַיֵּן לְקַמָּן) - בַּזְּמַן שֶׁוַּדַּאי לָהּ שֶׁלֹּא תִּרְאֶה, דִּינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ; וּבַזְּמַן שֶׁעֲלוּלָה לִרְאוֹת, דִּינָהּ כְּבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.

ג. וֶסֶת הַגּוּף נֶחְשָׁב כְּמוֹ וֶסֶת קָבוּעַ.

בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ

ד. בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ אֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה כְּלָל, לֹא לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְלֹא לְאַחֲרָיו. וְאַדְּרַבָּא, אֵין לָהּ לִבְדֹּק בִּפְנֵי בַעֲלָהּ (דְּהַיְנוּ בִּידִיעַת בַּעֲלָהּ) בְּעֵת הַתַּשְׁמִישׁ, לֹא לְפָנָיו וְלֹא לְאַחֲרָיו, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַחְשֹׁשׁ שֶׁרָאֲתָה דָּם אוֹ הִרְגִּישָׁה וְיִנְקְפֶנּוּ לִבּוֹ וְיִפְרֹשׁ מִמֶּנָּה[494]ע"פ השו"ע והרמ"א סי' קפ"ו סעי' א'. וע' ד"ת שם.. אֲבָל שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַעֲלָהּ וְשֶׁלֹּא בְּעֵת הַתַּשְׁמִישׁ, הֲרֵי כָּל הַמַּרְבָּה לִבְדֹּק תָּבוֹא עָלֶיהָ בְּרָכָה[495]ד"ת סי' קפ"ו ס"ק ג'.. וְהָרַמְבַּ"ם זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה מַצְרִיךְ לִבְדֹּק אַחַר תַּשְׁמִישׁ - הִיא בְּעֵד (בֶּגֶד נָקִי) אֶחָד וְהוּא בְּעֵד אֶחָד - וְלִרְאוֹת בָּהֶם שֶׁמָּא רָאֲתָה בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ. וּלְדַעְתּוֹ - שֶׁל הָרַמְבַּ"ם - נָשִׁים צְנוּעוֹת וַחֲסִידוֹת בּוֹדְקוֹת אֶת עַצְמָן אַף לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ. אֲבָל לַהֲלָכָה נִתְקַבְּלָה הַדֵּעָה הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה כְּלָל, וְכָךְ נָהֲגוּ[496]שו"ע סי' קפ"ו סעי' א'..

ה. אִשָּׁה שֶׁרוֹצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמָהּ וְלִנְהֹג כְּמוֹ הָרַמְבַּ"ם, יְכוֹלָה לִבְדֹּק לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ רַק בְּצוּרָה שֶׁבַּעֲלָהּ לֹא יֵדַע מִכָּךְ, וְשֶׁהִיא לֹא תִּכָּנֵס לְמֻתָּח. וְאַחַר הַתַּשְׁמִישׁ תִּבְדֹּק רַק אַחֲרֵי שֶׁיַּעַבְרוּ כְּעֶשֶׂר דַּקּוֹת[497]עי' טהרת ישראל סי' קפ"ז סעי' ד' וד"ת ס"ק ח'., וְלֹא תִּבְדֹּק בִּפְנֵי בַעֲלָהּ, וְכָל זֶה כְּדֵי שֶׁאֲפִלּוּ אִם תִּמְצָא דָּם, תִּהְיֶה טְמֵאָה בְּפַעַם זוֹ בִּלְבַד, אַךְ לֹא תֵּחָשֵׁב כְּרוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ[498]עי' ב"י סי' קפ"ו ד"ה והרמב"ם.. וְכָל הַמַּרְבָּה לִבְדֹּק בְּצוּרָה זוֹ הֲרֵי זוֹ מְשֻׁבַּחַת[499]נדה י"ג ע"א.. אֲבָל אִם לִבָּהּ אוֹ לִבּוֹ נוֹקְפִים אוֹתָם, וְהֵם רוֹאִים שֶׁדָּבָר זֶה מְבִיאָם לְמֻתָּח, וִיבִיאֵם אַחַר-כָּךְ לַחֲשָׁשׁוֹת, וְיָכוֹל לַהֲבִיאָם לִפְרִישָׁה - הֲרֵי זוֹ חֲסִידוּת שֶׁל שְׁטוּת, וְאָסוּר לָהֶם לִנְהֹג בְּחֻמְרָה זוֹ. וְכֵן אִם רוֹאָה הָאִשָּׁה שֶׁהַבְּדִיקוֹת הָרַבּוֹת יְכוֹלוֹת לִגְרֹם לָהּ לִפְצִיעָה - אֵין לָהּ לִבְדֹּק עַצְמָהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִגָּרְמוּ סְבוּכִים[500]ע"פ ב"י סי' קצ"ו ד"ה ומ"ש שתכניסהו..

ו. גַּם בַּעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ שֶׁעַל-פִּי הַדִּין אֵינָהּ חַיֶּבֶת לִבְדֹּק לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ אוֹ אַחֲרָיו - אִם הִיא מַרְגִּישָׁה אֵיזוֹ הַרְגָּשָׁה חֲשׁוּדָה, חַיֶּבֶת הִיא לִבְדֹּק לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו[501]עי' חכמת אדם כלל ק"ט סעי' א'.. וְעָדִיף שֶׁתִּבְדֹּק שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעֲלָהּ, וְאִם אֵין דֶּרֶךְ אַחֶרֶת תִּבְדֹּק אַף בְּפָנָיו (לֹא מַמָּשׁ בְּפָנָיו, אֶלָּא בִּידִיעָתוֹ).

ז. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִשָּׁה שֶׁמָּצְאָה פַּעַם אַחַת דָּם אַחֲרֵי תַּשְׁמִישׁ, צְרִיכָה לִבְדֹּק בַּפַּעַם הַבָּאָה לִפְנֵי הַתַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו. וְיֵשׁ חוֹלְקִים וְסוֹבְרִים שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה. עַל-כֵּן כָּל אִשָּׁה בְּמַצָּב כָּזֶה תִּשְׁאַל לְחָכָם כֵּיצַד לִנְהֹג[502]עי' פ"ת סי' קפ"ו ס"ק ב' בשם החוו"ד, ועי' ד"ת שם ס"ק י' בשם שו"ע הרב..

ח. בְּמִקְרֶה שֶׁאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּבֶת לִבְדֹּק, וְהַבַּעַל מְבַקֵּשׁ מִמֶּנָּה שֶׁתַּעֲשֶׂה זֹאת לִפְנֵי הַתַּשְׁמִישׁ - יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁחַיֶּבֶת לִבְדֹּק, כִּי אִם לֹא תִּבְדֹּק - יַחְשֹׁשׁ בַּעֲלָהּ וְיִפְרֹשׁ, אוּלָם אִם תִּבְדֹּק - לֹא יַחְשֹׁשׁ, שֶׁהֲרֵי בָּדְקָה רַק עַל-פִּי בַּקָּשָׁתוֹ[503]שו"ע הרב סי' קפ"ד סעי' ג', כרתי ופלתי סי' קפ"ו ס"ק א'.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאָמְנָם מֻתָּר לָהּ לִבְדֹּק, אַךְ אֵינָהּ חַיֶּבֶת בְּכָךְ, כִּי חֲכָמִים פְּטָרוּהָ[504]אחרונים.. וְכָל זֶה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ, אֲבָל לְאַחַר תַּשְׁמִישׁ אֵין לַבַּעַל לְבַקֵּשׁ מֵאִשְׁתּוֹ שֶׁתִּבְדֹּק, שֶׁמָּא יִמְצְאוּ דָּם וַיַּחְשְׁשׁוּ בְּפַעַם אַחֶרֶת[505]שו"ע הרב סי' קפ"ד שם.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאָסוּר לָהּ לִבְדֹּק, שֶׁמָּא יַחְשֹׁשׁ שֶׁלֹּא בָּדְקָה יָפֶה, אוּלָם אִם לֹא תִּבְדֹּק, יֵדַע וְיָבִין הַבַּעַל שֶׁלֹּא בָּדְקָה מִפְּנֵי שֶׁאָסְרוּ עָלֶיהָ חֲכָמִים וְלֹא יַקְפִּיד[506]עי' ד"מ סי' קפ"ד סעי' א'..

לַהֲלָכָה תִּבְדֹּק הָאִשָּׁה, אִם בַּעֲלָהּ בִּקֵּשׁ מִמֶּנָּה, בֵּין לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וּבֵין לְאַחֲרָיו.

וְרָאוּי שֶׁהַבַּעַל לֹא יְבַקֵּשׁ מֵאִשְׁתּוֹ לִבְדֹּק, שֶׁאַף אִם לִבּוֹ לֹא יִנְקְפֶנּוּ, יֵשׁ חֵשֶׁשׁ שֶׁלִּבָּהּ יִנְקְפֶנָּהּ וְתִפְרֹשׁ[507]אחרונים..

ט. אִם אָדָם מַחְמִיר עַל עַצְמוֹ, עָלָיו לְהַדְגִּישׁ וְלוֹמַר לְעַצְמוֹ וּלְאִשְׁתּוֹ שֶׁכָּל מַעֲשֵׂיהֶם הֵם בְּגֶדֶר חֻמְרָה וּבְלִי גֶדֶר, שֶׁאִם לֹא כֵן, הֵם יֵעָנְשׁוּ עַל כָּל שִׁנּוּי וַחֲרִיגָה, כְּמוֹ הַנּוֹדֵר נְדָרִים.

בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ

י. בְּדִינָהּ שֶׁל בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ יֵשׁ שָׁלֹשׁ שִׁיטוֹת:

א) יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה כְּלָל לְבַעֲלָהּ, לֹא לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְלֹא לְאַחֲרָיו[508]רש"י ועוד..

ב) יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁבִּשְׁלֹשׁ הַפְּעָמִים הָרִאשׁוֹנוֹת צְרִיכָה בְּדִיקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו, וְגַם בַּעֲלָהּ צָרִיךְ לִבְדֹּק אַחַר תַּשְׁמִישׁ אִם הַבֶּגֶד שֶׁהוּא נִגֵּב בּוֹ נָקִי מִדָּם, וְאַחַר שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אֵלּוּ טְהוֹרָה הָאִשָּׁה לְבַעֲלָהּ וְאֵינָהּ צְרִיכָה יוֹתֵר בְּדִיקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו[509]דעה א' בשו"ע סי' קפ"ו סעי' ב', רי"ף..

בְּדִיקוֹת אֵלּוּ נוֹעֲדוּ לְבָרֵר שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, שֶׁהֲרֵי לֹא בָּרוּר מַה קּוֹבֵעַ אֶת רְאִיָּתָהּ, וְיֶשְׁנָהּ אֶפְשָׁרוּת שֶׁתְּנָאֵי הַסְּבִיבָה הַחִיצוֹנִית קוֹבְעִים אוֹתָהּ, כְּגוֹן אֲכִילָה אוֹ קְפִיצָה, וְיָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁגַּם תַּשְׁמִישׁ גּוֹרֵם לָהּ רְאִיָּה[510]ר"ן פ"ב דשבועות, מובא בב"י סי' קפ"ו., עַל-כֵּן יֵשׁ צֹרֶךְ בְּשָׁלֹשׁ בְּדִיקוֹת יְסוֹדִיּוֹת, כַּאֲשֶׁר הַבְּדִיקוֹת שֶׁקֹּדֶם הַתַּשְׁמִישׁ תִּהְיֶינָה סְמוּכוֹת לַתַּשְׁמִישׁ אוֹ מֵעֵת שֶׁמְּכִינָה עַצְמָהּ לִקְרָאתוֹ, וְשֶׁלְּאַחַר הַתַּשְׁמִישׁ תִּהְיֶינָה מִיָּד, דְּהַיְנוּ תּוֹךְ חָמֵשׁ דַּקּוֹת[511]עי' שו"ע הרב סי' קפ"ו ס"ק ג' וס"ק ד'. ועי' לקמן מקור 29..

ג) וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁתָּמִיד צְרִיכָה בְּדִיקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו[512]דעה ב' בשו"ע סי' קפ"ו סעי' ב', רא"ש..

וּלְדַעַת הָרַמְבַּ"ם גַּם בַּעֲלָהּ צָרִיךְ תָּמִיד בְּדִיקָה אַחֲרֵי תַּשְׁמִישׁ[513]דעה ג' בשו"ע סי' קפ"ו סעי' ב', רמב"ם..

יא. יֵשׁ הַפּוֹסְקִים כַּדַּעָה הָרִאשׁוֹנָה, שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה כְּלָל[514]ש"ך סי' קפ"ו שם., וּבְמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ כְּמוֹתָם אֵין לְהַחְמִיר[515]תורת השלמים סי' קפ"ו ס"ק ב'.. אַךְ רֹב הַפּוֹסְקִים נָקְטוּ כַּסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה הַמּוֹפִיעָה בַּשֻּׁלְחָן-עָרוּךְ, שֶׁהִיא דַּעַת הָרִי"ף - עַל-פִּי הַכְּלָל: "סְתָם" וְ"יֵשׁ" הֲלָכָה כִּ"סְתָם"[516]עי' יד מלאכי כללים, שדי חמד, ולחם ושמלה בסי' קפ"ט שמלה ט'. ועי' שו"ע הרב סי' קפ"ו ס"ק ז'.. וּלְפִי זֶה צְרִיכָה בְּדִיקָה בְּשָׁלֹשׁ הַפְּעָמִים הָרִאשׁוֹנוֹת לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו, וְגַם בַּעֲלָהּ צָרִיךְ לִבְדֹּק אֶת עַצְמוֹ אַחַר תַּשְׁמִישׁ24. וְיֵשׁ הַפּוֹסְקִים כְּדַעַת הָרַמְבָּ"ם וְהָרֹא"ש שֶׁצְּרִיכָה בְּדִיקָה בְּכָל תַּשְׁמִישׁ[517]עי' גליון מהרש"א בשם הט"ז סי' קפ"ד ס"ק י"ג וסי' קפ"ט ס"ק ה'..

לַהֲלָכָה, כָּל אִשָּׁה תִּנְהַג כְּמִנְהַג מִשְׁפַּחְתָּהּ (כְּלוֹמַר מִשְׁפַּחַת בַּעֲלָהּ), אִם הוּא מִנְהָג מֵהַמּוּבָאִים לְעֵיל. וְאִם אֵין לָהּ אוֹ לְמִשְׁפַּחְתָּהּ מִנְהָג בָּרוּר - תִּנְהַג כַּשִּׁיטָה שֶׁפְּסָקוּהָ רֹב הַפּוֹסְקִים שֶׁהִיא דַּעַת הָרִי"ף. וְהָרוֹצָה לְשַׁנּוֹת מִנְהָגָהּ אוֹ מִנְהַג מִשְׁפַּחְתָּהּ וּלְהָקֵל כְּדַעַת הָרִי"ף - צְרִיכָה "הַתָּרַת נְדָרִים" (וְתִשְׁאַל חָכָם אֵיךְ לַעֲשׂוֹתָהּ). וְאִם הִיא רוֹצָה לְהַחְמִיר כְּדַעַת הָרֹא"ש אוֹ הָרַמְבָּ"ם - תֹּאמַר לִפְנֵי שֶׁנּוֹהֶגֶת כֵּן שֶׁאֵין הִיא מְקַבֶּלֶת חֻמְרָה זוֹ כְּנֶדֶר אֶלָּא כְּמִנְהָג טוֹב בְּלִי נֶדֶר, כְּדֵי שֶׁאִם תִּרְצֶה תּוּכַל לְבַטְּלוֹ לְלֹא הַתָּרַת נְדָרִים[518]עי' שו"ע יו"ד סי' רי"ד סעי' א'..

יב. אִשָּׁה שֶׁהָיָה לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ וְנֶעֱקַר אוֹ הִשְׁתַּנָּה לְשֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ - צְרִיכָה לִבְדֹּק כְּמוֹ בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ. וְאַף שֶׁלְּשִׁיטַת הָרִי"ף צָרִיךְ בְּדִיקָה רַק שָׁלֹשׁ פְּעָמִים רִאשׁוֹנוֹת כְּדֵי לְוַדֵּא שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, וְאִשָּׁה זוֹ הֲרֵי כְּבָר שִׁמְּשָׁה הַרְבֵּה פְּעָמִים וְלֹא רָאֲתָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, אַף-עַל-פִּי-כֵן תִּבְדֹּק שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אַחַר שֶׁהִשְׁתַּנָּה וֶסְתָּהּ, כִּי אֶפְשָׁר שֶׁגַּם טִבְעָהּ הִשְׁתַּנָּה וְהַתַּשְׁמִישׁ גּוֹרֵם לִרְאִיָּה[519]אחרונים..

יג. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ וְנִתְאַלְּמָנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, כְּשֶׁתִּנָּשֵׂא שֵׁנִית צְרִיכָה לִבְדֹּק שָׁלֹשׁ פְּעָמִים לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו אַף-עַל-פִּי שֶׁבָּדְקָה כְּבָר בַּנִּשּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים.

יד. מֵינִיקָה אוֹ מְעֻבֶּרֶת שֶׁהִשְׁתַּנָּה וֶסְתָּן, אֵינָן צְרִיכוֹת בְּדִיקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו[520]סי' קפ"ט סעי' ל"ג, פ"ת סי' קפ"ו ס"ק ד'. ועי' ד"ת ס"ק י"ג., כִּי הֵן בְּדֶרֶךְ-כְּלָל מְסֻלָּקוֹת דָּמִים.

טו. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ וּבָדְקָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים וְהֶחְזְקָה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ - וְאַחַר-כָּךְ שִׁמְּשָׁה לְלֹא בְּדִיקוֹת וּמָצְאָה דָּם תּוֹךְ חֲצִי שָׁעָה מֵהַתַּשְׁמִישׁ[521]זמן "אחר התשמיש מיד" הוא במחלוקת מחמש דקות עד חצי שעה, עי' ד"ת סי' קפ"ז ס"ק ח' וטהר"י שם אות ד', ומחמירים לכתחילה כשתי הדעות. ועי' בד"ת שם ס"ק כ"ז. - צְרִיכָה לַחֲזֹר וְלִבְדֹּק שָׁלֹשׁ פְּעָמִים לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ וְאַחֲרָיו, כִּי הוּרְעָה חֶזְקָתָהּ[522]פ"ת סי' קפ"ו ס"ק ב' בשם החוו"ד. ועי' רמ"א סי' קפ"ז סעי' א'., וְגַם בַּעֲלָהּ צָרִיךְ לִבְדֹּק אַחַר הַתַּשְׁמִישׁ בְּעֵד שֶׁלּוֹ. וּצְרִיכִים לִבְדֹּק שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אַף אִם רָאֲתָה פַּעַם אַחַת בִּלְבַד.

טז. שְׁלֹשׁ הַבְּדִיקוֹת שֶׁעוֹשׂוֹת הַנּוֹהֲגוֹת כְּהָרִי"ף, צְרִיכוֹת לִהְיוֹת רְצוּפוֹת, דְּהַיְנוּ שֶׁלֹּא יִהְיֶה בֵּינֵיהֶן תַּשְׁמִישׁ לְלֹא בְּדִיקָה. וּבְדִיקוֹת אֵלּוּ צְרִיכוֹת לְהֵעָשׂוֹת דַּוְקָא בַּזְּמַן שֶׁהָאִשָּׁה עֲלוּלָה לִרְאוֹת, אֲבָל בַּזְּמַן שֶׁהִיא יוֹדַעַת שֶׁלֹּא תִּרְאֶה (אַף שֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת בְּבֵרוּר מָתַי תִּרְאֶה) אֵינָהּ צְרִיכָה לִבְדֹּק, וְגַם אֵין בְּדִיקָה כָּזוֹ מוֹעִילָה. וְאֵין תַּשְׁמִישׁ לְלֹא בְּדִיקָה בִּזְמַן זֶה מַפְרִיעַ לִרְצִיפוּת שְׁלֹשֶׁת הַבְּדִיקוֹת. וְעַיֵּן לְקַמָּן בְּסָעִיף י"ח מָתַי יֵשׁ לָאִשָּׁה חֶזְקָה שֶׁאֵינָהּ רוֹאָה[523]שו"ע סי' קפ"ו סעי' ג'..

יז. שָׁלֹשׁ בְּדִיקוֹת אֵלּוּ יֵשׁ לַעֲשׂוֹת אַחֲרֵי שֶׁפָּסַק לָאִשָּׁה דַּם הַבְּתוּלִים. וְעַיֵּן לְקַמָּן הִלְכוֹת כַּלָּה מָתַי פּוֹסֵק דָּם זֶה.

וֶסֶת חֲצִי קָבוּעַ

יח. אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ יוֹם קָבוּעַ לִרְאִיָּה, אֲבָל הִיא יוֹדַעַת שֶׁאֵין הִיא רוֹאָה בְּתוֹךְ מִסְפַּר יָמִים מְסֻיָּם אַחֲרֵי רְאִיָּתָהּ הָאַחֲרוֹנָה - לְמָשָׁל, אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה פַּעַם אַחַת, וְאַחֲרֵי 35 יוֹם רָאֲתָה פַּעַם נוֹסֶפֶת, וְאַחֲרֵי עוֹד 25 יוֹם רָאֲתָה פַּעַם שְׁלִישִׁית, וְאַחֲרֵי עוֹד 30 יוֹם רָאֲתָה פַּעַם רְבִיעִית - אֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ. מֵאִידָךְ, בָּרוּר הוּא שֶׁאֵין הִיא רוֹאָה בְּפָחוֹת מֵ-25 יוֹם מֵרְאִיָּתָהּ. וְלַמְּרוֹת שֶׁקְּבִיעוּת זוֹ אֵינָהּ נֶחְשֶׁבֶת כְּוֶסֶת לְרֹב דִּינֵי וְסָתוֹת, הֲרֵי שֶׁלְּגַבֵּי הַבְּדִיקוֹת שֶׁלִּפְנֵי וְאַחֲרֵי תַּשְׁמִישׁ נֶחְשֶׁבֶת הִיא כְּוֶסֶת וְאֵין הָאִשָּׁה צְרִיכָה לִבְדֹּק בְּאוֹתָם יָמִים שֶׁוַּדַּאי לֹא תִּרְאֶה בָּהֶם. וְכֵן נֶחְשֶׁבֶת קְבִיעוּת זֹאת, שֶׁאִם בָּדְקָה בַּעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ בְּיָמִים אֵלּוּ לִפְנֵי וְאַחֲרֵי תַּשְׁמִישׁ, וְלֹא מָצְאָה דָּם בְּשָׁלֹשׁ הַפְּעָמִים הָרִאשׁוֹנוֹת - לְבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ, אֵין הִיא מֻחְזֶקֶת שֶׁלֹּא תִּרְאֶה דָּם בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ, וּצְרִיכָה לַעֲשׂוֹת אֶת שְׁלֹשׁ הַבְּדִיקוֹת בַּיָּמִים שֶׁבָּהֶם יֵשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁתִּרְאֶה. קְבִיעוּת וֶסֶת זוֹ נַעֲשֵׂית עַל-יְדֵי שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, דְּהַיְנוּ, אֵין הִיא צְרִיכָה לַחְשֹׁשׁ וְלִבְדֹּק לִפְנֵי הַתַּאֲרִיךְ הַמֻּקְדָּם בְּיוֹתֵר מִבֵּין שְׁלֹשֶׁת הַתַּאֲרִיכִים הָאַחֲרוֹנִים שֶׁרָאֲתָה בָּהֶם אוֹ אַחֲרֵי הַמְּאֻחָר בְּיוֹתֵר[524]עי' שו"ע סי' קפ"ו סעי' ג' ובחוו"ד שם..

דֶּרֶךְ הַבְּדִיקוֹת

יט. כָּל הַבְּדִיקוֹת צְרִיכוֹת לִהְיוֹת בְּדִיקוֹת פְּנִימִיּוֹת וּמְדֻקְדָּקוֹת, בֵּין אֵלֶּה שֶׁלִּפְנֵי הַתַּשְׁמִישׁ וּבֵין אֵלֶּה שֶׁאַחֲרָיו[525]רשב"א, ר"ן, שו"ע הרב ס"ק ו'..

כ. בֶּגֶד הַבְּדִיקָה - הָעֵד - צָרִיךְ לִהְיוֹת מִבַּד לָבָן וָרַךְ, אוֹ מִצֶּמֶר-גֶּפֶן נָקִי[526]רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ד הל' ט"ו..

כא. אֶת הָעֵד שֶׁלִּפְנֵי הַתַּשְׁמִישׁ צְרִיכִים לִבְדֹּק מִיָּד, וַאֲפִלּוּ לְאוֹר הַחַשְׁמַל[527]עי' רמ"א סעי' ב', ועי' בפ"ת סי' קפ"ו ס"ק ג' וטהר"י ס"ק ה' וד"ת ס"ק י"ב.. אַךְ אֶת הַבֶּגֶד שֶׁל אַחֲרֵי הַתַּשְׁמִישׁ אֵין צָרִיךְ לִרְאוֹת מִיָּד אַחֲרֵי הַבְּדִיקָה, וְאֶפְשָׁר לִרְאוֹתוֹ בַּבֹּקֶר, וְעַד אוֹר הַיּוֹם מֻתָּר לָהֶם לִהְיוֹת בְּיַחַד וְאַף לְשַׁמֵּשׁ[528]רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ד הל' י"ז. רמ"א סי' קפ"ו סעי' ב'..

כב. אִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה לִפְנֵי תַּשְׁמִישׁ, וְלִפְנֵי שֶׁהִסְפִּיקָה לִרְאוֹת אֶת בֶּגֶד הַבְּדִיקָה אָבַד אוֹ הִתְלַכְלֵךְ בְּמַשֶּׁהוּ אַחֵר - צְרִיכָה לַחֲזֹר וְלִבְדֹּק34. וְכֵן אִשָּׁה שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ בְּבֶגֶד מְלֻכְלָךְ וְכַדּוֹמֶה, שֶׁאִי-אֶפְשָׁר לִקְבֹּעַ עַל-פִּיו אִם הִיא טְהוֹרָה אוֹ לֹא - צְרִיכָה לַחֲזֹר וְלִבְדֹּק. וְעַיֵּן בְּפֶרֶק ב' סְעִיפִים ח' ט' י' מָה הֵם בְּגָדִים בְּדוּקִים וְשֶׁאֵינָם בְּדוּקִים.

כג. רַשָּׁאִים הָאִשָּׁה וְהַבַּעַל לִבְדֹּק בְּאוֹתוֹ בֶּגֶד[529]שו"ע סי' קפ"ו סעי' ד'. ועי' ערוה"ש שם אות י"ז-י"ח..

פֶּרֶק ט – אִשָּׁה שֶׁנִּטְמְאָה בְּאֶמְצַע תַּשְׁמִישׁ

א. אִשָּׁה שֶׁמַּרְגִּישָׁה בְּאֶמְצַע הַתַּשְׁמִישׁ שֶׁהִיא נִטְמֵאת - צְרִיכָה מִיָּד לְהוֹדִיעַ לְבַעֲלָהּ, וּבַעֲלָהּ צָרִיךְ לִפְרֹשׁ מִמֶּנָּה בַּהֶקְדֵּם הָאֶפְשָׁרִי. וְעִם זֶה עָלָיו לִפְרֹשׁ כְּשֶׁהָאֱבָר מֵת (לֹא קָשֶׁה), כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵהָנֶה בִּיצִיאָתוֹ מִמֶּנָּה. וּכְשֶׁהוּא מְחַכֶּה שֶׁהָאֱבָר יָמוּת, לֹא יִשָּׁעֵן עָלֶיהָ וְלֹא יִגַּע בָּהּ, אֶלָּא יִסְמֹךְ עַל יָדָיו וְרַגְלָיו כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמֶּנָּה כְּלָל, וְיִמָּלֵא רֶתֶת וָפַחַד עַל הָעֲבֵרָה שֶׁבָּאָה לְיָדוֹ[530]רמ"א סי' קפ"ה סעי' ד'..

ב. גַּם הָאִשָּׁה צְרִיכָה לְהִזָּהֵר שֶׁלֹּא לְהִשָּׁמֵט מִתַּחַת לְבַעֲלָהּ וְלֹא לִדְחֹק בּוֹ לִפְרֹשׁ כְּשֶׁאֵבָרוֹ עֲדַיִן קָשֶׁה[531]פ"ת שם ס"ק י"ד..

ג. כָּל זֶה דַּוְקָא בְּדַם-נִדָּה, אֲבָל כְּשֶׁהָאִשָּׁה מַרְגִּישָׁה שֶׁדַּם-בְּתוּלִים שׁוֹתֶת וְיוֹרֵד בִּבְעִילַת-מִצְוָה - אֵין הַבַּעַל צָרִיךְ לִפְרֹשׁ בְּאֵבָר מֵת, אֶלָּא יָכוֹל לִגְמֹר בִּיאָתוֹ כָּרָגִיל, וְיָכוֹל לִפְרֹשׁ בְּאֵבָר חַי[532]שו"ע סי' קצ"ג והחונים עליו..

ד. אִם הַבַּעַל פָּרַשׁ מֵאִשְׁתּוֹ שֶׁפִּרְסָה נִדָּה בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ בְּמֵזִיד בְּאֵבָר קָשֶׁה - חַיָּב כָּרֵת. וְאִם הָיָה שׁוֹגֵג וְלֹא יָדַע שֶׁאָסוּר לִפְרֹשׁ בְּאֵבָר קָשֶׁה - צָרִיךְ לְהִתְעַנּוֹת אַרְבָּעִים יוֹם לְכַפֵּר עַל מַעֲשֵׂהוּ. וְאַרְבָּעִים יוֹם אֵלּוּ אֵינָם צְרִיכִים לִהְיוֹת רְצוּפִים, אֶלָּא יוֹמַיִם בְּכָל שָׁבוּעַ, כְּגוֹן שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי. וְיִתְעַנֶּה רַק מֵעֲלוֹת הַשַּׁחַר עַד צֵאת הַכּוֹכָבִים, וּבְלֵיל הַתַּעֲנִית לֹא יֹאכַל בָּשָׂר וְלֹא יִשְׁתֶּה יַיִן. וְיֵשׁ לְהַחְמִיר בַּתְּשׁוּבָה. וְכָל הַמַּרְבֶּה לָשׁוּב זְכוּת הִיא לוֹ[533]רמ"א סי' קפ"ה סעי' ד'.. וְאֵין הַתַּעֲנִית עִקָּר אֶלָּא הַתְּשׁוּבָה, רַק כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְהִתְוַדּוֹת וְלוֹמַר "חָטָאתִי עָוִיתִי פָּשַׁעְתִּי" בְּשִׁבְרוֹן לֵב, צָרִיךְ הָאָדָם לָצוּם. וְיַרְבֶּה בִּקְרִיאַת תְּהִלִּים וּבִנְתִינַת צְדָקָה כְּדֵי שֶׁיִּזְכֹּר חֶטְאוֹ[534]עי' פ"ת ס"ק י"ב, ועי' דעת כהן סי' ע"ב.. וּכְשֶׁיַּפְרִישׁ צְדָקָה יֹאמַר "הֲרֵי זֶה בִּמְקוֹם קָרְבַּן חַטָּאת", וְלֹא "הֲרֵי זֶה חַטָּאת"[535]דעת כהן שם.. וְרָאוּי שֶׁיִּקְרָא אֶת פְּסוּקֵי הַתּוֹרָה הַמְדַבְּרִים בְּקָרְבַּן חַטָּאת כְּדֵי שֶׁיַּעֲלוּ לוֹ כְּקָרְבָּן, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ"[536]הושע י"ד, ג', ועי' טהרת ישראל ס"ק ל"ד..

ה. יָכוֹל הָאָדָם לָצוּם יוֹמַיִם רְצוּפִים בִּמְקוֹם הָאַרְבָּעִים יוֹם שֶׁאֵינָם רְצוּפִים[537]שו"ע או"ח סי' תקס"ח וכה"ח שם, וכה"ח סי' של"ד ס"ק קמ"ז., וְאָדָם בָּרִיא צָרִיךְ שְׁלֹשָׁה יָמִים רְצוּפִים[538]רמ"א שם. ועי' זב"צ שם ס"ק כ"ט.. וְכָל אָדָם יְסַדֵּר אֶת צוֹמוֹ כְּפִי שֶׁיִּרְאֶה שֶׁיּוֹעִיל לוֹ יוֹתֵר לַתְּשׁוּבָה[539]עי' פ"ת ס"ק י"ב..

ו. אָדָם שֶׁנִּסָּה לָצוּם וְלֹא הִצְלִיחַ, יָכוֹל לִפְדּוֹת אֶת צוֹמוֹ בִּצְדָקָה. הֶעָשִׁיר יַרְבֶּה וְהַדַּל יַמְעִיט, וּסְכוּם הַצְּדָקָה יִהְיֶה כָּזֶה שֶׁצַּעַר הַפְּרֵדָה מִמֶּנּוּ יִהְיֶה שָׁוֶה לְצַעַר הַתַּעֲנִית[540]רמ"א שם. ועי' מ"ב סי' של"ד ס"ק פ"א.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיִּשְׁוֶה לְשִׁעוּר כֶּסֶף שֶׁאֶפְשָׁר לִקְנוֹת בּוֹ קָרְבַּן חַטָּאת[541]עי' שו"ע סי' של"ד סעי' כ"ו וכה"ח שם..

ז. כָּל סֵדֶר הַתְּשׁוּבָה הַזֶּה הוּא רַק לָאִישׁ וְלֹא לָאִשָּׁה, כִּי אַף שֶׁגַּם הָאִשָּׁה נֶהֱנְתָה בִּיצִיאָתוֹ מִמֶּנָּה בְּאֵבָר קָשֶׁה - הִיא לֹא עָשְׂתָה מַעֲשֶׂה וַהֲרֵי הִיא כַּאֲנוּסָה וְאֵין לְהַחְמִיר עָלֶיהָ[542]רמ"א סי' קפ"ה סעי' ד', זב"צ ס"ק ל"ז., אֲבָל אִם הָאִשָּׁה נִשְׁמְטָה מִבַּעֲלָהּ בְּשׁוֹגֵג, כְּגוֹן שֶׁלֹּא יָדְעָה שֶׁאָסוּר לָהּ לְהִשָּׁמֵט, אוֹ שֶׁסִּיְּעָה לוֹ לִפְרֹשׁ, אוֹ שֶׁאָמְרָה לוֹ לִפְרֹשׁ בְּקִשּׁוּי - חַיֶּבֶת הִיא בְּכָל סֵדֶר הַתְּשׁוּבָה דִּלְעֵיל[543]עי' פ"ת שם ס"ק י"ד וזב"צ שם ס"ק ל"ג..

ח. אַף-עַל-פִּי שֶׁדֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה כְּתוּבָה לְעֵיל, רָאוּי שֶׁיִּשְׁאֲלוּ לְחָכָם עַל סֵדֶר הַתְּשׁוּבָה הַמַּתְאִים לָהֶם, כִּי שׁוֹנָה הִיא דֶּרֶךְ הַתְּשׁוּבָה מֵאָדָם לְאָדָם.

ט. כָּל הַדִּין הַנַּ"ל הוּא אִם שִׁמְּשׁוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַן וֶסְתָּהּ בְּשָׁעָה שֶׁמֻּתָּר לָהֶם לְשַׁמֵּשׁ, וְהָאִשָּׁה רָאֲתָה וְהַבַּעַל פָּרַשׁ בְּשׁוֹגֵג בְּאֵבָר קָשֶׁה. אֲבָל אִם פָּרַשׁ הַבַּעַל בְּאֵבָר קָשֶׁה וְיָדַע שֶׁאָסוּר לִפְרֹשׁ, אוֹ שֶׁשִּׁמְּשׁוּ בְּמֵזִיד בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ, אוֹ שֶׁשִּׁמְּשׁוּ בְּעוֹנָה שֶׁאָסוּר לָהֶם לְשַׁמֵּשׁ בָּהּ (וַאֲפִלּוּ אִם אֵין לָאִשָּׁה וֶסֶת קָבוּעַ), וְרָאֲתָה הָאִשָּׁה בִּשְׁעַת הַתַּשְׁמִישׁ - עֹנֶשׁ שְׁנֵיהֶם, הָאִישׁ וְהָאִשָּׁה, קָשֶׁה מִנִּשּׂוֹא, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁעֲלֵיהֶם לְהִתְעַנּוֹת פ"ב יוֹם, וְיֵשׁ אוֹמְרִים ע"ב יוֹם וְעוֹד תִּקּוּנִים. וּלְמַעֲשֶׂה צְרִיכִים הֵם לִשְׁאֹל שְׁאֵלַת חָכָם עַל תַּקָּנָתָם[544]עי' שער רוה"ק סדר התיקונים וכה"ח או"ח סי' של"ד ס"ק קמ"ה וחת"ס סי' קנ"ה..

י. אִם שִׁמְּשׁוּ בְּהֶתֵּר, דְּהַיְנוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ, וּמָצְאוּ אַחַר הַתַּשְׁמִישׁ כֶּתֶם אוֹ דָּם, אֲפִלּוּ בְּאֹפֶן שֶׁוַּדַּאי הָיְתָה טְמֵאָה בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ - הֲרֵי הֵם כַּאֲנוּסִים וְלֹא כְּשׁוֹגְגִים, וְלָכֵן אֵינָם צְרִיכִים כַּפָּרָה לֹא הַבַּעַל וְלֹא הָאִשָּׁה, וּלְהֶפֶךְ, אָסוּר לְהַחְמִיר עֲלֵיהֶם וּלְהַצְרִיכָם לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה עַל כָּךְ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִנָּקְפֵם לִבָּם וְיִמָּנְעוּ פַּעַם אַחֶרֶת מִתַּשְׁמִישׁ מֵחֲשָׁשׁ דּוֹמֶה[545]רמ"א סי' קפ"ה סעי' ד', ועי' שו"ע הרב סי' קפ"ד ס"ק י"ד ודעת כהן סי' ע"ג..

רוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ

יא. אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה דָּם מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים רְצוּפוֹת - אֲסוּרָה עַל בַּעֲלָהּ וּצְרִיכָה לְהִתְגָּרֵשׁ מִמֶּנּוּ, אוֹ שֶׁצְּרִיכָה בְּדִיקָה מְיֻחֶדֶת. וּכְדֵי לִמְנֹעַ מַצָּב כָּזֶה - בְּכָל פַּעַם שֶׁיֵּשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁאִשָּׁה רוֹאָה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, יִגַּשׁ הַזּוּג מִיָּד לְחָכָם לִפְנֵי שֶׁיְּשַׁמְּשׁוּ פַּעַם נוֹסֶפֶת (וַאֲפִלּוּ בִּמְעֻבֶּרֶת וּמֵינִיקָה[546]פ"ת סי' קפ"ז ס"ק ה'.), כִּי מִיָּד עִם רְאִיַּת דָּם מֵחֲמַת הַתַּשְׁמִישׁ בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה עֲלֵיהֶם לָדַעַת כֵּיצַד לְהִתְנַהֵג בַּבִּיאָה הַשְּׁנִיָּה. כְּמוֹ כֵן יֵשׁ מִקְרִים בָּהֶם צָרִיךְ לְהִבָּדֵק בְּדִיקָה רְפוּאִית. וּלְעִתִּים יֵשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁבְּדִיקָה רְפוּאִית לֹא תַּעֲזֹר וּבִפְרָט אִם יַחֲזֹר מִקְרֶה זֶה מִסְּפַר פְּעָמִים (וְעַיֵּן פֶּרֶק ח' סָעִיף ט"ו).

יב. דִּין בְּתוּלָה שֶׁרָאֲתָה דָּם מִסְּפַר פְּעָמִים, נִכְתַּב לְקַמָּן בְּ"דִינֵי כַלָּה".

פֶּרֶק י – דִּינֵי כַלָּה

טָהֳרַת הַכַּלָּה

א. אִשָּׁה שֶׁמַּצִּיעִים לָהּ הַצָּעַת נִשּׂוּאִין וְקוֹבְעִים אִתָּהּ זְמַן לְנִשּׂוּאִין, עֲלוּלָה לִרְאוֹת דָּם מֵחֲמַת הִתְרַגְּשׁוּת וְחִמּוּד. דָּם זֶה נִקְרָא "דַּם-חִמּוּד", וְדִינוֹ כְּכָל דַּם-נִדָּה אַחֵר[547]דינים אלו ראוי במיוחד ללמוד עם הבקי בהם למעשה.. מֵאַחַר שֶׁדָּבָר זֶה הוּא שָׂכִיחַ, וְקָשֶׁה לִבְדֹּק אִם אָכֵן הָאִשָּׁה רָאֲתָה "דַּם-חִמּוּד", כִּי אֶפְשָׁר שֶׁרָאֲתָה דָּם וְאָבַד, אוֹ שֶׁהִתְעָרֵב עִם לֵיחָה אַחֶרֶת - קָבְעוּ חֲז"ל שֶׁבְּכָל מִקְרֶה שֶׁל הַצָּעַת נִשּׂוּאִין וּקְבִיעָתָם, נִטְמֵאת הָאִשָּׁה. וְהִיא טְמֵאָה אַף אִם הָיְתָה צְעִירָה אוֹ זְקֵנָה מִלִּרְאוֹת דַּם-נִדָּה רָגִיל, וְאַף אִם בָּדְקָה עַצְמָהּ בִּשְׁעַת קְבִיעַת תַּאֲרִיךְ הַנִּשּׂוּאִין וְנִמְצְאָה נְקִיָּה[548]שו"ע סי' קצ"ב סעי' א'. ועי' ט"ז ס"ק א'..

ב. מֵאַחַר וְדַם-חִמּוּד הוּא רַק חֲשָׁשׁ, כִּי אֶפְשָׁר שֶׁלֹּא תִּרְאֶה דָּם כְּלָל - קָבְעוּ חֲכָמִים בִּזְמַנָּם קֻלּוֹת מְסֻיָּמוֹת בְּהִלְכוֹתָיו. אַךְ בְּיָמֵינוּ קֻלּוֹת אֵלֶּה אֵינָן שַׁיָּכוֹת, כִּי כָּל כַּלָּה הַנִּכְנֶסֶת לַחֻפָּה טְמֵאָה טָמֵאת-נִדָּה בִּגְלַל רְאִיָּתָהּ הַחָדְשִׁית הָרְגִילָה, שֶׁהֲרֵי אֵין הִיא טוֹבֶלֶת בִּימֵי רַוָּקוּתָהּ אַחֲרֵי כָּל רְאִיַּת דָּם, לָכֵן, לִפְנֵי חֻפָּתָהּ צְרִיכָה כָּל כַּלָּה לְהִטָּהֵר מִ"דַּם-נִדָּה" מִלְּבַד "דַּם הַחִמּוּד", וְאֵין שַׁיָּכוֹת בָּהּ הַקֻּלּוֹת שֶׁל דַּם-חִמּוּד[549]תוה"ש סי' קצ"ב ס"ק ג'..

ג. כְּדֵי לְהִטַּהֵר צְרִיכָה כָּל כַּלָּה לַעֲשׂוֹת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" וְלִסְפֹּר וְלִבְדֹּק אַחֲרָיו שִׁבְעָה יָמִים נְקִיִּים וְאַחַר-כָּךְ לִטְבֹּל, כַּמְּבֹאָר לְקַמָּן בְּדִינֵי טָהֳרַת נִדָּה. וְדִינָהּ שׁוֹנֶה בְּמִקְצָת בְּ"הֶפְסֵק טָהֳרָה", בַּבְּדִיקוֹת וּבְשִׁבְעַת הַנְּקִיִּים, וּכְדִלְקַמָּן:

ד. הֶפְסֵק טָהֳרָה - יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁכַּלָּה יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" מִיָּד בְּסִיּוּם רְאִיָּתָהּ הַחָדְשִׁית הָרְגִילָה, שֶׁלֹּא כְּאִשָּׁה רְגִילָה הַצְּרִיכָה לְהַמְתִּין חֲמִשָּׁה יָמִים מִתְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ קֹדֶם "הֶפְסֵק טָהֳרָה"[550]ט"ז סי' קצ"ו

ס"ק ז'.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁגַּם כַּלָּה צְרִיכָה לְהַמְתִּין חֲמִשָּׁה יָמִים מִתְּחִלַּת רְאִיָּתָהּ לִפְנֵי שֶׁהִיא עוֹשָׂה "הֶפְסֵק טָהֳרָה".

אַף-עַל-פִּי שֶׁהַהֲלָכָה כַּדֵּעָה הָרִאשׁוֹנָה[551]עי' חופת חתנים להר"ם דיני לבישת הלבון סי' י"א סעי' א' בסופו., נָהֲגוּ לְהַחְמִיר כַּדֵּעָה הַשְּׁנִיָּה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יֵאָלְצוּ לִדְחוֹת בִּגְלַל זֶה אֶת הַנִּשּׂוּאִין אוֹ אֶת "בְּעִילַת הַמִּצְוָה" אוֹ יֵאָלְצוּ לַעֲשׂוֹת "חֻפַּת-נִדָּה" וְכַדּוֹמֶה[552]עי' ש"ך סי' קצ"ו ס"ק כ'..

ה. בְּדִיקוֹת - בְּדִיקוֹתֶיהָ שֶׁל כַּלָּה בְּתוּלָה שׁוֹנוֹת מִבְּדִיקוֹת אִשָּׁה רְגִילָה, שֶׁאִשָּׁה רְגִילָה צְרִיכָה לִבְדֹּק בַּחוֹרִים וּבַסְּדָקִים, וּבְתוּלָה - שֶׁקָּשֶׁה לָהּ לִבְדֹּק בָּעֹמֶק - בּוֹדֶקֶת בְּדִיקָה יְסוֹדִית עַד מָקוֹם שֶׁיָּדָהּ מַגַּעַת. אַךְ כַּמּוּבָן אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִסְתַּפֵּק בְּקִנּוּחַ בִּלְבַד[553]ב"ח סי' קצ"ב, בא"ח ש"ש צו ט"ו, חופת חתנים סי' ב' סעי' ד'..

ו. שִׁבְעָה נְקִיִּים - גַּם כַּלָּה צְרִיכָה בְּדִיקָה כָּל יוֹם וָיוֹם מִשִּׁבְעַת הַנְּקִיִּים כְּאִשָּׁה רְגִילָה, בֹּקֶר וָעֶרֶב (עַיֵּן פֶּרֶק י"ד סָעִיף ג'). וְאִם מִתּוֹךְ אֹנֶס אוֹ שִׁכְחָה בָּדְקָה יוֹמַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה מִתּוֹךְ הַשִּׁבְעָה, וּבֵינֵיהֶם הַיּוֹם הָרִאשׁוֹן וְהַשְּׁבִיעִי - עָלְתָה לָהּ הַבְּדִיקָה. וְאִם שָׁכְחָה גַּם יָמִים אֵלֶּה - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[554]עי' שו"ע סי' קצ"ו סעי' ד' ובב"י ובפ"ת ס"ק ו'-ז'.. וַחֲמוּרוֹת בְּדִיקוֹת אֵלּוּ, בְּכָל יוֹם, מִבְּדִיקוֹת אִשָּׁה רְגִילָה, כִּי יֵשׁ הַחוֹשְׁשִׁים שֶׁמָּא חָמְדָה וְרָאֲתָה אַחֲרֵי "הֶפְסֵק טָהֳרָה"[555]עי' ב"י סי' קצ"ב, ועי' ש"ך ס"ק ב' ותוה"ש ס"ק ג'.. אִם גָּמְרָה לִסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים לִפְנֵי יוֹם הַטְּבִילָה - צְרִיכָה לְהַמְשִׁיךְ לִלְבֹּשׁ לְבָנִים וְלִבְדֹּק עַד יוֹם הַטְּבִילָה.

ז. טְבִילָה - יֵשׁ לְהַסְמִיךְ אֶת הַטְּבִילָה לִ"בְעִילַת-מִצְוָה" כְּכָל הָאֶפְשָׁר, כְּדֵי לְבַטֵּל אֶת הַחֲשָׁשׁ שֶׁמָּא רָאֲתָה הַכַּלָּה מֵחֲמַת חִמּוּד בֵּינֵיהֶן. וְאִם הִרְחִיקוּ אֶת "בְּעִילַת הַמִּצְוָה" מֵהַטְּבִילָה - צְרִיכָה הַכַּלָּה לְהַמְשִׁיךְ לִלְבֹּשׁ לְבָנִים וְלִבְדֹּק עַצְמָהּ בְּכָל יוֹם, בֹּקֶר וָעֶרֶב, עַד "בְּעִילַת הַמִּצְוָה", וַאֲפִלּוּ אִם הִתְאַחֲרָה יוֹם אוֹ יוֹמַיִם בִּלְבַד[556]עי' ב"י סי' קצ"ב.. וְאַף שֶׁיֵּשׁ אוֹמְרִים שֶׁעַד אַרְבָּעָה יָמִים אַחֲרֵי הַטְּבִילָה אֵין הַכַּלָּה צְרִיכָה לִבְדֹּק כָּל יוֹם וָיוֹם עַד הַבְּעִילָה, נוֹהֲגִים כַּדֵּעָה הָרִאשׁוֹנָה[557]עי' רמ"א סי' קצ"ב סעי' ב', ב"י שם, ט"ז שם ס"ק ה' וש"ך ס"ק ו'. ועי' חכמת אדם כלל קט"ו אות ג', וסדרי טהרה סי' קצ"ב סעי' ח', ולחו"ש ס"ק י"א.. וּבְדִיעֲבַד, אִם לֹא בָּדְקָה הַכַּלָּה אֶת עַצְמָהּ בֵּין הַטְּבִילָה לַבְּעִילָה - מֻתֶּרֶת לְבַעֲלָהּ11.

ח. אִם לְאַחַר שֶׁהִתְחִילָה לִסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים בִּטְּלוּ אֶת הַנִּשּׂוּאִין מֵחֲמַת אֵיזוֹ סִבָּה, וּלְאַחַר זְמַן נִקְבְּעוּ נִשּׂוּאִין מֵחָדָשׁ - צְרִיכָה לִסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים נוֹסָפִים כְּדִין כַּלָּה, וְאֵין מוֹעִיל לָהּ מַה שֶּׁסָּפְרָה שִׁבְעָה נְקִיִּים לִפְנֵי כֵן, אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא רָאֲתָה טִפַּת דָּם בֵּין הַבִּטּוּל לַקִּבִּיעָה[558]שו"ע סי' קצ"ב סעי' ג, ט"ז ס"ק ו'.. וְכָל כָּךְ לָמָּה? כִּי בִּקְבִיעַת הַנִּשּׂוּאִין יֶשְׁנָהּ הִתְרַגְּשׁוּת חֲדָשָׁה וַחֲשָׁשׁ חָדָשׁ לְדַם-חִמּוּד.

ט. אִם נִדְחוּ הַנִּשּׂוּאִין וּבְעֵת הַדְּחִיָּה נִקְבַּע תַּאֲרִיךְ חָדָשׁ - אֵין הַכַּלָּה צְרִיכָה לִסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים מֵחָדָשׁ, כִּי אֵין כָּאן חִמּוּד חָדָשׁ[559]ט"ז סי' קצ"ב ס"ק ו'., אַךְ צְרִיכָה בְּדִיקָה בֵּין הַטְּבִילָה לַבְּעִילָה כְּדִלְעֵיל (כָּל זֶה בִּתְנַאי שֶׁלֹּא רָאֲתָה בֵּינְתַיִם דָּם).

י. אִם דָּחוּ אֶת הַנִּשּׂוּאִין וְלֹא קָבְעוּ תַּאֲרִיךְ אַחֵר - תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם[560]עי' ש"ך סי' קצ"ב ס"ק ו'-ז' ופ"ת ס"ק ו'..

מִנְהָגִים שֶׁלִּפְנֵי הַחֻפָּה

יא. אֶת תַּאֲרִיךְ הַנִּשּׂוּאִין רָצוּי לִקְבֹּעַ לְמִסְפַּר יָמִים לִפְנֵי זְמַן הָרְאִיָּה הַמְשֹׁעָר, כִּי לִפְעָמִים מֵחֲמַת הִתְרַגְּשׁוּת מַקְדִּימָה רְאִיָּתָהּ. כְּמוֹ כֵן רָצוּי לֹא לִקְבֹּעַ אֶת הַתַּאֲרִיךְ בְּאֹפֶן שֶׁתִּרְאֶה אֶת רְאִיָּתָהּ לִפְנֵי שֶׁתִּטְהַר מִדַּם

הַבְּתוּלִים. לְפִיכָךְ עָלֶיהָ לְהִתְיַעֵץ עִם רַבָּנִית מְנֻסָּה לִקְבִיעַת תַּאֲרִיךְ הָרְאִיָּה הַבָּאָה, תַּאֲרִיךְ הַחֻפָּה וּשְׁאָר דְּבָרִים הַנִּחוּצִים לָהּ.

יב. בְּיָמֵינוּ שֶׁתַּאֲרִיךְ הַנִּשּׂוּאִין נִקְבָּע בְּדֶרֶךְ-כְּלָל זְמַן רַב לִפְנֵי הַנִּשּׂוּאִין, אֵין לִתְלוֹת אֶת הַהַרְגָּשׁוֹת שֶׁלִּפְנֵי הַחֻפָּה בִּקְבִיעָה זוֹ בִּלְבַד, אֶלָּא בְּמַעֲשֶׂה אַחֵר הַסָּמוּךְ לַחֻפָּה שֶׁמְּסַמֵּל אוֹ מַתְחִיל אֶת הַהֲכָנוֹת הַמַּעֲשִׂיּוֹת לַחֻפָּה[561]שו"ע סי' קצ"ב סעי' ב'..

מִנְהָגִים שׁוֹנִים יֵשׁ בַּדָּבָר: יֵשׁ נוֹהֲגִים לַעֲשׂוֹת סְעוּדַת שִׂמְחָה בַּשַּׁבָּת שֶׁלִּפְנֵי הַ"הֶפְסֵק טָהֳרָה", כְּדֵי שֶׁמִּתְּחִלַּת הַהֲכָנוֹת לְשַׁבָּת זוֹ וְעַד לַחֻפָּה יַעַבְרוּ דֵּי יָמִים שֶׁתּוּכַל לִסְפֹּר וְלִטְבֹּל בָּהֶם[562]הרשב"א במשמרת הבית, בית ז' שער ב'. תוה"ש סי' קצ"ב ס"ק ד'.. וְיֵשׁ נוֹהֲגִים שֶׁאִמּוֹ שֶׁל הֶחָתָן בָּאָה וּבְיָדֶיהָ מִינֵי מַאֲפֶה לַכַּלָּה בַּיּוֹם בּוֹ צְרִיכָה הַכַּלָּה לַעֲשׂוֹת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" לִפְנֵי הַשְּׁקִיעָה, וְזֹאת תִּהְיֶה כְּעֵין "תְּבִיעָה לְנִשּׂוּאִין". אַחֲרֵי בִּקּוּר זֶה תַּעֲשֶׂה הַכַּלָּה "הֶפְסֵק טָהֳרָה"[563]ע"פ הרשב"א הנ"ל. ועי' ד"ת סי' קצ"ב ס"ק י"ג.. וְרָאוּי לִנְהֹג בְּאֶחָד מִמִּנְהָגִים אֵלֶּה.

יג. יֵשׁ נוֹהֲגִים שֶׁלֹּא יִתְרָאוּ הֶחָתָן וְהַכַּלָּה זֶה עִם זֶה שִׁבְעָה יָמִים קֹדֶם הַחֻפָּה[564]ספר המנהגים לחב"ד, מנהגי נשואין., כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּרְאֶה הַכַּלָּה בְּיָמִים אֵלֶּה דַּם-חִמּוּד. וְיֵשׁ נוֹהֲגִים שֶׁלֹּא לְהִתְרָאוֹת בִּשְׁבוּעַ הַחֲתוּנָה בִּלְבַד. וְלִשְׁנֵי הַמִּנְהָגִים מֻתָּר לְשׂוֹחֵחַ בַּטֶּלֶפוֹן. וְיֵשׁ שֶׁאֵינָם נוֹהֲגִים בְּחֻמְרוֹת אֵלּוּ כְּלָל. וְכָל זוּג וְזוּג יִנְהַג בָּזֶה כְּמִנְהַג אֲבוֹתָיו. וּבִשְׁעַת הַצֹּרֶךְ נִתָּן לְהָקֵל בַּדָּבָר, כִּי מֵהַדִּין אֵין זֶה מְעַכֵּב.

תַּעֲנִית

יד. חָתָן וְכַלָּה הַנִּכְנָסִים לַחֻפָּה מִתְעַנִּים בְּיוֹם חֻפָּתָם. וּשְׁנֵי טְעָמִים לְכָךְ:

א) כִּי בַּיּוֹם הַזֶּה מִתְכַּפְּרִים עֲוֹנוֹתֵיהֶם וּצְרִיכִים הֵם לְהִזְדַּכֵּךְ וְלַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה לְשֵׁם כָּךְ, וְהַתַּעֲנִית הֲרֵי הִיא כַּפָּרָה בְּמִעוּט חֶלְבָּם וְדָמָם וּמְעוֹרַרְתָּם לִתְשׁוּבָה.

ב) כְּדֵי שֶׁיִּכָּנְסוּ לַחֻפָּה בְּכֹבֶד-רֹאשׁ וְלֹא מִתּוֹךְ אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וְשִׂכְרוּת. וּלְטַעַם זֶה אֵינָם צְרִיכִים לְהִתְעַנּוֹת אֶלָּא עַד אַחַר הַחֻפָּה וּבִרְכוֹת הַנִּשּׂוּאִין, אַף אִם נֶעֱשְׂתָה הַחֻפָּה בְּעוֹד יוֹם.

טו. יֵשׁ מֵהַסְּפָרַדִּים שֶׁנָּהֲגוּ לְהִתְעַנּוֹת בַּיּוֹם שֶׁקֹּדֶם הַחֻפָּה, וְיֵשׁ שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁרַק הֶחָתָן מִתְעַנֶּה, וְיֵשׁ שֶׁלֹּא נָהֲגוּ לְהִתְעַנּוֹת כְּלָל. וְכָל אֶחָד יִנְהַג כְּמִנְהַג אֲבוֹתָיו בָּזֶה, וּבִלְבַד שֶׁיַּקְפִּידוּ לְהִכָּנֵס לַחֻפָּה בְּכֹבֶד-רֹאשׁ וּמִתּוֹךְ חֲזָרָה בִּתְשׁוּבָה[565]רמ"א אה"ע סי' ס"א. ועי' באורך בשדי חמד מערכת חתן וכלה אות ד'. ועי' שם עוד טעמים לכך..

חֻפַּת-נִדָּה

טז. בְּמִקְרֶה שֶׁהַכַּלָּה נִטְמְאָה לִפְנֵי כְּנִיסָתָהּ לַחֻפָּה, וְאֵין אֶפְשָׁרוּת לִדְחוֹת אֶת הַחֻפָּה - עוֹשִׂים "חֻפַּת-נִדָּה". וְאַף שֶׁיֵּשׁ דֵּעָה שֶׁאֵין לַעֲרֹךְ "חֻפַּת-נִדָּה" - אֵין פּוֹסְקִים כְּדֵעָה זוֹ. רַק יֵשׁ לְהוֹדִיעַ לֶחָתָן וְלָרַב לִפְנֵי הַחֻפָּה שֶׁהַכַּלָּה נִדָּה, וְיֵשׁ לְלַמֵּד אֶת הֶחָתָן וְהַכַּלָּה דִּינִים מְיֻחָדִים הַשַּׁיָּכִים לְמִקְרֶה זֶה[566]שו"ע אהע"ז סי' ס"א סעי' ב', ר"פ יו"ד ח"ב ס"כ, שער המפקד הלכות קידושין סי' י"א..

יז. מִן הַדִּין אָסוּר לָאָדָם לָגַעַת בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁאָסוּר לוֹ גַּם לְהוֹשִׁיט דָּבָר מִיָּדוֹ לְיָדָהּ[567]שו"ע סי' קצ"ה סעי' ב'.. וְחָתָן שֶׁכַּלָּתוֹ פֵּרְסָה נִדָּה, כֵּיצַד יַעֲשׂוּ אֶת מַעֲשֵׂה הַקִּדּוּשִׁין? לִמְסֹר אֶת הַטַּבַּעַת בְּמֵישָׁרִין - הֲרֵי הִיא נִדָּה. לִמְסֹר עַל-יְדֵי אָדָם אַחֵר - תֵּעָלֵב הַכַּלָּה בְּיוֹם שִׂמְחַת לִבָּהּ, בְּכָךְ שֶׁיַּכִּירוּ כֻּלָּם שֶׁהִיא נִדָּה.

לְפִתְרוֹן בְּעָיָה זוֹ הֻצְּעוּ מִסְפַּר אֶפְשָׁרוּיוֹת:

יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיִּזְרֹק אֶת הַטַּבַּעַת לְתוֹךְ יָדָהּ וְיִשְׁתַּדֵּל שֶׁלֹּא יַכִּירוּ בְּכָךְ הַנֶּאֱסָפִים. וְאַף שֶׁדָּבָר זֶה אָסוּר בְּנִדָּה רְגִילָה, כָּאן הִתִּירוּ, כִּי "גָּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדּוֹחֶה לֹא-תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה"[568]ברכות י"ט ע"ב..

וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁתִּלְבַּשׁ הָאִשָּׁה כְּפָפוֹת וְיַנִּיחַ הֶחָתָן אֶת הַטַּבַּעַת עַל אֶצְבָּעָהּ הָעֲטוּפָה בַּכְּפָפָה[569]שדי חמד מערכת חתן וכלה אות כ"ו..

וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיָּכוֹל לְהַנִּיחַ אֶת הַטַּבַּעַת עַל קְצֵה אֶצְבָּעָהּ, וְאֵין לַחְשֹׁשׁ לְהִרְהוּר, כִּי בְּמַעֲמַד הַחֻפָּה רַבִּים נֶאֱסָפִים בּוֹ, וְאֵין דַּעַת הֶחָתָן נִתּוּנָה לְהִרְהוּר, וְאֵין בְּכָךְ אִסּוּר גָּמוּר שֶׁל מְסִירָה מִיָּד לְיָד, כִּי עֲדַיִן אֵינָהּ אִשְׁתּוֹ מַמָּשׁ, וְזוֹהִי מְסִירָה בְּשִׁנּוּי, וּבְגִלַּל כְּבוֹדָהּ שֶׁל הַכַּלָּה הֵקֵלּוּ בְּכָךְ, אַף שֶׁלֹּא הָיוּ מְקִלִּים בְּמָקוֹם אַחֵר. וְנוֹהֲגִים כְּדֵעָה זוֹ[570]עיקרי הד"ט סי' כ"א סעי' ד', חינא וחיסדא, ועי' שד"ח שם, ועי' באר היטב אה"ע סי' ס"א ס"ק ח'., רַק שֶׁיְּזַהֵר הֶחָתָן מְאֹד לְהַנִּיחַ הַטַּבַּעַת עַל קְצֵה אֶצְבָּעָהּ וְשֶׁלֹּא יִגַּע בָּהּ כְּלָל.

יח. כְּשֶׁהַכַּלָּה טְהוֹרָה נוֹהֲגִים שֶׁאֶת כּוֹס הַיַּיִן הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל הַקִּדּוּשִׁין מַשְׁקֶה אֶת הַכַּלָּה אִמָּהּ, וְאֶת כּוֹס הַיַּיִן הַשְּׁנִיָּה שֶׁל הַשֵּׁבַע בְּרָכוֹת שֶׁבַּחֻפָּה מַשְׁקֶה הֶחָתָן אֶת כַּלָּתוֹ. וּכְשֶׁהַכַּלָּה נִדָּה, תִּשְׁתַּדֵּל אֵם הַכַּלָּה לְהַשְׁקוֹתָהּ גַּם אֶת הַכּוֹס הַשְּׁנִיָּה.

חֲדַר יִחוּד' בְּחֻפַּת–נִדָּה'

יט. מֻתָּר לַבַּעַל לְהִתְיַחֵד עִם אִשְׁתּוֹ כְּשֶׁהִיא נִדָּה רַק כַּאֲשֶׁר בָּא עָלֶיהָ פַּעַם אַחַת, כִּי אָז יִצְרוֹ לֹא תַּקִּיף כָּל כָּךְ, אֲבָל חָתָן שֶׁנָּשָׂא אֶת אִשְׁתּוֹ כְּשֶׁהִיא נִדָּה, אוֹ שֶׁפֵּרְסָה נִדָּה אַחֲרֵי הַחֻפָּה לִפְנֵי שֶׁהִסְפִּיק לָבוֹא עָלֶיהָ - אָסוּר לוֹ לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ[571]שו"ע סי' קצ"ב סעי' ד'.. לָכֵן אֵין לֶחָתָן לְהִתְיַחֵד עִם כַּלָּתוֹ הַנִּדָּה בַּ"חֲדַר יִחוּד", לַנּוֹהֲגִים לַעֲשׂוֹתוֹ אַחַר הַחֻפָּה. אוּלָם אֵין לְבַטְּלוֹ לְגַמְרֵי, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַרְגִּישׁוּ הָאֲנָשִׁים שֶׁהַכַּלָּה נִדָּה, לָכֵן יִהְיֶה אָדָם נוֹסָף בַּ"חֲדַר הַיִּחוּד" עוֹד לִפְנֵי כְּנִיסָתָם אֵלָיו, אוֹ שֶׁיּוֹדִיעוּ לָעֵדִים שֶׁהַדֶּלֶת שֶׁל "חֲדַר הַיִּחוּד" אֵינָהּ נְעוּלָה וְלֹא יִהְיֶה בְּכָךְ מִשּׁוּם יִחוּד, וְלֹא יַרְגִּישׁוּ הָאוֹרְחִים שֶׁהַכַּלָּה נִדָּה.

חֲדַר יִחוּד' לְטוֹבֶלֶת בַּיּוֹם'

כ. כָּל טְבִילָה שֶׁל אִשָּׁה רְגִילָה הִיא בְּסוֹף שִׁבְעַת הַנְּקִיִּים בַּלַּיְלָה, וְאֵין הִיא יְכוֹלָה לִטְבֹּל בַּיּוֹם, לֹא בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי וּבְוַדַּאי שֶׁלֹּא בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי. וְאַף שֶׁמִּדִּין תּוֹרָה יְכוֹלָה אִשָּׁה לִטְבֹּל בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי לִסְפִירָתָהּ בַּבֹּקֶר, גָּזְרוּ חֲכָמִים שֶׁלֹּא תִּטְבֹּל עַד הַלַּיְלָה, שֶׁמָּא תְּשַׁמֵּשׁ אַחַר הַטְּבִילָה וְתִרְאֶה אַחַר-כָּךְ בְּמֶשֶׁךְ הַיּוֹם דָּם, וּרְאִיַּת דָּם (עַד הַלַּיְלָה) מְטַמֵּאת אוֹתָהּ מִכָּאן וּלְהַבָּא וְגַם מְבַטֶּלֶת אֶת טְבִילָתָהּ לְמַפְרֵעַ וְנִמְצָא שֶׁשִּׁמְּשָׁה עִם בַּעֲלָהּ בִּהְיוֹתָהּ נִדָּה, לָכֵן אָסְרוּ עָלֶיהָ לִטְבֹּל בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּשַׁמֵּשׁ בְּאוֹתוֹ יוֹם. וְגָזְרוּ גַּם שֶׁלֹּא תִּטְבֹּל בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, אַף שֶׁלֹּא שַׁיָּךְ הַחֲשָׁשׁ דִּלְעֵיל - שֶׁמָּא יִרְאוּהָ בְּנוֹתֶיהָ וְכַדּוֹמֶה וְיִטְעוּ לַחְשֹׁב שֶׁטְּבִילָה בַּיּוֹם מֻתֶּרֶת, וְתָבֹאנָה לִטְבֹּל בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי[572]שו"ע סי' קצ"ז סעי' ג'-ה'..

כָּל דִּין זֶה שַׁיָּךְ בְּאִשָּׁה נְשׂוּאָה שֶׁבַּעֲלָהּ יָכוֹל לָבוֹא עָלֶיהָ מִבְּעוֹד יוֹם, אֲבָל כַּלָּה הַנִּכְנֶסֶת לַחֻפָּה בַּלַּיְלָה, יְכוֹלָה בִּשְׁעַת דְּחַק גְּדוֹלָה מְאֹד לִטְבֹּל בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, כַּאֲשֶׁר נִקְבְּעוּ כְּבָר הַנִּשּׂוּאִין. וְהַסִּבָּה לְהֶתֵּר זֶה הִיא, שֶׁמִּמֵּילָא לֹא יוּכַל הֶחָתָן לָבוֹא עָלֶיהָ עַד הַלַּיְלָה, וְאֵין מָקוֹם לִגְזֵרַת חֲכָמִים בְּמִקְרֶה זֶה[573]שם סעי' ה' ורמ"א שם סעי' ג' ונושאי הכלים שם. ועי' ר"פ ח"ד סי' י"ט..

כא. כְּשֶׁטּוֹבֶלֶת הַכַּלָּה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, יֵשׁ לְהַקְפִּיד שֶׁלֹּא תִּתְיַחֵד עִם הֶחָתָן בַּ"חֲדַר הַיִּחוּד" לִפְנֵי "צֵאת הַכּוֹכָבִים", שֶׁאִם לֹא כֵּן חָזְרָה גְּזֵרַת חֲכָמִים לִמְקוֹמָהּ[574]עי' ר"פ שם.. וְאִם קָבְעוּ חֻפָּה לִפְנֵי הַשְּׁקִיעָה, יִדְחוּ אֶת "חֲדַר הַיִּחוּד" לַלַּיְלָה, אוֹ שֶׁיַּכְנִיסוּ לְתוֹכוֹ מִקֹּדֶם אָדָם נוֹסָף, כְּדִלְעֵיל.

יִחוּד אַחַר הַנִּשּׂוּאִין

כב. כְּפִי הַכָּתוּב לְעֵיל, אָסוּר לֶחָתָן לְהִתְיַחֵד עִם כַּלָּתוֹ-אִשְׁתּוֹ הַנִּדָּה כְּשֶׁלֹּא בָּא עָלֶיהָ עֲדַיִן. בְּמִקְרֶה כָּזֶה יֵשׁ הֶחָתָן בֵּין הָאֲנָשִׁים וְהַכַּלָּה בֵּין הַנָּשִׁים, כְּפִי שֶׁיִּתְבָּאֵר לְקַמָּן.

כג. יֵשׁ מִקְרֶה בּוֹ מֻתָּר לֶחָתָן לְהִתְיַחֵד עִם כַּלָּתוֹ הַנִּדָּה. וְהוּא כַּאֲשֶׁר הָיְתָה כַּלָּתוֹ טְהוֹרָה בִּשְׁעַת הַנִּשּׂוּאִין, וְדָחוּ הֶחָתָן אוֹ הַכַּלָּה אֶת זִוּוּגָם לְעֵת יוֹתֵר מְאֻחֶרֶת, וּבֵינְתַּיִם רָאֲתָה הַכַּלָּה דָּם. הַסִּבָּה לְהֶתֵּר זֶה, כִּי נִרְאֶה בַּעֲלִיל שֶׁחָתָן זֶה אֵין יִצְרוֹ תּוֹקְפוֹ, וְאֵין חֵשֶׁשׁ שֶׁיָּבוֹא עָלֶיהָ בְּנִדָּתָהּ[575]רמ"א סי' קצ"ב סעי' ד'..

וְכָל זֶה כַּאֲשֶׁר לֹא בָּעַל הֶחָתָן בִּגְלַל שֶׁהִתְגַּבֵּר עַל יִצְרוֹ, אֲבָל אִם לֹא בָּעַל בִּגְלַל גּוֹרְמִים חִיצוֹנִיִּים, כְּמִנְהַג שִׁטּוּת הַמְאַחֲרִים אֶת הַבְּעִילָה, אוֹ חֹסֶר יֶדַע, אוֹ שֶׁלֹּא הָיוּ בְּבֵיתָם, אוֹ שֶׁהַכַּלָּה לֹא הָיְתָה מוּכָנָה מַסְפִּיק מִבְּחִינָה נַפְשִׁית וְכַדּוֹמֶה, אוֹ מֵחֲמַת עֲיֵפוּת הֶחָתָן, וְאַחַר-כָּךְ פֵּרְסָה נִדָּה - אֵין לוֹ לְהִתְיַחֵד עִם כַּלָּתוֹ הַנִּדָּה, שֶׁמָּא יִתְגַּבֵּר עָלָיו יִצְרוֹ וְיִבְעָלֶנָּה בְּנִדָּתָהּ[576]ש"ך סי' קצ"ב ס"ק י"א..

יֵשׁ חוֹלְקִים וְאוֹמְרִים, שֶׁבְּכָל מִקְרֶה בּוֹ לֹא בָּעַל הֶחָתָן אֶת כַּלָּתוֹ אַף שֶׁהָיָה יָכוֹל, אָסוּר לוֹ לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ בְּנִדָּתָהּ. כִּי אַף שֶׁהִתְגַּבֵּר עַל יִצְרוֹ מִסְפַּר יָמִים, אֵין זוֹ הוֹכָחָה שֶׁיִּצְרוֹ לֹא יִגְבֹּר עָלָיו כְּשֶׁתִּהְיֶה אִשְׁתּוֹ נִדָּה, לָכֵן אָסוּר לָהֶם לְהִתְיַחֵד[577]ט"ז סי' קצ"ב ס"ק ז'.. לַהֲלָכָה נִפְסַק כַּדֵּעָה הָרִאשׁוֹנָה, וְהַמַּחְמִיר תָּבוֹא עָלָיו בְּרָכָה[578]רמ"א סי' קצ"ב ס"ק ד'.. וּמֵאַחַר וְהַחֲלוּקִים הֵם דַּקִּים, יִשְׁאֲלוּ שְׁאֵלַת חָכָם[579]אחרונים. ועי' חופת חתנים לר' רפאל מילודילה דיני נדה סימן א' סעי' א'..

כד. אִסּוּר יִחוּד שֶׁל חָתָן עִם כַּלָּתוֹ הַנִּדָּה הוּא בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה[580]עי' שו"ע אה"ע סי' כ"ב.. וְחָמוּר הוּא מֵאִסּוּר יִחוּד עִם אִשָּׁה שֶׁאֲסוּרָה עָלָיו, שֶׁכָּאן צְרִיכִים הֵם שְׁתֵּי שְׁמִירוֹת - "הוּא יָשֵׁן בֵּין הָאֲנָשִׁים, וְהִיא יְשֵׁנָה בֵּין הַנָּשִׁים"[581]שו"ע סי' קצ"ב סעי' ד'..

וּבִשְׁתֵּי שְׁמִירוֹת אֵלּוּ חֲלוּקוֹת הַדֵּעוֹת:

יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֵין צְרִיכִים לִהְיוֹת עִם הֶחָתָן אוֹ הַכַּלָּה מִסְפַּר אֲנָשִׁים, אֶלָּא מַסְפִּיק אֶחָד לֶחָתָן וְאֶחָד לַכַּלָּה, קָטָן אוֹ קְטַנָּה בְּנֵי דֵעָה[582]רמ"א שם. ועי' ב"ח וש"ך שם בענין גיל קטן.. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצְּרִיכִים שְׁנֵי שׁוֹמְרִים לְכָל אֶחָד[583]לשון הראב"ד בשער הפרישה, ועי' ב"י, וכן משמע מלשון השו"ע.. וְנָהֲגוּ לְהָקֵל כַּדֵּעָה הָרִאשׁוֹנָה, כְּשֶׁכָּל אֶחָד יָשֵׁן בְּחֶדֶר אַחֵר נָעוּל[584]עי' פ"ת סי' קצ"ב ס"ק ז', ועי' חזו"א אה"ע סי' ל"ד סעי' ג'.. וְאִם הֵם יְשֵׁנִים בְּאוֹתָהּ דִּירָה בַּחֲדָרִים נִפְרָדִים לֹא נְעוּלִים - צָרִיךְ הֶחָתָן שְׁנֵי שׁוֹמְרִים וְהַכַּלָּה שְׁתֵּי שׁוֹמְרוֹת; וְלַנּוֹהֲגִים כְּרֶמָ"א, מַסְפִּיק לֶחָתָן שׁוֹמֵר אֶחָד וְלַכַּלָּה שׁוֹמֶרֶת אַחַת, אֲבָל אִם יְשֵׁנִים בִּשְׁתֵּי דִירוֹת נִפְרָדוֹת - אֵינָם צְרִיכִים שְׁמִירָה כְּלָל[585]עי' בחופת חתנים סי' י' סעי' ב'..

כה. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁחָתָן וְכַלָּתוֹ הַנִּדָּה הָאֲסוּרִים לְהִתְיַחֵד אֵינָם צְרִיכִים שְׁמִירָה בַּיּוֹם כְּלָל, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁבַּיּוֹם צְרִיכִים שְׁמִירָה כְּמוֹ בַּלַּיְלָה.

לַהֲלָכָה: אִם אֵין הֵם מִתְיַחֲדִים, אֵינָם צְרִיכִים שְׁמִירָה כְּלָל; וּכְשֶׁהֵם מִתְיַחֲדִים, נָהֲגוּ לָקַחַת קָטָן כְּשׁוֹמֵר לֶחָתָן וּקְטַנָּה לַכַּלָּה[586]עי' ברמ"א שם.. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן רָצוּי שֶׁיִּשְׁאֲלוּ שְׁאֵלַת חָכָם.

בְּעִילַת-מִצְוָה

כו. הַבּוֹעֵל אֶת הַבְּתוּלָה - בּוֹעֵל "בְּעִילַת-מִצְוָה" וְגוֹמֵר בִּיאָתוֹ וּפוֹרֵשׁ מִיָּד, וְאַחַר-כָּךְ טְמֵאָה הָאִשָּׁה מִדַּם הַבְּתוּלִים כְּאִלּוּ הָיָה זֶה דַּם-נִדָּה. וּמִכֵּיוָן שֶׁאֵין זֶה דַּם-נִדָּה מַמָּשׁ, דִּינָיו שׁוֹנִים מְעָט:

כז. בִּבְעִילַת מִצְוָה יָכוֹל הַבַּעַל לִגְמֹר בִּיאָתוֹ כִּרְצוֹנוֹ בְּאֵבֶר חַי אוֹ מֵת, אַף-עַל-פִּי שֶׁכַּלָּתוֹ רוֹאָה דַּם-בְּתוּלִים[587]שו"ע סי' קצ"ב סעי' א' וש"ך שם., וְאֵין הוּא צָרִיךְ לְהַכְּסִיק בְּאֶמְצַע הַמַּעֲשֶׂה וְלִכְרֹשׁ בְּאֵבֶר מֵת כְּדִין בּוֹעֵל אִשָּׁה שֶׁרָאֲתָה דַּם-נִדָּה תּוֹךְ כְּדֵי תַּשְׁמִישׁ[588]עי' פרק ט' דיני רואה מחמת תשמיש..

כח. אַחַר בְּעִילַת מִצְוָה, הָאִשָּׁה טְמֵאָה כְּנִדָּה מִדַּם הַבְּתוּלִים. וְאַף אִם בָּדְקָה אֶת עַצְמָהּ וְלֹא מָצְאָה דַּם-בְּתוּלִים - טְמֵאָה, שֶׁמָּא יָצְאָה טִפַּת דָּם וְאָבְדָה, אוֹ כֶּסְתָּה בְּשִׂכְבַת-זֶרַע[589]עי' רשב"א בתורת הבית, ב"ז ש"ב.. וְנוֹהֵג עִמָּהּ כְּנִדָּה גְּמוּרָה בְּכָל דִּינֵי הַהַרְחָקוֹת שֶׁפֹּרְטוּ בְּפֶרֶק ה', כּוֹלֵל הַרְחָקַת הַמִּטּוֹת, אֶלָּא שֶׁנִּדָּה גְּמוּרָה אָסוּר לוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּתָהּ אַף כְּשֶׁאֵינָהּ עַל הַמִּטָּה, וְכַלָּה זוֹ, מֻתָּר לוֹ לִשְׁכַּב עַל מִטָּתָהּ כְּשֶׁאֵינָהּ בַּמִּטָּה[590]שו"ע סי' קצ"ג סעי' א'. ועי' תוה"ש ס"ק א'..

כט. כְּדֵי לְהִטַּהֵר אַחַר בְּעִילַת מִצְוָה, צְרִיכָה הִיא כְּכָל אִשָּׁה לַעֲשׂוֹת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" וְלִסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים וְלִטְבֹּל. אַךְ קָלָא אַחַת יֵשׁ לָהּ - שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲשׂוֹת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" בַּיּוֹם הָרְבִיעִי לְשִׁמּוּשָׁהּ, וּלְהַתְחִיל בִּסְפִירַת שִׁבְעָה נְקִיִּים בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי וְהוּא יֵחָשֵׁב הַיּוֹם הָרִאשׁוֹן לְשִׁבְעַת הַנְּקִיִּים[591]ט"ז סי' קצ"ג ס"ק ד'. ועי' הטעם בט"ז סי' קצ"ו ס"ק ה'. ועי' בא"ח ש"ש צו ח' וחס"ל סי' קצ"ג.. אוּלָם אִם תִּרְאֶה אַחֲרֵי הַבְּעִילָה דַּם-נִדָּה - תִּצְטָרֵךְ לִסְפֹּר חֲמִשָּׁה יָמִים לִפְנֵי שִׁבְעַת הַנְּקִיִּים כְּכָל אִשָּׁה רְגִילָה. חֲמִשָּׁה יָמִים אֵלּוּ יַתְחִילוּ מֵהַבְּעִילָה, כֵּיוָן שֶׁכְּבָר הָיְתָה טְמֵאָה מִשְּׁעַת בְּעִילַת הַמִּצְוָה.

ל. אִם תִּמְצָא הָאִשָּׁה בִּבְדִיקוֹתֶיהָ, בְּ"הֶפְסֵק טָהֳרָה" וּבְשִׁבְעַת הַנְּקִיִּים, כְּתָמִים מִפִּצְעֵי הַבְּתוּלִים שֶׁאֵינָם מִמְּקוֹר דָּמֶיהָ - דִּינָם כִּפְצָעִים רְגִילִים[592]עי' לעיל בדיני פצעים. בפרק ד' סעיף ח' והלאה.. אַךְ לֹא תִּפְסֹק בְּמִקְרִים אֵלֶּה לְבַדָּהּ, אֶלָּא תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם.

לא. אִם לֹא גָּמַר הַבַּעַל בִּיאָתוֹ בִּבְעִילַת הַמִּצְוָה וְלֹא רָאֲתָה הַכַּלָּה דָּם, כְּגוֹן שֶׁבָּדְקוּ עַצְמָם מִיָּד אַחַר הַתַּשְׁמִישׁ וְלֹא מָצְאוּ - יֵשׁ אוֹסְרִים[593]שו"ע סי' קצ"ג סעי' א'., וְיֵשׁ נוֹהֲגִים לְהָקֵל וּלְהַחְשִׁיבָהּ כִּטְהוֹרָה, וְכֵן נוֹהֲגִים[594]עי' בא"ח ש"ש צו י"ט ודרכי תשובה ס"ק ח' וסדרי טהרה ס"ק ג'.. אֲבָל אִם גָּמַר בִּיאָתוֹ - צָרִיךְ לִכְרֹשׁ מִמֶּנָּה אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא רָאֲתָה דָם[595]רמ"א סי' קצ"ג סעי' א'.. אֶלָּא שֶׁבְּהַגְּדָרַת "גְּמַר בִּיאָה" נֶחְלְקוּ הַפּוֹסְקִים48, לָכֵן אֵין לָהֶן לְהָקֵל בְּמִקְרֶה כָּזֶה, רַק אַחֲרֵי שְׁאֵלַת חָכָם[596]עי' ציץ אליעזר חלק ט"ז סימן ע' עמ' ק"פ הערה ג'..

לב. כָּל זֶה הוּא דַּוְקָא לְאַחַר מַעֲשֶׂה, אֲבָל לְכַתְּחִלָּה יִזָּהֵר כָּל חָתָן שֶׁלֹּא לִשְׂחֹק בְּכַלָּתוֹ47, אֶלָּא יִגְמֹר אֶת הַבִּיאָה בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה, כִּי אַחֶרֶת עָלוּל הוּא לְהִסְתַּבֵּךְ בִּבְעָיוֹת:

א) אֶפְשָׁר שֶׁכַּלָּתוֹ תִּרְאֶה דָּם בַּפַּעַם הַזֹּאת וְתֵאָסֵר עָלָיו, וְתִרְאֶה דָּם גַּם בַּפַּעַם הַשְּׁנִיָּה, כִּי יִשָּׁאֲרוּ בְּתוּלִים, וְתֵאָסֵר עָלָיו גַּם אַחֲרֵי הַבְּעִילָה הַשְּׁנִיָּה.

ב) אִם לֹא תִּרְאֶה הַכַּלָּה דָּם בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה כָּזֹאת - תִּהְיֶה אֲסוּרָה עָלָיו אַחַר בִּיאָה שְׁנִיָּה אַף אִם לֹא תִּרְאֶה דָּם, כִּי בַּפַּעַם הַשְּׁנִיָּה יִהְיֶה עִקַּר הַבְּעִילָה[597]ד"ת סי' קצ"ג ס"ק ט'. ועי' טהר"י ס"ק ב'..

ג) יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאִם לֹא גָּמַר הַבַּעַל בִּיאָתוֹ אֶלָּא הֶעֱרָה בִּלְבַד וְאַחַר-כָּךְ רָאֲתָה דַּם-וֶסֶת - אֵין לוֹ לְהִתְיַחֵד עִם אִשְׁתּוֹ, כְּדִין "חֻפַּת-נִדָּה", אֶלָּא הוּא יָשֵׁן בֵּין הָאֲנָשִׁים וְאִשְׁתּוֹ בֵּין הַנָּשִׁים, כִּדְלְעֵיל[598]רש"ל ביש"ש

כתובות סי' ו'.. וְאַף שֶׁאֵין הֲלָכָה כְּמוֹתָם[599]עי' תרומת הדשן המובא ברמ"א סי' קצ"ב סעי' ד'., יֵשׁ לָחוֹשׁ לְדַעְתָּם לְכַתְּחִלָּה.

לָכֵן יִזָּהֵר כָּל חָתָן לִגְמֹר בִּיאָתוֹ בְּפַעַם אַחַת וּבְנַחַת, וְלֹא לִשְׂחֹק בְּכַלָּתוֹ.

דַּם-בְּתוּלִים בְּבִיאוֹת נוֹסָפוֹת

לג. כַּלָּה בְּתוּלָה שֶׁרָאֲתָה דָּם בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה - נִטְמֵאת, אֲבָל אֵין הִיא נֶאֱסֶרֶת עַל בַּעֲלָהּ כְּאִשָּׁה הָרוֹאָה דַּם-נִדָּה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ, שֶׁהֲרֵי דָּם זֶה שֶׁהִיא רוֹאָה - דַּם-בְּתוּלִים הוּא. וְלָאו דַּוְקָא בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה, אֶלָּא כָּל פַּעַם שֶׁתִּבָּעֵל כַּלָּה זוֹ וְתִמְצָא דַם בְּתוּלִים, תִּהְיֶה טְמֵאָה כְּמוֹ נִדָּה, אַךְ לֹא תֵּחָשֵׁב כְּרוֹאָה דַּם-נִדָּה מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ שֶׁאֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ.

כְּדֵי לְהִטַּהֵר תַּעֲשֶׂה בְּדִיקַת "הֶפְסֵק טָהֳרָה" בַּיּוֹם הָרְבִיעִי לְשִׁמּוּשָׁהּ, תִּסְפֹּר שִׁבְעָה נְקִיִּים וְתִטְבֹּל.

לד. כֵּיצַד תֵּדַע הַכַּלָּה אִם דָּם שֶׁרָאֲתָה בִּשְׁעַת תַּשְׁמִישׁ דַּם-בְּתוּלִים הוּא אוֹ דַּם-נִדָּה? אָמְרוּ חֲכָמִים: אִם בְּכָל פַּעַם שֶׁתִּבָּעֵל אַחַר בִּיאָה רִאשׁוֹנָה תִּמְצָא דָּם - הֲרֵי הוּא דַּם-בְּתוּלִים. וְאִם פַּעַם אַחַת תִּבָּעֵל וְלֹא תִּמְצָא דָּם - פָּסַק דַּם-הַבְּתוּלִים, וּמֵעַתָּה וְאֵילָךְ אִם תִּמְצָא דָּם אַחֲרֵי הַבְּעִילָה מִיָּד, יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ שֶׁהוּא דַּם-נִדָּה וּמֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ[600]שו"ע סי' קפ"ז סעי' י"ג..

(יֶשְׁנָהּ אֶפְשָׁרוּת נוֹסֶפֶת, שֶׁדָּם זֶה הוּא דַּם-פֶּצַע, וְנִתָּן לִבְדֹּק דָּבָר זֶה כַּמְּפֹרָט לְעֵיל בְּפֶרֶק ד' בְּדִינֵי דַם-פֶּצַע, אוּלָם אֵין לְהַתִּיר בְּמִקְרִים כָּאֵלֶּה מִבְּלִי לִשְׁאֹל שְׁאֵלַת חָכָם).

לָכֵן רָאוּי לְכָל כַּלָּה וּלְכָל חָתָן לִבְדֹּק אֶת עַצְמָם אַחֲרֵי "בְּעִילַת-מִצְוָה" וְלִרְאוֹת אִם יֵשׁ דַּם-בְּתוּלִים. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁמִּמֵּילָא הֵם טְמֵאִים כִּדְלְעֵיל, כְּדַאי הַדָּבָר, שֶׁאִם יִמָּצֵא דָּם בִּ"בְעִילַת-הַמִּצְוָה", וְכֵן בַּבְּעִילָה שֶׁאַחֲרֶיהָ - דַּם הַבִּיאָה הַשְּׁנִיָּה יֵחָשֵׁב גַּם הוּא כְּדַם-בְּתוּלִים[601]פ"ת סי' קפ"ז ס"ק נ"ד..

יֵשׁ אוֹמְרִים, שֶׁאַף שֶׁלֹּא נִמְצָא דָּם בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה וְנִמְצָא בַּשְּׁנִיָּה - אֵין דַּם הַשְּׁנִיָּה דַּם-נִדָּה אֶלָּא דַּם-בְּתוּלִים[602]דרכי תשובה ס"ק קל"ה., אֲבָל אִם בַּשְּׁנִיָּה לֹא נִמְצָא, אַף שֶׁנִּמְצָא בָּרִאשׁוֹנָה - הַדָּם שֶׁיִּמָּצֵא בַּשְּׁלִישִׁית הֲרֵיהוּ כְּדַם-נִדָּה, עַד שֶׁיְּבֻרַר שֶׁדָּם זֶה הוּא דַּם-בְּתוּלִים אוֹ פֶּצַע.

זוֹ שִׁטַּת הַשֶּׁלְחָן-עָרוּךְ[603]שו"ע סי' קפ"ז סעי' י"ג וב"ח שם. שֶׁרְאִיַּת דָּם בַּבִּיאָה הַשְּׁנִיָּה הִיא סִימָן לְדַם-בְּתוּלִים.

לה. לְדַעַת הָרְמָ"א הַכְּאֵב בַּבְּעִילָה הוּא סִימָן לְכָךְ שֶׁזֶּהוּ דַּם-בְּתוּלִים. לְשִׁיטָה זוֹ, אִם תִּרְאֶה הָאִשָּׁה בַּבִּיאָה הַשְּׁנִיָּה דָּם - יֵחָשֵׁב הוּא כְּדַם-בְּתוּלִים רַק אִם הָיָה לָאִשָּׁה כְּאֵב בִּשְׁעַת הַבְּעִילָה, הַמּוֹכִיחַ שֶׁעֲדַיִן נִשְׁאֲרוּ הַבְּתוּלִים[604]רמ"א סי' קפ"ז סעי' י"ג ונושאי הכלים שם.; אֲבָל אִם לֹא הָיָה לָהּ כְּאֵב אוֹ צַעַר - יֵשׁ לַחְשֹׁשׁ שֶׁמָּא הַדָּם שֶׁרָאֲתָה הוּא דַּם-נִדָּה שֶׁבָּא מֵחֲמַת הַתַּשְׁמִישׁ, לָכֵן תִּשְׁאַל שְׁאֵלַת חָכָם לִפְנֵי שֶׁתְּשַׁמֵּשׁ פַּעַם נוֹסֶפֶת, כְּדִין רוֹאָה דָּם מֵחֲמַת תַּשְׁמִישׁ. וְאִם הָיָה לָהּ כְּאֵב בִּלְבַד לְלֹא דָם - אֵין לַחְשֹׁשׁ לִכְלוּם.

לו. גַּם לְפִי שִׁיטַת הָרְמָ"א, אִשָּׁה שֶׁלֹּא רָאֲתָה דָּם בְּבִיאָה שְׁנִיָּה אוֹ שְׁלִישִׁית, אַף-עַל-פִּי שֶׁהָיוּ לָהּ כְּאֵב וְצַעַר, וְאַחַר-כָּךְ רָאֲתָה דָּם - אֵין מָקוֹם לְהַחְשִׁיב דָּם זֶה כְּדַם-בְּתוּלִים, וּבְכָל מִקְרֶה כָּזֶה תִּפְנֶה הָאִשָּׁה לֶחָכָם לִפְנֵי שֶׁתְּשַׁמֵּשׁ פַּעַם נוֹסֶפֶת[605]עי' תורת השלמים סי' קפ"ז ס"ק מ' וד"ת ס"ק קל"ז..

לז. אִשָּׁה שֶׁנִּתְקוּ כָּל בְּתוּלֶיהָ אוֹ מִקְצָתָם עַל-יְדֵי רוֹפֵא וְיָצָא דָּם, וְכֵן כַּלָּה פְּנוּיָה שֶׁאֵין לָהּ בְּתוּלִים מִכָּל סִבָּה שֶׁהִיא - תִּשְׁאַלְנָה שְׁאֵלַת חָכָם.

בְּדִיקוֹת לְבַעֲלַת וֶסֶת שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ

לח. אַחֲרֵי שֶׁתַּפְסִיק הָאִשָּׁה לִרְאוֹת דַּם-בְּתוּלִים - אִם אֵין לָהּ וֶסֶת קָבוּעַ, צְרִיכִים הִיא וּבַעֲלָהּ לִבְדֹּק עַצְמָם שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, כַּמְבֹאָר לְעֵיל בְּפֶרֶק ח'.

כַּדּוּרִים לִמְנִיעַת דָּם

לט. אִשָּׁה הַמִּשְׁתַּמֶּשֶׁת בְּכַדּוּרִים כְּדֵי לְאַחֵר אֶת יוֹם וֶסְתָּהּ, עַל-מְנָת שֶׁלֹּא תִּהְיֶה נִדָּה בְּחֻפָּתָהּ - נֶחְשֶׁבֶת בִּשְׁעַת לְקִיחַת הַכַּדּוּרִים כְּבַעֲלַת וֶסֶת קָבוּעַ לְפִי הַכַּדּוּרִים וּמֻתֶּרֶת לְבַעֲלָהּ אַף בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ הַקּוֹדֵם.

וְכֵן אִם לָקְחָה כַּדּוּרִים לִפְנֵי חֻפָּתָהּ לְהַקְדָּמַת הַוֶּסֶת, וְהִגִּיעַ זְמַן חֻפָּתָהּ בְּעֵת שֶׁאֲמוּרָה הָיְתָה לִהְיוֹת נִדָּה אִלּוּלֵא הַכַּדּוּרִים - מֻתֶּרֶת, כִּי כַּיּוֹם מֻחְזָקִים כַּדּוּרִים אֵלֶּה לַעֲקֹר אֶת הַוֶּסֶת[606]שו"ת רדב"ז סי' קל"ו, דעת כהן סי' פ"ג, ועי' חוברת המאסף (החדש) 2 עמ'207 .. וְעַיֵּן בְּהַרְחָבָה בְּפֶרֶק ז' סְעִיפִים ק"א-ק"ז.

מ. לְאַחַר שֶׁגּוֹמֶרֶת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בַּכַּדּוּרִים, חוֹזֵר דִּינָהּ לִהְיוֹת כְּפִי שֶׁהָיָה קֹדֶם לְקִיחַת הַכַּדּוּרִים. עַיֵּן בְּפֶרֶק ז' סָעִיף ק"ד.

בְּעִילָה בְּשַׁבָּת

מא. מֻתָּר לִבְעֹל בְּתוּלָה לְכַתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁתֵּעָשֶׂה חַבּוּרָה וְיֵצֵא דָּם - אֵין בָּזֶה מִשּׁוּם חוֹבֵל, וְלֹא מִשּׁוּם צַעַר לָאִשָּׁה[607]שו"ע או"ח סי' ר"פ סעי' ב'.. יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ לְהִתְיַחֵד עִמָּהּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, כְּדֵי שֶׁבִּיחוּד זֶה יִהְיֶה הַקִּנְיָן. וְרָאוּי לְהַחְמִיר כְּמוֹתָם אַף לְאוֹתָם שֶׁאֵינָם נוֹהֲגִים יִחוּד בִּפְנֵי עֵדִים אַחַר הַחֻפָּה[608]שו"ע או"ח סי' של"ט סעי' ה'..

מב. אֵין לִבְעֹל כַּלָּה אַלְמָנָה, גְּרוּשָׁה אוֹ בְּעוּלָה לְכַתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת[609]שו"ע אה"ע סי' ס"ד סעי' ה'.. וְאִם הִתְיַחֵד עִמָּהּ בְּעֵדִים בְּעֶרֶב-שַׁבָּת - קָנָה אוֹתָהּ לְאִשָּׁה, וּמֻתָּר לִבְעֹל בְּעִילָה רִאשׁוֹנָה לְכַתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת[610]משנה ברורה סי' של"ט ס"ק ל"ב וכה"ח שם ס"ק ס"ו. ועי' בפרי האדמה ח"ג דף י"ג שיש מנהג אחר בזה.. וְכָל זֶה אִם כְּשֶׁנִּשָּׂאָהּ הָיְתָה טְהוֹרָה וְהָיְתָה רְאוּיָה לְבִיאָה, אֲבָל אִם כְּשֶׁנִּשָּׂאָהּ הָיְתָה נִדָּה, וְנִתְיַחֲדוּ עַל יְדֵי שׁוֹמְרִים, וְטָבְלָה בְּלֵיל-שַׁבָּת - סָפֵק הוּא אִם מֻתָּר לָבוֹא עָלֶיהָ בְּלֵיל-שַׁבָּת תְּחִלָּה, וּבְמִקְרֶה כָּזֶה יִשְׁאֲלוּ שְׁאֵלַת חָכָם[611]מג"א או"ח סי' של"ט ס"ק י"א וכה"ח שם ס"ק ס"ד, ועי' ארה"ח (סתהון) שם, וח"מ אה"ע סי' נ"ה ס"ק ח' וסי' פ"א ס"ק ב'..

הִתְקַדְּשׁוּת לִפְנֵי הַבִּיאָה

מג. כָּל אָדָם לִפְנֵי שֶׁיִּגַּשׁ לְכַלָּתוֹ-אִשְׁתּוֹ, בְּכָל פַּעַם וּפַעַם, וּבְמְיֻחָד בְּ"בְעִילַת-מִצְוָה" - יִתְקַדֵּשׁ וְיִטָּהֵר וְיִתְפַּלֵּל אֶל ה' שֶׁיְזַכֵּהוּ לִחְיוֹת בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה, וּלְהָקִים דּוֹר יְשָׁרִים מְבֹרָךְ[612]ע' בית תפילה להרב "פלא יועץ", וחופת חתנים ר"מ סי' ו'..

וְיַעֲסֹק לִפְנֵי כֵן עִם אִשְׁתּוֹ בְּדִבְרֵי אַהֲבָה, חִבָּה וְרִצּוּי, וּמִצְוָה גְּדוֹלָה הִיא. וְרַב - מְסַפֶּרֶת הַגְּמָרָא[613]ברכות ס"ב ע"א וחגיגה ה' ע"ב. - הָיָה שָׂח וְשׂוֹחֵק עִם אִשְׁתּוֹ לִפְנֵי אוֹתוֹ מַעֲשֶׂה[614]עי' או"ח סי' ר"מ סעי' ט'-

י'.. וְיִזְכֹּר אֶת דִּבְרֵי חֲז"ל "אִישׁ וְאִשָּׁה, זָכוּ - שְׁכִינָה בֵּינֵיהֶן, לֹא זָכוּ - אֵשׁ אוֹכַלְתָּן"[615]סוטה י"ז ע"א.. וְעַיֵּן בְּאֹרֶךְ וּבְטוּב טַעַם בְּ"אִגֶּרֶת הַקֹּדֶשׁ" לָרַמְבָּ"ן וּבְ"בַּעֲלֵי הַנֶּפֶשׁ" שַׁעַר הַקְּדֻשָּׁה לָרַאֲבָ"ד. וּמִצְוָה רַבָּה לְלָמְדָם לִפְנֵי הַנִּשּׂוּאִין, וּלְפָחוֹת פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה. וְעַיֵּן עוֹד לְקַמָּן בְּהִלְכוֹת צְנִיעוּת.

וְזֶה לְשׁוֹן סֵפֶר הַחִנּוּךְ (מִצְוָה תקפ"ב): "שֶׁנִּצְטַוִּינוּ שֶׁיִּשְׂמַח הֶחָתָן עִם אִשְׁתּוֹ שָׁנָה אֶחָת, כְּלוֹמַר: שֶׁלֹּא יִסַּע חוּץ לָעִיר לָצֵאת לְמִלְחָמָה (הַכַּוָּנָה לְמִלְחֶמֶת רְשׁוּת, אַךְ לְמִלְחֶמֶת מִצְוָה - יוֹצֵא) וְלֹא לְעִנְיָנִים אֲחֵרִים לָשֶׁבֶת זוּלָתָהּ (בִּלְעָדֶיהָ) יָמִים רַבִּים, אֶלָּא יֵשֵׁב עִמָּהּ שָׁנָה שְׁלֵמָה מִיּוֹם הַנִּשּׂוּאִין. וְעַל זֶה נֶאֱמַר: 'נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׂמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקָח'[616]דברים כ"ד, ה'..

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה: כִּי הָאֵל בָּרוּךְ-הוּא עָלָה בְּמַחֲשָׁבָה לְפָנָיו לִבְרֹאת הָעוֹלָם, וְחֶפְצוֹ שֶׁיִּתְיַשֵּׁב בִּבְרִיּוֹת טוֹבוֹת הַנּוֹלָדוֹת מִדָּכָר וּנְקֵבָה שֶׁיִּזְדַּוְּגוּ בְּהֶכְשֵׁר, כִּי הַזְּנוּת תּוֹעֵבָה הִיא לְפָנָיו, עַל-כֵּן גָּזַר עָלֵינוּ - הָעָם אֲשֶׁר בָּחַר לִהְיוֹת נִקְרָא עַל שְׁמוֹ - שֶׁנִּשֵּׂב עִם הָאִשָּׁה הַמְיֻחֶדֶת לָנוּ לְהָקִים זֶרַע שָׁנָה שְׁלֵמָה מֵעֵת שֶׁנִּשָּׂא אוֹתָהּ, כְּדֵי לְהַרְגִּיל הַטֶּבַע עִמָּהּ וּלְהַדְבִּיק הָרָצוֹן אֶצְלָהּ וּלְהַכְנִיס צִיּוּרָהּ וְכָל פָּעֳלָהּ בַּלֵּב, עַד שֶׁיָּבוֹא אֵצֶל הַטֶּבַע כָּל מַעֲשֵׂה אִשָּׁה אַחֶרֶת וְכָל עִנְיָנֶיהָ דֶּרֶךְ זָרוּת, כִּי כָּל טֶבַע בְּרֹב (עַל-פִּי-רֹב) יְבַקֵּשׁ וְיֹאהַב מַה שֶּׁרָגִיל בּוֹ, וּמִתּוֹךְ כָּךְ יַרְחִיק הָאָדָם דַּרְכּוֹ מֵאִשָּׁה זָרָה, וִיפַנֶּה אֶל הָאִשָּׁה הָרְאוּיָה לוֹ מַחֲשַׁבְתּוֹ, וֶיְכְשְׁרוּ הַוְּלָדִים שֶׁתֵּלֵד לוֹ.

מִדִּינֵי הַמִּצְוָה: מַה שֶּׁאָמְרוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה[617]סוטה ירושלמי פרק ח' ה"ד ובבלי מ"ד ע"א. שֶׁכָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ אֵינוֹ יוֹצֵא לַמִּלְחָמָה, וְאַף לֹא מְסַפֵּק מַיִם וּמָזוֹן לְאֶחָיו שֶׁהֵם בַּמִּלְחָמָה, וְלֹא נוֹתֵן לְפַסֵּי (לְמִסֵּי) הָעִיר, וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו שׁוּם דָּבָר... לֹא לְצָרְכֵי הַמִּלְחָמָה וְלֹא לְצָרְכֵי הָעִיר... וּלְעִנְיָן שֶׁרָאוּי לְכָל אָדָם לְשַׂמְּחָהּ וְלֵישֵׁב עִמָּהּ שָׁנָה אֶחָת - נוֹהֶגֶת בְּכָל מָקוֹם וּבְכָל זְמַן. וְהָעוֹבֵר עַל זֶה וּפֵרַשׁ מִמֶּנָּה תּוֹךְ שָׁנָה לַעֲמֹד זוּלָתָהּ יָמִים רַבִּים וַאֲפִלּוּ בִּמְחִילָתָהּ - בִּטֵּל עֲשֵׂה זֶה".

וְזֶה לְשׁוֹן הַכּוּזָרִי[618]מאמר ג' י"א.: "וְהִנֵּה אֵין סָפֵק בַּדָּבָר שֶׁהָאַהֲבָה לָאֱלוֹהַּ וְהַיִּרְאָה מִפָּנָיו נִכְנָסוֹת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם עַל-יְדֵי קִיּוּם הַמִּצְוֹות... וּבִתְנַאי שֶׁיְּקַיְּמָן לְפִי הַשִּׁעוּר שֶׁנִּתְּנָה בָּהֶן הַתּוֹרָה, לְבַל תְּבִיאֵהוּ הַשִּׂמְחָה בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים-טוֹבִים לְמַדְרֵגָה שֶׁאֵלֶיהָ מְבִיאִים הַשְּׂחוֹק וְהַתַּאֲוֹות וְהַבַּטָּלָה וּלְבִטּוּל תְּפִלָּה בִּזְמַנָּהּ כַּמְּצֻוֶּה עָלֵינוּ, וּלְבַל תְּבִיאֵהוּ הַיִּרְאָה לְהִתְיָאֵשׁוּת מִן הַמְּחִילָה וְהַסְּלִיחָה, שֶׁעַל-יְדֵי-כָּךְ יִשָּׁאֵר הָאָדָם בְּפַחַד לְכָל יְמֵי חַיָּיו וְיַעֲבֹר עַל מִצְוַת הַשִּׂמְחָה בְּחֶלְקוֹ, שֶׁנִּצְטַוִּינוּ עָלֶיהָ בְּמַאֲמַר 'וְשָׂמַחְתָּ בְכָל הַטּוֹב אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ'[619]דברים כ"ו, י"א., וְעַל-יְדֵי-זֶה יְמַעֵט הַשֶּׂבַח שֶׁעָלָיו לְשַׁבֵּחַ עַל טוֹבַת הָאֱלוֹהַּ, כִּי הַשֶּׂבַח הוֹלֵךְ אַחַר הַשִּׂמְחָה, וְאָז יִתְקַיֵּם בּוֹ מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: 'תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב... וְעָבַדְתָּ אֶת אֹיְבֶיךָ' וְגוֹ'[620]שם כ"ח, מ"ז-מ"ח.".

פֶּרֶק יא – דִּינֵי יוֹלֶדֶת וּמַפֶּלֶת

תַּשְׁמִישׁ בְּהֵרָיוֹן

א. אָמְרוּ חֲכָמִים: "שְׁלֹשָׁה חֲדָשִׁים רִאשׁוֹנִים לָעִבּוּר, תַּשְׁמִישׁ קָשֶׁה לָאִשָּׁה וְקָשֶׁה לַוָּלָד. שְׁלֹשָׁה אֶמְצָעִיִּים, קָשֶׁה לָאִשָּׁה וְיָפֶה לַוָּלָד. שְׁלֹשָׁה אַחֲרוֹנִים, יָפֶה לָאִשָּׁה וְיָפֶה לַוָּלָד, שֶׁמִּתּוֹךְ כָּךְ נִמְצָא הַוָּלָד מְלֻבָּן

וּמְזֹרָז"[621]נדה ל"א ע"א.. וְאַף-עַל-פִּי-כֵן אֵין אִסּוּר לְשַׁמֵּשׁ כָּל יְמֵי הֶרְיוֹן הָאִשָּׁה, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין הָאִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת בְּכָךְ וְאֵין בָּזֶה תּוֹעֶלֶת לַוָּלָד; וּלְהֶפֶךְ, חַיָּב אָדָם לְקַיֵּם מִצְוַת עוֹנָה בִּזְמַן הָעִבּוּר (וְהַהֲנָקָה), וַאֲפִלּוּ הוּא חָכָם וְחָסִיד, אֶלָּא-אִם-כֵּן אִשְׁתּוֹ מוֹחֶלֶת לוֹ[622]בא"ח ש"ש וירא כ"ד. בְּלֵב שָׁלֵם וּבְנֶפֶשׁ חֲפֵצָה. וּכְשֶׁמְּקַיֵּם מִצְוַת עוֹנָה בִּזְמַן זֶה, אֵין לוֹ לַחְשֹׁשׁ לְהוֹצָאַת זֶרַע לְבַטָּלָה, כִּי כָּל בְּעִילָה שֶׁאָדָם בּוֹעֵל אֶת אִשְׁתּוֹ כְּדַרְכָּהּ, אַף שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לְהִתְעַבֵּר מִכָּךְ בִּגְלַל הֱיוֹתָהּ מְעֻבֶּרֶת, זְקֵנָה אוֹ עֲקָרָה - אֵין בָּהּ מִשּׁוּם הוֹצָאַת זֶרַע לְבַטָּלָה[623]נ"י יבמות דף י"ט ע"ב (בדפי הרי"ף).. לְהֶפֶךְ, מְקַיֵּם הוּא בְּכָךְ מִצְוָה מִדְּאוֹרַיְתָא - מִצְוַת עוֹנָה[624]ר"פ ח"א אה"ע סי' ח' לפי הפשט, וכן לפי סברת האר"י בשער ט"ה פ' בראשית, בא"ח ש"ש וירא כ"ד..

פְּרִישָׁה סָמוּךְ לַלֵּדָה

ב. לִקְרַאת הַלֵּדָה יֵשׁ לְהַבְחִין בַּחֲמִשָּׁה מַצָּבִים שׁוֹנִים הַמַּרְאִים עַל הִתְקָרְבוּת הַלֵּדָה:

א) הָאִשָּׁה יוֹשֶׁבֶת עַל הַמַּשְׁבֵּר (כִּסֵּא הַיּוֹלֶדֶת)[625]טהרת ישראל סי' קצ"ד ס"ק ח', ערוה"ש אות נ"ג, דרכי תשובה ס"ק ל"ט, פתחי תשובה ס"ק ח'..

ב) אֵינָהּ יְכוֹלָה לָלֶכֶת[626]שבת קכ"ט ע"א. בית לחם יהודה שם, ערוה"ש אות נ"ג..

ג) צִירִים תְּכוּפִים וּקְבוּעִים כָּל חָמֵשׁ דַּקּוֹת אוֹ פָּחוֹת.

ד) יְרִידַת מַיִם.

ה) פְּתִיחָה שֶׁל שְׁתֵּי אֶצְבָּעוֹת (אַרְבָּעָה ס"מ) וְיוֹתֵר[627]אחרונים..

בְּאַרְבַּעַת הַמַּצָּבִים הָרִאשׁוֹנִים אֵין הָאִשָּׁה נֶחְשֶׁבֶת כְּנִדָּה אֶלָּא-אִם-כֵּן תִּרְאֶה דָּם עִמָּהֶם, אַךְ אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ כְּמוֹ בִּשְׁעַת וֶסְתָּהּ. אִם לֹא יָלְדָה, מֻתֶּרֶת לְבַעֲלָהּ אַחֲרֵי בְּדִיקָה. וְאַף שֶׁיֵּשׁ חוֹלְקִים וְאוֹסְרִים, נוֹהֲגִים לְהָקֵל[628]עי' בנחלת שבעה ס"ט, וסדרי טהרה וכו"פ סי' קצ"ד, וחת"ס סי' קע"ט, וחזו"א סי' פ"ג אות א'.. בַּמַּצָּב הַחֲמִישִׁי, דְּהַיְנוּ פְּתִיחָה שֶׁל שְׁתֵּי אֶצְבָּעוֹת וְיוֹתֵר, נֶחְשֶׁבֶת הָאִשָּׁה כְּנִדָּה, וְחָלִים עָלֶיהָ כָּל אִסּוּרֵי קִרְבָה וְכַדּוֹמֶה אַף אִם לֹא רָאֲתָה דָּם, וְאַף אִם לֹא יָלְדָה אַחֲרֵי פְּתִיחָה כָּזוֹ, צְרִיכָה לִסְפּוֹר חֲמִשָּׁה יָמִים וְשִׁבְעָה נְקִיִּים וְלִטְבֹּל.

ג. כַּאֲשֶׁר רָאֲתָה הָאִשָּׁה דָּם אוֹ שֶׁהָיְתָה לָהּ פְּתִיחָה שֶׁל שְׁתֵּי אֶצְבָּעוֹת וְיוֹתֵר, נֶאֱסֶרֶת, וְחָלִים עָלֶיהָ כָּל דִּינֵי הַהַרְחָקוֹת הַמֻּזְכָּרִים בְּפֶרֶק ה', כְּגוֹן אִסּוּרֵי נְגִיעָה וְהִסְתַּכְּלוּת בַּמְּקוֹמוֹת הַמְכוּסִים, וְעַל-כֵּן אָסוּר לַבַּעַל לְסַיְּעָהּ לַעֲלוֹת לָאַמְבּוּלַנְס וְכַדּוֹמֶה בִּנְגִיעָה וּתְמִיכָה. אוּלָם אִם אֵין מִי שֶׁיְּסַיַּע לָהּ בִּמְקוֹמוֹ, מֻתָּר לְסַיְּעָהּ אֲפִלּוּ בִּנְגִיעָה, אַךְ יִשְׁתַּדֵּל לָגַעַת בָּהּ דֶּרֶךְ בֶּגֶד. וּנְגִיעָה זוֹ מֻתֶּרֶת כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ נְגִיעָה שֶׁל חִבָּה, אֶלָּא לְסִיּוּעַ בִּלְבַד. בִּשְׁעַת הַלֵּדָה וּלְפָנֶיהָ אֵין לַבַּעַל לָגַעַת בְּאִשְׁתּוֹ אוֹ לְהִסְתַּכֵּל בָּהּ בַּמְּקוֹמוֹת הַמְכֻסִּים, אֶלָּא יְעוֹדְדֶנָּה בִּדְבָרִים מִפֶּתַח חֲדַר הַלֵּדָה. יֵשׁ לָדַעַת כִּי הִתְבּוֹנְנוּת אֲסוּרָה זוֹ יֶשׁ בָּהּ כְּדֵי לְהַרְחִיק אֶת הָאַהֲבָה מִבֵּינֵיהֶם וּלְגַנּוֹתָהּ בְּעֵינָיו.

בְּדִיקַת רוֹפֵא - מְיַלֶּדֶת

ד. בִּבְדִיקַת רוֹפֵא אוֹ מְיַלֶּדֶת עֲלוּלָה הָאִשָּׁה לְהִטָּמֵא. עַיֵּן בְּהַרְחָבָה בְּפֶרֶק א' סְעִיפִים י"ד-י"ט.

טֻמְאַת לֵדָה